

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen **dd. 18/12/2025**

Agenda provincieraad

OVERZICHT RAADSCOMMISSIES:

NAAM	DATUM	BEVOEGDHEDEN
1 ^{STE} COMMISSIE	DONDERDAG 11 DECEMBER 2025, 17U PROVINCIEHUIS BOEVERBOS	BESTUURLIJKE ORGANISATIE, GEÏNTEGREERDE PLATTELANDSONTWIKKELING, LANDBOUW EN VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN NIET-CONFESSIONELE LEVENSBSCHOUWELIJKE GEMEENSCHAPPEN
2 ^{DE} COMMISSIE	WOENSDAG 10 DECEMBER 2025, 17U PROVINCIEHUIS BOEVERBOS	ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING HOGER ONDERWIJS, EXTERNE RELATIES EN NOORD-ZUID-BELEID, ALGEMENE FINANCIERING EN BUDGET, BELEIDSONDERSTEUNENDE DATAVERZAMELING, STREEKONTWIKKELING
3 ^{DE} COMMISSIE	DINSdag 9 DECEMBER 2025,, 17U PROVINCIEHUIS BOEVERBOS	MOBILITEIT, ONDERWIJS, BOVENLOKALE VEILIGHEIDSVoorzieningen EN – INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING, PERSONEEL
4 ^{DE} COMMISSIE	MAANDAG 8 DECEMBER 2025, 17U PROVINCIEHUIS BOEVERBOS	MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, INFORMATIETechnologie, TOERISME EN RECREATIE, LANDINRICHTING

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN

1 | Mondelinge vragen

1STE COMMISSIE

2 | AGPT 2 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk

3 | AGPT 3 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk

4 | AGPT 4 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge

5 | AGPT 5 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge

6 | AGPT 6 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende

7 | AGPT 7 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende

8 | AGPT 8 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende

9 | AGPT 9 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende

10 | AGPT 10 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze

11 | AGPT 11 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze

12 | AGPT 12 - Goedkeuren van de ontbinding en vereffening van autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen

13 | AGPT 13 - Goedkeuren van de ontbinding en vereffening van autonoom provinciebedrijf Vonk

14 | AGPT 14 - Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst 2026-2030 en van de gebruiksovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw

15 | AGPT 15 - Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen

16 | AGPT 16 - Goedkeuren van de hernieuwing van het subsidiereglement voor Plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen

17 | AGPT 17 - Goedkeuren van het provinciaal reglement multifunctioneel gebruik parochiekerken 2026-2031

18 | AGPT 18 - Goedkeuren van het archiefreglement van de provincie West-Vlaanderen

19 | AGPT 19 - Goedkeuren van het subsidiereglement digitaal informatiebeheerder

20 | AGPT 20 - Goedkeuren van het reglement bemiddeling

21 | AGPT 21 - Verlenen van machtiging tot het aankopen van grond ter uitbreiding van de groene as 'de Abdijenroute'

22 | AGPT 22 - Verlenen van machtiging tot het aankopen van ondergrondse percelen te Brugge voor de uitbreiding van het provinciedomein Tillegem

23 | AGPT 23 - Verlenen van machtiging tot het in erfpacht nemen van gronden te Tielt voor de realisatie van een provinciedomein

24 | AGPT 24 - Verlenen van machtiging aan het vestigen van een publieke erfdienstbaarheid van doorgang te Harelbeke voor het aanleggen van een recreatieve en functionele wandel- en fietsverbinding

2DE COMMISSIE

25 | AGPT 25 - Goedkeuren van de beheersovereenkomst 2026-2030 en van de gebruiksovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen

26 | AGPT 26 - Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en TUA West 2026-2030

27 | AGPT 27 - Goedkeuren van de hernieuwing van het tariefreglement voor de recuperatie van kosten voor aanmaningen tot betaling van niet-fiscale vorderingen

28 | AGPT 28 - Goedkeuren van het provinciaal reglement voor de ondersteuning van projecten met internationale dimensie

29 | AGPT 29 - Goedkeuren van een nieuw provinciaal reglement internationale stage en onderwijservaringen

3DE COMMISSIE

30 | AGPT 30 - Goedkeuren van de reglementen voor projecten flankerend onderwijs leerplichtonderwijs en volwassenenonderwijs, - educatie en levenslang leren

31 | AGPT 31 - Goedkeuren van het provinciaal reglement voor het ondersteunen van het onderhoud, de instandhouding en de ontsluiting van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

32 | AGPT 32 - Goedkeuren van het provinciaal reglement voor het stimuleren van bezoeken aan erfgoedlocaties en -bedrijven in West-Vlaanderen door onderwijsinstellingen, erkende jeugdwerkorganisaties, speelpleinwerkingen en verenigingen waar armen het woord nemen

33 | AGPT 33 - Goedkeuren van de engagementsverklaring tussen Monumentenwacht Vlaanderen vzw en de provinciebesturen West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant voor de periode 2026-2031

34 | AGPT 34 - Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht voor werken: aanleg fietssnelweg F375 - vak Marktstraat - Moorselestraat (Wevelgem)

4DE COMMISSIE

35 | AGPT 35 - Goedkeuren van de benoeming van een bedrijfsrevisor voor Westtoer apb

36 | AGPT 36 - Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 2026-2030

37 | AGPT 37 - Goedkeuren van het provinciaal subsidiereglement Gemeente voor de Toekomst

38 | AGPT 38 - Goedkeuren van het provinciaal reglement voor de impuls voor Green Key label in de toeristische sector in West-Vlaanderen

39 | AGPT 39 - Goedkeuren van de subsidieovereenkomst "Educatief Natuurbeheer"

40 | AGPT 40 - Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: herstel toegangspoorten Park Wallemote Wolvenhof te Izegem

41 | AGPT 41 - Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: kasteel d'Aertrycke - toegang andersvaliden dmv lift en renovatie sanitair

42 | AGPT 42 - Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor leveringen: leveren van een tractor t.b.v. de Groendienst, brigade Palingbeek

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN

3DE COMMISSIE

43 | AGPT 12 - Goedkeuren van de ontbinding en vereffening van autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen

44 | AGPT 13 - Goedkeuren van de ontbinding en vereffening van autonoom provinciebedrijf Vonk

45 | AGPT 24 - Verlenen van machtiging aan het vestigen van een publieke erfdienstbaarheid van doorgang te Harelbeke voor het aanleggen van een recreatieve en functionele wandel- en fietsverbinding

4DE COMMISSIE

46 | AGPT 21 - Verlenen van machtiging tot het aankopen van grond ter uitbreiding van de groene as 'de Abdijenroute'

47 | AGPT 22 - Verlenen van machtiging tot het aankopen van ondergrondse percelen te Brugge voor de uitbreiding van het provinciedomein Tillegem

48 | AGPT 23 - Verlenen van machtiging tot het in erfpacht nemen van gronden te Tielt voor de realisatie van een provinciedomein

49 | AGPT 24 - Verlenen van machtiging aan het vestigen van een publieke erfdienstbaarheid van doorgang te Harelbeke voor het aanleggen van een recreatieve en functionele wandel- en fietsverbinding

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 2

AGPT 2 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Ingevolge de artikelen 41 tot en met 44 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten zijn de meerjarenplannen en de wijzigingen aan de meerjarenplannen van de orthodoxe kerkfabrieken onderworpen aan de goedkeuring, niet-goedkeuring of aanpassing door de provincieraad.

Het overleg tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de provincie West-Vlaanderen vond plaats op 12 september 2025.

Op dit overleg werden de nieuwe meerjarenplannen 2026-2031 en de budgetten voor 2026 besproken.

Het dossier, aangepast overeenkomstig de afspraken van het overleg, is op 7 november 2025 digitaal ontvangen via de software Religio (zie bijlage bij het ontwerpbesluit). Het positief advies van het Representatief Orgaan werd eveneens digitaal ontvangen via de software Religio.

In het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk wordt de exploitatietoelage als volgt geraamd (zie ook bijlage):

- voor 2026: 28.731,05 euro;
- voor 2027: 31.072,00 euro;
- voor 2028: 31.072,00 euro;
- voor 2029: 31.072,00 euro;
- voor 2030: 31.072,00 euro;
- voor 2031: 31.072,00 euro.

Het aandeel van de inkomsten ten opzichte van de uitgaven bedraagt twintig procent.

De exploitatie-uitgaven zijn quasi gelijk als in het vorige meerjarenplan en blijven dezelfde voor de volledige duurtijd van het meerjarenplan. In vergelijking met het vorige meerjarenplan stijgen de ontvangsten met als gevolg dat de exploitatietoelagen lager zijn dan in het vorige meerjarenplan.

De totaliteit van de bedragen die worden voorzien in het provinciaal meerjarenplan is bepaald op basis van de laatste begrote exploitatietoelage van het meest recente goedgekeurde meerjarenplan van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus waarop eenmalig een beperkte indexering werd toegepast.

In het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus wordt de investeringstoelage als volgt geraamd (zie ook bijlage):

- voor 2026: 0,00 euro;
- voor 2027: 0,00 euro;
- voor 2028: 9.000,00 euro voor de aankoop van een vaste audio-geluidsinstallatie in de kerk;
- voor 2029: 0,00 euro;
- voor 2030: 0,00 euro;
- voor 2031: 0,00 euro.

Het voorstel van beslissing is bijgevolg om:

Het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus goed te keuren, met een provinciale exploitatietoelage die als volgt wordt vastgesteld:

- voor 2026: 28.731,05 euro;
- voor 2027: 31.072,00 euro;
- voor 2028: 31.072,00 euro;
- voor 2029: 31.072,00 euro;
- voor 2030: 31.072,00 euro;
- voor 2031: 31.072,00 euro.

met een provinciale investeringstoelage die als volgt wordt vastgesteld:

- voor 2026: 0,00 euro;
- voor 2027: 0,00 euro;
- voor 2028: 9.000,00 euro voor de aankoop van een vaste audio-geluidsinstallatie in de kerk;
- voor 2029: 0,00 euro;
- voor 2030: 0,00 euro;
- voor 2031: 0,00 euro.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor erediensten,

Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 2

AGPT 2 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind);
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten inzonderheid de artikelen 41 tot en met 44 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot goedkeuring niet-goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen;
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
- het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021;
- het overleg van 12 september 2025 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;
- dat het meerjarenplan 2026-2031, bestaande uit het financieel rapport en de strategische nota van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk (zie bijlage), digitaal werd ingediend via de software Religio op 7 november 2025;
- het positief advies van het Representatief Orgaan;
- dat in het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk de provinciale exploitatietoelage als volgt wordt geraamd (zie bijlage):
 - voor 2026: 28.731,05 euro;
 - voor 2027: 31.072,00 euro;
 - voor 2028: 31.072,00 euro;
 - voor 2029: 31.072,00 euro;
 - voor 2030: 31.072,00 euro;
 - voor 2031: 31.072,00 euro.

en de provinciale investeringstoelage wordt als volgt geraamd (zie bijlage):

- voor 2026: 0,00 euro;
 - voor 2027: 0,00 euro;
 - voor 2028: 9.000,00 euro voor de aankoop van een vaste audio-geluidsinstallatie in de kerk;
 - voor 2029: 0,00 euro;
 - voor 2030: 0,00 euro;
 - voor 2031: 0,00 euro.
- de deputatie stelt voor om het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk goed te keuren.

BESLUIT:

Artikel 1:

De provincieraad keurt het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk goed, met een provinciale exploitatietoelage die vastgesteld wordt als volgt:

- voor 2026: 28.731,05 euro;
- voor 2027: 31.072,00 euro;
- voor 2028: 31.072,00 euro;
- voor 2029: 31.072,00 euro;
- voor 2030: 31.072,00 euro;
- voor 2031: 31.072,00 euro.

en met een provinciale investeringstoelage die vastgesteld wordt als volgt:

- voor 2026: 0,00 euro;
- voor 2027: 0,00 euro;
- voor 2028: 9.000,00 euro voor de aankoop van een vaste audio-geluidsinstallatie in de kerk;
- voor 2029: 0,00 euro;
- voor 2030: 0,00 euro;
- voor 2031: 0,00 euro.

Artikel 2:

Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliët-Aartsbisschop, aan de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk en aan de provinciegouverneur.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 3

AGPT 3 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Ingevolge de artikelen 45 tot en met 50/1 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten zijn de budgetten van de orthodoxe kerkfabrieken onderworpen aan de akteneming, goedkeuring of aanpassing door de provincieraad.

Het overleg tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de provincie West-Vlaanderen vond plaats op 12 september 2025.

Op dit overleg werden de meerjarenplannen 2026-2031 en de budgetten voor 2026 van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen besproken.

Het dossier, aangepast overeenkomstig de afspraken van het overleg, is op 13 november 2025 digitaal ontvangen via de software Religiopoint (zie bijlage bij het ontwerpbesluit). Het positief advies van de Metropoliet-Aartsbisschop werd eveneens digitaal ontvangen.

In het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus wordt de provinciale exploitatietoelage geraamd op 28.731,05 euro. Voor 2026 wordt geen provinciale investeringstoelage voorzien (zie ook bijlage bij het ontwerpbesluit).

Aangezien het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2026-2031, dient de provincieraad, conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, akte te nemen van het budget.

Het voorstel van beslissing is bijgevolg om:

Akte te nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in Kortrijk, met een vastgestelde exploitatietoelage van 28.731,05 euro. Voor 2026 wordt geen investeringstoelage voorzien.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De Provinciegriffier,

De gedeputeerde voor erediensten,

Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 3

AGPT 3 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind);
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen;
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
- het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021;
- het overleg van 12 september 2025 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;
- dat het budget 2026, bestaande uit de beleidsnota en het financieel rapport van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus (zie bijlage), digitaal via de software Religiopoint werd ingediend op 13 november 2025;
- het positief advies van de Metropoliët-Aartsbisschop;
- dat in het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus de provinciale exploitatietoelage wordt geraamd op 28.731,05 euro. Voor 2026 wordt geen provinciale investeringstoelage voorzien (zie ook bijlage);
- dat het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2026-2031;
- dat conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, de provincieraad akte neemt van het budget indien het budget past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;
- dat de deputatie voorstelt om akte te nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in Kortrijk;

BESLUIT:

Artikel 1:

De provincieraad neemt akte van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in Kortrijk, met een vastgestelde exploitatietoelage van 28.731,05 euro. Voor 2026 wordt geen investeringstoelage voorzien.

Artikel 2:

Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliët-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in Kortrijk, de provinciegouverneur en aan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 4

**AGPT 4 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH.
Konstantijn en Helena in Brugge**

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Ingevolge de artikelen 41 tot en met 44 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten zijn de meerjarenplannen en de wijzigingen aan de meerjarenplannen van de orthodoxe kerkfabrieken onderworpen aan de goedkeuring, niet-goedkeuring of aanpassing door de provincieraad.

Het overleg tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de provincie West-Vlaanderen vond plaats op 12 september 2025.

Op dit overleg werden de nieuwe meerjarenplannen 2026-2031 en de budgetten voor 2026 besproken.

Het dossier, aangepast overeenkomstig de afspraken van het overleg, is op 7 november 2025 digitaal ontvangen via de software Religio (zie bijlage bij het ontwerpbesluit). Het positief advies van het Representatief Orgaan werd eveneens digitaal ontvangen via de software Religio.

In het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge wordt de exploitatietoelage als volgt geraamd (zie bijlage):

- voor 2026: 22.356,81 euro;
- voor 2027: 28.000,00 euro;
- voor 2028: 28.000,00 euro;
- voor 2029: 28.000,00 euro;
- voor 2030: 28.000,00 euro;
- voor 2031: 28.000,00 euro.

Het aandeel van de inkomsten ten opzichte van de uitgaven bedraagt twintig procent.

De exploitatie-uitgaven zijn quasi gelijk als in het vorige meerjarenplan en blijven dezelfde voor de volledige duurtijd van het meerjarenplan. In vergelijking met het vorige meerjarenplan stijgen de ontvangsten met als gevolg dat de exploitatietoelagen lager zijn dan in het vorige meerjarenplan.

De totaliteit van de bedragen die worden voorzien in het provinciaal meerjarenplan is bepaald op basis van de laatste begrote exploitatietoelage van het meest recente goedgekeurde meerjarenplan van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena waarop eenmalig een beperkte indexering werd toegepast.

In het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge wordt geen investeringstoelage voorzien (zie bijlage).

Het voorstel van beslissing is bijgevolg om:

Het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge goed te keuren,

met een provinciale exploitatietoelage die als volgt wordt vastgesteld:

- voor 2026: 22.356,81 euro;
- voor 2027: 28.000,00 euro;
- voor 2028: 28.000,00 euro;
- voor 2029: 28.000,00 euro;
- voor 2030: 28.000,00 euro;
- voor 2031: 28.000,00 euro;

in het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge wordt geen investeringstoelage voorzien.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor erediensten,

Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 4

AGPT 4 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind);
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten inzonderheid de artikelen 41 tot en met 44 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot goedkeuring niet-goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen;
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
- het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021;
- het overleg van 12 september 2025 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;
- dat het meerjarenplan 2026-2031, bestaande uit het financieel rapport en de strategische nota van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge (zie bijlage), digitaal werd ingediend via de software Religio op 7 november 2025;
- het positief advies van het Representatief Orgaan;
- dat in het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge de provinciale exploitatietoelage als volgt wordt geraamd (zie ook bijlage):
 - voor 2026: 22.356,81 euro;
 - voor 2027: 28.000,00 euro;
 - voor 2028: 28.000,00 euro;
 - voor 2029: 28.000,00 euro;
 - voor 2030: 28.000,00 euro;
 - voor 2031: 28.000,00 euro;

en dat geen provinciale investeringstoelage wordt voorzien.

- de deputatie stelt voor om het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge goed te keuren.

BESLUIT:

Artikel 1:

De provincieraad keurt het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge goed, met een provinciale exploitatietoelage die vastgesteld wordt als volgt:

- voor 2026: 22.356,81 euro;
- voor 2027: 28.000,00 euro;
- voor 2028: 28.000,00 euro;
- voor 2029: 28.000,00 euro;
- voor 2030: 28.000,00 euro;
- voor 2031: 28.000,00 euro;

er wordt geen provinciale investeringstoelage voorzien.

Artikel 2:

Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliët-Aartsbisschop, aan de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge en aan de provinciegouverneur.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 5

AGPT 5 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Ingevolge de artikelen 45 tot en met 50/1 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten zijn de budgetten van de orthodoxe kerkfabrieken onderworpen aan de akteneming, goedkeuring of aanpassing door de provincieraad.

Het overleg tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de provincie West-Vlaanderen vond plaats op 12 september 2025.

Op dit overleg werden de meerjarenplannen 2026-2031 en de budgetten voor 2026 van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen besproken.

Het dossier, aangepast overeenkomstig de afspraken van het overleg, is op 13 november 2025 digitaal ontvangen via de software Religiopoint (zie bijlage bij het ontwerpbesluit). Het positief advies van de Metropoliet-Aartsbisschop werd eveneens digitaal ontvangen.

In het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena wordt de provinciale exploitatietoelage geraamd op 22.356,81 euro. Voor 2026 wordt geen provinciale investeringstoelage voorzien (zie ook bijlage bij het ontwerpbesluit).

Aangezien het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2026-2031, dient de provincieraad, conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, akte te nemen van het budget.

Het voorstel van beslissing is bijgevolg om:

Akte te nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge, met een vastgestelde exploitatietoelage van 22.356,81 euro. Voor 2026 wordt geen investeringstoelage voorzien.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor erediensten,

Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 5

AGPT 5 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind);
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen;
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
- het Erkenningdecreeet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021;
- het overleg van 12 september 2025 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;
- dat het budget 2026, bestaande uit de beleidsnota en het financieel rapport van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena (zie bijlage), digitaal via de software Religiopoint werd ingediend op 13 november 2025;
- het positief advies van de Metropoliët-Aartsbisschop;
- dat in het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena de provinciale exploitatietoelage wordt geraamd op 22.356,81 euro. Voor 2026 wordt geen provinciale investeringstoelage voorzien (zie ook bijlage);
- dat het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2026-2031;
- dat conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, de provincieraad akte neemt van het budget indien het budget past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;
- dat de deputatie voorstelt om akte te nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge;

BESLUIT:

Artikel 1:

De provincieraad neemt akte van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge, met een vastgestelde exploitatietoelage van 22.356,81 euro. Voor 2026 wordt geen investeringstoelage voorzien.

Artikel 2:

Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliët-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge en aan de provinciegouverneur.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 6

AGPT 6 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Ingevolge de artikelen 41 tot en met 44 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten zijn de meerjarenplannen en de wijzigingen aan de meerjarenplannen van de orthodoxe kerkfabrieken onderworpen aan de goedkeuring, niet-goedkeuring of aanpassing door de provincieraad.

Het overleg tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de provincie West-Vlaanderen vond plaats op 12 september 2025.

Op dit overleg werden de nieuwe meerjarenplannen 2026-2031 en de budgetten voor 2026 besproken.

Het dossier, aangepast overeenkomstig de afspraken van het overleg, is op 17 november 2025 digitaal ontvangen via de software Religio (zie bijlage bij het ontwerpbesluit). Het positief advies van het Representatief Orgaan werd eveneens digitaal ontvangen via de software Religio.

In het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende wordt de exploitatietoelage als volgt geraamd (zie ook bijlage):

- voor 2026: 15.169,14 euro;
- voor 2027: 19.680,00 euro;
- voor 2028: 19.680,00 euro;
- voor 2029: 19.680,00 euro;
- voor 2030: 19.680,00 euro;
- voor 2031: 19.680,00 euro.

Het aandeel van de inkomsten ten opzichte van de uitgaven bedraagt twintig procent.

De exploitatie-uitgaven zijn quasi gelijk als in het vorige meerjarenplan en blijven dezelfde voor de volledige duurtijd van het meerjarenplan. In vergelijking met het vorige meerjarenplan stijgen de ontvangsten met als gevolg dat de exploitatietoelagen lager zijn dan in het vorige meerjarenplan.

De totaliteit van de bedragen die worden voorzien in het provinciaal meerjarenplan is bepaald op basis van de laatste begrote exploitatietoelage van het meest recente goedgekeurde meerjarenplan van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios waarop eenmalig een beperkte indexering werd toegepast.

In het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios wordt de investeringstoelage als volgt geraamd (zie ook bijlage):

- voor 2026: 3.100,00 euro voor de aanpassing van de geluidsinstallatie;

- voor 2027: 3.500,00 euro voor de vervanging en plaatsing van een nieuw aanrecht in de sacristie;
- voor 2028: 1.950,00 euro voor de aanpassing van de geluidsversterking;
- voor 2029: 3.450,00 euro voor de aanpassing van het verwarmingssysteem in de bureau ruimte, zodat deze onafhankelijk van de kerk kan worden verwarmd en energie-efficiënter functioneert.
- voor 2030: 0,00 euro;
- voor 2031: 0,00 euro.

Het voorstel van beslissing is bijgevolg om:

Het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende goed te keuren,

met een provinciale exploitatietoelage die als volgt wordt vastgesteld:

- voor 2026: 15.169,14 euro;
- voor 2027: 19.680,00 euro;
- voor 2028: 19.680,00 euro;
- voor 2029: 19.680,00 euro;
- voor 2030: 19.680,00 euro;
- voor 2031: 19.680,00 euro.

met een provinciale investeringstoelage die als volgt wordt vastgesteld:

- voor 2026: 3.100,00 euro voor de aanpassing van de geluidsinstallatie;
- voor 2027: 3.500,00 euro voor de vervanging en plaatsing van een nieuw aanrecht in de sacristie;
- voor 2028: 1.950,00 euro voor de aanpassing van de geluidsversterking;
- voor 2029: 3.450,00 euro voor de aanpassing van het verwarmingssysteem in de bureau ruimte, zodat deze onafhankelijk van de kerk kan worden verwarmd en energie-efficiënter functioneert.
- voor 2030: 0,00 euro;
- voor 2031: 0,00 euro.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor erediensten,

Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 6

AGPT 6 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind);
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten inzonderheid de artikelen 41 tot en met 44 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot goedkeuring niet-goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen;
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
- het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021;
- het overleg van 12 september 2025 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;
- dat het meerjarenplan 2026-2031, bestaande uit het financieel rapport en de strategische nota van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios (zie bijlage), digitaal werd ingediend via de software Religio op 17 november 2025;
- het positief advies van het Representatief Orgaan;
- dat in het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios de provinciale exploitatietoelage als volgt wordt geraamd:
 - voor 2026: 15.169,14 euro;
 - voor 2027: 19.680,00 euro;
 - voor 2028: 19.680,00 euro;
 - voor 2029: 19.680,00 euro;
 - voor 2030: 19.680,00 euro;
 - voor 2031: 19.680,00 euro.

en de provinciale investeringstoelage wordt als volgt geraamd (zie ook bijlage):

- voor 2026: 3.100,00 euro voor de aanpassing van de geluidsinstallatie;
 - voor 2027: 3.500,00 euro voor de vervanging en plaatsing van een nieuw aanrecht in de sacristie;
 - voor 2028: 1.950,00 euro voor de aanpassing van de geluidsversterking;
 - voor 2029: 3.450,00 euro voor de aanpassing van het verwarmingssysteem in de bureauruimte;
 - voor 2030: 0,00 euro;
 - voor 2031: 0,00 euro.
- de deputatie stelt voor om het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende goed te keuren.

BESLUIT:

Artikel 1:

De provincieraad keurt het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende goed,
met een provinciale exploitatietoelage die vastgesteld wordt als volgt:

- voor 2026: 15.169,14 euro;
- voor 2027: 19.680,00 euro;
- voor 2028: 19.680,00 euro;
- voor 2029: 19.680,00 euro;
- voor 2030: 19.680,00 euro;
- voor 2031: 19.680,00 euro.

en met een provinciale investeringstoelage die vastgesteld wordt als volgt:

- voor 2026: 3.100,00 euro voor de aanpassing van de geluidsinstallatie;
- voor 2027: 3.500,00 euro voor de vervanging en plaatsing van een nieuw aanrecht in de sacristie;
- voor 2028: 1.950,00 euro voor de aanpassing van de geluidsversterking;
- voor 2029: 3.450,00 euro voor de aanpassing van het verwarmingssysteem in de bureauimte;
- voor 2030: 0,00 euro;
- voor 2031: 0,00 euro.

Artikel 2:

Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, aan de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios en aan de provinciegouverneur.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 7

AGPT 7 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Ingevolge de artikelen 45 tot en met 50/1 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten zijn de budgetten van de orthodoxe kerkfabrieken onderworpen aan de akteneming, goedkeuring of aanpassing door de provincieraad.

Het overleg tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de provincie West-Vlaanderen vond plaats op 12 september 2025.

Op dit overleg werden de meerjarenplannen 2026-2031 en de budgetten voor 2026 van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen besproken.

Het dossier, aangepast overeenkomstig de afspraken van het overleg, is op 17 november 2025 digitaal ontvangen via de software Religiopoint (zie bijlage bij het ontwerpbesluit). Het positief advies van de Metropoliet-Aartsbisschop werd eveneens digitaal ontvangen.

In het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios wordt de provinciale exploitatietoelage geraamd op 15.169,14 euro. Voor 2026 wordt een provinciale investeringstoelage voorzien van 3.100,00 euro voor de aanpassing van de geluidsinstallatie (zie ook bijlage bij het ontwerpbesluit).

Aangezien het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2026-2031, dient de provincieraad, conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, akte te nemen van het budget.

Het voorstel van beslissing is bijgevolg om:

Akte te nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende, met een vastgestelde exploitatietoelage van 15.169,14 euro en een provinciale investeringstoelage van 3.100,00 euro voor de aanpassing van de geluidsinstallatie.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De Provinciegriffier,

De gedeputeerde voor erediensten,

Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 7

AGPT 7 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind);
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen;
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
- het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021;
- het overleg van 12 september 2025 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;
- dat het budget 2026, bestaande uit de beleidsnota en het financieel rapport van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios (zie bijlage), digitaal via de software Religiopoint werd ingediend op 17 november 2025;
- het positief advies van de Metropoliët-Aartsbisschop;
- dat in het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios de provinciale exploitatietoelage wordt geraamd op 15.169,14 euro en de provinciale investeringstoelage op 3.100,00 euro voor de aanpassing van de geluidsinstallatie (zie ook bijlage);
- dat het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2026-2031;
- dat conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, de provincieraad akte neemt van het budget indien het budget past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;
- dat de deputatie voorstelt om akte te nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende;

BESLUIT:

Artikel 1:

De provincieraad neemt akte van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende, met een vastgestelde exploitatietoelage van 15.169,14 euro en een provinciale investeringstoelage van 3.100,00 euro voor de aanpassing van de geluidsinstallatie.

Artikel 2:

Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende en aan de provinciegouverneur.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 8

AGPT 8 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Ingevolge de artikelen 41 tot en met 44 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten zijn de meerjarenplannen en de wijzigingen aan de meerjarenplannen van de orthodoxe kerkfabrieken onderworpen aan de goedkeuring, niet-goedkeuring of aanpassing door de provincieraad.

Het overleg tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de provincie West-Vlaanderen vond plaats op 12 september 2025.

Op dit overleg werden de nieuwe meerjarenplannen 2026-2031 en de budgetten voor 2026 besproken.

Het dossier, aangepast overeenkomstig de afspraken van het overleg, is op 7 november 2025 digitaal ontvangen via de software Religio (zie bijlage bij het ontwerpbesluit). Het positief advies van het Representatief Orgaan werd eveneens digitaal ontvangen via de software Religio.

In het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende wordt de exploitatietoelage als volgt geraamd (zie ook bijlage):

- voor 2026: 18.714,48 euro;
- voor 2027: 23.121,00 euro;
- voor 2028: 23.482,00 euro;
- voor 2029: 23.750,00 euro;
- voor 2030: 24.095,14 euro;
- voor 2031: 24.287,56 euro.

Het aandeel van de inkomsten ten opzichte van de uitgaven bedraagt twintig procent.

De exploitatie-uitgaven zijn een klein beetje hoger als in het vorige meerjarenplan. In vergelijking met het vorige meerjarenplan stijgen de ontvangsten met als gevolg dat de exploitatietoelagen ongeveer hetzelfde zijn of iets lager dan in het vorige meerjarenplan.

De totaliteit van de bedragen die worden voorzien in het provinciaal meerjarenplan is bepaald op basis van de laatste begrote exploitatietoelage van het meest recente goedgekeurde meerjarenplan van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog waarop eenmalig een beperkte indexering werd toegepast.

In het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog wordt de investeringstoelage als volgt geraamd (zie ook bijlage):

- voor 2026: 2.000,00 euro voor de aankoop van een kelk en set met lepels;

- voor 2027: 1.000,00 euro voor de aankoop van een zevenarmige kandelaar en een kandelaar;
- voor 2028: 1.000,00 euro voor de aankoop van vier waak-of gebedslampen;
- voor 2029: 1.000,00 euro voor de aankoop van een wierookset en een versierd evangelie;
- voor 2030: 1.000 euro voor de aankoop van een lantaarn voor het altaar en twee kaarshouders;
- voor 2031: 1.000,00 euro voor de aankoop van een schenkan.

Het voorstel van beslissing is bijgevolg om:

Het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende goed te keuren,

met een provinciale exploitatietoelage die als volgt wordt vastgesteld:

- voor 2026: 18.714,48 euro;
- voor 2027: 23.121,00 euro;
- voor 2028: 23.482,00 euro;
- voor 2029: 23.750,00 euro;
- voor 2030: 24.095,14 euro;
- voor 2031: 24.287,56 euro.

met een provinciale investeringstoelage die als volgt wordt vastgesteld:

- voor 2026: 2.000,00 euro voor de aankoop van een kelk en set met lepels;
- voor 2027: 1.000,00 euro voor de aankoop van een zevenarmige kandelaar en een kandelaar;
- voor 2028: 1.000,00 euro voor de aankoop van vier waak-of gebedslampen;
- voor 2029: 1.000,00 euro voor de aankoop van een wierookset en een versierd evangelie;
- voor 2030: 1.000 euro voor de aankoop van een lantaarn voor het altaar en twee kaarshouders;
- voor 2031: 1.000,00 euro voor de aankoop van een schenkan.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor erediensten,

Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 8

AGPT 8 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind);
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten inzonderheid de artikelen 41 tot en met 44 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot goedkeuring niet-goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen;
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
- het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021;
- het overleg van 12 september 2025 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;
- dat het meerjarenplan 2026-2031, bestaande uit het financieel rapport en de strategische nota van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog (zie bijlage), digitaal werd ingediend via de software Religio op 7 november 2025;
- het positief advies van het Representatief Orgaan;
- dat in het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog de provinciale exploitatietoelage als volgt wordt geraamd:
 - voor 2026: 18.714,48 euro;
 - voor 2027: 23.121,00 euro;
 - voor 2028: 23.482,00 euro;
 - voor 2029: 23.750,00 euro;
 - voor 2030: 24.095,14 euro;
 - voor 2031: 24.287,56 euro.

en de provinciale investeringstoelage als volgt wordt geraamd (zie ook bijlage):

- voor 2026: 2.000,00 euro voor de aankoop van een kelk en set met lepels;
 - voor 2027: 1.000,00 euro voor de aankoop van een zevenarmige kandelaar en een kandelaar;
 - voor 2028: 1.000,00 euro voor de aankoop van vier waak-of gebedslampen;
 - voor 2029: 1.000,00 euro voor de aankoop van een wierookset en een versierd evangelie;
 - voor 2030: 1.000 euro voor de aankoop van een lantaarn voor het altaar en twee kaarshouders;
 - voor 2031: 1.000,00 euro voor de aankoop van een schenkan.
- de deputatie stelt voor om het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende goed te keuren.

BESLUIT:

Artikel 1:

De provincieraad keurt het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende goed,

met een provinciale exploitatietoelage die vastgesteld wordt als volgt:

- voor 2026: 18.714,48 euro;
- voor 2027: 23.121,00 euro;
- voor 2028: 23.482,00 euro;
- voor 2029: 23.750,00 euro;
- voor 2030: 24.095,14 euro;
- voor 2031: 24.287,56 euro.

en met een provinciale investeringstoelage die vastgesteld wordt als volgt:

- voor 2026: 2.000,00 euro voor de aankoop van een kelk en set met lepels;
- voor 2027: 1.000,00 euro voor de aankoop van een zevenarmige kandelaar en een kandelaar;
- voor 2028: 1.000,00 euro voor de aankoop van vier waak-of gebedslampen;
- voor 2029: 1.000,00 euro voor de aankoop van een wierookset en een versierd evangelie;
- voor 2030: 1.000 euro voor de aankoop van een lantaarn voor het altaar en twee kaarshouders;
- voor 2031: 1.000,00 euro voor de aankoop van een schenkan.

Artikel 2:

Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliët-Aartsbisschop, aan de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog en aan de provinciegouverneur.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 9

AGPT 9 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Ingevolge de artikelen 45 tot en met 50/1 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten zijn de budgetten van de orthodoxe kerkfabrieken onderworpen aan de akteneming, goedkeuring of aanpassing door de provincieraad.

Het overleg tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de provincie West-Vlaanderen vond plaats op 12 september 2025.

Op dit overleg werden de meerjarenplannen 2026-2031 en de budgetten voor 2026 van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen besproken.

Het dossier, aangepast overeenkomstig de afspraken van het overleg, is op 13 november 2025 digitaal ontvangen via de software Religiopoint (zie bijlage bij het ontwerpbesluit). Het positief advies van de Metropoliet-Aartsbisschop werd eveneens digitaal ontvangen.

In het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog wordt de provinciale exploitatietoelage geraamd op 18.714,48 euro. Voor 2026 wordt een provinciale investeringstoelage voorzien van 2.000,00 euro voor de aankoop van een kelk en set met lepels (zie ook bijlage bij het ontwerpbesluit).

Aangezien het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2026-2031, dient de provincieraad, conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, akte te nemen van het budget.

Het voorstel van beslissing is bijgevolg om:

Akte te nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende, met een vastgestelde exploitatietoelage van 18.714,48 euro en een provinciale investeringstoelage van 2.000,00 euro voor de aankoop van een kelk en set met lepels.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De Provinciegriffier,

De gedeputeerde voor erediensten,

Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 9

AGPT 9 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind);
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen;
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
- het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021;
- het overleg van 12 september 2025 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;
- dat het budget 2026, bestaande uit de beleidsnota en het financieel rapport van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog (zie bijlage), digitaal via de software Religiopoint werd ingediend op 13 november 2025;
- het positief advies van de Metropoliët-Aartsbisschop;
- dat in het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog de provinciale exploitatietoelage wordt geraamd op 18.714,48 euro en de provinciale investeringstoelage op 2.000,00 euro voor de aankoop van een kelk en set met lepels (zie ook bijlage);
- dat het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2026-2031;
- dat conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, de provincieraad akte neemt van het budget indien het budget past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;
- dat de deputatie voorstelt om akte te nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende;

BESLUIT:

Artikel 1:

De provincieraad neemt akte van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende, met een vastgestelde exploitatietoelage van 18.714,48 euro en een provinciale investeringstoelage van 2.000,00 euro voor de aankoop van een kelk en set met lepels.

Artikel 2:

Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliët-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende en aan de provinciegouverneur.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 12

AGPT 12 - Goedkeuren van de ontbinding en vereffening van autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen

1ste commissie

Dames en heren,

Situering

Bij provincieraadsbeslissing van 23 december 2013 werd autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen opgericht.

Op 27 februari 2025 ging de provincieraad akkoord met de stopzetting van de verzelfstandiging van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen in de beleidsperiode 2026-2031. De argumenten in de afweging voor een verzelfstandiging van Monumentenwacht West-Vlaanderen die aangevoerd zijn bij de provincieraadsbeslissing in december 2013 waren inmiddels in wezen veranderd.

De motivering om de verzelfstandiging van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen stop te zetten bestaat hoofdzakelijk uit inhoudelijke en kwalitatieve overwegingen en slechts in mindere mate omwille van administratie en planlast.

In de zomer van 2024 is de dienst Erfgoed volledig ingehuisd in Filiaal I, waar de kantoren van Monumentenwacht al sinds jaar en dag zijn. Dit fysiek samenbrengen van beide teams creëerde al een nieuwe dynamiek. De administratieve fusie zal als een vliegwiel deze dynamiek ondersteunen en versterken.

De overname en integratie van Monumentenwacht West-Vlaanderen in de dienst Erfgoed van het provinciebestuur zorgt voor meer afstemming, één aanspreekpunt en eenheid van aansturing. Hierdoor zullen beide teams in de toekomst vanuit dezelfde visie vertrekken en hun respectieve expertises samen inzetten om vernieuwende projecten op poten te zetten.

Het finale opzet van deze keuze is dan ook om het erfgoedbeleid in de provincie sterker en beter te maken. Het was van bij het begin van dit traject het voornemen om de formele beslissing van de stopzetting ter goedkeuring voor te leggen aan de provincieraad van december, hiertoe werd het afgelopen jaar een traject opgezet met de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder van het apb, het MAT van het provinciebestuur en de deputatie. Hierbij werd rekening gehouden met het wetgevend kader (ic. Provinciedecreet artikel 237) bij behandeling van de verschillende aspecten.

Inhoudelijke betrokkenheid Raad van Bestuur

Vertegenwoordigers van de politieke fracties kunnen hun toezichtsfunctie verder vervullen via de provincieraad. Binnen de raad van bestuur werd hiertoe afgesproken dat er jaarlijks een infopunt geagendeerd wordt om de werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen in het voorbije jaar toe te lichten.

Daarnaast behouden we ook de betrokkenheid van de andere leden van de raad van bestuur, die telkens een belangrijke stakeholder vertegenwoordigen (de bouwsector, de orde van architecten, lokale besturen, kerkfabrieken). Hiertoe wordt op niveau van de koepelvereniging Monumentenwacht Vlaanderen een adviesraad in het leven geroepen waarin deze stakeholders vertegenwoordigd zijn. Daarnaast organiseert Monumentenwacht West-

Vlaanderen ook een contactmoment waarop de stakeholders binnen de provincie West-Vlaanderen elkaar kunnen ontmoeten.

Financiële aspecten

In het meerjarenplan 2026-2031 werd Monumentenwacht ingevoerd in de beleidsboom onder AP0205 - Ondersteunen, ontwikkelen en ontsluiten van een duurzaam erfgoed aanbod AC020505 Inzetten op duurzaam beheer van bouwkundig erfgoed en historische interieurs. Alle werkingsbudgetten voor de komende 6 jaar zijn hier voorzien.

De personeelsbudgetten, overheadskosten werden in het nieuwe MJP overgezet van het apb naar de betrokken diensten (POC voor personeelskosten, Juridische dienst voor verzekeringen en Facilites voor facilitaire budgetten).

Personeelsaspecten

Volgens artikel 237 van het provinciedecreet neemt het provinciebestuur bij ontbinding en vereffening alle rechten en plichten van het ontbonden apb over. Deze bepaling is ook van toepassing op de personeelsleden. Na vergelijking van de rechten en verplichtingen van het over te dragen contractueel personeel van het apb en van die van het provinciebestuur besloot de deputatie op 16 oktober 2025 om de gewaarborgde rechten bij de overgang van het contractueel personeel van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb als bijlage aan het ontbindingsbesluit toe te voegen. De opsomming van deze rechten en verplichtingen werd tevens aan het bijzonder onderhandelingscomité voorgelegd op 4 november 2025. Hierover werd een protocol van akkoord gesloten met de vakorganisaties.

De provincie treedt in de plaats van het ontbonden apb Monumentenwacht West-Vlaanderen en neemt de bestaande arbeidsovereenkomsten over. Aan de bestaande arbeidsovereenkomsten van de contractuele personeelsleden van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen wordt een addendum toegevoegd met een uittreksel van het ontbindingsbesluit. De provinciegriffier neemt een individuele beslissing over de dienstaanwijzing naar de dienst Erfgoed.

De deputatie heeft op 16 oktober 2025 eveneens beslist dat het verlof voor opdracht toegekend aan de statutaire provinciepersoneelsleden met oog op detachering naar apb Monumentenwacht West-Vlaanderen ophoudt met ingang van 1 januari 2026 aangezien de detachering op dat ogenblik zonder voorwerp is geworden. De betreffende statutaire provinciepersoneelsleden worden toegewezen aan de dienst Erfgoed zoals hierboven uiteengezet. De provinciegriffier neemt een individuele beslissing over de dienstaanwijzing van de desbetreffende provinciepersoneelsleden overeenkomstig artikel 332 RPR provincie. In anticipatie van deze wijziging werd ook het organogram aangepast. De huidige dienst Erfgoed zal vervallen van een dienst met één sectie naar een dienst met twee secties; met name de sectie Erfgoed en de sectie Monumentenwacht. De werking van het apb komt op die manier terecht in de sectie Monumentenwacht.

Juridische aspecten m.b.t. de overdracht, de ontbinding en de vereffening van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen

Zoals hierboven uiteengezet worden de rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom provinciebedrijf overeenkomstig artikel 237 § 3 van het provinciedecreet overgenomen door de provincie. Dit betekent dat de provincie vanaf datum ontbinding in de plaats komt van het ontbonden autonoom provinciebedrijf en alle lopende verbintenissen overneemt.

Afgelopen jaar werden alle lopende overeenkomsten in kaart gebracht en beoordeeld welke blijven lopen en welke moeten worden stopgezet. Alle overeenkomsten van de laatste categorie zijn ondertussen stopgezet. De over te nemen overeenkomsten bestaan enkel uit de overeenkomsten met betrekking tot het personeel (arbeidsovereenkomsten, groepsverzekering,...) en de verwerkersovereenkomst met de koepelvereniging Monumentenwacht Vlaanderen vzw.

De ontbinding van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen wordt voorzien met ingang van 1 januari 2026. In het ontwerpbesluit wordt de financieel beheerder, Regis Debrulle, aangeduid als vereffenaar.

De vereffenaar komt in plaats van de organen van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen vanaf 1 januari 2026 (startdatum vereffeningperiode) en heeft als hoofdtak het vermogen van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen te vereffenen. Dit houdt in principe in dat de activa worden ten gelde gemaakt om de passiva te betalen. Nadien staat de vereffenaar in voor de overdracht van het netto-vermogen aan het provinciebestuur. De vereffenaar zorgt voor een vlotte overgang van de rechten en verplichtingen van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen naar de provincie.

In het bijzonder zal de vereffenaar instaan voor de vereffening van de sociale zekerheidsverplichtingen, waarvan de afrekeningen zullen toekomen in 2026. Daarnaast zal hij ook instaan voor de betaling van de bedrijfsrevisor voor het nazicht van de jaarrekening 2025, die aan uw raad ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Er wordt ingeschat dat de vereffeningperiode zal lopen tot 1 juli 2026, zodat in het najaar van 2026 de eindbalans van de werkzaamheden van de vereffenaar kan worden voorgelegd aan de provincieraad en kan worden overgegaan tot schrapping van het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank.

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de vereffenaar is het billijk dat de provincie garanties biedt aan de vereffenaar, waarbij de provincie de vereffenaar vrijwaart voor mogelijke vorderingen van derden, tenzij in gevallen van bedrog, fraude of opzettelijke fout van de vereffenaar bij de uitvoering van zijn/haar taken.

Daarnaast is het wenselijk dat de provincie beslist dat zij geen vordering tegen de vereffenaar zal instellen voor fouten begaan in de uitoefening van de lastgeving, met uitzondering van bedrog, fraude of opzettelijke fout. Bij het afsluiten van de vereffening verleent de provincie in principe kwijting aan de vereffenaar voor zijn prestaties.

De deputatie verzoekt de raad om het besluit tot ontbinding en vereffening van het autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen goed te keuren.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor
bestuurlijke organisatie,

Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 12

AGPT 12 - Goedkeuren van de ontbinding en vereffening van autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 221 (voorleggen evaluatieverslag) en artikel 237;
- het besluit tot oprichting van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen van de provincieraad van 23 december 2013;
- de statuten van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen, inzonderheid artikel 31;
- de beslissing van de provincieraad van 27 februari 2025 om tot stopzetting over te gaan van de verzelfstandiging van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen in de beleidsperiode 2026-2031;
- de beslissing van de deputatie van 16 oktober 2025 tot goedkeuring van het ontwerpbesluit met betrekking tot de overgang van het personeel van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen;
- het protocol van akkoord van het bijzonder onderhandelingscomité van 4 november 2025 met betrekking tot het ontwerpbesluit van de deputatie van 16 oktober 2025;
- de toelichtende nota van de deputatie aan de provincieraad;
- het voorstel van de deputatie.

BESLUIT:

Artikel 1:

De provincieraad keurt de ontbinding en vereffening van het autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen (ondernemingsnummer 0553.692.529), met ingang van 1 januari 2026, goed.

Art. 2:

De provincieraad keurt het ontwerpbesluit van de deputatie van 16 oktober 2025 met betrekking tot de overgang van het personeel van het autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen goed en voegt dit als bijlage bij dit besluit.

Art. 3:

De provincieraad wijst Regis Debrulle aan als vereffenaar met ingang van 1 januari 2026 (startdatum vereffeningsperiode).

Art. 4:

De provincieraad beslist om, behoudens in geval van bedrog, fraude of opzettelijke fout:

- De vereffenaar ten aanzien van derden te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid, ongeacht de aard of omvang daarvan, die de vereffenaar zou kunnen lopen wegens de prestaties verricht bij de uitvoering van de taken als vereffenaar;

- Zelf geen vorderingen in te stellen tegen de vereffenaar voor prestaties verricht bij de uitvoering van de taken als vereffenaar.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 13

AGPT 13 - Goedkeuren van de ontbinding en vereffening van autonoom provinciebedrijf Vonk

1ste commissie

Dames en heren,

SITUERING

De provincieraad van 22 september 2016 keurde de oprichting van het autonoom provinciebedrijf WIVO/SBR goed, door integratie van de toenmalige werking van de vzw West-Vlaams Instituut voor de Vorming van Overheidspersoneel (WIVO) met de werking van de School voor Bestuursrecht van West-Vlaanderen (SBR). Later kreeg dit de naam apb Vonk.

Als meest geschikte rechtsvorm werd deze van autonoom provinciebedrijf gekozen, omwille van volgende redenen:

- Flexibiliteit en autonomie veruitwendigt zich in de vraag om meer bedrijfsmatig op te treden en om in te spelen op evoluties op de vormings- en consulting markt.
- De rechtsopvolging van WIVO en SBR moet zorgen voor continuïteit en uitbreiding van bestaande zaken, positionering in netwerking en behoud van het klantenbestand.
- De nieuwe structuur zal een groot deel van de werkingsuitgaven betalen met vergoedingen, ontvangen van klanten.
- Freelancers en docenten zijn nodig voor het onderbouwen van de werking, hetgeen een flexibele manier van samenwerken vraagt.
- De bijhorende organisatie- en transactiekosten wegen op tegen de bedoeling om schaalvoordelen te realiseren.
- Gunstige financiële effecten
- Mogelijkheid om partnerschappen te laten evolueren van adviseren naar meebeslissen.
- De mogelijkheid om af te wijken van de rechtspositieregeling van de provincie wanneer het specifieke karakter van het provinciebedrijf dat verantwoordt.

De missie-visie van apb Vonk luidde toen als volgt (cf. statuten apb Vonk en beheersovereenkomst Provincie West-Vlaanderen – apb Vonk 2020-2024):

Vonk geeft als autonoom provinciebedrijf uitvoering aan het speerpunt kennispartnerschap van het provinciebestuur West-Vlaanderen. Het heeft tot doel de (unieke) interface te zijn voor kennisoverdracht tussen de provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse lokale besturen (gemeente, OCMW, AGB, politie- en hulpverleningszones).

Vonk realiseert dit doel door middel van het ontwikkelen van een praktijkgericht vormings-en opleidingsaanbod, het aanbieden van begeleiding en consultancy als het faciliteren en verkennen van initiatieven om taken of opdrachten tijdelijk over te nemen (insourcen, shared services). Vonk streeft ernaar de preferente partner te zijn om een geïntegreerd antwoord te bieden op de kennisnoden en – vragen van de West-Vlaamse lokale besturen.

Het ontwikkelde aanbod van vorming/opleiding en begeleiding/consultancy kan, met het oog op versterking van de eigen expertise en verhoogde rendabiliteit, ook aangeboden

worden aan andere klanten binnen de provincie West-Vlaanderen voor zover het klanten zijn die behoren tot de social-profit sector of het onderwijs.

Vonk mag het voormeld aanbod tenslotte eveneens valoriseren voor lokale besturen, social-profit en onderwijs buiten West-Vlaanderen en/of voor hogere overheden, zij het echter (i) enkel voor zover dit gerealiseerd kan worden met de eigen gecreëerde middelen (dit wil zeggen buiten de provinciale dotatie en middelen), (ii) beperkt blijft tot een minderheidsaandeel van de globale omzet en niet in concurrentie treedt met aanbod van de bestuursscholen of vormingsinstellingen van de overige provinciebesturen. Deze laatste bevoegdheid doet op geen enkele wijze afbreuk aan het beginsel dat de provinciale dotatie in eerste instantie wordt aangewend voor de uitvoering van de provinciale taakstelling.

In de loop van de voorbije legislatuur werd evenwel gesleuteld aan de missie-visie van apb Vonk en de redenen om als apb te fungeren namen af. Het gaat hierbij in hoofdzaak om de volgende zaken:

- Vonk evolueerde naar een kleiner team, waarbij bepaalde dienstverlening werd stopgezet, zoals diensten over selectie en consultancy.
- De focus werd sterker gelegd op (netwerk)leren en ontwikkelen voor de lokale besturen, onder de noemer vorming-training-opleiding (VTO).
- De bijhorende organisatie- en transactiekosten begonnen minder op te wegen tegen de schaalvoordelen met hogere effectiviteit en kostenefficiëntie.

De provincieraad van 27 februari 2025 besliste dan ook tot stopzetting van de verzelfstandiging van apb Vonk in 2026-2031, vanuit de vaststelling dat de overwegingen over de verzelfstandiging bij de oprichting van apb Vonk, niet meer van toepassing zijn. Dit werd als volgt omschreven:

“Gezien de huidige uitdagingen en de schaalvoordelen, lijkt een inkanteling van het agentschap Vonk binnen de provinciale dienst Kennishub een plausibele optie. Dit zou kunnen leiden tot efficiëntere processen, beter risicobeheer en een sterkere strategische positionering binnen de provincie. Resultaat is kostenbesparing door het delen van middelen en een betere inzet van personeel en resources. Voor de klant kan de integratie een verbeterde dienstverlening betekenen door betere afstemming van vraag en aanbod en een meer geïntegreerde aanpak. Op het gebied van innovatie kan de nauwere samenwerking met andere diensten nieuwe ideeën en innovatie stimuleren. Door Vonk te integreren binnen Kennishub, kunnen data, info en kennis beter worden gedeeld en op elkaar afgestemd. Dit kan leiden tot een meer coherente en strategische aanpak van de provinciale ambitie op vlak van Kennispartnerschap.”

Artikel 237 van het provinciedecreet en artikel 34 van de statuten van apb Vonk stipuleren dat de provincieraad altijd kan beslissen om tot ontbinding en vereffening van een apb over te gaan. Daarbij worden vereffenaar(s) aangewezen en vervallen de andere organen. De rechten en verplichtingen van het apb worden overgenomen door de provincie.

VAN VONK NAAR KENNISDELEN

In de loop van 2025 werd verder werk gemaakt van de beoogde transitie van apb Vonk.

De efficiëntie-oefening en sterkere strategische positionering uit zich in verschillende zaken, zoals de programmatie, personeelsomvang, organisatorische, financiële en juridische aangelegenheden, ICT en Facilities.

De programmatie

De visie van het Provinciebestuur West-Vlaanderen blijft bijdragen aan de welvaart, leefbaarheid en veerkracht van haar grondgebied door te excelleren als regiobestuurder en als kennispartner. In de strategische nota van het meerjarenplan 2026-2031 wordt haar kennispartnerschap als volgt omschreven:

“Ze is een essentiële kennispartner voor zowel de lokale besturen als Vlaanderen. Door haar geografische omvang en nabijheid tot de lokale actoren heeft het Provinciebestuur West-Vlaanderen een unieke positie om regionale uitdagingen te begrijpen en aan te pakken. Ze beschikt over expertise op heel wat domeinen: ruimtelijke planning, infrastructuur, toerisme en economische ontwikkeling. Deze kennis stelt het

Provinciebestuur West-Vlaanderen in staat om op lokaal niveau maatwerk te leveren en de beleidsvorming te ondersteunen met concrete gegevens en inzichten.

...

Als kennispartner en regiobestuur is de provincie West-Vlaanderen een unieke en waardevolle instelling voor gebiedsgerichte (samen-)werking met ruimte voor maatwerk dat aansluit bij de behoeften van de lokale besturen.”

Ook het Vlaams regeerakkoord en de Vlaamse Beleidsnota over Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid stellen onder andere de doelstelling voorop over het versterken van de bestuurskracht van lokale besturen door kennis en expertise te versterken, en datagedreven beleid te bevorderen, bij zowel mandatarissen als ambtenaren.

De toekomstige programmatie vanaf 2026 speelt op beide doelen in door in hoofdzaak te focussen op de volgende zaken die aangeboden worden voor lokale besturen:

- kennis en expertise delen met betrokkenheid van provinciale diensten en materie, zoals over omgeving, milieu en ruimtelijke ordening, bestuurlijke handhaving, datagedreven beleid, BBC en financieel beleid, belastingen, personeelsbeleid en organisatiebeheersing, overheidsopdrachten, archivering, brugfiguren onderwijs
- werken in een lokaal bestuur zoals startersopleidingen over decreet lokaal bestuur, besluitvorming, excellente dienstverlening, financiën, rechtspositieregeling en deontologie, en actualiteitsgebonden zaken
- interprovinciale initiatieven zoals trajecten voor Gemeenschapswachten of opdrachten vanuit de Vlaamse Overheid.

Daarbij zal ook zoveel als mogelijk de link gelegd worden met provinciale data- en informatieplatformen zoals Provincies.incijfers.be en Kenniswest.be.

Een aantal opleidingen en trajecten zal niet meer worden aangeboden, zoals vaardigheidsontwikkeling, technische opleidingen en leiderschaps- en coachingstrajecten, tenzij er een specifieke overeenkomst met Vonk bestaat waarvan de duurtijd langer loopt dan 1 januari 2026, dan wordt dat uitdovend nog uitgevoerd.

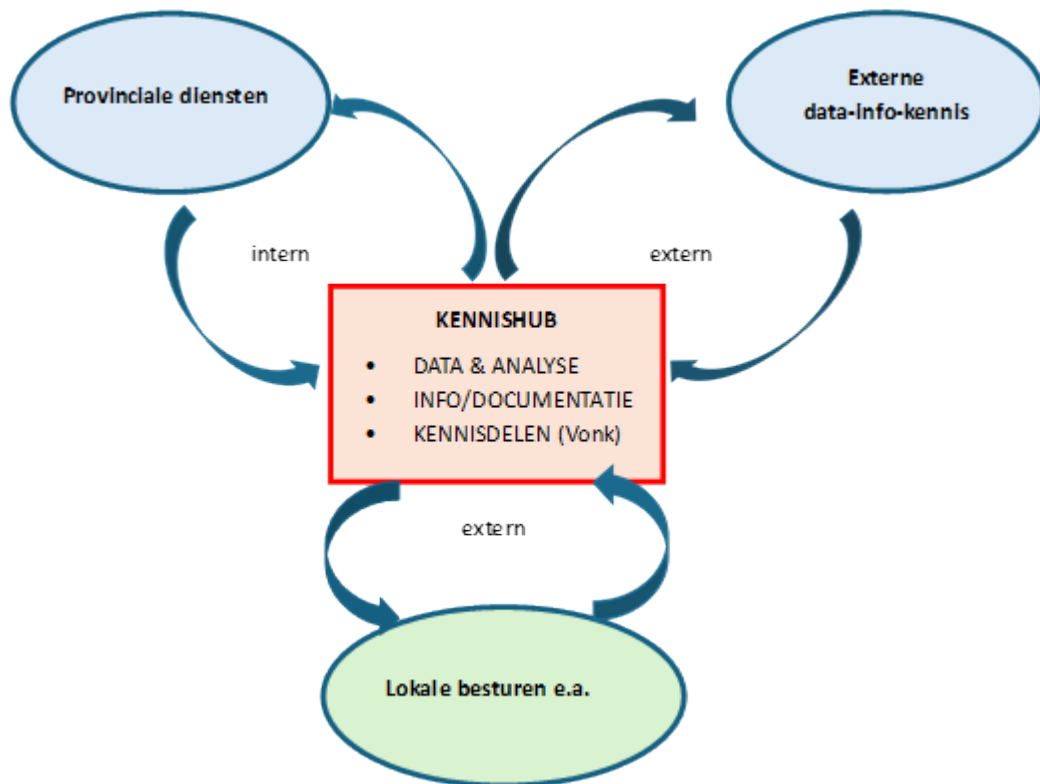
Organisatorisch: inbedding in de dienst Kennishub

De provinciale dienst Kennishub met haar secties Data & Analyse en Documentatiebeheer doen intern aan coördinatie, beheer van data en documentatie in samenwerking met de diverse provinciale diensten en agentschappen. Dit gebeurt voor zowel gemeenschappelijk interne als externe beschikbaarheid en ontsluiting van data en informatie. Haar dataplatformen zijn Provincies.incijfers.be, KennisWest.be en GISWest.be.

De sectie Kennisdelen beoogt een gelijkaardige coördinatie te doen op het vlak van kennis- en expertisedeling (cf. programmatie hierboven).

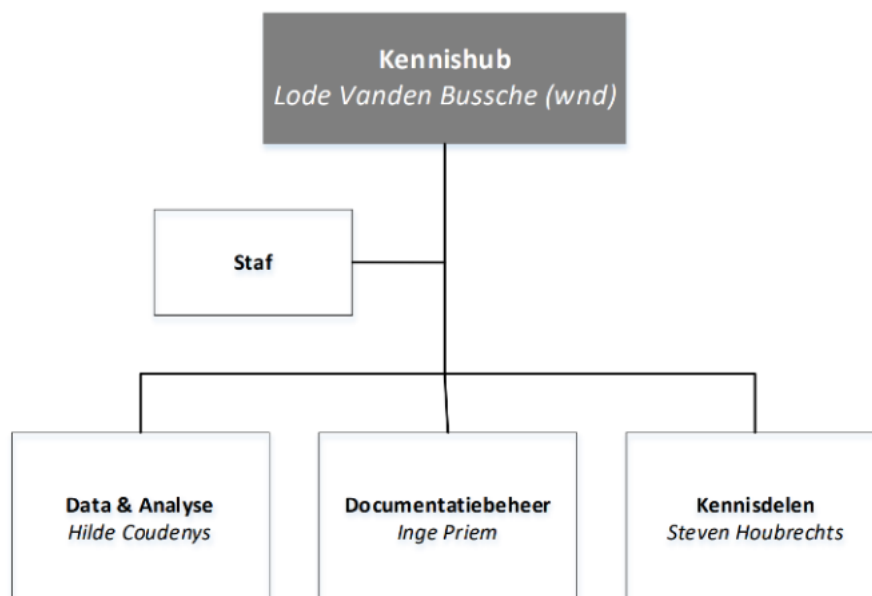
Zodoende fungeert de dienst Kennishub als een hoofdactor voor de strategische optie over kennispartnerschap, zowel op de niveaus data, informatie als kennis(delen). Ze werkt als een motor voor slimme, transparante en verbonden besluitvorming binnen en buiten de provinciale organisatie. De kern van haar waardebijdrage ligt in het verbindend vermogen tussen databronnen, kennisdomeinen en eindgebruikers — zowel intern (beleid, administratie, projectwerking) als extern (burgers, partners, stakeholders) met lokale besturen als geprivilegieerde partij.

Schematisch wordt dit als volgt voorgesteld.



Positionering Kennisdelen (ex-Vonk) in Kennishub met interne en externe relaties

De structuur van de organisatie, de provinciale diensten en hun opdeling in secties, voorziet al in de opname van de sectie Kennisdelen in de dienst Kennishub als volgt:



Personeel

In 2024 waren nog 12 personeelsleden actief in apb Vonk, eind 2025 is dat verminderd tot 9 personeelsleden waarvan 5 contractuelen aangesteld door apb Vonk zelf en 4 gedetacheerde provinciepersoneelsleden. Van de 3 personeelsleden (waaronder de algemeen bestuurder van VONK) die er niet meer actief zijn, werd gelet op de veranderende programmatie en de transitie, de vervanging on hold gezet. De leidinggevende van de dienst Kennishub neemt tot de ontbinding van apb Vonk de taak van gedelegeerd bestuurder op.

De vernoemde efficiëntiewinst en de veranderende programmatie (zie hierboven) uiten zich dus ook in het personeelsbestand. In eerste instantie zullen de 9 personeelsleden van apb Vonk toegewezen worden aan de dienst Kennishub. Daarbij worden 7 personeelsleden toegewezen aan de sectie Kennisdelen, waarvan er 2 personeelsleden ook opdrachten zullen krijgen vanuit andere diensten. De 2 personeelsleden die ondersteunend werken op het vlak van administratie en communicatie zullen ook gedeeltelijk taken opnemen voor heel de dienst Kennishub.

De rechten en verplichtingen van de contractuele personeelsleden van apb Vonk die behouden blijven bij hun overdracht naar het provinciebestuur worden als bijlage bij het ontbindingsbesluit gevoegd. De opsomming van deze rechten en verplichtingen werd op voorstel van de deputatie van 16 oktober 2025 aan het bijzonder onderhandelingscomité voorgelegd op 4 november 2025. Hierover werd een protocol van akkoord gesloten met de vakorganisaties. De provincie treedt in de plaats van het ontbonden apb Vonk en neemt de bestaande arbeidsovereenkomsten over. Aan de bestaande arbeidsovereenkomsten van de contractuele personeelsleden van apb Vonk wordt een addendum toegevoegd met een uittreksel van het ontbindingsbesluit waaruit blijkt dat de provincie vanaf 1 januari 2026 in de plaats treedt van apb Vonk. De provinciegriffier neemt een individuele beslissing over de dienstaanwijzing naar de dienst Kennishub.

De deputatie heeft op 16 oktober 2025 eveneens beslist dat het verlof voor opdracht toegekend aan de statutaire provinciepersoneelsleden met oog op detachering naar apb Vonk ophoudt met ingang van 1 januari 2026 aangezien de detachering op dat ogenblik zonder voorwerp is geworden. De betreffende statutaire provinciepersoneelsleden worden toegewezen aan de dienst Kennishub zoals hierboven uiteengezet. De provinciegriffier neemt een individuele beslissing over de dienstaanwijzing van de desbetreffende provinciepersoneelsleden overeenkomstig artikel 332 RPR provincie.

Financieel

In overeenstemming met de programmatie van Kennisdelen werd een raming van de uitgaven en ontvangsten gemaakt. Dit werd mee opgenomen in het meerjarenplan 2026-2031 van het provinciebestuur. Deze budgetten voor Kennisdelen zijn opgenomen in beleidsdoelstelling 'BD 03 – West-Vlaanderen is uw kennispartner, ook over de grenzen heen', meer bepaald actieplan 'AP 0303 – Versterken en stimuleren van kennisdeling, educatie en samenwerking', 'actie 030302 – Aanbieden van opleidingen aan lokale besturen'.

Los van vooral de kosten voor personeelsinzet, is het geraamde saldo voor deze actie vanaf 2027 positief. De geraamde ontvangsten van de diverse soorten opleidingen zijn dan groter dan de geraamde uitgaven. Enkel in 2026 is er een negatief saldo omdat er naar aanleiding van de transitie van Vonk naar Kennisdelen er een aantal eenmalige kosten gemaakt wordt zoals kosten voor publiciteit en promotie, beoogde veranderende software en nog een kost voor de bedrijfsrevisor voor de laatste jaarrekening van 2025.

De abonnementsformule zoals deze tot nu in voege was, wordt door de gewijzigde focus van Vonk niet langer aangeboden. De 'overeenkomst abonnement' met 47 gemeenten en 9 andere organisaties werd opgezegd met ingang van 1 januari 2026.

Wat betreft de overeenkomsten en tarieven met interne en externe docenten en de tarieven voor de deelnemers van de leertrajecten, worden afzonderlijke kaders opgemaakt.

Andere aangelegenheden

In de loop van 2023 nam apb Vonk al haar intrek in het Provinciehuis Boeverbos. Op het gelijkvloers beschikt Vonk-Kennisdelen ook vanaf 2026 verder over haar lokalen op het gelijkvloers van het administratief gebouw, en over flexibele werkplekken en een ankerpunt die ze met de dienst Kennishub deelt.

De diverse ICT-systemen van Vonk worden in eerste instantie overgenomen door het provinciebestuur. Het gaat in hoofdzaak over de website met de inschrijvingsmodule en backoffice het daaraan gekoppelde document management systeem, alsook het communityplatform Marktplaats 1. In de loop van 2026 zullen deze systemen herbekeken worden en verder gealigneerd worden op de provinciale systemen.

In overleg met diverse provinciale diensten zoals de Juridische Dienst, dienst Personeel-Organisatie-Communicatie, dienst Faciliteiten, dienst ICT, worden allerhande overeenkomsten stopgezet of overgenomen. En uiteraard wordt er intern en extern via diverse kanalen gecommuniceerd over de verandering.

Om continuïteit te kunnen garanderen van de erkende opleidingen "Lokale en provinciale toezichthouder milieuhandhaving en geluid" en "Opleiding gemeenschapswachten" engageert de provincie West-Vlaanderen zich om deze opleidingen aan te bieden conform de erkenningen van respectievelijk de Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (thans Departement Omgeving) van Vlaanderen en de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid & Preventie.

OVERDRACHT, ONTBINDING EN VEREFFENING VAN APB VONK

Overeenkomstig artikel 237 § 3 van het provinciedecreet worden de rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom provinciebedrijf overgenomen door de provincie. Dit betekent dat de provincie vanaf datum ontbinding in de plaats komt van het ontbonden autonoom provinciebedrijf en alle lopende verbintenissen overneemt,

De ontbinding van apb Vonk wordt voorzien met ingang van 1 januari 2026. In het ontwerpbesluit wordt de financieel beheerder, Regis Debrulle, aangeduid als vereffenaar.

De vereffenaar komt in plaats van de organen van apb Vonk vanaf 1 januari 2026 (startdatum vereffeningsperiode) en heeft als hoofdtaak het vermogen van apb Vonk te vereffenen. Dit houdt in principe in dat de activa worden ten gelde gemaakt om de passiva te betalen. Nadien staat de vereffenaar in voor de overdracht van het netto-vermogen aan het provinciebestuur. De vereffenaar zorgt voor een vlotte overgang van de rechten en verplichtingen van apb Vonk naar de provincie.

In het bijzonder zal de vereffenaar instaan voor de vereffening van de sociale zekerheidsverplichtingen, waarvan de afrekeningen zullen toekomen in 2026. Daarnaast zal hij ook instaan voor de betaling van de bedrijfsrevisor voor het nazicht van de jaarrekening 2025, die aan uw raad ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Er wordt ingeschat dat de vereffeningsperiode zal lopen tot 1 juli 2026, zodat in het najaar van 2026 de eindbalans van de werkzaamheden van de vereffenaar kan worden voorgelegd aan de provincieraad en kan worden overgegaan tot schrapping van het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank.

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de vereffenaar is het billijk dat de provincie garanties biedt aan de vereffenaar, waarbij de provincie de vereffenaar vrijwaart voor mogelijke vorderingen van derden, tenzij in gevallen van bedrog, fraude of opzettelijke fout van de vereffenaar bij de uitvoering van zijn/haar taken.

Daarnaast is het wenselijk dat de provincie beslist dat zij geen vordering tegen de vereffenaar zal instellen voor fouten begaan in de uitoefening van de lastgeving, met uitzondering van bedrog, fraude of opzettelijke fout. Bij het afsluiten van de vereffening verleent de provincie in principe kwijting aan de vereffenaar voor zijn prestaties.

De deputatie verzoekt de raad om het besluit tot ontbinding en vereffening van het autonoom provinciebedrijf Vonk goed te keuren.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor
bestuurlijke organisatie,

Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 13

AGPT 13 - Goedkeuren van de ontbinding en vereffening van autonoom provinciebedrijf Vonk

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 221 (voorleggen evaluatieverslag) en artikel 237;
- het besluit tot oprichting van apb Vonk van de provincieraad van 22 september 2016;
- de statuten van apb Vonk, inzonderheid artikel 34;
- de beslissing van de provincieraad van 27 februari 2025 om tot stopzetting over te gaan van de verzelfstandiging van Vonk apb in de beleidsperiode 2026-2031;
- de beslissing van de deputatie van 16 oktober 2025 tot goedkeuring van het ontwerpbesluit met betrekking tot de overgang van het personeel van apb Vonk;
- het protocol van akkoord van het bijzonder onderhandelingscomité van 4 november 2025 met betrekking tot het ontwerpbesluit van de deputatie van 16 oktober 2025;
- de toelichtende nota van de deputatie aan de provincieraad;
- het voorstel van de deputatie.

BESLUIT:

Artikel 1:

De provincieraad keurt de ontbinding en vereffening van het autonoom provinciebedrijf Vonk (ondernemingsnummer 0666.654.175), met ingang van 1 januari 2026, goed.

Art. 2:

De provincieraad keurt het ontwerpbesluit van de deputatie van 16 oktober 2025 met betrekking tot de overgang van het personeel van autonoom provinciebedrijf Vonk goed en voegt dit als bijlage bij dit besluit.

Art. 3:

De provincieraad wijst Regis Debrulle aan als vereffenaar met ingang van 1 januari 2026 (startdatum vereffeningsperiode).

Art. 4:

De provincieraad beslist om, behoudens in geval van bedrog, fraude of opzettelijke fout:

- De vereffenaar ten aanzien van derden te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid, ongeacht de aard of omvang daarvan, die de vereffenaar zou kunnen lopen wegens de prestaties verricht bij de uitvoering van de taken als vereffenaar;
- Zelf geen vorderingen in te stellen tegen de vereffenaar voor prestaties verricht bij de uitvoering van de taken als vereffenaar.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 14

AGPT 14 - Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst 2026-2030 en van de gebruiksovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

In vergadering van 5 december 2019 werd de samenwerkings- en gebruiksovereenkomst 2020-2024 tussen de provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw door de provincieraad goedgekeurd.

In de provincieraad van 27 februari 2025 werd beslist om de huidige verzelfstandiging van Inagro vzw, TUA West, Westtoer apb en POM West-Vlaanderen te continueren en de verzelfstandiging van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb en Vonk apb stop te zetten in de beleidsperiode 2026-2031.

Momenteel moet een nieuwe samenwerkings- en gebruiksovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw voor de periode 2026-2030 voorzien worden.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Inagro 2026-2030 omvat volgende onderdelen :

- Bestuurlijk kader
- Beleidskader
- Financieel kader
- Personeelskader en organisatie
- Ondersteunende dienstverlening
- Rapportering en evaluatie
- Algemene bepalingen

De deputatie verzoekt de raad de samenwerkingsovereenkomst 2026-2030 en de gebruiksovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw goed te keuren.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor landbouw,

Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 14

AGPT 14 - Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst 2026-2030 en van de gebruiksovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2 (bevoegdheid goedkeuren samenwerkingsovereenkomsten) en artikel 240 (regeling in samenwerkingsovereenkomst van aangelegenheden)
- de besluiten van de provincieraad van 27/1/2011 tot oprichting van Inagro vzw en van 23/06/2011 tot de inwerkingtreding van Inagro vzw
- het besluit van de provincieraad van 27/02/2025 om de verzelfstandiging van Inagro vzw te continueren in de beleidsperiode 2026-2031
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Enig artikel:

De hierbij gevoegde samenwerkingsovereenkomst 2026-2030 en de gebruiksovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw goed te keuren.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 15

AGPT 15 - Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Aan de provincieraad van West-Vlaanderen wordt een nieuw provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen, voorgelegd.

Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de landbouweducatieve activiteiten van de West-Vlaamse kinderboerderijen ondersteunen en versterken.

Voor deze subsidie komen kinderboerderijen die als kernactiviteit kinderen en jongeren op een actieve, ervaringsgerichte en didactisch verantwoorde manier laten kennismaken met land- en tuinbouw door middel van een eigen agrarische bedrijvigheid, in aanmerking.

Het nieuwe reglement dat aan de provincieraad wordt voorgelegd, werkt op dezelfde manier als het reglement van vorige legislatuur. Er zijn uitsluitend formele aanpassingen gebeurd, zoals het wijzigen van de contactgegevens, de duur, en de datums.

Die kinderboerderijen die voldoen aan de algemene en specifieke voorwaarden opgenomen in voorliggend reglement en die op basis daarvan erkend zijn door de Provincie West-Vlaanderen, komen in aanmerking tot het bekomen van een subsidie.

Een provinciaal adviesorgaan onderzoekt de aanvraag tot erkenning en adviseert de deputatie over deze aanvraag op basis van het ingediende dossier en een eventueel plaatsbezoek.

Provinciale visibiliteit is een basisvereiste voor elke ingediende aanvraag tot het bekomen van een subsidie binnen het reglement. De aanvraagprocedure en de bepalingen inzake de betoelaging worden beschreven in voorliggend reglement.

De toekenning van de subsidies gebeurt door de deputatie.

De toekenning van een subsidie binnen het voorliggende provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen gebeurt steeds in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Het provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen treedt in werking vanaf 1 januari 2026 onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals

opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Aan de provincieraad wordt gevraagd om het provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen van kracht vanaf 1 januari 2026, goed te keuren.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor land- en
tuinbouw,
Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 15

AGPT 15 - Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging) en 42 §3 (vaststellen provinciale reglementen) en 43 §2 14° (inrichten van adviesraden)
- de wet van 14 november 1983 betreffende 'de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen'
- het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake 'de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers'
- de beslissing van de deputatie van 5 juni 1997 tot het bepalen van de verantwoordingsstukken van subsidietrekkers die geen balans en resultatenrekening voorleggen
- het 'Reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie' goedgekeurd door de provincieraad van West-Vlaanderen op 12 mei 2005 en latere wijzigingen
- het besluit van de provincieraad dd. 27/11/2025 betreffende de goedkeuring van het meerjarenplan 2026-2031
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Enig artikel:

Het provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen, als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd. Dit reglement treedt in werking vanaf 01/01/2026.

Provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen.

Hoofdstuk 1 : Doelstelling

Artikel 1:

Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de landbouweducatieve activiteiten van de West-Vlaamse kinderboerderijen ondersteunen en versterken.

Hoofdstuk 2 : Begripsomschrijvingen

Art. 2:

Voor deze subsidie komen in aanmerking die verenigingen en openbare besturen die als kernactiviteit kinderen en jongeren op een actieve, ervaringsgerichte en didactisch verantwoorde manier laten kennismaken met land- en tuinbouw door middel van een eigen agrarische bedrijvigheid.

Deze verenigingen en instanties worden hierna genoemd kinderboerderijen.

Art. 3:

Een landbouweducatieve activiteit is een activiteit die als doel heeft kinderen en jongeren te laten kennismaken met en te informeren over bepaalde aspecten van de hedendaagse land- en tuinbouw en dit op een neutrale en didactisch verantwoorde wijze met respect voor alle vormen van land- en tuinbouw en de mensen werkzaam in deze sector.

Art. 4:

De betrokken provinciale dienst :
Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking (EEIS)
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III laan 41
8200 Sint-Andries
T 0476 54 08 04
landbouw@west-vlaanderen.be

Inagro vzw: het extern verzelfstandigd agentschap van de provincie West-Vlaanderen voor land- en tuinbouw.

Hoofdstuk 3 : Subsidie

Art. 5:

Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare kredieten, kan de deputatie subsidies verlenen voor het versterken en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op de West-Vlaamse kinderboerderijen.

Deze subsidie is een werkingstoelage die jaarlijks wordt toegekend op basis van de bedrijfssituatie en activiteiten van het voorbije kalenderjaar.

Hoofdstuk 4 : Toepassingsgebied

Art. 6:

Voor de subsidie komen in aanmerking die kinderboerderijen die voldoen aan de algemene en

specifieke voorwaarden opgenomen in dit reglement en die op basis daarvan erkend zijn door de Provincie West-Vlaanderen.

Hoofdstuk 5 – algemene voorwaarden voor erkenning

Art. 7:

Om in aanmerking te komen voor erkenning, moet de kinderboerderij voldoen aan alle volgende voorwaarden:

- voldoen aan de begripsomschrijvingen in art. 2 en art. 3;
- gelegen zijn op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;
- rechtspersoonlijkheid bezitten onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, of behoren tot een openbaar bestuur;
- als statutair doel (ingeval van vzw) of als beleidsdoelstelling (ingeval van openbaar bestuur) de organisatie van landbouweducatieve activiteiten hebben;
- over alle vereiste vergunningen beschikken;
- de controle van de Provincie West-Vlaanderen aanvaarden op zowel de inhoud als de uitwerking van de activiteiten;
- een boekhouding hebben die voorgelegd kan worden ter verantwoording van de provinciale subsidie;
- ten minste drie jaar zelfstandig bestaan en hierbij een continue, aantoonbare, kwaliteitsvolle landbouweducatieve werking hebben ontplooid binnen de provincie West-Vlaanderen;
- blijf geven van een kwaliteitsvolle aanpak op vlak van didactiek, inhoud, infrastructuur en veiligheid;
- beschikken over een nuttige oppervlakte van minimum 3 ha, voldoende onthaal- en klasruimtes en de nodige sanitaire voorzieningen voor het ontvangen van groepen;
- regelmatige deelname aan de overlegvergaderingen georganiseerd door de betrokken provinciale dienst of Inagro vzw;
- bereid zijn, na overleg, mee te werken aan sensibiliserende en educatieve initiatieven die uitgaan van de Provincie of Inagro vzw;
- werken met gekwalificeerd (educatief en/of technisch) personeel;
- activiteiten organiseren met een bovenlokaal karakter;
- in zekere mate toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Hoofdstuk 6 : Erkenningsprocedure

Art. 8:

De kinderboerderij dient een aanvraag in gericht aan de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. Deze aanvraag omvat volgende stukken:

1. een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier (op te vragen bij de betrokken provinciale dienst);
2. de statuten (ingeval van vzw);
3. een grondplan van de kinderboerderij met functievermelding van gebouwen en open ruimte;
4. een inhoudelijk en financieel rapport van de voorbije drie kalenderjaren;
5. een overzicht van de vaste en tijdelijke activiteiten met een korte omschrijving van de inhoud en de doelgroep;
6. een kopie van de relevante diploma's en vormingsattesten van het personeel.

Het aanvraagformulier voor erkenning, met de bijlagen, dient bezorgd te worden aan de betrokken provinciale dienst voor 1 maart om in aanmerking te komen voor een subsidie in het huidige werkjaar.

Art. 9:

Een provinciaal adviesorgaan, minstens bestaande uit

- een vertegenwoordiger van de betrokken provinciale dienst;
- een vertegenwoordiger van Inagro vzw (cluster bedrijfsvisie);

onderzoekt de aanvraag tot erkenning en adviseert de deputatie over deze aanvraag op basis van het ingediende dossier en een eventueel plaatsbezoek. Op voorstel van dit adviesorgaan en na een beslissing door de deputatie kan dit adviesorgaan aangevuld worden met bijkomende leden (intern of extern) die tijdelijk deel uitmaken van dit adviesorgaan.

Art. 10:

Het advies van het provinciale adviesorgaan bevatte minstens volgende elementen :

- een beoordeling van de conformiteit met de voorwaarden opgenomen in dit reglement;
- een beoordeling van de educatieve kwaliteit van het aangeboden programma;
- Beoordeling van de inhoudelijk kwaliteit van het aangeboden programma en/of individuele activiteiten;
- een beoordeling van de landbouweducatieve waarde van het aangeboden programma;
- een beoordeling van de veiligheid in en rond de kinderboerderij;
- een beoordeling van de geschiktheid van het personeel;
- een beoordeling van de toegankelijkheid van de kinderboerderij.

Art. 11:

De deputatie erkent de vereniging of instantie als kinderboerderij indien het dossier conform is de voorwaarden gesteld in artikel 8 en indien voldaan is aan de voorwaarden omschreven in artikel 7.

Art. 12:

Indien door de betrokken dienst wordt vastgesteld dat de kinderboerderij niet meer voldoet aan de voorwaarden omschreven in artikel 7, of andere tekortkomingen of fraude worden vastgesteld, kan de deputatie, na advies van het provinciale adviesorgaan, de erkenning schorsen of opheffen naargelang de frequentie, het aantal, de aard of de omvang van de tekortkomingen of van de fraude. De deputatie kan hiertoe nadere voorwaarden en regels bepalen.

Art. 13:

De erkenning wordt van rechtswege opgeheven indien de kinderboerderij gedurende twee jaar niet aanwezig was op de overlegvergaderingen georganiseerd door de betrokken provinciale dienst of Inagro vzw.

Hoofdstuk 7 - aanvraagprocedure subsidie**Art. 14:**

De aanvraag tot het bekomen van een structurele subsidie voor het voorbije kalenderjaar moet jaarlijks voor 1 juni gericht worden aan de betrokken provinciale dienst, en moet vergezeld worden van volgende stukken :

1. de jaarrekening (balans en resultatenrekening) van het vorige werkjaar en de begroting van het lopende werkjaar;
2. het jaarverslag van het vorige werkjaar;
3. het jaarprogramma van het lopende werkjaar met overzicht van de aangeboden activiteiten met korte omschrijving, doelgroep en opgedeeld in permanent of tijdelijk;
4. het ingevulde aanvraagformulier volgens het model in de bijlage bij dit reglement.

Art. 15:

Voor betoelaging komen enkel de landbouweducatieve activiteiten van de kinderboerderij in aanmerking en dit volgens volgend puntenstelsel:

Deel 1 Basispunten:

1. Aantal boerderijdieren aanwezig op de kinderboerderij:

<u>Soort</u>	<u>Te verdienen punten</u>	<u>Hoe toegekend</u>
Koeien	15 punten	Indien aanwezig
Varkens	15 punten	Indien aanwezig
Schapen	1 punt	Per dier (max. 5 punten)
Geiten	1 punt	Per dier (max. 5 punten)
Paarden	1 punt	Per dier (max. 5 punten)
Kippen	5 punten	Indien aanwezig

2. aantal deelnemers aan landbouweducatieve activiteiten

Aantal deelnemers Te verdienen punten

> 12000	80 punten
> 10000	70 punten
> 8000	60 punten
> 6000	50 punten
> 4000	40 punten
> 2000	30 punten
< 2000	20 punten

Het ras van de dieren in kwestie dient in overeenstemming te zijn met de hedendaagse landbouwrealiteit. Dit betekent dat o.a. dwerggeiten, sierkippen en hangbuikzwijnen niet geteld kunnen worden.

Maximaal te behalen basistotaal = 130 punten

Deel 2 Bonuspunten:

- indien de kinderboerderij uitgebaat wordt door een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt het behaalde puntenaantal verhoogd met 50% van het basistotaal;
- indien de kinderboerderij samenwerkt met een land- of tuinbouwer in de buurt en dit kan aantonen met wederzijds getekende documenten waarin de aard van de samenwerking wordt beschreven én indien de samenwerking aantoonbaar bijdraagt tot de kwaliteit van de educatieve werking wordt het behaalde puntenaantal verhoogd met 20% van het basistotaal;

- indien het personeel van de kinderboerderij aantoonbaar deelgenomen heeft aan vormingen, studiedagen of opleidingen die relevant zijn voor de landbouweducatieve werking wordt het puntenaantal verhoogt met 5% van het basistotaal;
- indien een afgevaardigde van de kinderboerderij aanwezig is op alle officiële overlegvergaderingen wordt het puntenaantal verhoogt met 5% van het basistotaal.

Art. 16:

De waarde van een punt is het totaal voorziene subsidiebedrag gedeeld door het totaal aantal behaalde punten voor alle voor betoelaging in aanmerking komende kinderboerderijen.

Hoofdstuk 8 – Administratieve en procedurele bepalingen

Art. 17:

In het subsidiebesluit staan de specifieke vereisten met betrekking tot de return. Deze vereisten worden bepaald door de deputatie conform het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Art. 18:

De organisatie verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden voor de doelstelling van dit provinciaal reglement (art. 1).

Indien blijkt dat door de organisatie onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de deputatie de subsidie (geheel of gedeeltelijk inclusief het eventueel uitgekeerde voorschot) schorsen, intrekken of terugvorderen.

Art. 19:

Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt veranderd zijn (bv. ook het niet of gedeeltelijk plaatsvinden van de geplande initiatieven) brengt de organisatie de betrokken provinciale dienst daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.

Art. 20: Betwistingen en uitzonderingen

De deputatie beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.

De deputatie beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement, eventueel na advies van het bevoegde provinciale adviesorgaan.

De deputatie kan, als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, opheffing verlenen van sommige bepalingen van dit reglement in verband met de erkennings- en aanvraagprocedure. De organisatie moet daartoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.

Art. 21: Staatssteun

De toekenning van deze subsidie gebeurt steeds in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Indien de subsidie wordt gekwalificeerd als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, moet deze verenigbaar zijn met de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) (Verordening (EU) 2021/1237 van de Commissie van 23 juli 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014), of de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) 1408/2013) of verenigbaar zijn met de bepalingen van de de-minimisregelgeving (Verordening (EU) 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023), of de DAEB-de-minimisverordening (Verordening (EU) 2023/2832), of de Landbouw-de-minimisverordening (Verordening (EU) 1408/2013) of het

Vrijstellingsbesluit voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB-besluit) (Besluit 2012/21/EU).

In het geval van de-minimissteun moet de aanvrager een de-minimisverklaring aanleveren voor de subsidie kan worden uitbetaald.

Art. 22: Dataverwerking

In functie van een efficiënte dossieropvolging worden professionele contactgegevens van personen betrokken bij de aanvraag en projecten verzameld. Deze gegevens worden enkel verwerkt in functie van doelmatig dossierbeheer (art.6.1.b van de algemene verordening gegevensbescherming). Elke natuurlijke persoon verbonden met een begunstigde in het kader van dit reglement heeft recht op inzage en verbetering van hun gegevens of kan de verwijdering ervan aanvragen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de functionaris voor gegevensbescherming van de provincie via dpo@west-vlaanderen.be.

Hoofdstuk 9 – Inwerkingtreding en duur

Art. 23:

Het reglement treedt in werking op 1 januari 2026.

Het provinciaal reglement van 28 januari 2010 betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen wordt opgeheven.

Art. 24: Overgangsbepalingen

Kinderboerderijen die in de periode 2022-2025 jaarlijks een subsidie ontvingen in het kader van het provinciaal reglement van 28 januari 2010 betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen zullen slechts die dossierstukken moeten bezorgen die nog niet in het bezit zijn van de provincie West-Vlaanderen.

Aanvraagformulier voor betoelaging als kinderboerderij

Naam : (statutaire benaming van de instelling of vereniging)

Adres : (vestiging in West-Vlaanderen)

Rekeningnummer : _____ **op naam van :** _____

Ondernemingsnummer : _____

Contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer, email)

Gegevens over de boerderij (huidige situatie):

1. Aantal boerderijdieren aanwezig op de boerderij:

<u>Soort</u>	<u>Te verdienen punten</u>	<u>Hoe toegekend</u>	<u>Aantal dieren</u>
Koeien	15 punten	Indien aanwezig	_____
Varkens	15 punten	Indien aanwezig	_____
Schapen	1 punt	Per dier (max. 5 punten)	_____
Geiten	1 punt	Per dier (max. 5 punten)	_____
Paarden	1 punt	Per dier (max. 5 punten)	_____
Kippen	5 punten	Indien aanwezig	_____

2. Aantal deelnemers per activiteit

Naam activiteit	Korte omschrijving	Permanent /tijdelijk	Aantal groepen	Aantal deelnemers

3. overzicht van het personeel en de gevolgde vormingen/opleiding in het voorbije jaar

Naam personeelslid	Gevolgde vorming, opleiding, studiedag,...	Bewijsstuk ja/nee
--------------------	--	-------------------

[illegible]

4. Samenwerking met landbouwers uit de omgeving (enkel invullen indien van toepassing)

Naam + adres van de andere partner :

Korte omschrijving van de samenwerking:

5. Verklaringen

Ondergetekende verklaart dat de boerderij in orde is met alle wettelijke vereisten en reglementeringen inzake voedselveiligheid, preventie, milieu, dierenwelzijn, hygiëne, mest, sanitel, huisvesting, enz... en beschikt over de nodige vergunningen ter zake.

Ondergetekende verklaart dat de kinderboerderij nog steeds voldoet aan de erkenningscriteria opgenomen in art. 7 van het reglement en dat alle wijzigingen die verband houden met deze criteria werden doorgegeven aan de bevoegde dienst.

Datum:

Handtekening:

Functie:

Bijlagen dossier - te nummeren als volgt :

1. jaarverslag
2. jaarprogramma

- 3. rekening vorig jaar
 - 4. begroting lopend jaar
 - 5. bewijsstukken van gevolgde opleidingen
 - 6. bewijsstukken van samenwerkingsverbanden met lokale landbouwers
- Aanvraag te zenden aan de deputatie, Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking – sectie Economie en Onderwijs Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries vóór **1 juni**.

Aanvraagformulier voor erkenning als kinderboerderij

Naam : (statutaire benaming van de instelling of vereniging)

Adres : (vestiging in West-Vlaanderen)

Rekeningnummer : _____ **op naam van :** _____

Ondernemingsnummer : _____

Contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer, email)

Geef wat meer uitleg over de (statutaire) doelstelling van de kinderboerderij.

3. Gebouwen

Geef een overzicht van alle gebouwen op de kinderboerderij met aanduiding hun functies. Voeg een duidelijk grondplan toe.

Gebouw	Nr. op grondplan

Gegevens over het personeel :

Geef een overzicht van alle personeelsleden en/of vrijwilligers die meehelpen op de boerderij

[illegible]

Gegevens over de aangeboden programma's :

Per activiteit graag een antwoord op volgende vragen :

Naam van de activiteit :

Doelstellingen van de activiteit (gedetailleerd)

Doelgroep

Gebruikte methodiek

Korte inhoud

Aantal groepen vorig werkjaar voor deze activiteit

--

Nog toe te voegen als bijlage in het dossier:

1. uittreksel uit kadaster met aanduiding percelen;
2. statuten (ingeval van vzw);
3. grondplan van de boerderij met functievermelding van gebouwen en open ruimte;
4. een inhoudelijk en financieel rapport van de voorbije drie kalenderjaren;
5. kopie van de relevante diploma's en vormingsattesten van het personeel.

Aanvraag te zenden aan de deputatie , Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking – sectie Economie en Onderwijs, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries vóór **1 maart**.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 16

AGPT 16 - Goedkeuren van de hernieuwing van het subsidiereglement voor Plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Het huidige provinciaal reglement voor het toekennen van middelen in het kader van de plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen loopt tot 31 december 2025. Om de projectoproepen verder te kunnen zetten is een hernieuwing van het provinciaal reglement nodig. Naar aanleiding van een grondige evaluatie van de huidige werking worden 4 inhoudelijke wijzigingen voorgesteld:

- Geografische afbakening
- Personeelskosten
- Microprojecten
- Voorschot na goedkeuring

Geografische afbakening:

Voorstel is om de huidige 23 deelgemeenten die in aanmerking komen uit te breiden naar de volledige regio Zuid-West-Vlaanderen, behalve het volledige grondgebied van centrumstad Kortrijk en Wervik (maakt deel uit van Leader Westhoek). Dit zorgt ervoor dat projectaanvragers zich niet meer moeten focussen op bepaalde deelgemeenten en het platteland in iets meer verstedelijkte gemeenten toch een ontwikkelingskans krijgt.

Personeelskosten:

Personeelskosten zijn in het aflopende reglement niet subsidiabel. Een aantal mogelijke projectaanvragers hebben al laten weten dat dit voor hen een struikelblok is en ze daarom geen projectaanvraag indienen. Voorstel is om personeelskosten subsidiabel te maken, binnen het beschikbare subsidiabele bedrag, dus voor aan maximaal 65% steun op het totale bedrag, met een maximum van 50.000 euro. Bij de beoordeling van de projectaanvragen wordt het criterium continuïteit na de subsidie bewaakt zodat de werking zoveel mogelijk blijft voortbestaan na afloop van het project. Regulier werk wordt niet gefinancierd.

Microprojecten:

In het aflopende reglement kunnen gemeenten ook een microproject (projectkost <10.000 €, 85% subsidie) aanvragen. In de Leader-gebieden is die niet zo. Voorstel is om de gemeenten ook in Zuid-WVL uit te sluiten bij de microprojecten. Ze kunnen wel een projectaanvraag met projectkost <10.000 € indienen, maar aan dezelfde voorwaarden als een standaardproject (65% subsidie).

Voorschot na goedkeuring:

In het huidige reglement kunnen projectaanvragers met een goedgekeurd project na 1 jaar een tussentijdse rapportage indienen en een eerste schijf subsidie aanvragen. Bij de eindrapportage volgt dan het saldo van de subsidie. Voor investeringsprojecten weegt de

prefinanciering vaak zwaar op de projectaanvragers. Voorstel is om na goedkeuring van het project onmiddellijk een voorschot van 50% subsidie uit te betalen. Bij het einde van het project volgt, na eindrapportage en de nodige controles, dan het saldo van de subsidie. Tussentijds neemt het secretariaat contact op met de projectaanvragers om de stand van zaken van het project te kennen en eventueel op problemen of wijzigingen in te kunnen spelen.

Toetsing actie en meerjarenplan

ACTIE : AC020106 Coördineren van het provinciaal plattelandsontwikkelingsprogramma Zuid-West-Vlaanderen

Uitgaven : R003468 Provinciaal reglement voor het toekennen van middelen in het kader van de plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen - werkingssubsidies (reglement in opmaak)

Als volgt gespreid over het meerjarenplan

2026	2027	2028	2029	2030	2031
118.500 €	118.500 €	118.500 €	118.500 €	118.500 €	118.500 €

Uitgaven : R003469 Provinciaal reglement voor het toekennen van middelen in het kader van de plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen – investeringssubsidies (reglement in opmaak)

Als volgt gespreid over het meerjarenplan

2026	2027	2028	2029	2030	2031
276.500 €	276.500 €	276.500 €	276.500 €	276.500 €	276.500 €

Uitgaven : R003470 Werkingskosten Plattelandsprogramma ZWVL

Als volgt gespreid over het meerjarenplan

2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Brugge, 20/11/2025

Namens de deputatie,

De provinciegrieffier,

De gedeputeerde voor geïntegreerde
plattelandsontwikkeling,
Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 16

AGPT 16 - Goedkeuren van de hernieuwing van het subsidiereglement voor Plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- Het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging) en 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) en 43 §3 (vaststellen van provinciale reglementen);
- Het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie van 12 mei 2005 en latere wijzigingen;
- De beslissing van provincieraad van 20 juni 2024 tot goedkeuring van het provinciaal reglement voor het toekennen van middelen in het kader van de plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen
- De plattelandsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Artikel 1:

Het provinciaal reglement voor het toekennen van middelen in het kader van de Plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2:

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2026 en eindigt op 31 december 2031.

PROVINCIAAL REGLEMENT

INZAKE SUBSIDIËRING VAN PLATTELANDSPROJECTEN IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

HOOFDSTUK 1 – DOELSTELLING

Artikel 1: Doelstelling

Met dit reglement wil het provinciebestuur van West-Vlaanderen de plattelandsontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen versterken door het stimuleren en ondersteunen van projecten die:

- bijdragen aan **agrarisch ondernemerschap** en/of;
- bijdragen aan het behoud, herstel of de ontwikkeling van het **landschap en de biodiversiteit**.

Enkel projecten die een duidelijke meerwaarde creëren voor de regio Zuid-West-Vlaanderen en die afwijken van reguliere activiteiten, komen in aanmerking voor ondersteuning.

De strategie richt zich in het bijzonder op bottom-up initiatieven en opstartende projecten, waarbij de verleende subsidie als opstartsteun wordt beschouwd.

De in bijlage opgenomen Plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen vormt het inhoudelijke kader voor de beoordeling en goedkeuring van projecten.

HOOFDSTUK 2 – BEGRIPPEN

Artikel 2: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- de provincie: het provinciebestuur van West-Vlaanderen;
- de provinciale herkenbaarheid: het zichtbaar maken van de provinciale (financiële) ondersteuning, overeenkomstig het provinciale 'reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie', goedgekeurd in de provincieraad op 12 mei 2005 en latere wijzigingen;
- microprojecten: microprojecten zijn kleinschalige projecten die gericht zijn op kleine lokale actoren. Microprojecten kunnen in een termijn van maximaal twee jaar uitgevoerd worden én hebben een maximale projectkost van €10.000 met een maximale subsidie van €8.500. Ze zijn eenvoudig en concreet omschreven met zeer meetbare en controleerbare effecten en realisaties.
- aanvrager: de aanvrager is de eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het project en is het aanspreekpunt van het project. De aanvrager kan hoofdelijk en onverdeeld aansprakelijk worden gesteld bij alle betwistingen over of terugvorderingen van toegekende subsidies.
- mede-aanvrager: een mede-aanvrager werkt samen met de aanvrager aan de uitvoering van het project. De projectuitgaven van de mede-aanvrager komen eveneens in aanmerking voor subsidiëring.
- partner: een partner draagt inhoudelijk bij aan het project, maar kan geen subsidiabele kosten indienen en ontvangt bijgevolg geen subsidie.

HOOFDSTUK 3 – TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 3: Toepassingsgebied

§1. Subsidiabele begunstigden

De volgende begunstigten komen in aanmerking voor een subsidie:

- lokale besturen: gemeentebesturen, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen (intern of extern), Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) en hun verzelfstandigde agentschappen;
- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid werkzaam in Zuid-West-Vlaanderen, waaronder projectverenigingen, dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen;
- provinciale verzelfstandigde agentschappen en autonome provinciale bedrijven met een aantoonbare, structurele werking in Zuid-West-Vlaanderen;
- andere publiekrechtelijke rechtspersonen, voor zover zij een aantoonbare werking in Zuid-West-Vlaanderen kunnen voorleggen;
- verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) / stichtingen / coöperaties;
- vennootschappen;
- natuurlijke personen;
- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
- feitelijke verenigingen.

§2. Niet-subsidiabele begunstigten

Volgende entiteiten komen **niet** in aanmerking voor subsidie:

- de federale overheid, met inbegrip van federale overheidsdiensten (FOD's) en hun verzelfstandigde entiteiten en instellingen van openbaar nut;
- de Vlaamse overheid, inclusief ministeries, agentschappen en instellingen met rechtspersoonlijkheid;
- de provinciale overheid, waaronder de provincie West-Vlaanderen en andere provinciebesturen.

Artikel 4: Geografische afbakening

De subsidie is van toepassing op de regio Zuid-West-Vlaanderen, met uitzondering van centrumstad Kortrijk en de stad Wervik (die behoort tot Leader-gebied Westhoek).

Uitzondering: bij bovenlokale projecten met aantoonbare meerwaarde voor de volledige regio kunnen ook andere (deel)gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen betrokken worden, met uitzondering van de stad Wervik (die behoort tot het LEADER-gebied Westhoek).

HOOFDSTUK 4 – VOORWAARDEN

Artikel 5: Algemene voorwaarden

Een projectaanvraag komt slechts in aanmerking voor subsidie indien aan de volgende algemene voorwaarden is voldaan:

- inhoudelijke aansluiting bij de Plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen. Het project sluit aan bij het voorwerp en de doelstellingen van de Plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen, en draagt bij aan ten minste een van de daarin vermelde strategische speerpunten;
- het project werd tijdig ingediend. Het tijdstip van indiening wordt meegegeven bij elke oproep;
- het project wordt binnen de gestelde termijn gerealiseerd;
- het project start binnen de drie maanden na goedkeuring;
- het project is gesitueerd binnen de geografische afbakening (art. 4);
- de regels in verband met overheidssteun moeten worden nageleefd;
- het project en zijn doelstellingen is niet strijdig met het vigerende beleid en wetgeving;

- er wordt aangetoond dat er geen andere primaire betoelagingsmogelijkheden voor het project zijn;
- het project ontvangt geen onverenigbare subsidiëring;
- het project biedt een maatschappelijke meerwaarde voor de regio;
- de acties zijn geen reguliere opdrachten van de aanvrager.

Artikel 6: Specifieke voorwaarden

- ingeval van meerdere (mede-)aanvragers bezorgt de aanvrager een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen. Dit document wordt ten laatste tegen de datum van de bijeenkomst van de stuurgroep bezorgd aan de coördinator van de Plattelandsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen;
- lokale besturen (gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW's en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW) kunnen geen microproject indienen. Ze kunnen wel een standaardproject met projectkost lager dan 10.000 € indienen;
- de aanvrager beschikt over een zakelijk recht (zoals eigendom, opstal of erfpacht), of over een schriftelijke gebruiksovereenkomst van minstens drie jaar op de locatie waar het project wordt uitgevoerd.

Artikel 7: Beoordelingscriteria

Onderstaande criteria vormen de basis voor de inhoudelijke beoordeling van projecten en de opmaak van het advies door de expertengroep. De beoordeling gebeurt op graduele wijze en houdt rekening met de aard, schaal en complexiteit van ieder project. Hoe sterker het project aan deze criteria tegemoetkomt, hoe groter de kans op een positieve beoordeling.

Aan de volgende criteria moet voldaan zijn maar dit zal in diverse gradaties zijn en afhankelijk zijn van de inhoud en/of de aard van het project.

- 1° geschiktheid van de aanvrager (expertise, beroepsvorming, kwalificaties, professionaliteit, ...);
- 2° effectieve haalbaarheid van het project;
- 3° continuïteit na afloop van het project;
- 4° effectiviteit: de projectaanvrager wil voldoende potentiële begunstigden (door bekendheid en/of werkwijze) bereiken;
- 5° samenwerking: betreft de projectaanvrager de noodzakelijke partners in het project?
- 6° participatie: welke doelgroep wordt beoogd met het project? Wordt het project gedragen door deze doelgroep, de buurt of door de bevolking? Op welke manier werd en wordt participatie georganiseerd?
- 7° is het project complementair met andere projecten van de Plattelandsstrategie en/of andere projecten in de regio;
- 8° heeft het project oog voor duurzaamheid?
- 9° innovativiteit: heeft het project een origineel of vernieuwend karakter? Het toont aan dat het inhoudelijk, methodologisch, op vlak van samenwerking of voor Zuid-West-Vlaanderen innovatie introduceert;
- 10° integraliteit: het project bekijkt de noden niet alleen vanuit de eigen sector maar probeert samenhangende oplossingen te vinden;
- 11° voorbeeldfunctie en overdraagbaarheid: de resultaten kunnen ook anderen inspireren.

Voor microprojecten gelden dezelfde beoordelingscriteria als voor standaardprojecten, echter wordt hier bij de beoordeling rekening gehouden met de kleinschaligheid van het project en de beperkte reikwijdte, die de beperkte middelen met zich meebrengt.

HOOFDSTUK 5 – PROCEDURE

Artikel 8: Oproep door de deputatie

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen lanceert per kalenderjaar maximaal twee oproepen, afhankelijk van beschikbare budgettaire middelen. De voorziene uiterste indiendata zijn:

- 1 april, of de eerstvolgende werkdag indien deze datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt;
- 1 oktober, of de eerstvolgende werkdag indien deze datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt.

In uitzonderlijke gevallen kan de deputatie afwijken van de vooropgestelde data. Dit wordt ruim op voorhand gecommuniceerd.

Artikel 9: voorbereidende fase

Aanvragers met een projectidee worden ten stelligste aanbevolen om vóór het indienen van hun projectaanvraag contact op te nemen met het secretariaat van de Plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen via volgend algemeen e-mailadres: zwvl@west-vlaanderen.be.

Artikel 10: Aanvraag

De aanvrager dient zijn dossier aan de hand van een document/sjabloon dat ter beschikking wordt gesteld op www.west-vlaanderen.be/plattelandsloket (of via een e-loket). Om subsidie voor een project aan te vragen, moet een uitgewerkt projectvoorstel geschreven worden. De plattelandscoördinator van Zuid-West-Vlaanderen zal potentiële aanvragers ondersteunen met hun projectaanvraag.

De aanvraag is slechts geldig na ontvangstbevestiging door het secretariaat of het e-loket.

Het aanvraagdossier bevat minstens volgende stukken:

- het ingevulde sjabloon of aanvraagformulier
- gegevens van de aanvrager
- gegevens van partners en eventuele mede-aanvragers
- de projectinhoud:
 - een uitgewerkt projectvoorstel
 - wat zijn de doelstellingen van het project
 - voor welke onderdelen wil je subsidie aanvragen?
- een motivatie hoe het project bijdraagt tot de plattelandsstrategie voor ZWVL
- een motivatie van de maatschappelijke meerwaarde van het project voor de regio
- informatie over participatie en communicatie
- de verwachte looptijd van het project
- een financieel plan van het project met ramingen en een detaillering van de kosten per rubriek
- verklaring over reeds ontvangen de-minimissteun (EU-verordening 1408/2013 of EU-verordening 2023/2831), indien van toepassing
- een projectplanning
- de bijlagen die noodzakelijk zijn om een duidelijk beeld te krijgen op het project zoals bijvoorbeeld
 - een volmacht voor het indienen van de projectaanvraag
 - het ontvangstbewijs van de indiening van de omgevingsvergunning of de omgevingsvergunning zelf (tegen de stuurgroep)
 - een raming van het project eventueel met offertes
 - andere relevante stukken die het project staven

Het aantal tekens wordt beperkt per vraag. Er wordt geen overschrijding van het aantal tekens aanvaard.

De provinciale administratie gaat na of

- het aanvraagdossier voldoende ingevuld, ondertekend en gedateerd is;

- de aanvrager en het project beantwoorden aan de voorwaarden;
 - de gevraagde stukken toegevoegd zijn;
 - er voldoende inhoudelijke informatie is, zodat het dossier beoordeeld kan worden.
- en geeft advies voor de verdere beoordelingsprocedure.

Het secretariaat kan bijkomende vragen stellen of informatie opvragen.

Artikel 11: Advies en beslissing

De adviescommissie voor dit reglement bestaat uit de expertengroep en de stuurgroep.

§ 1. Expertengroep

De ingediende projecten worden overgemaakt aan de expertengroep die ze beoordeelt aan de hand van de beoordelingscriteria, aanbevelingen geeft en een gemotiveerd advies opmaakt voor de stuurgroep. Desgevallend kunnen er bijkomende vragen gesteld worden aan de aanvrager, suggesties gegeven voor de verbetering van het project of voorwaarden opgelegd. Voor de microprojecten zal de expertengroep een voorstel formuleren van wat als bewijs van realisatie verwacht wordt.

De samenstelling van de expertengroep is terug te vinden onder hoofdstuk 7 van de Plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen, zoals toegevoegd in de bijlage.

§ 2. Stuurgroep

De stuurgroep maakt een richtinggevend advies op, dat wordt voorgelegd aan de deputatie. De stuurgroep zal hierbij rekening houden met het advies van de expertengroep en zal grondig motiveren waarom zij desgevallend zou afwijken van het advies van de expertengroep. De stuurgroep zal tevens het bewijs van realisatie vastleggen die verwacht wordt van de microprojecten.

Het advies van de stuurgroep kan een voorstel zijn tot goedkeuring, een goedkeuring met voorwaarden of een afkeuring van het project. De al dan niet toekenning van de subsidiemiddelen gebeurt op beslissing van de deputatie, op basis van het provinciaal reglement en het richtinggevend advies van de stuurgroep.

De samenstelling van de stuurgroep is terug te vinden onder hoofdstuk 7 van de Plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen, zoals toegevoegd in de bijlage.

§ 3. Beslissing door de deputatie

De deputatie beslist of het project wordt goedgekeurd, goedgekeurd onder specifieke voorwaarden of wordt afgekeurd.

De beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd en meegedeeld aan de aanvrager.

Na goedkeuring wordt aan de projectaanvragers een besluit verstuurd waarin het goedgekeurde bedrag vermeld wordt, de start- en einddatum van het project en indien van toepassing het gevraagde bewijs van realisatie.

Artikel 12: Uitvoering en verantwoording

§1. Looptijd

Een standaard project heeft een maximale looptijd van 24 maanden. De start- en einddatum worden aangegeven in het projectformulier. De startdatum moet binnen de drie maanden na de goedkeuringsdatum liggen, het project moet dan ook effectief starten.

In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn éénmalig worden verlengd met een bijkomende periode van maximaal 12 maanden, op voorwaarde dat:

- de aanvrager een gemotiveerd schriftelijk verzoek indient, en

- dit verzoek uiterlijk 14 dagen vóór het verstrijken van de oorspronkelijke looptijd wordt ingediend.

Het verlengingsverzoek wordt afzonderlijk beoordeeld door de deputatie en kan enkel worden goedgekeurd indien de noodzaak en de meerwaarde van de verlenging duidelijk worden aangetoond. De goedkeuring van een verlenging impliceert geen verhoging van het toegekende subsidiebedrag.

Een microproject heeft een maximale looptijd van 24 maanden, eveneens te rekenen vanaf de datum van goedkeuring door de deputatie. Voor microprojecten is geen verlenging van de looptijd mogelijk.

De plattelandscoördinator Zuid-West-Vlaanderen staat in voor de correcte begeleiding tijdens de uitvoering en gaat na of de aanvrager aan alle bepalingen uit het provinciaal reglement blijft voldoen. Hij/zij kan hiervoor de nodige handelingen voeren en kan overgaan tot een tussentijdse controle.

§ 2. Eindrapport en eindafrekening

Na voltooiing van het project dient de aanvrager het eindrapport van het project en de eindafrekening te bezorgen aan de deputatie via het secretariaat van de plattelandsstrategie uiterlijk 4 weken na afloop van het project. Een type rapport wordt ter beschikking gesteld op de provinciale website: www.west-vlaanderen.be/plattelandsloket.

HOOFDSTUK 6 – SUBSIDIËRING

Artikel 13: Maximale subsidie

§1. Standaardprojecten

De subsidie bedraagt maximum 65% van het projectbudget. Het maximale subsidiebedrag is 50.000 euro

Het subsidiebedrag wordt steeds uitgedrukt als een percentage van de aanvaarde kosten. Bij de afsluiting van het project wordt op basis van de aanvaarde kosten het definitieve subsidiebedrag bepaald. Liggen de aanvaarde kosten lager dan de goedgekeurde projectbegroting, dan wordt de subsidie pro rata verlaagd. Liggen de aanvaardbare kosten hoger dan de goedgekeurde projectbegroting, dan wordt het subsidiebedrag afgetopt tot het maximale toegekende subsidiebedrag.

§2. Microprojecten

De subsidie bedraagt maximum 85% van het projectbudget. Het maximale subsidiebedrag is 8.500 euro.

Artikel 14: Subsidiabele kosten

§ 1. Subsidiabele kosten

Volgende kosten zijn subsidiabel:

1. Externe prestaties

Dit zijn kosten van de prestaties die door externen, derden, voor de uitvoering van het project geleverd worden. Het gaat om volgende kosten:

- vergoeding voor consulentenbureaus;
- ontwerpers;
- technisch advies, haalbaarheidsstudies of anderen;
- uitgaven voor ondersteuning door externe organisaties;
- uitgaven voor studies indien ze verband houden met een specifieke concrete actie in het kader van de uitvoering van het project.
- externe prestaties zijn verifieerbaar aan de hand van facturen en betaalbewijzen.

2. Personeelskosten

Enkel voor standaard projecten worden personeelskosten aanvaard.

De berekening van de personeelskosten gebeurt aan het standaarduurtarief (SUT). Het SUT is ter vervanging van een individuele berekening van alle kosten voor de werkgever voor alle projectmedewerkers zoals vakantiegeld, eindejaarspremie, RSZ-werkgever, verzekering arbeidsongevallen, vervoerskosten (woon-werk), thuiswerkvergoeding en maaltijdcheques. Voor de berekening van het SUT wordt het maandelijkse voltijdse brutoloon vermenigvuldigd met 1,2/100. De formule houdt rekening met verminderingen, ziekte en verlof. De berekening wordt gedaan op basis van het voltijdse bruto maandloon van de eerste volledige maand waarin het betrokken personeelslid voor het project wordt tewerkgesteld, jaarlijks te actualiseren op basis van het bruto maandloon van januari. In geval van deeltijdse tewerkstelling moet er een herrekening gebeuren.

Voor de berekening van de totale loonkosten is een tijdsregistratie uitgedrukt in werkuren nodig. De wettelijke maxima bedragen 11 uren per dag en 50 uren per week. Overuren zijn niet subsidiabel.

Voor eigenaars van Kmo's die geen loon ontvangen op basis van een arbeidsovereenkomst, kan een vast standaarduurtarief van 56,45 euro gebruikt worden. Als bewijslast worden tijdsregistraties ingediend alsook het bewijs van (mede)eigenaarschap van de Kmo (via statuten, aandelenregister, ...). Het aantal uren dat per persoon volgens dit uurtarief wordt gedeclareerd, is gebonden aan volgende begrenzingen:

- maximum 1720 uren per jaar
- maximum 11 uur per dag

3. Werkingskosten

Volgende kosten kunnen als werkingskosten gedeclareerd worden:

- exploitatiekosten;
- opleidingskosten;
- kosten voor folders en brochures;
- activiteitenkosten.

3. Investeringskosten

Volgende investeringskosten komen in aanmerking voor subsidie:

- investeringen in onroerende goederen met inbegrip van de inrichting van onroerende goederen;
- investeringen in installaties, machines en uitrusting;
- investeringen in, en de ontwikkeling van, software en sturingsprogramma's;
- investeringen in multimediama materiaal;
- het uitvoeren van landschapswerken;
- octrooien en licenties die rechtstreeks aan de investering gekoppeld zijn.
- tweedehands uitrusting is alleen subsidiabel als het kan gestaafd worden met een factuur of een kasticket.

Investeringskosten zijn verifieerbaar aan de hand van facturen en betaalbewijzen.

§ 2. Btw

Btw is subsidiabel als ze effectief en definitief door de aanvrager wordt gedragen. Btw waarvoor recht op aftrek bestaat, is niet subsidiabel ongeacht of de btw-aftrek effectief werd uitgeoefend. Regularisaties en aanpassingen van btw die betrekking hebben op de ingediende projectuitgaven, kunnen aanleiding geven tot correcties (bijvoorbeeld: vaststelling definitief verhoudingsgetal, wijzigingen aan recht op aftrek, ...). Mogelijke btw-statuten:

- de begunstigde is niet btw-plichtig: btw is een subsidiabele uitgave, facturen mogen inclusief btw ingediend worden;

- de begunstigde is btw-plichtig: btw is geen subsidiabele uitgave, facturen dienen exclusief btw ingegeven te worden;
- de begunstigde is gemengd btw-plichtig (btw-plichtige activiteiten waarbij een gedeelte van de activiteiten is vrijgesteld van btw-plicht): btw is subsidiabel volgens het systeem van algemeen verhoudingsgetal of van werkelijk gebruik;
- de begunstigde is gedeeltelijk btw-plichtig (btw-plichtige en niet btw-plichtige activiteiten): btw op de niet btw-plichtige activiteiten is een subsidiabele uitgave.

§ 3. Niet-subsidiabele kosten

De volgende uitgaven komen in geen geval in aanmerking voor subsidie:

- aankoop van gronden of onroerende eigendommen (inclusief gebouwen of percelen);
- aankoop van bedrijfswagens;
- terugkerende werkingskosten = overhead (zoals energie, water, telefonie, verzekeringen, onderhoud);
- studiekosten zonder concrete investeringscomponent binnen het project;
- subsidiabele bedragen die lager zijn dan €50;
- aankoop van landbouwproductierechten;
- aankoop van betalingsrechten;
- aankoop van dieren en de aankoop van zaai- en pootgoed van eenjarige gewassen alsook het planten daarvan met uitzondering voor het herstellen van landbouw of bosbouwpotentieel na een (natuurlijke) ramp of ongunstige weersomstandigheden, voor het beschermen van vee tegen grote predatoren, voor het gebruik in bosbouw in plaats van machines of voor het behoud van bedreigde soorten of rassen;
- interest op schulden;
- afbraakkosten;
- reguliere kosten;
- boetes;
- proceskosten;
- heffingen en belastingen (m.u.v. niet-terugvorderbare btw);
- presentiegelden, zitpenningen;
- investeringen in bebossing die niet verenigbaar zijn met de milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen overeenkomstig de beginselen van duurzaam bosbeheer, zoals ontwikkeld in het kader van de pan-Europese richtsnoeren voor bebossing en herbebossing;
- investeringen waarvoor een betaalbaar duidelijk alternatief bestaat met minder milieu-impact;
- leasing of huurkoop van alle soorten goederen.

§ 4. Timing aanvaarde kosten

Enkel kosten die worden gemaakt vanaf de datum van goedkeuring van het project door de deputatie komen in aanmerking voor subsidiëring.

De subsidie heeft betrekking op uitgaven die plaatsvinden binnen een maximale termijn van 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring van het project. Uitgaven die buiten deze termijn worden gedaan, worden niet als subsidiabel beschouwd.

Op gemotiveerd schriftelijk verzoek van de projectaanvrager kan de deputatie deze termijn éénmalig verlengen met een bijkomende periode van 12 maanden. Wanneer dit verzoek wordt goedgekeurd, worden zowel de subsidiabele uitgavenperiode als de uiterste datum voor het indienen van de eindverantwoording automatisch verlengd met dezelfde periode.

Een goedgekeurde verlenging heeft geen impact op het toegekende subsidiebedrag of het subsidiepercentage.

Artikel 15: Eigen inbreng

De projectaanvrager brengt zelf minstens 15 % in van het totale projectbudget.

Inkomsten die voortvloeien uit de uitvoering van het project worden niet beschouwd als eigen inbreng van de aanvrager.

Artikel 16: Andere overheidsfinanciering

De subsidie op basis van dit reglement mag niet worden gecumuleerd met andere Europese, Vlaamse of provinciale steunmaatregelen voor dezelfde kosten.

Dubbelfinanciering is uitgesloten. De som van de provinciale subsidie, eventuele andere steun en eigen inbreng mag op factuurniveau niet meer bedragen dan 100% van de effectief betaalde kost. Indien andere steun wordt toegekend voor (een deel van) dezelfde uitgavenposten, dient dit duidelijk vermeld te worden in de projectboekhouding, via een verdeelsleutel.

Artikel 17: Andere subsidies of inkomsten

De aanvrager verkent andere subsidiemogelijkheden en vermeldt waarom het project specifiek bij de plattelandsstrategie Zuid-West-Vlaanderen wordt ingediend. De aanvrager die in aanmerking komt voor steun via het Departement Landbouw & Visserij of voor steun via ecoregelingen (bijvoorbeeld erosiemaatregelen, bepaalde beheersovereenkomsten, poelen, weidevogelpompen, ...) verkent eerst deze mogelijkheden.

De projectaanvrager is verplicht om de Provincie tijdig, volledig en schriftelijk te informeren over alle andere subsidies of inkomsten (ongeacht hun aard of herkomst) die betrekking hebben op het project.

De combinatie met andere toelagen en subsidies is voor microprojecten niet toegelaten.

Artikel 18: Uitbetaling van de subsidie

§1 Algemeen

Na de goedkeuringsbeslissing van de deputatie wordt een voorschot van 50% van het toegekende subsidiebedrag uitbetaald.

De provinciale subsidie wordt uitbetaald door een overschrijving op post- of bankrekening van de aanvrager, overeenkomstig de regels van de provinciale boekhouding. De aanvrager moet het correcte deel, indien van toepassing, doorstorten aan de mede-aanvrager en hiervan het bewijs leveren aan het secretariaat van de Plattelandsstrategie.

§2 Standaardprojecten

Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald na:

- goedkeuring van de eindrapportering en eindafrekening;
- controle van de bewijsstukken (facturen, betaalbewijzen, loonfiche, tijdsregistratie, ...);
- vaststelling dat aan alle voorwaarden van dit reglement is voldaan (o.a. overheidsopdrachten en provinciale herkenbaarheid).

Indien de eindrapportering onvolledig, onjuist of laattijdig wordt ingediend, kan het saldo geheel of gedeeltelijk worden geweigerd.

§3 Microprojecten

Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald na ontvangst en goedkeuring van:

- een eindrapportering met bewijs dat de gevraagde resultaten gerealiseerd werden. De omschrijving van de gevraagde resultaten en de manier waarop het bewijs moet geleverd worden maakt deel uit van de goedkeuring van het project en wordt beschreven in de goedkeuringsbrief;

- bewijzen dat er rekening gehouden wordt met de regels inzake provinciale zichtbaarheid.

De aanvrager verbindt er zich toe om bij een controlebezoek de gevraagde bewijsstukken (facturen en betaalbewijzen) voor te leggen.

§4 Bewijsstukken

1. Bewijslast voor reële kosten

- De factuur op naam van aanvrager of mede-aanvrager, onkostennota of kasticket met omschrijving van de geleverde prestatie en het te betalen bedrag;
- Rekeninguittreksel van de betaling van de factuur of een ander document dat de betaling van de onkosten staaft (zoals boekhoudkundige uittreksels);
- Gemotiveerde verdeelsleutel als niet de totaliteit van de factuur in aanmerking komt binnen het gesubsidieerde project;

2. Bewijslast voor personeelskosten

- Opgave van het aantal gewerkte uren per dag en per personeelslid en de activiteiten. Gebruik hiervoor het daarvoor voorziene sjabloon en voeg toe als bijlage;
- De loonfiche van de eerste maand waarin de werknemer aan het project meewerkt of de eerste loonfiche van de volledige maand in dienst indien de werknemer later in dienst is gekomen. Daarna wordt er ieder jaar van de maand januari een geactualiseerde loonfiche bezorgd. Indien er geen nieuwe loonfiche wordt aangeleverd, grijpen we terug naar de laatst gekende loonfiche en wordt het standaarduurtarief niet geïndexeerd of aangepast. Op de loonfiche moet alle relevante informatie duidelijk leesbaar zijn;
- Voor eigenaars van KMO's die geen loon ontvangen op basis van een arbeidsovereenkomst:
 - Tijdsregistraties
 - Het bewijs van (mede)eigenaarschap van de kmo (via statuten, aandelenregister,).

3. Bewijslast btw

- Ontvangstbewijs van de btw-aangifte en bewijs van betaling;
- Detail uit het BTW-rooster met aanduiding van de respectievelijke factuur;
- Detail uit het aankoopdagboek met aanduiding van de te betalen BTW op de betrokken factuur.

§5 Aandachtspunten

- afwijkingen tussen de kostenrubrieken onderling ten opzichte van de oorspronkelijke ingediende kostenrubrieken in de projectfiche van meer dan 10%, worden enkel aanvaard indien de wijziging werd aangevraagd en goedgekeurd (zie wijzigen van het project);
- noch de totaal aanvaarde subsidiabele projectkost, noch de toegekende subsidie kunnen verhoogd worden;
- acties die voltooid zijn voor de indiening van de projectaanvraag, komen niet in aanmerking voor subsidiëring, ongeacht of de betalingen in kwestie door de begunstigde al zijn verricht;
- om de volledige goedgekeurde subsidie te ontvangen, bewijst de aanvrager het volledige bedrag van de voorziene uitgaven. Als er minder wordt bewezen dan de voorziene totale uitgaven, wordt het goedgekeurde subsidiepercentage toegepast op de lagere uitgaven die effectief verricht zijn, waardoor de subsidie minder zal zijn dan bepaald was;
- de begunstigde waakt er over dat elke uitgave marktconform is en dat de begunstigde in het algemeen gehandeld heeft als een voorzichtig en redelijk persoon. In de goedkeuringsfase wordt de redelijkheid van de projectkosten beoordeeld. Begunstigden die onderworpen zijn aan de wet op de overheidsopdrachten toetsen de redelijkheid van kosten via de toepassing van de procedures voorgeschreven door de wet op de overheidsopdrachten. Begunstigden die niet onderworpen zijn aan de wet

op de overheidsopdrachten zorgen voor prijsvergelijkingen en houden deze bij in hun projectadministratie.

- Volgende documenten worden niet aanvaard in het declaratiedossier:
 - niet goed leesbare scans
 - kastickets zonder vermelding van de naam van de firma of bestemming
 - kastickets die niet vermelden wat er werd gekocht
 - kastickets zonder onkostennota en die niet rechtstreeks betaald zijn door de begunstigde van het project
 - kostenbewijzen van kosten die niet zijn goedgekeurd door de Deputatie of die geen link hebben met het project
 - kostenbewijzen die niet voldoen aan de voorwaarden van mogelijke subsidiabele kosten
 - indien relevante informatie onleesbaar of niet aanwezig is.
- Onvolledige dossiers worden niet uitbetaald
- Kosten waarvan de betaling werd voorgeschoten door een derde, bvb een werknemer of vrijwilliger van de begunstigde, worden enkel aanvaard als de onderlinge verrekening tussen deze derde en de begunstigde bewezen is met een onkostennota en betaalbewijs. De kost moet finaal betaald zijn door een in het project erkende begunstigde. Voorgeschoten betalingen waarvan dit bewijs ontbreekt, worden niet aanvaard.

HOOFDSTUK 7 - ADMINISTRatieve EN PROCEDURELE BEPALINGEN

Artikel 19: Provinciale herkenbaarheid en return

De aanvrager moet voldoen aan de specifieke vereisten met betrekking tot de provinciale visibiliteit en de return. Deze vereisten worden bepaald door de deputatie conform de provinciale herkenbaarheid. De aanvrager dient bij het einddossier een ingevuld en ondertekend verslagformulier provinciale herkenbaarheid in te sturen, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Het desbetreffende reglement is terug te vinden op de website van de provincie: www.west-vlaanderen.be/subsidies-en-reglementen/subsidies.

Artikel 20: Transparantie over het gebruik van AI bij de verwerking van uw aanvraag

Bij de administratieve behandeling van uw subsidieaanvraag kan de Provincie West-Vlaanderen (deels) gebruik maken van artificiële intelligentie (AI). Deze technologie kan onder meer worden ingezet voor het automatisch analyseren van gegevens, het signaleren van onvolledigheden of het ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van dossiers (screening en prioritering volgens vooraf bepaalde criteria).

Het gebruik van AI gebeurt in overeenstemming met de Europese AI-verordening. De inzet van AI gebeurt uitsluitend als hulpmiddel bij de administratieve voorbereiding. De uiteindelijke beoordeling en beslissing over de subsidieaanvragen wordt steeds door de bevoegde administratie onder menselijke verantwoordelijkheid voorbereid en ter bekrachtiging voorgelegd aan de deputatie conform de toepasselijke regelgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur. Artificiële intelligentie vervangt op geen enkel moment de menselijke tussenkomst of het bestuurlijk oordeel.

Vragen of informatie over hoe AI werd toegepast in een specifiek dossier, kan bekomen worden via het secretariaat van de plattelandsstrategie via zwvl@west-vlaanderen.be.

Artikel 21: Verbintenissen

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend verbindt deze zich ertoe:

- in de gevallen dat de wet op de overheidsopdrachten van toepassing is moet de aanvrager de wetgeving volgen;
- als een project investeringen bevat dan moeten deze hun functie behouden ten minste 5 jaar na afloop van het project;
- alle wijzigingen aan de gegevens in de projectaanvraag moeten onmiddellijk meegedeeld worden;
- alle documenten over het project moeten bewaard worden in een overzichtelijke projectadministratie. De projectadministratie bestaat zowel uit inhoudelijke als financiële documenten;
- bewijsstukken dienen ten minste tien jaar na de laatste betaling bijgehouden te worden voor controle;
- alle voor het project gemaakte kosten moeten aantoonbaar gemaakt zijn ten behoeve van het project;
- van elke factuur moet het spoor naar de betaling, eventueel het contract en/of aanbestedingsproces te volgen zijn. Alle onderbouwende stukken moeten in de administratie aanwezig zijn en bij rapportage bezorgd worden. Denk aan betaalbatches, geautoriseerde facturen, specificaties, gunningen, offertes, leveringen;
- uit de bewijsstukken dient duidelijk opgemaakt te kunnen worden welk deel van de uitgave betrekking heeft op het project. Het gedeclareerde bedrag dient ondubbelzinnig uit de factuur te kunnen worden gehaald. Indien het gedeclareerde bedrag niet ondubbelzinnig uit de factuur kan worden gehaald dient de projectpartner een gepaste verdeelsleutel toe te passen en deze te motiveren;
- de beoogde en gerealiseerde projectresultaten liggen vast in het projectformulier. Deze resultaten moeten bewezen worden aan de hand van bewijsmateriaal zoals bv foto's.

Artikel 22: Controle

De aanvrager verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden waarvoor ze bestemd is. Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de deputatie de subsidie schorsen, intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk inclusief het eventueel uitgekeerde voorschot).

De provincie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen, documenten te doen voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te schrijven en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de subsidie en voor de uitvoering van dit reglement.

Artikel 23: Wijzigingen

Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, gewijzigd zijn (onder meer wijzigingen van de plannen, andere uitwerking, gewijzigde timing, ...) brengt de aanvrager de provincie daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.

Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager kan de stuurgroep voor technische en inhoudelijke zaken de oorspronkelijke goedkeuring aanpassen.

Voor volgende wijzigingen vraagt de aanvrager een aanpassing van de goedkeuring aan:

- verschuiving van de projectkost tussen verschillende posten (vanaf een verhoging van 10% van de desbetreffende rubriek, moet de wijziging aangevraagd worden);
- beperkte verlenging van het project (aanvragen 14 dagen voor de beëindiging van het project, een verlenging kan maximaal voor 1 jaar voor standaardprojecten. Microprojecten kunnen niet verlengd worden);
- doelstellingen van het project aanpassen;
- het project op een andere manier uitvoeren.

Aanvragen tot wijziging van projecten dienen te worden ingediend vóór de einddatum van het project. Na deze datum worden dergelijke aanvragen niet meer geaccepteerd. Een verzoek tot projectverlenging moet uiterlijk veertien dagen vóór de beëindiging van het projecten worden ingediend. Aanvragen voor budgetverhogingen zijn niet toegestaan.

Artikel 24: Betwistingen en uitzonderingen

De deputatie beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.

De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement, eventueel na advies van de adviescommissie.

Artikel 25: Terugvordering

De provincie kan de toegekende toelage geheel of gedeeltelijk inhouden of, vermeerderd met de wettelijke interest terugvorderen, op eenvoudig verzoek daartoe bij aangetekend schrijven, als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- de voorwaarden vermeld in dit reglement werden niet volledig nageleefd;
- de toelage werd ten onrechte verkregen als gevolg van onjuiste informatie;
- de toelage werd niet voor het in de toekenning vermelde doel aangewend;
- er sprake is van dubbelfinanciering of fraude;
- de afgesproken resultaten zijn niet bereikt;
- de bepalingen omtrent provinciale herkenbaarheid zijn niet gevolgd.

Art. 26: Dataverwerking

In functie van een efficiënte dossieropvolging worden professionele contactgegevens van personen betrokken bij de aanvraag en projecten verzameld. Deze gegevens worden enkel verwerkt in functie van doelmatig dossierbeheer (AVG art.6.1.b). Elke natuurlijke persoon verbonden met een begunstigde in het kader van dit reglement heeft recht op inzage en verbetering van hun gegevens of kan de verwijdering ervan aanvragen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de functionaris voor gegevensbescherming van de provincie via dpo@west-vlaanderen.be.

HOOFDSTUK 8 – INWERKINGTREDING EN DUUR

Artikel 27: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2026.

Artikel 28: Duur

Dit reglement is van kracht tot 31 december 2031, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Na 31 december 2031 blijft dit reglement verder van toepassing op de lopende projecten die op basis van dit reglement werden goedgekeurd door de deputatie, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 17

AGPT 17 - Goedkeuren van het provinciaal reglement multifunctioneel gebruik parochiekerken 2026-2031

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Situatieschets: kerken in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen telt vandaag 360 parochiekerken verspreid over 62 gemeenten. Een grote uitdaging voor de West-Vlaamse lokale besturen: hoe gaan we met deze kerkgebouwen om? Slechts 20 kerken ondergingen de voorbije jaren een effectieve transformatie. Wel werd sinds 2014, dankzij het Projectbureau Herbestemming Kerken, op veel plaatsen al een haalbaarheidsonderzoek gevoerd, vaak met concrete voorstellen van erkende ontwerpers. De realisatiegraad op het terrein bleef echter laag. Redenen hiervoor zijn onder meer de hoge kostprijs, maatschappelijke gevoeligheden of koudwatervrees bij het nemen van beslissingen. Toch blijkt dat al 2 op de 5 kerken sporadisch gebruikt worden voor niet-liturgische activiteiten: tentoonstellingen, concerten, gemeenschapsmomenten of cultuurtoerisme. Kerken zijn, met hun rijke erfgoedwaarde, steeds vaker ook een laagdrempelig vertrekpunt voor erfgoedontsluiting en toeristische beleving.

Provinciaal beleid en aanleiding tot het nieuwe reglement

Op 16 november 2023 keurde de deputatie de visienota "Toekomst parochiekerken" goed, met drie strategische pijlers:

1. Herlancering van het kennisplatform (start: 2025)
2. Ondersteuning van goed onderhoud en actiever gebruik (o.a. Monumentenwacht, toolkits)
3. Financiële steun voor kleinschalige ingrepen via een nieuw subsidiereglement

Het vorige subsidiereglement (testjaar 2025) loopt af op 31 december 2025. De positieve respons in het pilootjaar toont dat gemeenten en kerkbesturen nood hebben aan een laagdrempelig kader voor het realiseren van gedeeld of multifunctioneel gebruik. Daarom wordt nu een vernieuwd reglement voorgelegd dat loopt tot 2031.

Het nieuwe reglement wil gemeenten en kerkbesturen ondersteunen bij het realiseren van een toekomstgerichte, gedeelde en multifunctionele invulling van parochiekerken in West-Vlaanderen. De focus ligt op kwalitatieve, kleinschalige investeringen die nevengebruik mogelijk maken binnen een visie die gedragen is door de lokale gemeenschap.

Motieven voor het nieuwe reglement

1. **Kleinschalige ingrepen als hefboom**
Veel kerken beschikken over potentieel voor meer gebruik, maar missen eenvoudige infrastructuur (bv. sanitair, verlichting, opbergruimte, keukenhoek). Deze ingrepen zijn vaak te kostelijk voor lokale besturen zonder externe steun.
2. **Multifunctioneel gebruik als realistisch alternatief**
Onttrekking aan de eredienst is zelden aan de orde. Veel kerken kunnen perfect liturgie en niet-liturgische functies combineren. Dit reglement ondersteunt net dat gedeelde gebruik, met respect voor het sacrale en erfgoedkarakter.
3. **Breed lokaal draagvlak als fundament**
Het reglement verplicht overleg tussen gemeente en kerkbestuur, en vereist een visie die steunt op participatie met buurt, verenigingen en gebruikers. Zo ontstaat een gedragen plan op maat van de gemeenschap.
4. **Kwaliteit voorop**
Het reglement streeft expliciet naar kwaliteitsvolle ontwerpen, uitgevoerd met respect voor het erfgoed en met aandacht voor functionaliteit. De inbreng van ontwerpers en de kwaliteitskamer WinVorm is hierbij essentieel.
5. **Complementariteit met Vlaamse initiatieven**
De Provincie wil een flankerend beleid voeren. Vlaanderen ondersteunt grote investeringen en restauraties; dit reglement mikt op kleinschalige, snelle, concrete realisaties op lokaal niveau.
6. **Heldere, stapsgewijze procedure**
Het reglement voorziet een opbouw in twee fasen (aanmelding – indiening), waarbij begeleiding, kwaliteitsadvies en haalbaarheidstoetsing centraal staan.
7. **Langetermijnperspectief en opvolging**
Projecten dienen een visie voor te leggen en worden opgevolgd via voortgangs- en eindrapporten. De Provincie voorziet in herkenbaarheid en controle op uitvoering.

Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen structureel bijdragen aan de herwaardering van haar kerkenlandschap. Door financieel en inhoudelijk te ondersteunen, verlaagt ze de drempel voor lokale actoren om hun kerkgebouwen toekomstbestendig in te zetten voor liturgie, gemeenschapsvorming en erfgoedontsluiting. Het reglement sluit naadloos aan bij de provinciale strategische beleidsdoelstellingen rond geïntegreerde plattelandsontwikkeling, dorps- en stadskernversterking en erfgoed.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor
Geïntegreerde
Plattelandsontwikkeling,
Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 17

AGPT 17 - Goedkeuren van het provinciaal reglement multifunctioneel gebruik parochiekerken 2026-2031

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet van 09/12/2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van lokale taakbehartiging), 42 §3 (vaststellen van provinciale reglementen)
- het decreet van 15/05/2013 houdende toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de provincies in aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
- de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige subsidies (artikel 4 en 7)
- het provinciaal reglement van 25/05/2000, inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;
- de conceptnota 'Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk', goedgekeurd op 24 juni 2011 door de Vlaamse Regering;
- het decreet van 12/07/2013 betreffende het onroerend erfgoed;
- het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
- het decreet van 12/07/2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst;
- de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten;
- de visienota inzake beleidsmaatregelen voor de her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen goedgekeurd in de Vlaamse Regering 16/07/2021;
- het reglement provinciale herkenbaarheid van 12/05/2005;
- de goedkeuring van de vernieuwde werking West-Vlaamse parochiekerken door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen op 16/11/2023 (cobra 152170)
- richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen voor het gebruik van parochiekerken van 08/11/2012
- de noodzaak om in uitvoering van het provinciaal beleid inzake herbestemming van kerken en het bijhorende meerjarenplan, in te zetten op het stimuleren en ondersteunen van kerkbesturen en gemeentebesturen bij het multifunctioneel/gedeeld gebruik van kerkgebouwen in de provincie West-Vlaanderen;
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Artikel 1:

Het Provinciaal reglement ter ondersteuning van aanpassingen aan kerkgebouwen in West-Vlaanderen voor multifunctioneel gebruik als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2:

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2026 en eindigt op 31 december 2031.

PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT voor MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK VAN PAROCHIEKERKEN IN WEST-VLAANDEREN

HOOFDSTUK 1 – DOELSTELLING

Artikel 1: Doelstelling

Met dit subsidiereglement wil de Provincie West-Vlaanderen, hierna "de Provincie" genoemd, het multifunctioneel gebruik en/of gedeeld gebruik van kerkgebouwen stimuleren.

De subsidie is specifiek bedoeld voor materiële ingrepen die het multifunctioneel/gedeeld gebruik van kerkgebouwen stimuleren al dan niet parallel met de liturgische functie, zonder noodzaak om de kerk te onttrekken aan de eredienst. De ingrepen geven een waardige en passende invulling aan een kerkgebouw met respect voor de oorspronkelijk sacrale en liturgische waarden. De nadruk ligt op kwalitatieve uitvoering, gebaseerd op een degelijke visie.

Door een actiever nevengebruik van kerkgebouwen wil de Provincie de kerk opnieuw valoriseren als een ontmoetingsplaats.

De kernwaarden die aan de basis liggen van dit reglement zijn:

1. Multifunctionaliteit in de brede zin van het woord en een sterke achterliggende visie,
2. Kwaliteit van het project, het ontwerp,
3. Het respect voor het erfgoed / kerkgebouw,
4. Een breed draagvlak voor het project en de nood aan de ingrepen,
5. Een doordachte exploitatie en beheer.

HOOFDSTUK 2 – BEGRIPPEN

Art. 2: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

de Provincie: het Provinciebestuur van West-Vlaanderen;

de provinciale herkenbaarheid: het zichtbaar maken van de provinciale (financiële) ondersteuning, overeenkomstig het provinciaal 'reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie', goedgekeurd in de Provincieraad op 12 mei 2005 en latere wijzigingen;

Parochiekerk: is het huis van een plaatselijke christelijke geloofsgemeenschap. De parochiekerk staat ter beschikking van deze plaatselijke geloofsgemeenschap. Kapellen, kleine bidruimtes of private bedehuizen met beperkte capaciteit komen niet in aanmerking.

Herbestemming: wanneer een parochiekerk niet meer voor religieuze activiteiten in aanmerking komt, kan zij definitief aan de eredienst onttrokken worden en een nieuwe functie krijgen. Daarvoor moet de voorgeschreven kerkrechtelijke procedure gevolgd worden waarbij finaal enkel de bisschop deze beslissing kan nemen.

Gedeeld gebruik nevenbestemming in de tijd: het kerkgebouw kan in dit geval al dan niet occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden en/of door andere instanties gebruikt worden.

Multifunctioneel gebruik nevenbestemming in de ruimte: het kerkgebouw wordt zodanig ingericht dat er een liturgische ruimte ontstaat, met daarnaast ruimte voor één of meerdere andere bestemmingen op permanente basis. Deze ingrepen kunnen vergunningsplichtig zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de nodige vergunningen aan te vragen en te zorgen dat de vergunningsprocedure niet leidt tot een vertraging of niet-uitvoering van de geplande en de door dit reglement gesubsidieerde investeringen.

Kerkenbeleidsplan: een schriftelijk document, dat de langetermijnvisie voor alle parochiekerken op het grondgebied van een gemeente bevat. Dit kerkenbeleidsplan is goedgekeurd door de kerkelijke overheid en de gemeenteraad. Zie ook het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, meer specifiek artikel 33/2 zoals gewijzigd door het decreet van 10 november 2022.

Kwaliteitskamer WinVorm: de kwaliteitskamer in de Provincie West-Vlaanderen in het kader van de werking WinVorm. Een groep van deskundigen op vlak van architectuur, ruimtelijke ordening, beeldkwaliteit, landschappelijke inpassing en toegankelijkheid, die een advies formuleren op projectdefinities, voorontwerpen en ontwerpen van investeringen in de publieke ruimte en in publieke gebouwen.

HOOFDSTUK 3 – SOORT SUBSIDIE

Art. 3: Soort subsidies

Binnen dit reglement worden subsidies toegekend voor investeringen die het multifunctioneel en/of gedeeld gebruik van de parochiekerk bevorderen.

HOOFDSTUK 4 – TOEPASSINGSGEBIED

Art. 4: Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op parochiekerken, die zich bevinden op het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen, ongeacht of het kerken betreft met of zonder erfgoedwaarden en ongeacht of ze al dan niet beschermd zijn. De kerkruimte moet voldoende faciliteiten bieden voor multifunctioneel of gedeeld gebruik.

Volgende begunstigden komen in aanmerking voor een subsidie: eigenaars of beheerders van één of meerdere kerkgebouwen, alsmede lokale besturen binnen het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen

HOOFDSTUK 5 – VOORWAARDEN EN BEOORDELING

Art. 5: Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor provinciale subsidies, moet het project voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

- 1° De ingrepen in het kerkgebouw dienen om een multifunctioneel gebruik of een gedeeld gebruik mogelijk te maken met niet-liturgische activiteiten. De projectkost bedraagt minstens 20.000 euro (incl. BTW).
 - 2° De ingrepen in het kerkgebouw moeten leiden tot een meerwaarde voor het kerkgebouw, maar ook het behoud van haar publieke functie inhouden en een maatschappelijke meerwaarde hebben.
 - 3° De aanvrager kan een uitgeschreven langetermijnvisie voor minstens 10 jaar op multifunctioneel/gedeeld gebruik van het betrokken kerkgebouw voorleggen met een duidelijk engagement voor nevenbestemming in tijd of in ruimte van de kerkruimte en de invulling van deze multifunctionele invulling.
 - 4° Het project is niet tegenstrijdig met het gemeentelijk kerkenbeleidsplan
 - 5° Het project is het resultaat van een samenspraak tussen het betrokken kerkbestuur of centrale kerkbestuur en het gemeentebestuur, waarbij consensus is bereikt over het multifunctionele of gedeelde gebruik van de betrokken kerk.
 - 6° Indien het kerkgebouw over erfgoedwaarden beschikt, al dan niet in een beschermd statuut, toont de projectindienaar aan de hand van bestaande documentatie duidelijk aan welke deze erfgoedwaarden zijn, welke gradatie en belang die hebben en hoe men met deze erfgoedwaarden zal omgaan in geval van multifunctioneel/gedeeld gebruik in her- of nevenbestemming.
 - 7° Eenzelfde project en éénzelfde kerkgebouw kan maar één keer in aanmerking komen voor deze subsidie binnen de looptijd van dit reglement.
 - 8° Het project is haalbaar en de kosten zijn redelijk.
- De nodige budgetten zijn voorzien om de cofinanciering waar te maken.
De subsidie kan niet aangewend worden voor investeringen die eveneens een subsidie of financiering van een andere overheid of via een ander project ontvangen.

Art. 6: Beoordelingscriteria

Het project wordt beoordeeld aan de hand van volgende beoordelingscriteria:

- 1° De kwaliteit van de visie op het multifunctioneel gebruik van de kerk passend in de ruimte en het flexibel aanwenden van het potentieel van het kerkgebouw voor diverse doeleinden evenals de wijze waarop het projectidee past in de bredere visie op parochiekerken binnen de gemeente.
- 2° De kwaliteit en de originaliteit van de geplande ingrepen voor een multifunctioneel/gedeeld gebruik inzake concept, ontwerp, materiaalgebruik, multifunctionaliteit, enz. Deze kwaliteit moet zich uiten in een passend idee/ontwerp voor het bestemde gebruik. Dit ontwerp/idee moet tevens passend zijn in het kerkgebouw en zijn omgeving.
- 3° Het advies van de kwaliteitskamer WinVorm en de mate waarin met dit advies rekening gehouden wordt.
- 4° Het lokaal draagvlak voor multifunctioneel/gedeeld gebruik van de kerk en de nood aan de geplande ingrepen.
- 5° De omgang met het eventuele erfgoed in de kerk en het al dan niet beschermde karakter.
- 6° Elementen voor een kwalitatief beheer en exploitatie op lange termijn.

HOOFDSTUK 6 – PROCEDURE

Art. 7: Oproep

De Provincie lanceert jaarlijks minstens 1 oproep binnen de perken van het beschikbare budget met een vaste aanmeldingsdatum. Deze datum wordt bekend gemaakt bij de publicatie van de oproep.

De procedure voor dit reglement multifunctioneel gebruik van parochiekerken bestaat uit twee fasen, namelijk de aanmeldingsfase en de indienfase. Beide fasen moeten doorlopen worden om tot een geldig dossier te komen.

Art. 8: Fase 1: aanmelding

De aanvrager meldt, ten laatste tegen de vooraf bepaalde aanmeldingsdatum, een projectidee aan bij de Provincie West-Vlaanderen via kerken@west-vlaanderen.be, met het daartoe voorziene aanmeldingsformulier dat beschikbaar is op de website www.West-Vlaanderen.be/kerken.

De aanvrager kan begeleiding van een provinciale medewerker krijgen, die suggesties geeft om het projectidee te vervolledigen en/of te verduidelijken.

De aanmelding omvat minstens volgende informatie:

- welk multifunctioneel gebruik de aanvrager via deze aanvraag wil stimuleren
- welke soort werken en investeringen vooropgesteld worden
- welke partners betrokken worden
- een ruwe schatting van de voorziene investeringskosten en de voorziene financiering
- Het geldende kerkenbeleidsplan wordt bij de aanmelding gevoegd

De provinciale administratie gaat na of alle nodig informatie aanwezig is in deze fase en als de aanvrager en het project beantwoorden aan de voorwaarden. Er kan bijkomende informatie opgevraagd worden.

De aangemelde projectideeën worden al dan niet ontvankelijk verklaard door de deputatie op voorstel van de adviesgroep Parochiekerken – zie artikel 10 § 1.

Indien het projectidee niet ontvankelijk is wordt het niet aanvaard voor de tweede fase.

Art. 9: Fase 2: indiening

In deze fase werkt de aanvrager het ontvankelijke projectidee verder uit tot een projectvoorstel.

De aanvrager zal het projectidee verder uitwerken tot een volwaardig projectvoorstel en een aanvraagdossier. Hij/zij kan hierbij begeleid worden door een provinciale medewerker. Voor de datum van definitieve indiening wordt het ontvankelijke projectidee samen met de ontwerpschetsen door de aanvrager voorgelegd aan de kwaliteitskamer WinVorm, die adviezen formuleert over de ruimtelijke en architecturale kwaliteiten van het project. De aanvrager ontvangt vanwege de kwaliteitskamer een richtinggevend advies over het projectidee.

De aanvrager dient het dossier in per mail via een sjabloon dat ter beschikking gesteld wordt of via een digitale toepassing. De geldende modaliteiten zijn terug te vinden op de website www.West-Vlaanderen.be/kerken

Het aanvraagdossier bestaat minstens uit volgende documenten:

- 1° Een ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier met de identificatiegegevens. Er wordt een modelformulier ter beschikking gesteld.
- 2° Een beschrijving en een plan van het kerkgebouw in de huidige situatie.
- 3° Een gedetailleerde visie van minimaal 10 jaar op het multifunctionele/gedeeld gebruik van de parochiekerk.
- 4° Een omschrijving van de geplande ingrepen en de beoogde doelgroepen. Indien de geplande ingrepen vergunningsplichtig zijn, wordt dit door de aanvrager meegegeven.
- 5° Een voorontwerp of beschrijving van de geplande investeringen.
- 6° Het advies van de kwaliteitskamer WinVorm en een motivering hoe er met dit advies omgegaan wordt.
- 7° Een overzicht van de betrokken actoren en de partnerschappen die aangegaan worden voor het project.
- 8° Een formeel document waaruit het engagement van gemeente en kerkbestuur blijkt.
- 9° Een plan voor exploitatie en beheer van het multifunctioneel/gedeeld gebruik met mogelijke kosten en baten.
- 10° Een financieel plan met realistische inschatting van de projectkosten en een garantie van de cofinanciering.
- 11° Indien subsidies of steun bij een andere overheid of via een ander project werd aangevraagd voor hetzelfde gebouw, wordt hiervan een duidelijk overzicht van deze aanvraag (of toekenning) meegegeven

De provinciale administratie gaat na of:

- het aanvraagdossier voldoende ingevuld, ondertekend en gedateerd is;
- de aanvrager en het project nog altijd beantwoorden aan de voorwaarden;
- de gevraagde stukken toegevoegd zijn;
- er voldoende inhoudelijke informatie is, zodat het dossier beoordeeld kan worden.

Na indiening kunnen ontbrekende stukken of bijkomende motivering gevraagd worden die moeten binnen de opgegeven termijn aangeleverd worden.

De adviescommissie Parochiekerken formuleert op basis van het aanvraagformulier en de bijhorende stukken een advies aan deputatie. Onvolledige aanvraagdossiers komen niet in aanmerking voor subsidie.

Art. 10: Advies en beslissing

§ 1. Adviescommissie

In het kader van dit subsidiereglement wordt door deputatie een adviescommissie parochiekerken opgericht. Zij zullen de aanmelding en het aanvraagdossier beoordelen richting een advies aan deputatie.

De adviescommissie is samengesteld uit deskundigen van minimaal de dienst EEIS en dienst Erfgoed bij de Provincie, desgevallend aangevuld met externe deskundigen.

Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit binnen de commissie, zowel wat betreft de achtergrond van de leden als hun inhoudelijke expertise.

§ 2. Beslissing door de deputatie

De deputatie neemt een beslissing in fase 1 en in fase 2 op advies van de adviescommissie.

Na de indienfase (fase 2) oordeelt de deputatie over de goedkeuring van het dossier, op advies van de adviescommissie. Volgende beslissingen kunnen genomen worden:

- Positieve beoordeling
- Positieve beoordeling met voorwaarden
- Negatieve beoordeling

Alle projectindieners ontvangen een beslissingsbrief met motivering en besluit van de deputatie met desgevallend het toegekende bedrag.

Art. 11: Uitvoering en verantwoording

§ 1. Voortgangsrapport

Na de toewijzing van de subsidie dient de aanvrager jaarlijks een voortgangsrapport in bij Provincie West-Vlaanderen. Het eerste voortgangsrapport wordt uiterlijk 12 maanden na goedkeuring ingediend. Het voortgangsrapport bevat een overzicht van de projectactiviteiten. Een sjabloon tot voortgangsrapport wordt ter beschikking gesteld door de Provincie.

§ 2. Eindrapport en eindafrekening

Uiterlijk vier maanden na voltooiing van het project dient de aanvrager het eindrapport van het project en de eindafrekening, aan de hand van het afrekeningsformulier van de Provincie, te bezorgen aan de provinciale administratie kerken@west-vlaanderen.be of via de digitale toepassing.

Het eindrapport bevat minstens:

- 1° Een schriftelijk verslag van de realisatie van de werken en ingrepen.
- 2° Bijhorende bewijsstukken en de bewijsstukken m.b.t. de provinciale herkenbaarheid.
- 3° Een volledig overzicht van alle gemaakte kosten, gestaafd met facturen en betaalbewijzen.

Voor het verslag en het overzicht van de kosten dient de projectindieners/begunstigde gebruik te maken van het sjabloon aangeleverd door de provinciale administratie.

HOOFDSTUK 7 – SUBSIDIËRING

Art. 12: Maximale subsidie

De subsidie bedraagt maximum 50% van de aanvaarde kosten. Het maximale subsidiebedrag is 100.000 euro.

Het subsidiebedrag wordt steeds uitgedrukt als een percentage van de aanvaarde kosten. Bij de afsluiting van het project wordt op basis van de aanvaarde kosten het definitieve subsidiebedrag bepaald. Liggen de aanvaarde kosten lager dan de goedgekeurde projectbegroting, dan wordt de subsidie pro rata verlaagd. Liggen de aanvaardbare kosten hoger dan de goedgekeurde projectbegroting, dan wordt het subsidiebedrag afgetopt tot het maximale toegekende subsidiebedrag.

Art. 13: Subsidiabele kosten

§ 1. Subsidiabele kosten

Volgende kosten zijn subsidiabel:

- 1° investeringen die noodzakelijk zijn om het multifunctioneel gebruik te faciliteren
- Kosten voor externe prestaties die ten dienste staan van de investering, en de investering tot gevolg hebben. Deze kosten mogen maximaal 15% uitmaken van het totale projectbedrag.

Enkel investeringskosten die gemaakt worden na de definitieve goedkeuring van het aanvraagdossier komen in aanmerking voor subsidie.

§ 2. Btw

Btw is subsidiabel als ze effectief en definitief door de promotor wordt gedragen. Btw waarvoor recht op aftrek bestaat, is niet subsidiabel ongeacht of de btw-aftrek effectief werd uitgeoefend. Regularisaties en aanpassingen van btw die betrekking hebben op de ingediende projectuitgaven, kunnen aanleiding geven tot correcties (bijvoorbeeld: vaststelling definitief verhoudingsgetal, wijzigingen aan recht op aftrek, ...).

Mogelijke btw-statuten:

- de begunstigde is niet btw-plichtig: btw is een subsidiabele uitgave, facturen mogen inclusief btw ingediend worden;
- de begunstigde is btw-plichtig: btw is geen subsidiabele uitgave, facturen dienen exclusief btw ingegeven te worden;
- de begunstigde is gemengd btw-plichtig (btw-plichtige activiteiten waarbij een gedeelte van de activiteiten is vrijgesteld van btw-plicht): btw is subsidiabel volgens het systeem van algemeen verhoudingsgetal of van werkelijk gebruik;
- de begunstigde is gedeeltelijk btw-plichtig (btw-plichtige en niet btw-plichtige activiteiten): btw op de niet btw-plichtige activiteiten is een subsidiabele uitgave.

§ 3. Niet-subsidiabele kosten

De volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidie:

- 1° onderhouds- en instandhoudingskosten;
- restaurantkosten;
- kosten die verbonden zijn aan het liturgisch gebruik van de kerk;

werkingskosten (vrijwilligersvergoeding, loonkost eigen personeel, ...);
aankoop van gronden of onroerende eigendommen (inclusief gebouwen of percelen);
aankoop van bedrijfswagens;
terugkerende werkingskosten (zoals energie, water, telefonie, verzekeringen, ...);
studiekosten zonder concrete investeringscomponent binnen het project;
aankoop van betalingsrechten;
interest op schulden;
afbraakkosten;
boetes;
proceskosten;
heffingen en belastingen (m.u.v. niet-terugvorderbare btw);
presentiegelden, zitpenningen;
leasing of huurkoop van alle soorten goederen.

§ 4. Timing aanvaarde kosten

De kosten gemaakt vanaf de goedkeuring van het project zijn subsidiabel. De subsidie kan gespreid worden over maximaal 36 maanden. Mits voldoende motivering kan een project maximaal 12 maanden verlengd worden. Dit evenwel zonder bijkomende middelen.

Art. 14: Andere provinciale financiering

Wanneer een projectaanvraag ingediend wordt, waarop voor bepaalde onderdelen van het initiatief meerdere provinciale reglementen, toelagen of bijdragen van toepassing zijn, kan per onderdeel slechts één bepaalde provinciale financiering in aanmerking komen.

Art. 15: Andere subsidies of inkomsten

De aanvrager verkent andere subsidiemogelijkheden, alvorens een aanvraag in te dienen bij de Provincie.

Er kunnen echter geen andere Europese, Vlaamse of Provinciale projectsubsidies aangewend worden voor dezelfde werken.

De projectaanvrager verstrekt aan de Provincie alle informatie over andere subsidies of inkomsten die voor de realisatie van dit project aangevraagd en ontvangen zijn.

Art. 16: Uitbetaling van de subsidie

Bij de toekenning van de subsidie door de deputatie wordt een eerste schijf van 50% van de toegekende subsidie uitbetaald, indien de investeringen niet vergunningsplichtig zijn.

Wanneer de geplande ingrepen wel vergunningsplichtig zijn, wordt het voorschot uitbetaald na het voorleggen van de verkregen omgevingsvergunning.

Het saldo van de subsidie wordt door de deputatie toegekend na het aanleveren van het eindrapport en de eindafrekening en na controle van de werkelijk gemaakte kosten en bijhorende bewijsstukken en de bewijsstukken m.b.t. de provinciale herkenbaarheid.

HOOFDSTUK 8 - ADMINISTRatieve EN PROCEDURELE BEPALINGEN

Art. 17: Provinciale herkenbaarheid en return

De aanvrager moet voldoen aan de specifieke vereisten met betrekking tot de provinciale visibiliteit en de return. Deze vereisten worden bepaald door de deputatie conform de provinciale herkenbaarheid. De aanvrager dient bij het einddossier een ingevuld en ondertekend verslagformulier provinciale herkenbaarheid in te sturen, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Art. 18: Verbintenissen

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend verbindt deze zich ertoe:

- Om de provinciale subsidie aan te wenden voor het uitvoeren van investeringen in het kader van multifunctioneel/gedeeld gebruik in een kerkgebouw.
- Om de functie van het gebouw zoals aangegeven in het projectdossier te behouden en garant te staan voor verder regelmatig onderhoud, beheer en de exploitatie voor minstens 10 jaar na realisatie.

- Om in te staan voor de financiering van de kosten boven het subsidiabele bedrag, ook deze die het gevolg zijn van onvoorziene meerwerken of gebruikte materialen of toestellen.
- Te voldoen aan het provinciaal reglement herkenbaarheid van 12/05/2005. Het niet voldoen aan deze voorwaarde kan aanleiding geven tot het schrappen en terugvorderen van de subsidie.

Art. 19: Controle

De aanvrager verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden waarvoor ze bestemd is. Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de deputatie de subsidie schorsen, intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk inclusief het eventueel uitgekeerde voorschot).

De Provincie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen, documenten te doen voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te schrijven en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de subsidie en voor de uitvoering van dit reglement.

Art. 20: Wijzigingen

Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, gewijzigd zijn (onder meer wijzigingen van de plannen, andere uitwerking, gewijzigde timing, ...) brengt de aanvrager de Provincie daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.

Art. 21: Betwistingen en uitzonderingen

De deputatie beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.

De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement, eventueel na advies van de adviescommissie.

Art. 22: Terugvordering

De Provincie kan de toegekende toelage geheel of gedeeltelijk inhouden of, vermeerderd met de wettelijke interest terugvorderen, op eenvoudig verzoek daartoe bij aangetekend schrijven, als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- de voorwaarden vermeld in dit reglement werden niet volledig nageleefd;
- de toelage werd ten onrechte verkregen als gevolg van onjuiste informatie;
- de toelage werd niet voor het in de toekenning vermelde doel aangewend;
- er sprake is van dubbelfinanciering of fraude;
- de afgesproken resultaten zijn niet bereikt;
- de bepalingen omtrent provinciale herkenbaarheid zijn niet gevolgd.

Art. 23: Transparantie over het gebruik van AI bij de verwerking van uw aanvraag

Bij de administratieve behandeling van uw aanvraag kan de Provincie West-Vlaanderen (deels) gebruik maken van artificiële intelligentie (AI). Deze technologie kan onder meer worden ingezet voor het automatisch analyseren van gegevens, het signaleren van onvolledigheden of het ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van dossiers (screening en prioritering volgens vooraf bepaalde criteria).

Het gebruik van AI gebeurt in overeenstemming met de Europese AI-verordening. De inzet van AI gebeurt uitsluitend als hulpmiddel bij de administratieve voorbereiding. De uiteindelijke beoordeling en beslissing over de aanvragen wordt steeds door de bevoegde administratie onder menselijke verantwoordelijkheid voorbereid en ter bekrachtiging voorgelegd aan de deputatie conform de toepasselijke regelgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur. Artificiële intelligentie vervangt op geen enkel moment de menselijke tussenkomst of het bestuurlijk oordeel.

Vragen of informatie over hoe AI werd toegepast in een specifiek dossier, kan bekomen worden via het dorpenteam van de Provincie via dorpen@West-Vlaanderen.be.

Art. 24: Dataverwerking

In functie van een efficiënte dossieropvolging worden professionele contactgegevens van personen betrokken bij de aanvraag en projecten verzameld. Deze gegevens worden enkel verwerkt in functie van doelmatig dossierbeheer (AVG art.6.1.b). Elke natuurlijke persoon verbonden met een begunstigde in het kader van dit reglement heeft recht op inzage en

verbetering van hun gegevens of kan de verwijdering ervan aanvragen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de functionaris voor gegevensbescherming van de Provincie via dpo@west-vlaanderen.be.

HOOFDSTUK 9 – INWERKINGTREDING EN DUUR

Art. 25: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2026.

Art. 26: Duur

Dit reglement is van kracht tot 31 december 2031, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Na 31 december 2031 blijft dit reglement verder van toepassing op de lopende projecten die op basis van dit reglement werden goedgekeurd door de deputatie, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 18

AGPT 18 - Goedkeuren van het archiefreglement van de provincie West-Vlaanderen

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Het provinciaal archief beschikt al over een leeszaalreglement (goedgekeurd door de provincieraad op 19 mei 2022) dat het raadplegen van bestuursdocumenten in de leeszaal regelt.

Sinds de inwerkingtreding van het leeszaalreglement van 19 mei 2022 wijzigde de administratieve praktijk waardoor het reglement aan actualisering toe is. Het reglement wil een leidraad zijn voor alle onderzoekers die het provinciaal archief willen raadplegen, ook voor zij die niet naar de leeszaal komen. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het reglement op bepaalde punten ook te verduidelijken.

Bijgevolg wordt aan de provincieraad het besluit tot het goedkeuren van het archiefreglement van de provincie West-Vlaanderen voorgelegd. Gelet op de nieuwe naam van het reglement en het aantal wijzigingen wordt voorgesteld om het leeszaalreglement van 19 mei 2022 op te heffen.

Indien de provincieraad akkoord kan gaan met de voorgestelde wijzigingen, gelieve bijgaand besluit aan te nemen.

Brugge, 20 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor bestuurlijke
organisatie,
Bart NAEYAERT

Agendapunt 18

AGPT 18 - Goedkeuren van het archiefreglement van de provincie West-Vlaanderen

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- gelet op de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
- gelet op de archiefwet van 24 juni 1955 en haar uitvoeringsbesluiten;
- gelet op boek XI van het wetboek van economisch recht van 28 februari 2013;
- gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
- gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, in het bijzonder de artikelen 2, 30, 42, 57 en 86;
- gelet op het Vlaams bestuursdecreet van 7 december 2018;
- overwegende dat het noodzakelijk is een leidraad te geven op het vlak van openbaarheid van bestuur, leeszaalwerking en raadpleging van bestuursdocumenten die in het archiefgebouw bewaard worden;
- overwegende dat het leeszaalreglement van 19 mei 2022 op verschillende punten aan actualisering en verduidelijking toe is;
- het voorstel van de deputatie.

BESLUIT:

Hoofdstuk 1: Doel

Artikel 1: Dit reglement regelt het raadplegen van bestuursdocumenten die aangevraagd worden via het Provinciaal Archief West-Vlaanderen.

Hoofdstuk 2: Openbaarheid van bestuur

Art. 2. § 1. Om deze bestuursdocumenten te raadplegen, wordt een aanvraag tot openbaarheid van bestuur ingediend.

De aanvraag tot openbaarheid van bestuur wordt per brief of e-mail gericht aan de provinciegriffier (p.a. Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries; archiefdienst@west-vlaanderen.be) overeenkomstig art. II.40 e.v. van het Vlaams bestuursdecreet van 7 december 2018.

§ 2. De beslissing over de aanvraag tot openbaarheid van bestuur wordt, onverminderd delegatie, genomen door de provinciegriffier.

§ 3. De provinciegriffier kan ingevolge de regelgeving op de openbaarheid van bestuur aanvragen tot openbaarheid van bestuur gemotiveerd weigeren.

§ 4. De aanvrager kan beroep instellen tegen een beslissing van de provinciegriffier inzake openbaarheid van bestuur bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie (opgericht bij het besluit van de Vlaamse regering van 19

juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie).

§ 5. De provinciegriffier behoudt zich het recht voor bestuursdocumenten in slechte materiële toestand aan de openbaarheid van bestuur te onttrekken en enkel reproducties ter inzage te geven.

Hoofdstuk 3: Opzoekingen, afschriften en reproducties

Art. 3. Vragen om verwijzingen naar relevante bestuursdocumenten worden gratis beantwoord.

Bij vragen om opzoekingen in de bestuursdocumenten door provinciepersoneel wordt een kostprijs van 40 euro per begonnen uur aangerekend. Het verschuldigde bedrag wordt overgemaakt op de rekening van de provincie West-Vlaanderen, na ontvangst van een factuur.

Art. 4. Van alle papieren of digitale bestuursdocumenten, behoudens bij gehele weigering van de openbaarheid overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, zijn papieren of digitale afschriften en/of reproducties te bekomen bij het provinciepersoneel tegen volgende tarieven:
1° 0,10 euro tot A4-formaat;
2° 0,20 euro groter dan A4-formaat.

Hoofdstuk 4: Bruikleen van bestuursdocumenten

Art. 5. Bestuursdocumenten worden nooit uitgeleend, behalve voor tentoonstellingen. De bruikleenaanvragen voor tentoonstellingen worden voorgelegd aan de deputatie, die beslist na advies van het Provinciaal Archief. De ontlener zal de bestuursdocumenten steeds verzekeren tegen alle risico's, en ze tentoonstellen in goede materiële omstandigheden.

Hoofdstuk 5: Leeszaalwerking

Art. 6. De bestuursdocumenten kunnen geraadpleegd worden tijdens de openingsuren van het archiefgebouw na voorafgaande afspraak. Het bezoek aan de leeszaal is kosteloos.

Art. 7. Bij de opstart van elk nieuw onderzoek vult de bezoeker een aanvraagformulier tot openbaarheid van bestuur in.

Het aanvraagformulier tot openbaarheid van bestuur gaat in de bijlage bij dit besluit.

Art. 8. Jassen, boekentassen en andere voorwerpen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de raadpleging van de bestuursdocumenten, worden in de vestiairekasten buiten de leeszaal opgeborgen. Het Provinciaal Archief West-Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstal of beschadiging in de vestiaire.

Art. 9. In de leeszaal mag er niet getelefoneerd, gerookt, gegeten of gedronken worden.

Art. 10. Bestuursdocumenten kunnen gedurende maximum 1 maand in lezing gehouden worden in het archiefgebouw; zij worden dan zo lang in de baliekasten geplaatst en bewaard.

Art. 11. Het provinciepersoneel kan de toegang tot de leeszaal verbieden aan al wie het leeszaalreglement overtreedt, de studiesfeer of de openbare orde en rust verstoort.

Art. 12. De bestuursdocumenten worden uitsluitend in de leeszaal geraadpleegd onder toezicht van het provinciepersoneel.

Art. 13. De bezoeker kan de handbibliotheek in de leeszaal raadplegen.

Art. 14. Bij de raadpleging van de bestuursdocumenten leeft de bezoeker volgende regels na:
1° de bestuursdocumenten mogen enkel met propere handen gemanipuleerd worden;
2° bij losbladige stukken wordt de oorspronkelijke orde niet verstoord;
3° de bestuursdocumenten worden noch op de grond gelegd noch gekreukt of geplooid;

4° het is verboden enige aanduiding of schrapping in de bestuursdocumenten aan te brengen, schrijfpapier op de bestuursdocumenten te leggen en notities te maken, bestuursdocumenten te calqueren of meer algemeen scherpe voorwerpen, lijm, tape of corrector te gebruiken;
5° het terugplaatsen van de bestuursdocumenten in hun oorspronkelijke verpakking dient met de grootst mogelijke zorg te gebeuren;
6° bestuursdocumenten worden door het provinciepersoneel teruggezet op hun oorspronkelijke plaats;
7° alle bestuursdocumenten, behoudens bij gehele of gedeeltelijke weigering van de openbaarheid overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, mogen vrij gefotografeerd of gefilmd worden in afspraak met het provinciepersoneel;
8° het provinciepersoneel heeft het recht om het fotokopiëren of scannen van bestuursdocumenten te verbieden uit conserverings- of conserveringsoverwegingen.

Art. 15. Indien een bezoeker wenst gebruik te maken van een toestel van het Provinciaal Archief om bestuursdocumenten te raadplegen, dan legt het provinciepersoneel uit hoe de toestellen moeten worden bediend. De bezoeker dient omzichtig om te springen met de apparatuur en de dragers niet te beschadigen.

Art. 16. De bezoeker die schade toebrengt aan de bestuursdocumenten, is verplicht deze te vergoeden door betaling van de restauratiekosten of door vervanging.

Hoofdstuk 6: Publicaties

Art. 17. § 1. Bij het reproduceren van bestuursdocumenten is alleen de aanvrager verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op de auteurswetgeving.

§ 2. De aanvrager die publiceert of een studie samenstelt op basis van bestuursdocumenten uit het archief, vermeldt steeds de vindplaats van zijn bronnen. Hij verwijst hiervoor naar "Provinciaal Archief West-Vlaanderen" gevolgd door een correcte en volledige archiefreferentie. Van deze publicaties en studies wordt een exemplaar aan de archiefbibliotheek overhandigd.

Hoofdstuk 7: Slotbepalingen

Art. 18. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen beslist over alle betwiste en niet in het reglement voorziene gevallen.

Art. 19. Dit provinciaal reglement heft het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 19 mei 2022 houdende het goedkeuren van het leeszaalreglement van het Provinciaal Archief op.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2026

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 19

AGPT 19 - Goedkeuren van het subsidiereglement digitaal informatiebeheerder

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

1. Het provinciaal reglement inzake subsidiëring van een digitaal informatiebeheerder, 2021-2025

De doelstelling van dit reglement was het kwaliteitsvol beheer van digitale bestuursdocumenten bij de lokale besturen stimuleren en ondersteunen, door het subsidiëren van een informatiebeheerder die instaat voor het opmaken van informatiebeheersplannen en de invoer ervan in het Serieregister.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen de provincie West-Vlaanderen bestaande uit minimum 3 gemeenten konden een subsidieaanvraag indienen.

Volgende West-Vlaamse lokale besturen hebben gebruik gemaakt van deze subsidiemogelijkheid:

Alveringem + Houthulst + Nieuwpoort (via DVV Westhoek)
Anzegem + Avelgem + Wevelgem
Deerlijk + Harelbeke + Wervik
De Panne + Meseu + Veurne (via DVV Westhoek)
Diksmuide + Lo-Reninge + Zonnebeke (via DVV Westhoek)
Hoogde + Izegem + Ledegem + Moorslede + Oostrozebeke + Tielt + Wielsbeke + Wingene (via DVV Midwest)
Ingelmunster + Meulebeke + Ruiselede (via DVV Midwest)
Kortrijk + Kuurne + Lendeledede
Menen + Waregem + Zwevegem

In alle dossiers werd een subsidieaanvraag ingediend voor 2 opeenvolgende jaren.

Het maximumbedrag was 31.000 euro per aanvraag per jaar.

Dankzij dit subsidiereglement telt de provincie West-Vlaanderen in vergelijking met de andere provincies met voorsprong het meest aantal lokale informatiebeheerders.

Dit subsidiereglement is overigens maar één van de maatregelen die de provincie West-Vlaanderen sinds 1998 nam om het lokale archiefbeheer te ondersteunen. Daarnaast zijn er ook volgende initiatieven:

- in samenwerking met Vonk apb wordt op regelmatige basis een cursus archief- en informatiebeheer georganiseerd voor lokale ambtenaren
- de provinciaal archiefconsulente staat in voor het opvolgen van het provinciale archiefbeleid naar de lokale besturen toe en voor de praktische begeleiding van de lokale archivariissen en informatiebeheerders
- opleidingen, intervisies, nieuwsbrieven en plaatsbezoeken zijn bedoeld om aan kennis- en informatie-uitwisseling te doen
- 'Probat' (Provinciaal Beheerprogramma voor Archief-toepassingen) is een gezamenlijke databank van het Provinciaal Archief en de lokale archieven; lokale besturen kunnen gratis instappen in 'Probat' en er wordt hen ondersteuning verleend bij het implementeren van deze applicatie.

2. Voorstel hernemen reglement

Bij heel wat lokale besturen is de problematiek die geschetst werd bij de opstart van het reglement in 2021 nog steeds aan de orde:

Het beheren, het langdurig bewaren en het ontsluiten van digitaal gecreëerde of ontvangen informatie vereisen een specifieke aanpak en specifieke competenties. Uit overleg met de lokale besturen blijkt dat ze met veel problematieken en vragen op het vlak van digitaal informatiebeheer geconfronteerd worden, bv.:

- het vormen van unieke, volledige, kwalitatieve en gestructureerde digitale dossiers
- het archiveren van e-mails, websites, sociale media, informatie in softwarepakketten, enz.
- het archiveren van informatie die door de diensten op allerlei platformen bewaard wordt (Google Docs, Dropbox, ...)
- het ontsluiten van digitale dossiers
- het ter beschikking stellen van digitale dossiers.

Er is binnen de organisatie vaak te weinig zicht en grip op de informatie die de diensten ontvangen, aanmaken, verwerken, delen, bewaren en verspreiden. Er is te weinig aandacht voor het structureren en ordenen van digitale informatie, met als gevolg: tijdverlies bij het zoeken naar informatie, veel dubbele bewaring, te lange bewaring, geen zicht op welke informatie essentieel is (en gearchiveerd moet worden), enz.

Een eerste stap die nodig is om meer grip te krijgen op de informatie is het opmaken van informatiebeheersplannen. Een informatiebeheersplan is een overzicht van alle bestuursdocumenten van een organisatie. Aan deze bestuursdocumenten worden vervolgens beheersregels gekoppeld over ordenen, bewaren, openbaarheid, enz.

Het provinciaal reglement inzake subsidiëring van een digitaal informatiebeheerder eindigt op 31 december 2025.

Vanuit de volgende lokale besturen is er interesse getoond voor het subsidiereglement: Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Heuvelland, Jabbeke, Knokke-Heist, Langemark-Poelkapelle, Oostkamp, Poperinge, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. Zij hebben in de voorbije periode geen subsidieaanvraag ingediend omdat de gesprekken om tot een samenwerking met meerdere gemeenten te komen nog lopende waren.

Gelet op de interesse voor het subsidiereglement bij de lokale besturen, het feit dat de informatiebeheerders bijdragen tot een kwaliteitsvol beheer van digitale bestuursdocumenten bij de lokale besturen en het feit dat het subsidiereglement past binnen het geheel aan provinciale ondersteuningsmaatregelen voor een goed lokaal archief- en informatiebeheer, wordt voorgesteld om het subsidiereglement inzake subsidiëring van een digitaal informatiebeheerder te hernemen.

In overleg met de Juridische dienst is het reglement op bepaalde punten vormelijk en qua bewoordingen wat aangepast. Er worden twee indiendata voorzien in plaats van één indiendatum en de uitbetaling van de verschillende subsidieschijven worden beter op elkaar afgestemd.

3. Budget

De bedragen die ingeschreven zijn in het meerjarenplan 2026-2031 gelden voor de nog uit te betalen subsidieschijven voor de aanvragen die goedgekeurd werden op het reglement dat liep van 2021 tot 2025 én voor de verwachte aanvragen op het nieuwe subsidiereglement.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor bestuurlijke
organisatie,
Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 19

AGPT 19 - Goedkeuren van het subsidiereglement digitaal informatiebeheerder

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen;
- het provinciedecreet van 9 december 2005, in het bijzonder de artikelen 2, § 2, 1° (bovenlokale taakbehartiging) en 43, §2, 28° (bevoegdheid provincieraad, vaststellen van subsidiereglementen);
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder deel 3, titel 3, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3;
- het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie;
- het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 22 november 2007 houdende de oprichting, samenstelling en procedures van de provinciale archiefcommissie;
- de vaststelling dat de lokale besturen nood hebben aan ondersteuning op het vlak van digitaal informatiebeheer;
- het voorstel van de deputatie;

BESLUIT:

Artikel 1. Doelstelling

Met dit reglement wil de provincie West-Vlaanderen het kwaliteitsvol beheren van digitale bestuursdocumenten bij de lokale besturen stimuleren en ondersteunen, meer bepaald door het subsidiëren van een informatiebeheerder die onder meer instaat voor het opmaken van informatiebeheersplannen en de invoer van series in het Serieregister.

De provincie West-Vlaanderen kan, overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, subsidies verlenen binnen de perken van de daartoe op het meerjarenplan ingeschreven middelen.

Art. 2. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1° Bestuursdocumenten: alle informatie, ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van een overheidsinstantie (artikel I.4. van het Bestuursdecreet van 7 december 2018);

2° Informatiebeheersplan: een overzicht van de bestuursdocumenten, met daaraan gekoppeld selectie- en andere beheersregels;

3° Informatiebeheerder: personeelslid dat onder meer instaat voor de opmaak van informatiebeheersplannen;

4° Intergemeentelijk samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband op vrijwillige basis tussen meerdere gemeenten (overeenkomstig deel 3, titel 3, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017);

5° Digitaal Archief Vlaanderen: de platformen en de dienstverlening, opgezet door de Vlaamse regering, om afgesloten overheidsinformatie op korte en lange termijn te beheren, te bewaren en te ontsluiten;

6° Serieregister: één van de platformen van Digitaal Archief Vlaanderen. Dit omvat het centrale register waarin Vlaamse overheidsinstanties de categorieën van bestuursdocumenten waarvoor ze de bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen en de selectieregels overeenkomstig artikel III.82, § 2 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 moeten publiceren.

Art. 3. Basisvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient aan de volgende voorwaarden cumulatief te worden voldaan:

1° de aanvrager is een intergemeentelijk samenwerkingsverband binnen de provincie West-Vlaanderen, bestaande uit minimum 3 gemeenten. Bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen meerdere aanvragen indienen, maar telkens voor drie andere gemeenten binnen hun werkingsgebied;

2° de betrokken gemeenten mogen nog geen subsidie ontvangen hebben op basis van het provinciaal reglement van 28 januari 2021 inzake subsidiëring van een digitaal informatiebeheerder;

3° elke deelnemende gemeente heeft met de Vlaamse overheid een 'Toetredingsovereenkomst dienstverlening Digitaal Archief Vlaanderen – Serieregister' afgesloten;

4° minstens één van de deelnemende gemeenten heeft minimaal een halftijdse archivaris in dienst;

5° de nieuw aan te werven informatiebeheerder wordt minstens op B-niveau tewerkgesteld;

6° er is een project- of stuurgroep die instaat voor de begeleiding van de informatiebeheerder. In deze project- of stuurgroep zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd;

7° het aanvraagdossier is volledig en tijdig ingediend;

8° de subsidie kan voor maximum twee opeenvolgende jaren aangevraagd worden;

9° de aanvrager moet de controle door de provincie West-Vlaanderen aanvaarden op zowel de inhoud en de uitwerking als op de besteding van de provinciale middelen.

Art. 4. Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

- de mate waarin de functiebeschrijving van de informatiebeheerder aansluit bij de doelstelling van dit subsidiereglement: de informatiebeheerder moet IT-kennis hebben, vlot kunnen werken met digitale toepassingen en kennis hebben van de werking van lokale besturen en van aanverwante thema's zoals informatieveiligheid, de digitale handtekening en substitutie;
- de mate waarin de prestatiebreuk van de functie gebaseerd is op een realistische inschatting van de werklust;
- de kwaliteit en haalbaarheid van het stappenplan: de fasering en planning zijn uitgewerkt en realistisch;
- de mate waarin de deelnemende gemeenten zelf een bijkomende financiële en/of personele inbreng doen;
- de mate waarin het werken met het Serieregister verankerd wordt in de werking van de deelnemende gemeenten.

Art. 5. Procedure

§ 1. Het aanvraagdossier bevat het volledig ingevulde provinciale aanvraagformulier, aangevuld met de nodige bewijsstukken en informatie, zoals gevraagd in het

aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden via het mailadres archiefdienst@west-vlaanderen.be of gedownload worden van de webpagina <https://www.west-vlaanderen.be/subsidies/subsidie-voor-een-digitaal-informatiebeheerder>.

§ 2. Alle aanvragen moeten digitaal ingediend worden via het mailadres zoals vermeld in het aanvraagformulier.

§ 3. Het aanvraagdossier moet ingediend worden vóór 1 maart of vóór 1 oktober.

§ 4. Het provinciaal archief controleert alle subsidieaanvragen op ontvankelijkheid en volledigheid aan de hand van de basisvoorwaarden (art. 3) en bezorgt alle aanvragers een melding die de goede ontvangst van de subsidieaanvraag bevestigt. De aanvrager dient ontbrekende stukken en/of bijkomend opgevraagde informatie in via het mailadres zoals vermeld in het aanvraagformulier, binnen de tien werkdagen na het versturen van de vraag tot indiening van bijkomende stukken.

Art. 6. Beoordeling

§ 1. Alle ingediende dossiers worden beoordeeld door de provinciale archiefcommissie, die is opgericht en samengesteld bij besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 22 november 2007 houdende de oprichting, samenstelling en procedures van de provinciale archiefcommissie.

§ 2. De provinciale archiefcommissie verstrekt op basis van de beoordelingscriteria een gemotiveerd advies aan de deputatie vóór 1 mei (bij indiendatum 1 maart) of vóór 1 december (bij indiendatum 1 oktober). Dit advies betreft het al dan niet aanvaarden van de aanvraag.

§ 3. Als het totaalbedrag van de positief geadviseerde subsidieaanvragen hoger is dan de op het meerjarenplan ingeschreven middelen en deze aanvraagdossiers voldoen in dezelfde mate aan de beoordelingscriteria, dan keurt de deputatie de aanvragen goed in de volgorde waarin deze dossiers werden ingediend.

§ 4. De deputatie neemt uiterlijk drie maanden na de uiterste indiendatum een beslissing en brengt de aanvrager van die beslissing op de hoogte.

Art. 7. Bedrag en uitbetaling van de subsidie

§ 1. De subsidie bedraagt de helft van de wedde van de informatiebeheerder, met een maximum van 31.000 euro per aanvraag per jaar.

§ 2. De subsidie kan enkel aangewend worden voor personeelskosten.

§ 3. De eerste schijf van 60% van de subsidie wordt uitbetaald maximum twee maanden na indiensttreding van de informatiebeheerder. Elf maanden na de indiensttreding van de informatiebeheerder worden de volgende verantwoordingsstukken ingediend:

- een nauwkeurig resultatenverslag, dat voortbouwt op het stappenplan dat samen met de aanvraag werd ingediend;
- een kopie van de jaarlijkse loonfiche van de informatiebeheerder;
- het verslagformulier met betrekking tot het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Het saldo van 40% wordt uitbetaald na het goedkeuren van de verantwoordingsstukken door de deputatie.

Bij subsidieaanvragen voor twee opeenvolgende jaren wordt de subsidie in het tweede jaar ook opgesplitst in een schijf van 60%, die uitbetaald wordt samen met de tweede schijf van het eerste werkjaar, en een schijf van 40% die uitbetaald wordt na het goedkeuren van de verantwoordingsstukken door de deputatie. Deze verantwoordingsstukken moeten elf maanden na de start van het tweede werkjaar van de informatiebeheerder ingediend worden.

§ 4. De provinciale subsidie wordt gestort op het rekeningnummer van het betrokken intergemeentelijk samenwerkingsverband of het gemeentebestuur, overeenkomstig de regels van de provinciale boekhouding.

Art. 8. Opvolging en controle

§ 1. De aanvrager verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden waarvoor ze bestemd is.

§ 2. Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, dan kan de deputatie de subsidie schorsen, intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk).

§ 3. Tijdens de duur van de subsidieperiode kan een personeelslid van het provinciaal archief ter plaatse komen in het kader van de controle op de aanwending van de subsidie.

Art. 9. Wijzigingen

Als de gegevens die bij de aanvraag werden verstrekt, veranderd zijn, dan brengt de aanvrager de provincie West-Vlaanderen daarvan onmiddellijk via het mailadres archiefdienst@west-vlaanderen.be op de hoogte.

Art. 10. Return en samenwerking

§ 1. De vereisten met betrekking tot de return voor de provincie West-Vlaanderen zijn beschreven in het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Dit reglement is raadpleegbaar via de volgende webpagina: www.west-vlaanderen.be/subsidies/provinciale-herkenbaarheid.

§ 2. Het niet naleven van het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie kan leiden tot het niet of slechts gedeeltelijk uitbetalen van de subsidie.

Art. 11. Betwistingen en uitzonderingen

§ 1. De deputatie beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.

§ 2. De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement, eventueel na advies van de provinciale archiefcommissie.

§ 3. De deputatie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen, documenten te doen voorleggen of meedelen, alle modaliteiten voor te schrijven en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de subsidie en voor de uitvoering van dit reglement.

Art. 12. Inwerkingtreding

§ 1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2026 en eindigt op 31 december 2031.

§ 2. Het provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen (provincieraad d.d. 30 oktober 1997, gewijzigd d.d. 30 maart 2000, 27 maart 2003 en 30 april 2014) wordt opgeheven op 31 december 2025.

§ 3. Het provinciaal reglement van 28 januari 2021 inzake subsidiëring van een digitaal informatiebeheerder blijft gelden voor de subsidieaanvragen die werden goedgekeurd vóór 31 december 2025.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 20

AGPT 20 - Goedkeuren van het reglement bemiddeling

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Het reglement voor lokale bemiddelingsprojecten kwam eerder tot stand vanuit de werkgroep bemiddeling waarin verschillende stakeholders betrokken waren, met name politie, justitie, lokale besturen, intercommunales, bemiddelingssector en de provincie.

Vanuit de nood op het terrein en in het bijzonder wat betreft betwistingen in grondgebonden materies waarbij het lokale bestuur ofwel betrokken partij is ofwel kan optreden als bemiddelaar, werd vanuit de werkgroep de vraag gesteld naar ondersteuning voor lokale besturen in West-Vlaanderen. Dit vanuit de overtuiging dat bemiddeling steeds een eerste stap kan zijn in het komen tot oplossingen in een conflict tussen betrokken partijen.

Conflicten die escaleren kunnen lokale besturen duur komen te staan. Naast de financiële kosten (gerechtskosten), brengt een conflict ook heel wat maatschappelijke kosten met zich mee (*negatieve beeldvorming tegenover het bestuur, verzuurde sfeer, polarisering,...*). Lokale besturen hebben er dan ook alle belang bij om conflicten tijdig aan te pakken zodat deze niet verder escaleren. Dit vergt een andere benadering dan de gekende juridische weg. De werkgroep stelt vast dat het instrument bemiddeling nog te weinig gekend is bij de lokale besturen. Vandaar dat sensibiliseren en ondersteuning om het instrument te gaan hanteren belangrijk is.

Via het subsidiereglement wil het provinciebestuur lokale besturen steunen bij projecten waar bemiddeling structureel of projectmatig wordt ingezet bij het oplossen van conflicten. Zo kunnen lokale besturen ervoor opteren om een eigen interne bemiddelaar in te zetten, dit al dan niet in samenwerking met andere besturen. Of gaat de beleidskeuze eerder uit naar bemiddeling waar, proactief of reactief, een professioneel externe bemiddelaar wordt ingeschakeld. Besturen kunnen ervoor kiezen om bemiddeling in te zetten bij conflicten waar ze zelf betrokken partij zijn, of om conflicten tussen burgers en bedrijven of burgers onderling te helpen oplossen.

Met de subsidie kunnen enkel werkings- of personeelskosten gefinancierd worden. Het inschakelen van een (externe) bemiddelaar wordt als een werkingskost beschouwd.

Naast het ondersteunen van proefprojecten via dit subsidiereglement blijft het provinciebestuur inzetten op bewustmaking via infomomenten, kennisdeling en opleidingen voor ambtenaren van lokale besturen in West-Vlaanderen.

Het lopend reglement van 25 april 2024 eindigt op 31 december 2025 (artikel 13 van het goedgekeurde reglement).

De deputatie stelde op 23 januari 2025 een adviescommissie samen die de opdracht heeft gemotiveerd advies conform de bepalingen van het subsidiereglement aan de deputatie te verstrekken. De leden van deze adviescommissie zijn: Jorn Dangreau (vrederechter), Koen Surdiacourt (kabinetschef van de gouverneur) en Barbara Gayse (diensthoofd bij de Federale Bemiddelingscommissie).

Het blijkt nodig dat de provincie rond bemiddeling blijft sensibiliseren. Sinds het goedkeuren van het reglement werden er bij de provincie in de eerste oproepperiode geen aanvragen ingediend.

De deputatie besliste op 23 januari 2025 tot het houden van een tweede oproep. De kandidaatstelling voor deze oproep diende uiterlijk op 15 april 2025 te gebeuren. Er werden twee dossier ingediend (door de stad Blankenberge, op 14 april 2025; door het OCMW Wevelgem, op 14 april 2025). 2

De adviescommissie beoordeelde op 26 mei 2025 dat de beide dossiers ontvankelijk en positief zijn. De commissie stelde voor om het aangevraagde en maximale subsidiebedrag voor beide projecten te weerhouden, zijnde 25.000 euro. Er werden bij de beoordeling door de commissieleden geen voorwaarden voorgesteld tot het toekennen van de subsidie.

De scope van het project in Blankenberge omvat burenbemiddeling, bestuurszaken en GAS-bemiddeling. Er waren wel wat vragen over de precieze inzet van interne/externe bemiddelaars en hun onafhankelijkheid bij conflicten burger-overheid.

De scope van het project in Wevelgem focust op huurproblematieken binnen het kader van dak- en thuisloosheid.

Bij beslissing van 12 juni 2025 verleende de deputatie aan elk van de projecten een subsidie van 25.000 euro. Beide projecten zijn ondertussen opgestart.

Het is de wens van de deputatie om dit reglement te hernieuwen en het stimuleren van meer bemiddeling in grondgebonden zaken aan te houden. De financiering ervan zal ook in de meerjarenbegroting worden opgenomen.

Omdat de afgelopen loopperiode geen groot volume aan aanvragen opleverde, worden er een aantal aanpassingen aan het reglement voorgesteld:

- Bij het vorige reglement werden de centrumsteden nog uitgesloten, en konden zij geen aanspraak maken op een subsidie, maar in het nieuwe voorstel is het reglement van toepassing op alle West-Vlaamse lokale besturen.
- Het toepassingsgebied wordt dan wel weer inhoudelijk scherper gesteld, door het onderscheid van primair en secundaire projecten die met het reglement beoogd worden, weg te laten. Het reglement dient enkel nog voor projecten waarbij het instrument bemiddeling wordt ingezet bij betwistingen inzake grondgebonden materies. Rond die materies kan dan (buren)bemiddeling ook ingezet worden. Zo kunnen de (minder) beschikbare middelen maximaal dienen voor wat het reglement beoogt.
- De maximale tussenkomst voor de projectbegroting wordt maximaal 20.000 euro (in plaats van 25.000 euro).

- Een aanvraag kan voortaan ten allen tijde worden ingediend en per kwartaal worden de ingediende aanvragen beoordeeld door de adviescommissie. In het vorig reglement werd beslist om de oproep tot 15 april van elk jaar te organiseren, maar dat is een erg rigide systeem. Ad hoc aanvragen werden daardoor bemoeilijkt. Door de aanvraagperiode open te trekken, hopen we dat er ook meer ingespeeld kan worden op actuele noden tot bemiddeling.

Brugge, 20 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor bestuurlijke organisatie,

Bart Naeyaert

Agendapunt 20

AGPT 20 - Goedkeuren van het reglement bemiddeling

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- De wet dd. 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen
- Het provinciedecreet van 9/12/2005 met latere wijzigingen, in het bijzonder artn. 2 §2, 1° (bovenlokale taakbeartiging), 3 en 43 §2, 28° (bevoegdheid provincieraad, vaststellen van subsidiereglementen)
- Het provinciaal reglement van 12/05/2005 betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie
- Volgende relevante wetgeving:
 - o De 'Federale Bemiddelingswet' (deel VII – Bemiddeling van het Gerechtelijk Wetboek, art. 1724 - 1737, ingevoegd door de wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling, zoals gewijzigd door de wet van 18 juni 2018;
 - o De federale wet 'Gemeentelijke Administratieve Sancties' van 24 juni 2013;
 - o Het KB van 28 januari 2014 betreffende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor bemiddeling in het kader van de GAS-wetgeving;
 - o Het omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening);
- Het eerder provinciaal reglement betreffende een subsidie voor lokale bemiddelingsprojecten, bij besluit van de provincieraad van 25 april 2024 goedgekeurd;
- Het voorstel van de deputatie;

BESLUIT:

Artikel 1 – Doel

§ 1. Dit reglement heeft tot doel de lokale besturen aan te moedigen om het instrument bemiddeling structureel in te zetten in het kader van hun werking en/of besluitvormingsproces.

§ 2. De met dit reglement beoogde projecten hebben tot doel:

- De opbouw van kennis, ervaring en goede praktijkvoorbeelden inzake het hanteren van het instrument bemiddeling in de context van de lokale besturen;
- De uitbouw van een netwerk voor kennisdeling en het creëren van meer bewustzijn over de mogelijkheden van het instrument bemiddeling;
- Het evalueren van het effect van het instrument bemiddeling op het besluitvormingsproces, de lokale dienstverlening en/of de onderlinge relaties bestuur-burger-bedrijven op het grondgebied.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

§ 1. Het reglement is van toepassing op de West-Vlaamse lokale besturen.

§ 2. De aanvraag wordt ingediend door één lokaal bestuur. Indien meerdere besturen wensen samen te werken zal één bestuur het subsidieaanvraagdossier indienen. De samenwerking tussen verschillende lokale besturen strekt wel tot aanbeveling.

§ 3. Met het reglement worden projecten beoogd waarbij het instrument bemiddeling wordt ingezet bij betwistingen inzake grondgebonden materies (o.a. het verlenen en handhaven van omgevingsvergunningen, ruimtelijke planning). Zowel projecten waar lokale besturen betrokken partij zijn als optreden als bemiddelaar komen in aanmerking.

Bij de ingediende projecten wordt het instrument bemiddeling ingezet ter bevordering van:

- de relaties tussen het lokaal bestuur en de burgers/bedrijven op het grondgebied;
- de relaties tussen burgers onderling en/of;
- de relaties tussen burger en bedrijven op het grondgebied.

Artikel 3 - Algemene voorwaarden

§ 1. De projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen, kaderen binnen het in artikel 2 omschreven toepassingsgebied.

§ 2. Elke aanvrager zoals vermeld in artikel 2 kan meerdere projecten indienen, maar per aanvrager kan maar één project goedgekeurd worden per jaar.

§ 3. 1° Het project moet gestart worden uiterlijk 6 maand na goedkeuring, en mag in geen enkel geval reeds gestart zijn bij de indiening van de aanvraag. Indien het project niet tijdig wordt gestart, behoudt de Provincie zich het recht voor om terug te komen op haar beslissing tot goedkeuring van het project en de bijhorende subsidies.

2° Het project moet afgerond zijn ten laatste 3 jaar na goedkeuring.

§ 4. De subsidie bedraagt maximum 50% van de projectbegroting en bedraagt maximaal 20.000 euro.

§ 5. De subsidie kan enkel aangewend worden voor de werkings- en personeelskosten in het kader van dit project.

§ 6. Met betrekking tot de BTW geldt de volgende regeling:

1° indien de aanvrager de BTW volledig kan recupereren, komt enkel het bedrag van de kosten zonder BTW in aanmerking;

2° indien de aanvrager de BTW gedeeltelijk kan recupereren, komt enkel het bedrag van de kosten met het niet-recupereerbare gedeelte van de BTW in aanmerking voor subsidie.

§ 7. De Provincie West-Vlaanderen en alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een project, beschikken over het gebruiksrecht van alle projectresultaten op vlak van aangewende methodieken en tools, met inbegrip van de mogelijkheid tot reproductie, distributie, en adaptatie, evenals het recht om afgeleide projecten te ontwikkelen.

Artikel 4 – Oproep

Elk jaar wordt door de deputatie beslist, onder voorbehoud van middelen op de begroting, tot het houden van een oproep.

Artikel 5 - Aanvraag

§1. Een aanvraag kan ten allen tijde worden ingediend.

Dit gebeurt via het aanvraagformulier dat daarvoor beschikbaar is op de website van Provincie West-Vlaanderen. Het aanvraagformulier wordt ingediend bij Provincie West-Vlaanderen via e-mail verstuurd naar het e-mailadres vermeld op het aanvraagformulier. De datum van ontvangst op de e-mailserver van de Provincie West-Vlaanderen geldt als bewijs van indiening.

§2. De aanvrager voegt aan zijn aanvraag de beslissing van het bevoegde bestuursorgaan om deel te nemen aan de projectoproep toe. Bij een combinatie van aanvragers wordt van elke individuele aanvrager een goedkeuring van het bevoegde bestuursorgaan toegevoegd.

Artikel 6 – Ontvankelijkheid van een aanvraag

§1. Een ingediende aanvraag is pas ontvankelijk als de aanvraag:

- 1° is ingediend door een aanvrager, zoals vermeld in artikel 2 §1 en §2;
- 2° een project omvat dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 §3;
- 3° het project en de aanvraag, voor zover al mogelijk bij de aanvraag, voldoet aan de algemene voorwaarden, vervat in artikel 3;
- 4° ook het aanvraagformulier, vermeld in artikel 5, omvat dat volledig en correct is ingevuld, inclusief de bijlagen.

§2. Dossiers die niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden in dit vorige lid, onvolledig zijn of buiten de termijn ingediend worden, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 7 – Selectie projecten

§1. Er wordt een adviescommissie opgericht, samengesteld uit minimum 3 personen die over de nodige expertise inzake bemiddeling beschikken. De adviescommissie wordt samengesteld door de deputatie.

§2. De ingediende aanvragen worden op het eind van elk kwartaal van het lopend jaar gebundeld en aan de adviescommissie voorgelegd.

§3. De adviescommissie kan bijkomende informatie over het project opvragen of een plaatsbezoek afleggen.

§4. De adviescommissie verstrekt op basis van de voorwaarden van dit subsidiereglement en de beoordelingscriteria, in artikel 8 omschreven, een gemotiveerd advies aan de deputatie. Dit advies betreft:

- de beoordeling van de ontvankelijkheid van alle aanvragen
- het al dan niet aanvaarden van het project
- de geselecteerde projecten
- een voorstel van subsidiebedrag
- de voorwaarden op te leggen bij toekenning van de subsidie

§5. De deputatie beslist over de projecten die subsidie ontvangen en over het opleggen van voorwaarden bij de toekenning van de subsidie.

Artikel 8 - Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

- Het beoogde doel van het project: de mate waarin het ingediende project als doel heeft het instrument bemiddeling structureel te gaan inzetten bij het oplossen van conflicten in het kader van de werking van het lokaal bestuur. Dit kan gaan over conflicten waar lokale besturen zelf partij zijn. Dit kan ook gaan over projecten waar lokale besturen de rol van middelaar gaan opnemen, al dan niet in samenwerking met andere besturen. Of beide.
- De scope van het project: het ingediende project beoogt in eerste instantie bemiddeling inzake grondgebonden materies maar kan worden verruimd naar bemiddeling in bestuurszaken, GAS-bemiddeling en burenbemiddeling.
- De financiering van het project: de mate waarin de aanvrager zelf een bijkomende financiële en/of personele inbreng doet, die minstens 50% van de waarde van het project bedraagt.
- De continuïteit van het project: de mate waarin dit project ook na de financiering zal worden verdergezet of verder worden uitgebouwd.

- De evaluatie van het project: de wijze waarop dit project geëvalueerd wordt en de effecten gemeten worden.
- Het netwerken en delen van kennis:
 - o de samenwerking tussen verschillende lokale besturen strekt tot aanbeveling;
 - o de mate waarin de aanvrager bereid is de opgedane kennis van dit project te delen.

Artikel 9 – Communicatie

§1 Per project wordt een contactpersoon binnen de administratie van de Provincie aangesteld en wordt dit gecommuniceerd naar de indiener na goedkeuring. Deze contactpersoon vormt het eerste aanspreekpunt voor de aanvrager.

§2 De communicatie binnen het project bestaat minstens uit:

- Het voldoen aan de voorwaarden conform het provinciaal reglement van 12 mei 2005 inzake provinciale herkenbaarheid (<https://www.west-vlaanderen.be/voor-lokale-besturen/subsidies-voor-lokale-besturen>).
- Een persbericht bij de start van het project met vermelding van de financiële bijdrage van de Provincie en "dankzij de steun van Provincie West-Vlaanderen"
- Een persbericht op het eind van het project met vermelding van de financiële bijdrage van de Provincie en "dankzij de steun van Provincie West-Vlaanderen".

§3 Bij alle online en offline communicatie wordt de steun van de Provincie vermeld en wordt het logo opgenomen.

§4 Indien een event of persconferentie wordt georganiseerd, wordt de Provincie uitgenodigd en wordt de vraag gesteld aan de contactpersoon van de Provincie of een persoon van de Provincie wenst te komen spreken.

§5 Indien de projectresultaten in andere besturen of organisaties worden gebruikt of voorgezet, wordt op alle campagnemateriaal minimaal het Provinciaal logo en "ontwikkeld met de steun van de Provincie West-Vlaanderen" vermeld.

Artikel 10 – Betalingsmodaliteiten en rapportering

§1. De uitbetaling van de subsidie voor de geselecteerde projecten zal gebeuren in twee schijven: 60% wordt uitbetaald bij de goedkeuring van het project; 40% wordt uitbetaald bij de afrekening die ingediend wordt uiterlijk zes maanden na uitvoering van het project.

§2. Volgende zaken worden aangeleverd voor de afrekening:

- 1° financiële verantwoordingsstukken: dit behelst een ondertekend overzicht van alle bewezen kosten van het project als verantwoording;
- 2° een evaluatieverslag over de volledige looptijd van het project;
- 3° materiële bewijsstukken of eindproducten die toelaten de realisatie van het project te beoordelen.

§3. Alleen kosten die gemaakt worden binnen de termijn van uitvoering van het project zoals bepaald in artikel 3, §6, komen in aanmerking voor subsidie. Alleen directe kosten als onderdeel van een project kunnen worden ingebracht. Hieronder vallen personeels- en werkingskosten.

§4. Indien de werkelijke kosten lager zijn dan de raming van de uitgaven wordt de subsidie van maximaal 50% herrekend op basis van de bewezen kosten. Bij een overschrijding van de bewezen kosten ten aanzien van de raming van de uitgaven wordt geen bijkomende subsidie verleend.

§5. Als de Provincie dubbele subsidiëring of subsidiefraude vaststelt, kan de Provincie de subsidie stop zetten en de onterecht toegekende subsidie terugvorderen.

Artikel 11 - Controle en sancties

§1 De Provincie heeft het recht om de aanwending van de subsidies te (laten) controleren op basis van het Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies. Dit reglement bevat, afhankelijk van het bedrag van de subsidie, de controlemechanismen en een opsomming van de stukken die in functie van de financiële controle minimaal moeten worden ingediend ter verantwoording van de subsidie.

§2 De Provincie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen, documenten te doen voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te schrijven en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de subsidie of voorschotten en voor de uitvoering van dit reglement.

§3. De Provincie kan beslissen tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de subsidie indien:

- de verleende subsidie niet is benut voor het vastgestelde doel;
- de toelage ten onrechte is verkregen als gevolg van onjuiste informatie;
- het project niet voldeed aan de in dit reglement gestelde voorwaarden;
- de kosten niet kunnen verantwoord worden binnen de 6 maand na de vooraf bepaalde einddatum van het project

Artikel 12 – Slotbepalingen

De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.

Artikel 13 - opheffings-, Inwerkingtredings-, en overgangsbepalingen.

Dit reglement treedt in werking op 1/01/2026 en eindigt op 31/12/2031 behalve voor de nog lopende dossiers die op basis van dit reglement werden goedgekeurd door de deputatie.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 21

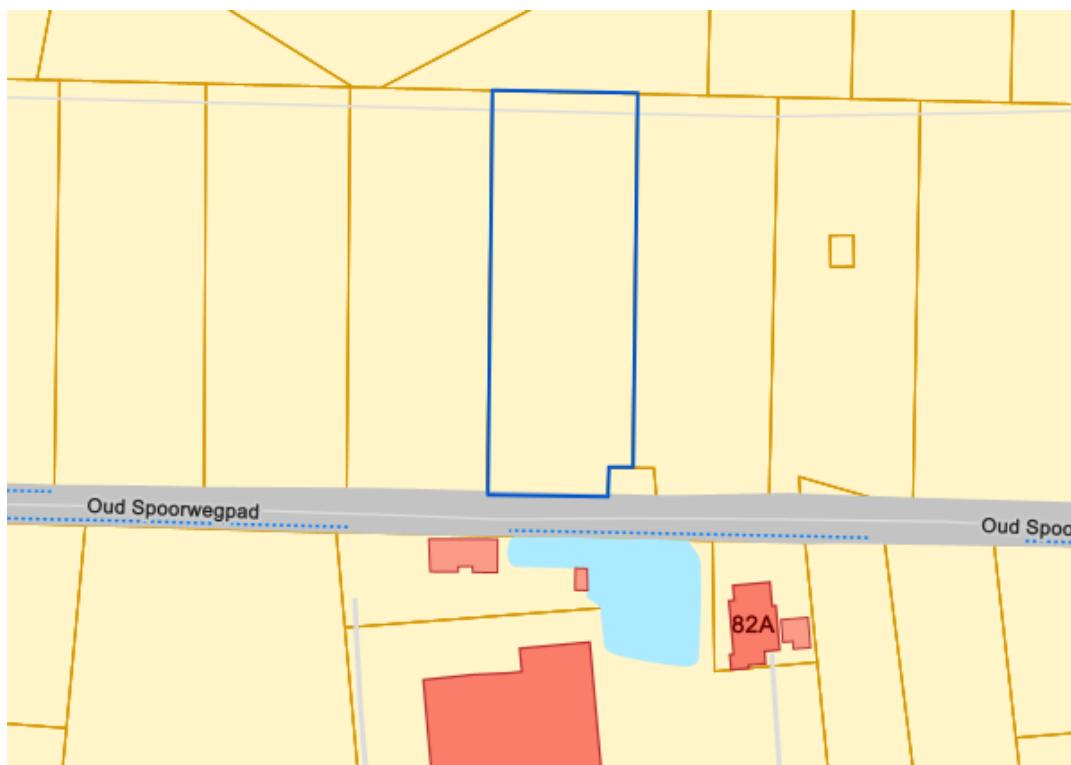
AGPT 21 - Verlenen van machtiging tot het aankopen van grond ter uitbreiding van de groene as 'de Abdijenroute'

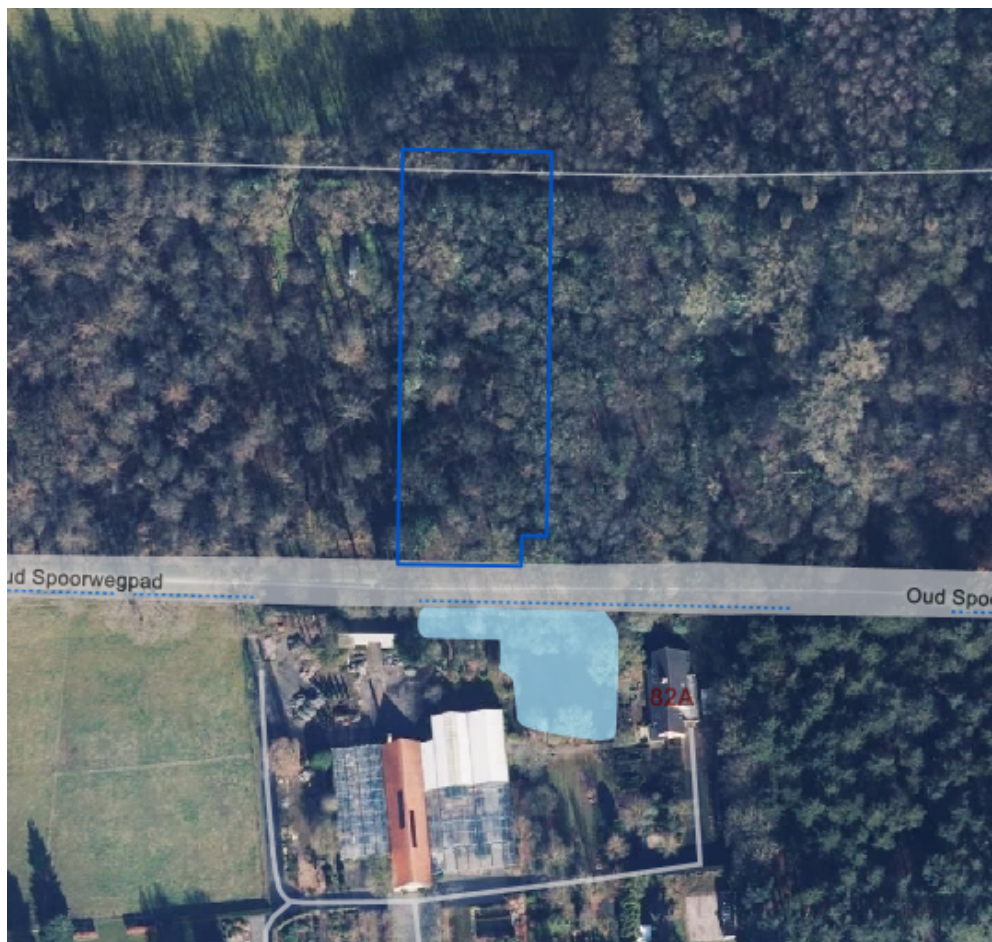
1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

De eigenares (mevr. Fonteyne) contacteerde de Provincie met de vraag of er interesse is om het perceel aangeduid op onderstaand plan aan te kopen. De voorgestelde aankoop situeert zich direct aan de provinciale Groene As 'de Abdijenroute' in Sijsele (Damme) nabij de Bolakkerstraat. De prijs bedraagt 15.000 euro voor een oppervlakte van 4.208m². Het perceel bestaat volledig uit loofbos met bomen zoals gewone esdoorn, Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. Op het perceel bevinden zich geen zonevreemde constructies. Het perceel heeft de bestemming bosgebied volgens het gewestplan.





De Abdijenroute is aangeduid als natuurverbinding in het structuurplan West-Vlaanderen. De voorbije jaren verwierf de Provincie al 5,5ha en 2,5ha nabij dit perceel om als natuur/bos te beheren of ontwikkelen. De voormalige spoorwegbeddingen zijn immers maar gemiddeld 10 à 15 meter breed, waardoor deze onvoldoende robuust zijn. Op het aangekochte perceel kan de natuurwaarde van de groene as ontwikkeld worden. Door de aankoop kan de Provincie de belevingswaarde voor de recreant vergroten. Via een toekomstig natuurbeheerplan zal voor de bossen een duurzaam beheer uitgestippeld worden.

De prijs stemt overeen met het schattingsverslag d.d. 1 september 2025, opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Giovanni Declerck.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor bestuurlijke
organisatie,

Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 21

AGPT 21 - Verlenen van machtiging tot het aankopen van grond ter uitbreiding van de groene as 'de Abdijenroute'

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid provincieraad tot het stellen van daden van beschikking);
- de overeenkomst, goedgekeurd in zitting van deputatie van 25 september 2025, voor de aankoop van grond te Damme, voor de uitbreiding van de groene as 'De Abdijenroute';
- het liggingsplan;
- het schattingsverslag;
- de akte voor de aankoop van een perceel grond te Damme, 7de afdeling Sijsele, sectie B, perceelnummer 164C met een totale kadastrale oppervlakte van 4208m² tegen een prijs van 15.000 euro;
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Artikel 1:

Machtiging wordt verleend aan de aankoop van een perceel grond te Damme, 7de afdeling Sijsele, sectie B, perceelnummer 164C met een totale kadastrale oppervlakte van 4208m² tegen een prijs van 15.000 euro.

Art. 2:

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. ter uitbreiding van de groene as 'de Abdijenroute'.

Art. 3:

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 22

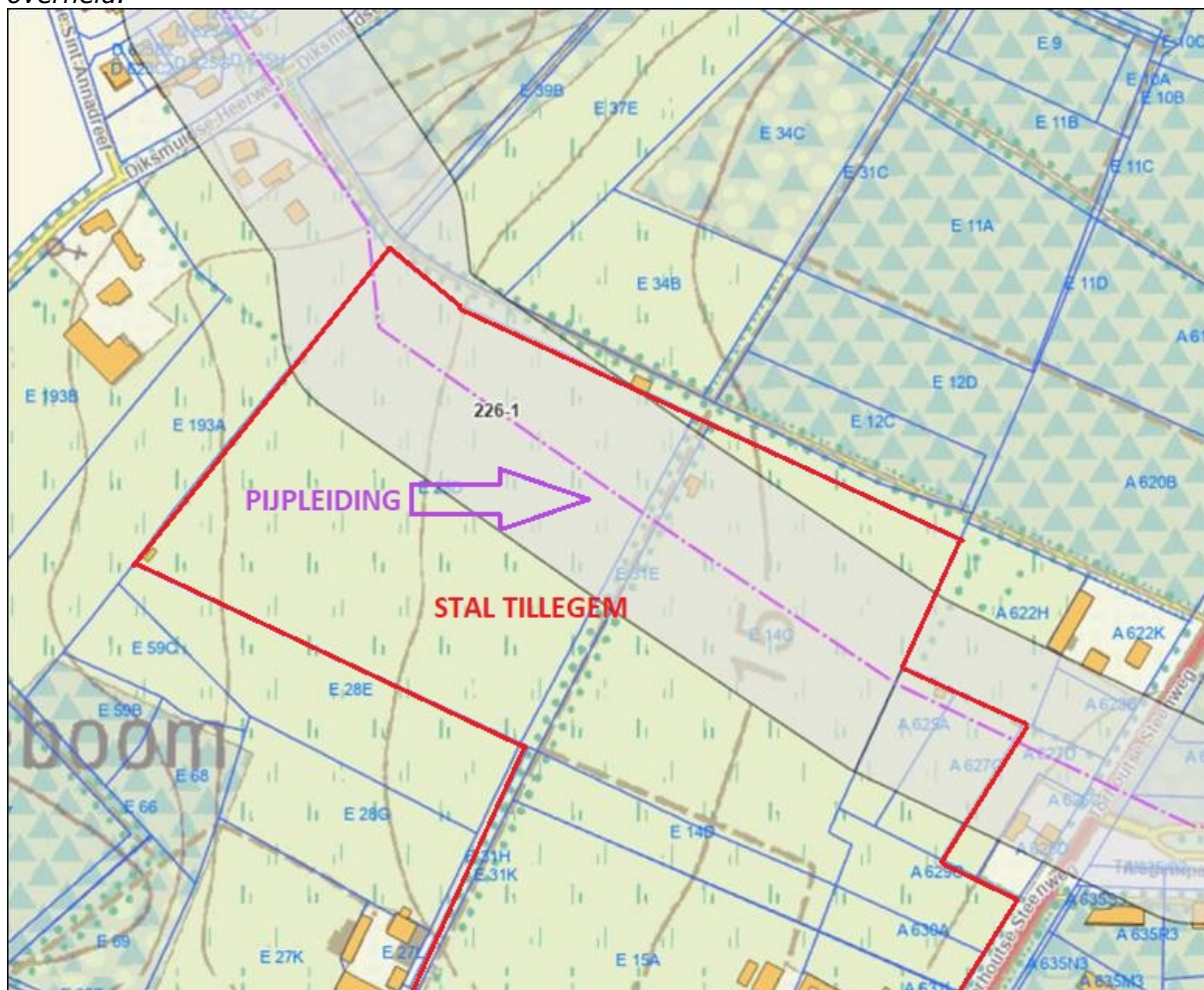
AGPT 22 - Verlenen van machtiging tot het aankopen van ondergrondse percelen te Brugge voor de uitbreiding van het provinciedomein Tillegem

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Tijdens de aankoop van de gronden voor uitbreiding van het provinciedomein Tillegembos (Stal Tillegem, zomer 2024) bleek dat er een ondergrondse leiding van Defensie onder verschillende percelen aanwezig was. Er was een erfdienstbaarheid gevestigd waardoor “*de eigenaars geen gebouwen zullen mogen oprichten, noch bomen zullen mogen planten op minder dan twee meter van weerskanten van de as van de leiding, noch het peil van de grond boven de aangekochte innemingen mogen wijzigen zonder toelating van de militaire overheid.*”



De beëdigde landmeter van de Provincie maakte contact met Defensie & met BPO (Belgian Pipelin Organisation). Uit de gesprekken bleek dat Defensie eigenaar is van de ondergrond waar de leiding aangelegd werd. Het bleek echter dat deze leiding reeds buiten dienst gesteld was. Men was bereid afstand te doen door verkoop van deze ondergrondse percelen. Aan de verkoop zijn geen bijzondere voorwaarden of bijkomende kosten gekoppeld in functie van de aanwezige installaties. De oude leiding kan gewoon ondergronds blijven liggen zonder beperkingen/risico's op het vlak van veiligheid of bodemverontreiniging. Tijdens een plaatsbezoek met BPO werd de ligging van deze verlaten pijpleiding op het terrein gevisualiseerd.

Rekening houdende met:

- de aankoopwaarde
- de huidige waarde bij vestiging van de erfdienstbaarheid
- de kostprijs voor verwijdering en herstelling van de grond
- de subjectieve meerwaarde na verwijdering van de pijpleiding en de bijhorende erfdienstbaarheden

wordt de prijs voor verkoop van de betreffende onroerende goederen en het beëindigen van de erfdienstbaarheden vastgelegd voor één symbolische euro, in overeenstemming met het schattingsverslag d.d. 25 juni 2025 opgemaakt door het federaal aankoopcomité.

Brugge, 27/11/2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor bestuurlijke organisatie,

Bart NAEYAERT

Agendapunt 22

AGPT 22 - Verlenen van machtiging tot het aankopen van ondergrondse percelen te Brugge voor de uitbreiding van het provinciedomein Tillegem

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid provincieraad tot het stellen van daden van beschikking);
- het feit dat er in augustus 2024 percelen grond te Brugge werden aangekocht voor de uitbreiding van het provinciedomein Tillegem;
- het feit dat er onder verschillende gronden een ondergrondse leiding van Defensie aanwezig is en dat Defensie eigenaar is van de ondergrond;
- het feit dat deze leiding reeds buiten dienst gesteld is en men akkoord gaat met de verkoop van deze ondergrondse percelen;
- het opmetingsplan;
- het schattingsverslag;
- de ontwerpakte voor de aankoop van de ondergrond, met een oppervlakte van 64ca van de percelen gelegen te Brugge, 24ste afdeling, sectie A, nummer 625 A en 627C en de ondergrond, met een oppervlakte van 3a 55ca van de percelen gelegen te Brugge, 27ste afdeling, sectie E, nummers 14C, 28D en 31 E tegen een prijs van 1 euro;
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Artikel 1:

Machtiging wordt verleend aan de aankoop van de ondergrond, met een oppervlakte van 64ca van de percelen gelegen te Brugge, 24ste afdeling, sectie A, nummer 625 A en 627C en de ondergrond, met een oppervlakte van 3a 55ca van de percelen gelegen te Brugge, 27ste afdeling, sectie E, nummers 14C, 28D en 31 E tegen een prijs van 1 euro.

Art. 2:

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. ter uitbreiding van het provinciedomein Tillegem.

Art. 3:

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 23

AGPT 23 - Verlenen van machtiging tot het in erfpacht nemen van gronden te Tielt voor de realisatie van een provinciedomein

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tielt' werd goedgekeurd door de provincieraad op 23/03/2017. Binnen het PRUP zijn er verschillende deelPRUPs opgenomen waaronder het deelPRUP 'stedelijk groen'. Dit voorziet in een grote natuurlijke zone in het zuidwesten van de stad.

In functie van deze realisatie is in zitting deputatie van 26 september 2024 de engagementsverklaring goedgekeurd voor de uitvoer van deelPRUP stedelijk groen Tielt in samenwerking met Stad Tielt. In deze verklaring engageert Stad Tielt het kosteloos in erfpacht geven van alle verworven gronden aan de provincie vanaf het moment dat de stad Tielt eigenaar wordt, zodat de provincie hierop de nodige inrichtings- en beheerswerken kan uitvoeren.

Dit sluit aan bij het engagement van de provincie om het volledige projectgebied in te richten en nadien te beheren, op basis van alle elementen die in de inrichtingsnota zijn opgenomen. Deze nota wordt door de provincie opgesteld voor het volledige projectgebied en omvat onder meer:

1. zones voor bos,
2. zones voor recreatie en natuur,
3. zones voor mountainbikeroute,
4. vergroten buffercapaciteit Marialoopbeek,
5. aanleg bufferbekken met captatiefunctie,
6. realisatie recreatieve en functionele trage fiets- en wandelverbinding op de oude spoorwegbedding in halfverharding

Stad Tielt kon de gronden van alle betrokken eigenaars – op één eigenaar na – reeds minnelijk verwerven. Zodoende kan worden gestart met de aanleg op het terrein. Een erfpachtovereenkomst werd opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad van de Stad Tielt op donderdag 6 november 2025. Daarbij wordt het erfpachtrecht gevestigd met het oog op de realisatie van een recreatiedomein.

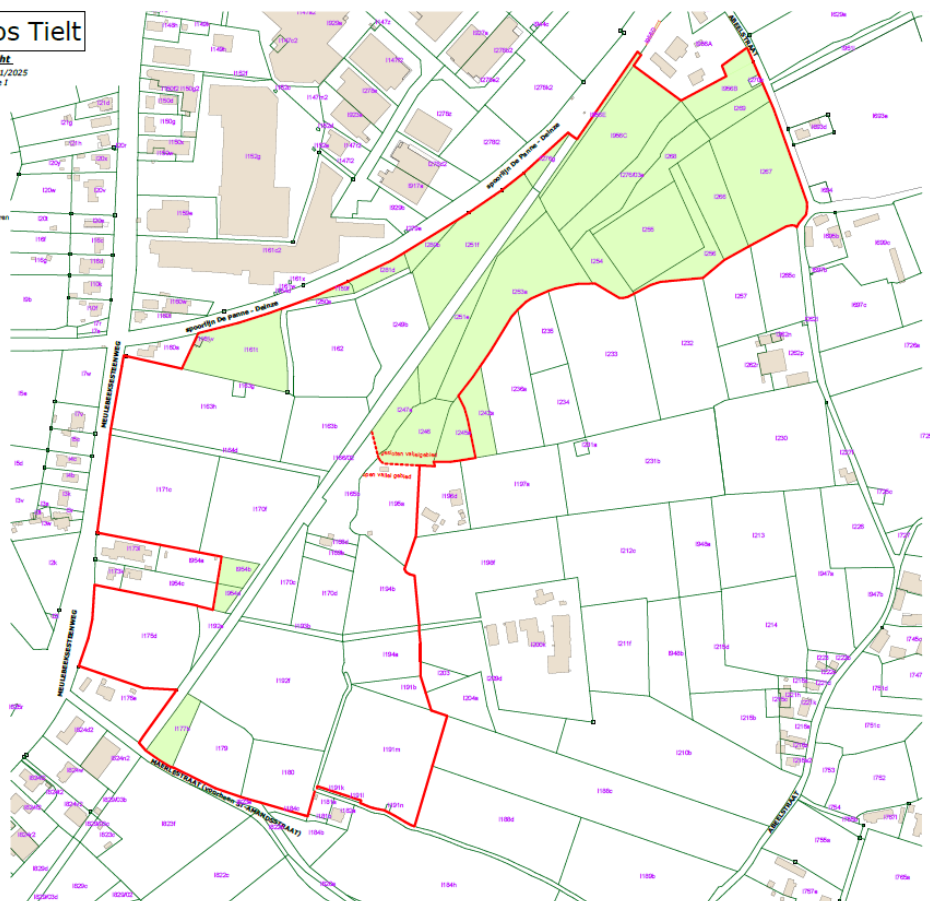
De percelen aangeduid in het groen op onderstaande kaart worden door de stad Tielt in erfpacht gegeven aan de provincie West-Vlaanderen.

Stadsrandbos Tielt

percelen erfacht
kadastrale toestand 17/11/2025
Tielt - 3e afdeling - sectie 1



grens PIRUP (Stadelijk groen)
percelen erfacht
erfpachtgever: Stad Tielt
erfpachthouder: Provincie West-Vlaanderen



De erfacht wordt aangegaan voor een eeuwigdurende termijn gelet op het openbaar nut en wordt kosteloos toegestaan.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor bestuurlijke organisatie,

Bart NAEYAERT

Agendapunt 23

AGPT 23 - Verlenen van machtiging tot het in erfpacht nemen van gronden te Tielt voor de realisatie van een provinciedomein

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid provincieraad tot het stellen van daden van beschikking);
- De engagementsverklaring tussen Provincie West-Vlaanderen en stad Tielt, goedgekeurd in zitting van 26 september 2024, waarin de stad Tielt zich engageert om de verworven gronden in erfpacht te geven aan de provincie West-Vlaanderen;
- Het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van de stad Tielt d.d. 6 november 2025 waarin goedkeuring werd verleend aan het vestigen van een erfpacht in kader van de aanleg van een stadsrandbos;
- De ontwerpakte voor het eeuwigdurend en kosteloos in erfpacht nemen van gronden gelegen te Tielt, derde afdeling, sectie I, perceelnummers 954B, 266, 267, 245A, 246, 247A, 954D, 253A, 956B, 956C, 956D, 956 E, 251 E, 251F, 254, 255, 256, 268, 269, 276G, 276/03A, 280B, 159F, 161T, 161V, 281D, 242A en 177B;
- Het liggingsplan;
- Het feit dat deze gronden in erfpacht worden genomen met het oog op de realisatie van een recreatiedomein;
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Artikel 1:

Machtiging wordt verleend aan het eeuwigdurend en kosteloos in erfpacht nemen van gronden gelegen te Tielt, derde afdeling, sectie I, perceelnummers 954B, 266, 267, 245A, 246, 247A, 954D, 253A, 956B, 956C, 956D, 956 E, 251 E, 251F, 254, 255, 256, 268, 269, 276G, 276/03A, 280B, 159F, 161T, 161V, 281D, 242A en 177B.

Art. 2:

Deze erfpacht wordt afgesloten om reden van openbaar nut nl. met het oog op de realisatie van een recreatiedomein.

Art. 3:

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 24

AGPT 24 - Verlenen van machtiging aan het vestigen van een publieke erfdienstbaarheid van doorgang te Harelbeke voor het aanleggen van een recreatieve en functionele wandel- en fietsverbinding

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Het betreft hier het vestigen van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid van doorgang te Harelbeke voor de aanleg van een recreatieve en verkeersveilige fietsverbinding tussen de Iepersestraat en het kanaal Kortrijk-Bossuit.

Situering

In 2011 werd een geïntegreerde gebiedsvisie voor het Kanaal Bossuit – Kortrijk gemaakt. Daarin is het al duidelijk dat er vanuit het PSNC De Gavers voldoende trage verbindingen nodig zijn zowel richting Kortrijk als Zwevegem, en meer bepaald de verbinding tussen De Gavers en Transfo. De aanbeveling werd gemaakt om dit mee te nemen in het PRUP openluchtkamers De Gavers en Essers. In het kader van het PRUP Openluchtkamers De Gavers en Essers werd in 2015 een mobiliteitsvisie uitgewerkt op de omgeving van het PSNC De Gavers. De eerste doelstelling in het onderzoek is een vlotte en veilige toegankelijkheid van PSNC De Gavers te voet en met de fiets. In eerste instantie werd gedacht aan de verwerving van een strook aan de westzijde van het perceel.

In september 2024 werd een eerste perceel C265e, tussen de Iepersestraat en het perceel C261g te Harelbeke gekocht. Voor het vervolgtracé van de fietsverbinding over perceel C261g werd op vraag van de eigenaars van perceel C261g gewerkt met een eeuwigdurende erfdienstbaarheid in plaats van een verkoop.

Verkeersveiligheid

Naast de recreatieve functie van de fietsverbinding is er aandacht nodig voor de verkeersveiligheid. Op vandaag steken nog altijd fietsers onbeveiligd de N391 over ter hoogte van de Iepersestraat. Deze situatie moet weggewerkt worden, zodat fietsers de N391 ongelijkvloers kunnen kruisen. Dit kunnen we realiseren via dit project.

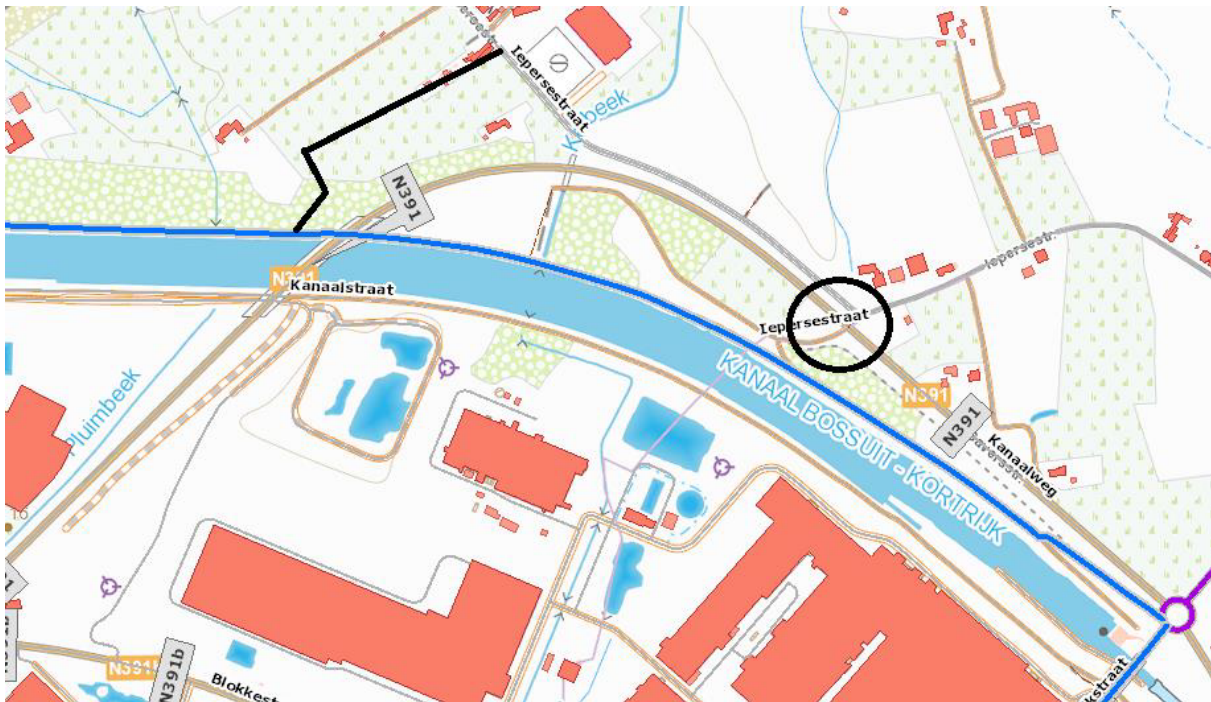


Fig. : gevaarlijke oversteek over de N391 en de nieuwe verbinding tussen Iepersestraat en Kanaal.

Bij de aanleg van de verbinding zou het nadien onmogelijk moeten zijn om als fietser de N391 te dwarsen ter hoogte van de Iepersestraat.

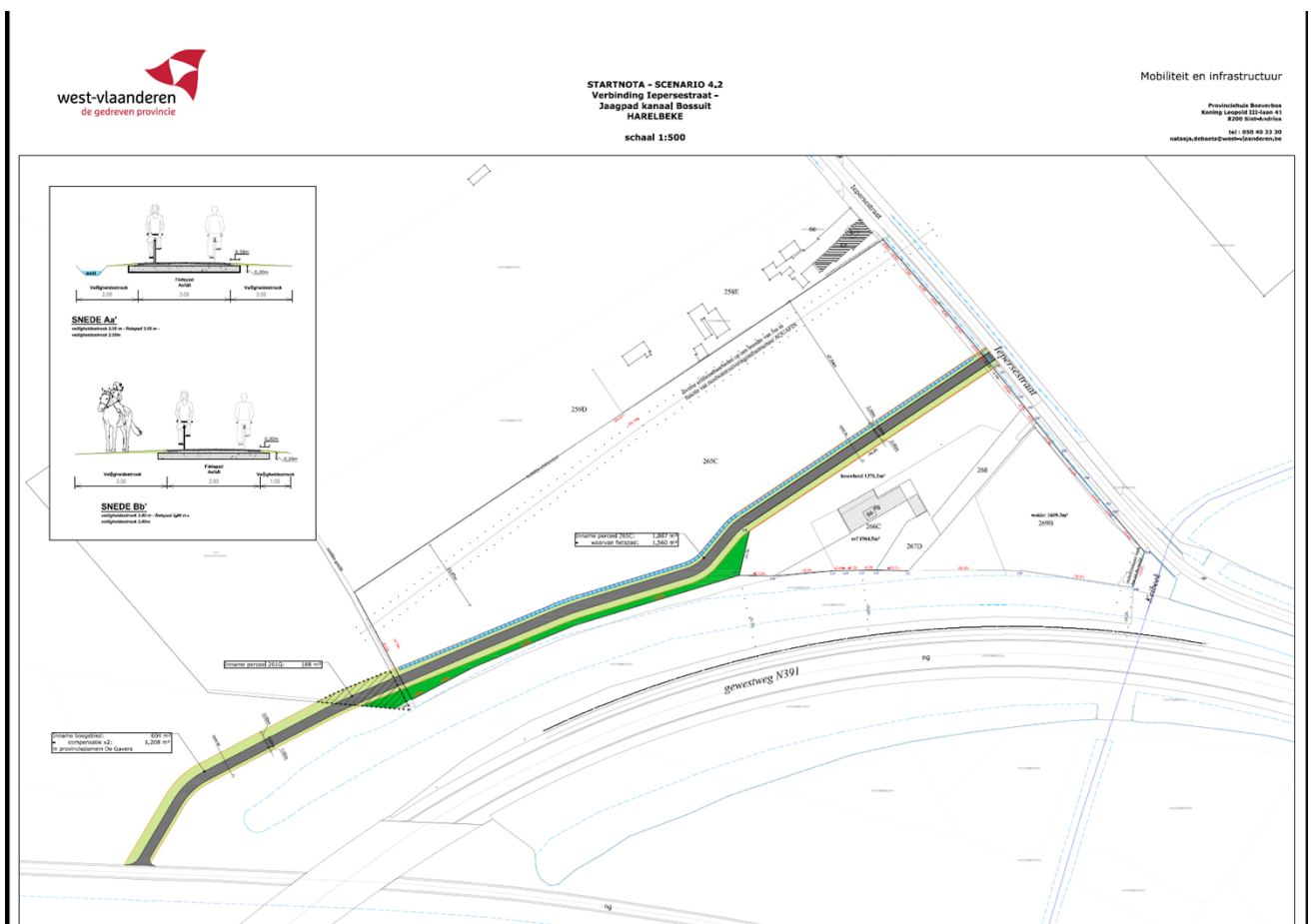


Fig 2 : Verbinding Iepersestraat - Jaagpad kanaal Bossuit HARELBEKE

De prijs stemt overeen met het schattingsverslag d.d. 26 juni 2025.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor bestuurlijke
organisatie,
Bart NAEYAERT

Agendapunt 24

AGPT 24 - Verlenen van machtiging aan het vestigen van een publieke erfdienstbaarheid van doorgang te Harelbeke voor het aanleggen van een recreatieve en functionele wandel- en fietsverbinding

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid provincieraad tot het stellen van daden van beschikking);
- De overeenkomst tot het vestigen van een erfdienstbaarheid tot algemeen nut goedgekeurd door deputatie in zitting van 17 juli 2025;
- Het opmetingsplan;
- Het schattingsverslag;
- De ontwerpakte voor het vestigen van een publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een perceel te Harelbeke, 2de afdeling, sectie C, perceelnummer 261G, dit tegen een
- éénmalige vergoeding van 3.500 euro;
- Het feit dat door het vestigen van deze erfdienstbaarheid er een recreatieve en functionele wandel- en fietsverbinding van de Iepersestraat naar het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk kan gerealiseerd worden;
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Artikel 1:

Machtiging wordt verleend aan het vestigen van een publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een perceel te Harelbeke, 2de afdeling, sectie C, perceelnummer 261G, dit tegen een éénmalige vergoeding van 3.500 euro.

Art. 2:

Deze erfdienstbaarheid wordt gevestigd om reden van openbaar nut nl. voor het realiseren van een recreatieve en functionele wandel- en fietsverbinding van de Iepersestraat naar het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Art. 3:

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 25

AGPT 25 - Goedkeuren van de beheersovereenkomst 2026-2030 en van de gebruiksovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen

2de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

In vergadering van 26 november 2019 werd de beheersovereenkomst 2020-2024 en de gebruiksovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen goedgekeurd.

In de provincieraad van 27 februari 2025 werd beslist om de huidige verzelfstandiging van Inagro vzw, TUA West, Westtoer apb en POM West-Vlaanderen te continueren en de verzelfstandiging van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb en Vonk apb stop te zetten in de beleidsperiode 2026-2031.

Momenteel moet een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2026-2030 voorzien worden.

De beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen 2026-2030 omvat volgende onderdelen :

- Bestuurlijk kader
- Beleidskader
- Financieel kader
- Personeelskader en organisatie
- Ondersteunende dienstverlening
- Rapportering en evaluatie
- Algemene bepalingen

De deputatie verzoekt de raad de beheersovereenkomst 2026-2030 en de gebruiksovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen goed te keuren.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor economie,

Jean DE BETHUNE

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 25

AGPT 25 - Goedkeuren van de beheersovereenkomst 2026-2030 en van de gebruiksovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) en artikel 43 §2 (bevoegdheid goedkeuren beheersovereenkomsten)
- het POM-decreet van 07/05/2004
- de oprichting van de POM West-Vlaanderen door de provincieraad dd. 24/11/2005
- het besluit van de provincieraad van 27/02/2025 om de verzelfstandiging van de POM West-Vlaanderen te continueren in de beleidsperiode 2026-2031
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Enig artikel:

De hierbij gevoegde beheersovereenkomst 2026-2030 en gebruiksovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen goed te keuren.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 26

AGPT 26 - Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en TUA West 2026-2030

2de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

In vergadering van 26 november 2019 werd de samenwerkingsovereenkomst 2020-2024 tussen de provincie West-Vlaanderen en TUA West door de provincieraad goedgekeurd.

In de provincieraad van 27 februari 2025 werd beslist om de huidige verzelfstandiging van Inagro vzw, TUA West, Westtoer apb en POM West-Vlaanderen te continueren en de verzelfstandiging van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb en Vonk apb stop te zetten in de beleidsperiode 2026-2031.

Momenteel moet een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2026-2030 voorzien worden.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en TUA West 2026-2030 omvat volgende onderdelen :

- Bestuurlijk kader
- Beleidskader
- Financieel kader
- Personeelskader en organisatie
- Ondersteunende dienstverlening
- Rapportering en evaluatie
- Algemene bepalingen

De deputatie verzoekt de raad de samenwerkingsovereenkomst 2026-2030 tussen de provincie West-Vlaanderen en TUA West goed te keuren.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor economie,

Jean DE BETHUNE

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 26

AGPT 26 - Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en TUA West 2026-2030

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), artikel 42 (volheid van bevoegdheid van de provincieraad en bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2 (bevoegdheid goedkeuren samenwerkingsovereenkomsten) en artikel 240 (regeling in samenwerkingsovereenkomst van aangelegenheden)
- het besluit van de provincieraad van 25/09/2014 tot oprichting van het provinciaal extern verzelfstandigd agentschap private stichting 'Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen', afgekort "TUA West", en de goedkeuring van de daaraan verbonden statuten
- het besluit van de provincieraad van 27/02/2025 om de huidige verzelfstandiging van TUA West te continueren in de beleidsperiode 2026-2031.
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Enig artikel:

De hierbij gevoegde samenwerkingsovereenkomst 2026-2030 tussen de Provincie West-Vlaanderen en de private stichting Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen (TUA West) wordt goedgekeurd.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 27

AGPT 27 - Goedkeuren van de hernieuwing van het tariefreglement voor de recuperatie van kosten voor aanmaningen tot betaling van niet-fiscale vorderingen

2de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Artikel 90 van het Provinciedecreet bepaalt o.m. het volgende:

"De financieel beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor:

1° ...

2° het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting.

De financieel beheerder kan een dwangbevel uitvaardigen, gevisieerd en uitvoerbaar verklaard door de deputatie, om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen. Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring.

*Een dwangbevel als vermeld in het tweede lid kan door de deputatie alleen worden gevisieerd en uitvoerbaar verklaard worden als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. **De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief,** met een brief die afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs, of via een elektronische melding van gegevens die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek, en die een bewijs oplevert van deze melding, van het tijdstip waarop ze is verricht en van de authenticiteit en de integriteit van de verwerkte gegevens. De provincie kan administratieve kosten aanrekenen voor die aangetekende brief. Die kosten zijn ten laste van de schuldenaar en kunnen ook ingevorderd worden via het dwangbevel."*

Het aantal openstaande niet-fiscale vorderingen die niet tijdig worden betaald blijft jaarlijks een continu gegeven. Vooraleer kan gestart worden met de gedwongen invordering via een gerechtsdeurwaarder stuurt de financieel beheerder namens het provinciebestuur eerst zelf twee aanmaningen tot betaling, waarvan één kosteloze aanmaning tot betaling en één aangetekende aanmaning tot betaling.

In verderzetting van het vorig tariefreglement wordt voorgesteld om de kosten voor het verzenden van de tweede (aangetekende) aanmaning tot betaling te verhalen op de schuldenaren.

De financieel beheerder behoudt uiteraard zijn decretale bevoegdheid om in specifieke en gemotiveerde gevallen een uitzondering te voorzien.

Indien uw Raad met dit voorstel tot heffing voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2031, van een tarief voor de kosten van de tweede (aangetekende) aanmaning tot betaling, kan instemmen, gelieve U, Dames en Heren, daartoe het hiernavolgend besluit te willen goedkeuren.

Brugge, 20 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor algemene
financiering en budget,
Jean DE BETHUNE

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 27

AGPT 27 - Goedkeuren van de hernieuwing van het tariefreglement voor de recuperatie van kosten voor aanmaningen tot betaling van niet-fiscale vorderingen

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- Het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), en artikel 90,2° (debiteurenbeheer)
- Het tariefreglement van 28 november 2019 inzake de recuperatie van kosten voor het versturen van aanmaningen tot betaling inzake niet-tijdig betaalde niet-fiscale vorderingen dat eindigt op 31 december 2025;
- Het aantal aanmaningen tot betaling die verstuurd dienen te worden naar personen die nalaten hun vorderingen van diverse openstaande facturen (niet-fiscale vorderingen) tijdig te betalen blijft een continu gegeven;
- De administratiekosten die het versturen van deze aanmaningen tot betaling met zich meebrengen;
- het voorstel van de deputatie;

BESLUIT:

Artikel 1:

Van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2031 worden de kosten voor het verzenden van een tweede (aangetekende) aanmaning tot betaling verhaald op diegenen die laattijdig de door hun verschuldigde sommen betalen voor alle openstaande vorderingen, met uitzondering van de fiscale vorderingen.

Art. 2:

De kosten voor de aanmaningen tot betaling worden als volgt vastgesteld:

- Voor de verzending van de eerste aanmaning tot betaling: kosteloos,
- Voor de verzending van de tweede – aangetekende – aanmaning tot betaling: 10,00 euro

Art. 3:

Bij gebrek aan vrijwillige betaling, zullen de kosten ingevorderd worden overeenkomstig artikel 90, 2° van het provinciedecreet.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 28

AGPT 28 - Goedkeuren van het provinciaal reglement voor de ondersteuning van projecten met internationale dimensie

2de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Aan de provincieraad wordt een nieuw provinciaal reglement voor de ondersteuning van projecten met internationale dimensie voorgesteld.

Het doel van dit reglement is het aantal projecten met een internationale dimensie te verhogen en op die manier een substantiële bijdrage te leveren aan de beleidsdoelstellingen van de provincie West-Vlaanderen en van haar verzelfstandigde agentschappen, en van hun internationaliseringsbeleid in het bijzonder.

Een project met internationale dimensie wordt gedefinieerd als een project waarbij:

- er sprake is van samenwerking met één of meerdere buitenlandse partners;
of
- waarvan de doelstellingen, activiteiten of impact zich uitstrekken over de landsgrenzen heen, of een bijdrage leveren aan de internationale positionering van de provincie;
of
- de inhoud van het project een noodzakelijke voorbereiding of investering betreft voor een internationale samenwerking.

Kenmerkend aan deze provinciale cofinanciering is dat zij geldt als aanvullende hefboomfinanciering. De bedoeling van deze cofinanciering is om projecten door deze financiering tot een sluitend financieringsplan te brengen.

Binnen dit reglement zijn er 2 categorieën aanvragen :

- 1^o categorie: projecten met internationale dimensie die gesubsidieerd worden door een programma en aanvullende financiering nodig hebben om een sluitend financieringsplan te komen;
- 2^o categorie: projecten met internationale dimensie die niet weerhouden zijn door een programma om subsidies te ontvangen;

Om in aanmerking te komen voor provinciale subsidies, moet de aanvrager voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

- De aanvrager heeft rechtspersoonlijkheid;
- De aanvrager is projectleider of -partner in een project of projectvoorstel;
- De aanvrager heeft of (1) maatschappelijke zetel of vestiging op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen of (2) maatschappelijke zetel of vestiging in België én

voert in het project één of meerdere acties uit met duidelijke en aantoonbare meerwaarde voor de provincie West-Vlaanderen;

Het project wordt beoordeeld aan de hand van volgende beoordelingscriteria:

- in welke mate de activiteiten van de aanvrager binnen het project bijdragen aan provinciale doelstellingen, zoals vooropgesteld in provinciaal meerjarenplan 2026-2031 en de doelstellingen van de provinciale agentschappen;
- in welke mate er binnen het project een partnerschap is met provinciale diensten, verzelfstandigd provinciaal agentschappen, dochterondernemingen van die agentschappen en/of organisaties waar de Provincie betrokken is bij het bestuur en financiering;
- in welke mate het project een hefboomwerking heeft;
- in welke mate het project een meerwaarde betekent in vergelijking met bestaande voorzieningen en activiteiten;
- in welke mate het project een samenwerking tussen verschillende partners uit de 'quadruple helix' (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en burgerparticipatie) tot stand brengt;

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen eigen projecten en projecten van derden.

- Eigen projecten (projecten of projectonderdelen die uitgevoerd worden door diensten van het provinciebestuur, verzelfstandigde agentschappen van het provinciebestuur of dochterondernemingen van die agentschappen): de provinciale subsidie bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de helft van het gedeelte van het projectbudget dat niet door andere subsidiërende overheden of instanties wordt gefinancierd. Het plafond van deze subsidie is € 500.000.
- Projecten van derden: de subsidie bedraagt maximum 10,00% van het projectbudget van de aanvrager. Het maximale subsidiebedrag is € 50.000 per project, per aanvrager.

Het subsidiebedrag wordt steeds uitgedrukt als een percentage van de aanvaarde kosten. Bij de afsluiting van het project wordt op basis van de aanvaarde kosten het definitieve subsidiebedrag bepaald. Ligger de aanvaarde kosten lager dan de goedgekeurde projectbegroting, dan wordt de subsidie pro rata verlaagd. Ligger de aanvaardbare kosten hoger dan de goedgekeurde projectbegroting, dan wordt het subsidiebedrag afgetopt tot het maximale toegekende subsidiebedrag.

Bij de definitieve toekenning van de subsidie door de deputatie wordt een voorschot van 50% van het maximale toegekende subsidiebedrag uitbetaald.

Het saldo van de subsidie wordt door de deputatie toegekend na het aanleveren van het eindrapport en de eindafrekening en na controle van de werkelijk gemaakte kosten en bijhorende bewijsstukken en de bewijsstukken m.b.t. de provinciale herkenbaarheid. Uitzondering op bovenstaande: aan Provinciale diensten die deze subsidie ontvangen wordt een voorschot van 100% uitbetaald.

Ontvankelijke aanvragen worden afgetoetst aan de criteria uit dit reglement. Op basis van deze toetsing maakt dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa een niet-bindend advies over aan de bevoegd gedeputeerde. Na kennisname van het advies, zal de bevoegd gedeputeerde een voorstel formuleren. Indien dit voorstel afwijkt van het niet-bindend advies, zal de bevoegd gedeputeerde deze afwijking motiveren. De deputatie neemt kennis van het voorstel en beslist of een project goedgekeurd, voorwaardelijk goedgekeurd of afgekeurd wordt. Indien deze beslissing van het advies van de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa en/of het voorstel van de bevoegd gedeputeerde afwijkt, zal deze afwijking gemotiveerd worden.

Het provinciaal reglement provinciaal reglement voor de ondersteuning van projecten met internationale dimensie treedt in werking op 1 januari 2026 en is van kracht tot 31 december 2031.

Aan de provincieraad wordt gevraagd om het provinciaal reglement voor de ondersteuning van projecten met internationale dimensie goed te keuren.

Brugge, 13 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor Externe
Relaties en Noord-Zuid-beleid,
Jean DE BETHUNE

Agendapunt 28

AGPT 28 - Goedkeuren van het provinciaal reglement voor de ondersteuning van projecten met internationale dimensie

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbeartiging), 42 §2 2° (vaststellen provinciale reglementen) en 42 §2 14° (inrichten van adviesraden)
- artikel 4 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige subsidies
- het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers
- het reglement inzake de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen
- Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) (Verordening (EU) 2021/1237) van de Commissie van 23 juli 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr.651/2014)
- Landbouwgroepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) 1408/2013)
- Visserijgroepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) 2022/2473)
- de de-minimisregelgeving (Verordening (EU) 2023/2831)
- de DAEB-de-minimisverordening (Verordening (EU) 2023/2832)
- de Landbouw-de-minimisverordening (Verordening (EU) 1408/2013)
- de Visserij-de-minimisverordening (Verordening (EU) 717/2014)
- het Vrijstellingsbesluit voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB-besluit) (Besluit 2012/21/EU)
- Europese AI-verordening (Verordening (EU) 2024/1689)
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679)
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Enig artikel:

Het provinciaal reglement voor de ondersteuning van projecten met internationale dimensie, als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt door de provincieraad goedgekeurd.

PROVINCIAAL REGLEMENT
VOOR
DE ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN MET INTERNATIONALE DIMENSIE

HOOFDSTUK 1 – DOELSTELLING

Artikel 1: Doelstelling

Met dit reglement wil het provinciebestuur van West-Vlaanderen het aantal projecten met een internationale dimensie verhogen en op die manier een substantiële bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van de provincie West-Vlaanderen en van haar verzelfstandigde agentschappen, en van hun internationaliseringsbeleid in het bijzonder.

Projecten die aan de voorwaarden van dit reglement voldoen, worden gesteund door het provinciebestuur onder de vorm van cofinanciering, die wordt toegekend binnen de bepalingen van het goedgekeurde meerjarenplan 2026 – 2031.

Kenmerkend aan deze provinciale cofinanciering is dat zij geldt als aanvullende hefboomfinanciering. Het doel van deze cofinanciering is om projecten door deze aanvullende financiering tot een sluitend financieringsplan te brengen.

HOOFDSTUK 2 – BEGRIPPEN

Art. 2: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1° de provincie: het provinciebestuur van West-Vlaanderen;

2° de provinciale herkenbaarheid: het provinciale 'reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie', goedgekeurd in de provincieraad op 12 mei 2005 en latere wijzigingen;

3° eigen projecten: projecten of projectonderdelen die uitgevoerd worden door verzelfstandigde agentschappen van het provinciebestuur of dochterondernemingen van die agentschappen;

4° projecten van derden: alle projecten die niet voldoen aan de definitie van een eigen project;

5° subsidieprogramma: programma, op Europees, Federaal, Vlaams, etc. niveau, dat financiële toelagen toekent op projectbasis;

6° aanvrager: de organisatie die aanvraag tot ondersteuning indient;

7° projectbudget: het geheel van kosten en inkomsten die verbonden zijn aan de uitvoering van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zoals goedgekeurd door het programma;

8° eigen inbreng: de som van de financiële middelen die de aanvrager zelf bijdraagt aan het project, exclusief andere subsidies of externe financiering.

9° project met internationale dimensie: een project waarbij er sprake is van samenwerking met één of meerdere buitenlandse partners; of waarvan de doelstellingen, activiteiten of impact zich uitstrekken over de landsgrenzen heen, of een bijdrage leveren aan de internationale positionering van de provincie; of een noodzakelijke voorbereiding of investering betreft voor een internationale samenwerking.

10° project technische bijstand: een project binnen een subsidieprogramma dat het werk van het secretariaat, programmapartners en programma-autoriteiten bekostigt en ondersteunt

HOOFDSTUK 3 – CATEGORIEËN

Art. 3: Soorten subsidies

Binnen dit reglement zijn er 2 categorieën van aanvragen :

1° categorie: projecten met internationale dimensie die reeds gesubsidieerd worden door een subsidieprogramma en aanvullende financiering nodig hebben om tot een sluitend financieringsplan te komen;

2° categorie: projecten met internationale dimensie die niet weerhouden zijn door een programma om subsidies te ontvangen;

HOOFDSTUK 4 – TOEPASSINGSGEBIED

Art. 4: Toepassingsgebied

Volgende begunstigden komen in aanmerking voor een subsidie:

- Projectleiders en/of -partners i.k.v. een project met internationale dimensie.

Volgende begunstigden komen niet in aanmerking voor een subsidie:

- Projectleiders en/of partners i.h.k.v. een project dat gesubsidieerd wordt door een subsidieprogramma dat reeds (deels) gefinancierd wordt door Provinciale middelen.

Dit reglement is niet van toepassing voor de toekenning van provinciale cofinanciering aan projecten technische bijstand.

HOOFDSTUK 5 – VOORWAARDEN

Art. 5: Algemene voorwaarden

Een aanvrager kan enkel cofinanciering voor de eigen organisatie aanvragen;

Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning, moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De aanvrager heeft rechtspersoonlijkheid;
- De aanvrager is projectleider of -partner in een project of projectvoorstel;
- De aanvrager heeft of (1) maatschappelijke zetel of vestiging op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen of (2) maatschappelijke zetel of vestiging in België én voert in het project één of meerdere acties uit met duidelijke en aantoonbare meerwaarde voor de provincie West-Vlaanderen;

Art. 6: Beoordelingscriteria

Het project wordt beoordeeld aan de hand van volgende beoordelingscriteria:

- in welke mate de activiteiten van de aanvrager binnen het project bijdragen aan provinciale doelstellingen, zoals vooropgesteld in provinciaal meerjarenplan 2026-2031 en de doelstellingen van de provinciale agentschappen;
- in welke mate er binnen het project een partnerschap is met provinciale diensten, verzelfstandigd provinciaal agentschappen, dochterondernemingen van die agentschappen en/of organisaties waar de Provincie betrokken is bij het bestuur en financiering;
- in welke mate het project een hefboomwerking heeft;
- in welke mate het project een meerwaarde betekent in vergelijking met bestaande voorzieningen en activiteiten;
- in welke mate het project een samenwerking tussen verschillende partners uit de 'quadruple helix' (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en burgerparticipatie) tot stand brengt;

HOOFDSTUK 6 – SUBSIDIERING

Art. 7: Maximale subsidie

Betreffende het bepalen van het subsidiebedrag wordt een onderscheid gemaakt tussen eigen projecten en projecten van derden.

- Eigen projecten: de provinciale subsidie bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de helft van het gedeelte van het projectbudget dat niet door andere subsidiërende overheden of instanties wordt gefinancierd. Het maximale subsidiebedrag dat een aanvrager kan aanvragen voor een project is € 500.000. Dit maximumbedrag geldt per aanvrager, niet per project.
- Projecten van derden: de subsidie bedraagt maximum 10,00% van het projectbudget van de aanvrager. Het maximale subsidiebedrag dat een aanvrager kan aanvragen voor een project is € 50.000. Dit maximumbedrag geldt per aanvrager, niet per project.

Het subsidiebedrag wordt steeds uitgedrukt als een percentage van de aanvaarde kosten zoals bepaald in artikel 8. Bij de afsluiting van het project wordt op basis van de aanvaarde kosten het definitieve subsidiebedrag bepaald:

- Liggen de aanvaarde kosten van de aanvrager lager dan het goedgekeurde projectbudget van de aanvrager, dan wordt de subsidie pro rata verlaagd.
- Liggen de aanvaardbare kosten van de aanvrager hoger dan het goedgekeurde projectbudget van de aanvrager, dan wordt het subsidiebedrag afgetopt tot het maximale toegekende subsidiebedrag.

Art. 8: Subsidiabele kosten

§ 1. Subsidiabele kosten

Volgende kosten zijn subsidiabel:

- o Voor aanvragen 1^e categorie

De kosten die door het subsidieprogramma als subsidiabele kosten worden aanvaard, worden alsook door de Provincie aanvaard voor de berekening van het definitieve subsidiebedrag.

Het provinciebestuur komt in geen enkel geval tussen in disputen tussen aanvragers en het subsidieprogramma inzake subsidiabele kosten.

- Voor aanvragen 2^e categorie

Enkel daadwerkelijk door de projectpartner gemaakte en betaalde uitgaven zijn subsidiabel. Alle ingediende kosten moeten rechtstreeks en aantoonbaar bijdragen tot de realisatie van het project. De uitgaven vloeien voort uit een goed beheer van de middelen en betreffen verantwoorde uitgaven. De ingediende kosten mogen op geen enkele wijze dubbel gesubsidieerd of overgefinancierd worden. De gedane projectuitgaven worden gestaafd met facturen of bewijsstukken met gelijkwaardige bewijskracht conform de subsidiabiliteitsregels in bijlage.

Bij inwerkingtreding worden de subsidiabiliteitsregels zoals opgenomen in bijlage bij dit reglement gehanteerd. De deputatie kan op gemotiveerde wijze afwijken van deze subsidiabiliteitsregels. Indien deze regels worden aangepast, dan zullen aanvragers hiervan verwittigd worden en zullen de nodige instructies ter beschikking gesteld worden, o.m. via de Provinciale website.

§ 2. Timing aanvaarde kosten

- Voor aanvragen 1^e categorie
De kosten die door het subsidieprogramma als subsidiabele kosten worden aanvaard, worden alsook door de Provincie aanvaard voor de berekening van het definitieve subsidiebedrag. Dit geldt ook voor de timing van de kosten.
- Voor aanvragen 2^e categorie
Als basis worden enkel kosten aanvaard die binnen de looptijd van het project, zoals aangegeven op het aanvraagformulier, werden gemaakt. De deputatie kan op gemotiveerde wijze afwijken van deze subsidiabiliteitsregels.
De aanvrager kan een gemotiveerde vraag tot verlenging van het project indienen via e-mail gericht aan dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa. Deze vraag doorloopt dezelfde stappen (advies, voorstel, beslissing) als een volledig nieuwe aanvraag, conform art. 12 en 13 van onderhavig reglement, en wordt uiteindelijk goedgekeurd, voorwaardelijk goedgekeurd of afgekeurd door de deputatie.

Art. 9: Andere provinciale financiering

Wanneer een projectaanvraag wordt ingediend waarop meerdere provinciale reglementen, toelagen of bijdragen van toepassing zijn, kan voor dat project slechts één provinciale financieringsvorm worden toegekend

Art. 10: Andere subsidies of inkomsten

De projectaanvrager verstrekt aan de provincie alle informatie over andere subsidies of inkomsten die voor de realisatie van het project aangevraagd en ontvangen zijn.

Art. 11: Uitbetaling van de subsidie

Bij de toekenning van de subsidie door de deputatie wordt een voorschot van 50% van het maximale toegekende subsidiebedrag uitbetaald.

Het saldo van de subsidie wordt door de deputatie toegekend na het aanleveren van het eindrapport en de eindafrekening en na controle van de werkelijk gemaakte kosten en bijhorende bewijsstukken en de bewijsstukken m.b.t. de provinciale herkenbaarheid.

HOOFDSTUK 7 – PROCEDURE

Art. 12: Aanvraag

§ 1. Indiening

Bij de inwerkingtreding van dit reglement is de enige aanvaarde wijze van indiening via het e-loket TOEKAN, dat ter beschikking wordt gesteld via de Provinciale website.

Indien de wijze van indiening aangepast wordt, dan zullen aanvragers hiervan verwittigd worden en zullen de nodige instructies ter beschikking gesteld worden, o.m. via de Provinciale website.

Bij technische problemen kan uitzonderlijk, op verzoek van de provincie, (delen van) de aanvraag bezorgd worden via e-mail gericht aan dedienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa.

Vragen voor aanpassing van reeds toegekende cofinanciering, naar aanleiding van projectwijzigingen, dienen op dezelfde wijze ingediend te worden als aanvragen voor nieuwe projecten. Er is echter contactname op voorhand nodig via e-mail gericht aan de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa.

§ 2. Termijn

De uiterste datum voor indiening:

- Voor aanvragen 1^e categorie:
 - o 60 kalenderdagen na goedkeuring door het subsidieprogramma, startend vanaf de dag volgend op de beslissing zoals vermeld in de goedkeuringsbrief.
 - o Indien een aanvrager vroeger, voor de goedkeuring door het subsidieprogramma, wenst in te dienen, dan is dit mogelijk. Er zal dan hoogstens een voorwaardelijke goedkeuring mogelijk zijn, met als voorwaarde voor volledige goedkeuring de goedkeuring door het subsidieprogramma. In dit geval dan dient de aanvraag ingediend te worden ten laatste 30 dagen na afsluiting van de projectoproep. Wanneer de vervollediging van de aanvraag tot provinciale cofinanciering, niet plaatsvindt binnen de termijn van één jaar na de voorwaardelijke goedkeuring, vervalt de voorwaardelijke goedkeuring automatisch.
 - o Bij vragen voor wijziging van reeds toegekende cofinanciering, naar aanleiding van projectwijzigingen, gelden ook de bovenvermelde termijnen. Deze starten respectievelijk daags na goedkeuring van de wijziging door het subsidieprogramma
- Voor aanvragen 2^e categorie:
 - o 60 kalenderdagen na start van het project.
 - o Wijzigingen aan de toegekende cofinanciering dienen op hoofdlijnen op voorhand voorgelegd te worden via e-mail gericht aan de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa. Bij principiële aanvaarding van de wijziging heeft de aanvrager 60 kalenderdagen om de wijziging in detail aan te vragen via het e-loket TOEKAN.

§ 3. Vereiste documenten

Het aanvraagdossier bevat minstens volgende stukken:

- Voor aanvragen 1^o categorie:
 - o het volledig ingevulde aanvraagformulier, gepubliceerd via e-loket TOEKAN, dat ter beschikking wordt gesteld via de Provinciale website;
 - o de laatste volledige versie van het projectvoorstel zoals ingediend bij het subsidieprogramma;
 - o indien al beschikbaar, de goedkeuringsbrief van het subsidieprogramma voor het desbetreffende project.
- Voor aanvragen 2^o categorie:

- het volledig ingevulde aanvraagformulier gepubliceerd via e-loket TOEKAN, dat ter beschikking wordt gesteld via de Provinciale website;
- het in te vullen en te ondertekenen sjabloon 'projectdossier' dat door de provincie ter beschikking wordt gesteld met volgende elementen:
 - de behoeften en noden waarop het project inspeelt
 - de beschrijving van het partnerschap
 - de doelstellingen van het project
 - een beschrijving van de concrete inhoud van het project met een gedetailleerde beschrijving van alle onderdelen en acties
 - een duiding van het strategisch belang van het project voor de realisatie van één of meerdere beleidsdoelstellingen van de provincie en/of haar verzelfstandigde agentschappen.
 - de timing en de fases binnen het project
 - een kostenraming incl. een gedetailleerd overzicht van de totale projectkosten die in of voor provincie West-Vlaanderen worden gemaakt.
 - een communicatieplan
 - een financieringsplan incl. een nota betreffende de andere financieringsbronnen die voor het project of projectonderdeel waarvoor de cofinanciering gevraagd wordt, ingezet of aangevraagd zullen worden, of indien niet van toepassing een nota waarin aangetoond wordt dat maximaal gezocht werd naar andere financieringsbronnen;

§ 4. Controle op volledigheid en ontvankelijkheid

De provinciale administratie gaat na of:

- het aanvraagdossier volledig is;
- de aanvrager en het project beantwoorden aan de voorwaarden;
- de gevraagde stukken toegevoegd zijn;
- er voldoende inhoudelijke informatie is, zodat het dossier beoordeeld kan worden.

Ontbrekende of aanvullende informatie dient binnen de 30 dagen na de vraag van de provincie worden aangeleverd.

Art. 13: Advies, voorstel en beslissing

§ 1. Advies

Ontvankelijke aanvragen worden afgetoetst aan de criteria uit dit reglement. Op basis van deze toetsing maakt dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa een niet-bindend advies over aan de bevoegd gedeputeerde.

§ 2. Voorstel

Na kennisname van het advies, zal de bevoegd gedeputeerde een voorstel formuleren. Indien dit voorstel afwijkt van het niet-bindend advies, zal de bevoegd gedeputeerde deze afwijking motiveren.

§ 3. Beslissing door de deputatie

De deputatie neemt kennis van het voorstel en beslist of een project goedgekeurd, voorwaardelijk goedgekeurd of afgekeurd wordt. Indien deze beslissing van het advies van de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa en/of het voorstel van de bevoegd gedeputeerde afwijkt, zal deze afwijking gemotiveerd worden.

Art. 14: Uitvoering en verantwoording

§ 1. Voortgangsrapport

- Voor aanvragen 1° categorie is er geen indiening van een voortgangsrapport nodig.
- Voor aanvragen 2° categorie:
 - o Werd de subsidie toegekend in de eerste 3 kwartalen van het kalenderjaar, dan dient de aanvrager uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op de toekenning het voortgangsrapport aan de provincie in te dienen. Vervolgens dient er jaarlijks uiterlijk op 31 januari een voortgangsrapport ingediend te worden.
 - o Werd de subsidie toegekend in het laatste kwartaal, dan is er nog geen voortgangsrapport vereist tijdens het eerste jaar volgend op de goedkeuring. In dat geval dient het eerste voortgangsrapport uiterlijk op 31 januari van het tweede jaar volgend op de toekenning ingediend te worden. Vervolgens dient er jaarlijks uiterlijk op 31 januari een voortgangsrapport ingediend te worden.

Het voortgangsrapport bevat:

- o Een activiteitenrapport met een overzicht van de projectactiviteiten sinds start of vorige ingediende activiteitenrapport.
- o Een uitgavenlijst van de effectief gemaakte kosten sinds start of vorige ingediende activiteitenrapport, en een geactualiseerd budget voor de resterende duur van het project.
- o De nodige bewijsstukken om de uitgaven te staven.

Een typerapport wordt ter beschikking gesteld via de Provinciale website. De aanvragers ontvangen ook herinneringen.

De voortgangsrapporten dienen via e-mail bezorgd te worden, gericht aan de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa. Indien de wijze van indiening aangepast wordt, dan zullen aanvragers hiervan verwittigd worden en zullen de nodige instructies ter beschikking gesteld worden, o.m. via de Provinciale website.

§ 2. Eindrapport en eindafrekening

- Voor aanvragen 1° categorie:

Uiterlijk 6 maand na ontvangst van de laatste goedkeuringsbrieven van Europese betalings- en/of certificeringsautoriteit dient de aanvrager tot een aanvraag tot betaling van het saldo in te dienen. Deze aanvraag van het saldo bevat:

 - o Het eindrapport West-Vlaamse relevantie;
 - o Het verslagformulier betreffende de toepassing van het reglement inzake provinciale herkenbaarheid, vergezeld van de nodige bewijsstukken;
 - o Een kopie van de goedkeuringsbrief of -brieven van de bevoegde overheden, in voorkomend geval de Europese betalings- en /of certificeringsautoriteit waaruit de goedkeuring van de betreffende declaratie(s) blijkt. Deze documenten dienen in iedere geval te attesteren hoeveel projectkosten van de aanvrager er door het subsidieprogramma in het totaal aanvaard zijn doorheen de looptijd van het project.

Er wordt een eindafrekening gemaakt van de finale provinciale cofinanciering. De finale provinciale cofinanciering wordt bepaald door het vastgestelde percentage toe te passen op de projectuitgaven van de begunstigde, zoals die door het subsidieprogramma werden aanvaard. Dit bedrag kan nooit hoger zijn dan het in absolute cijfers toegekende bedrag.

Het saldo van de provinciale cofinanciering wordt vervolgens uitbetaald. Indien uit de eindafrekening blijkt dat de finale provinciale cofinanciering lager ligt dan het uitbetaalde voorschotbedrag, wordt het verschil tussen dit voorschot en het finale

bedrag teruggevorderd. De aanvrager dient dit bedrag terug te storten binnen 1 maand na bericht van de terugvordering te hebben ontvangen.

Een typerapport voor het eindrapport West-Vlaamse relevantie en het verslagformulier provinciale herkenbaarheid worden ter beschikking gesteld via de Provinciale website. De aanvragers ontvangen ook herinneringen via e-mail.

De eindrapporten dienen via e-mail gericht aan de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa bezorgd te worden. Indien de wijze van indiening aangepast wordt, dan zullen aanvragers hiervan verwittigd worden en zullen de nodige instructies ter beschikking gesteld worden, o.m. via de Provinciale website.

- Voor aanvragen 2° categorie:

Uiterlijk 6 maand na voltooiing van het project dient de aanvrager het saldo aan te vragen. Deze aanvraag van het saldo bevat:

- Het eindrapport West-Vlaamse relevantie;
- Het verslagformulier betreffende de toepassing van het reglement inzake provinciale herkenbaarheid, vergezeld van de nodige bewijsstukken;
- Een activiteitenrapport met een overzicht van de projectactiviteiten sinds start of vorige ingediende activiteitenrapport.
- Een uitgavenlijst van de effectief gemaakte kosten sinds start of vorige ingediende activiteitenrapport, en een geactualiseerd budget voor de resterende duur van het project.
- De nodige bewijsstukken om de uitgaven te staven.

Het saldo van de provinciale cofinanciering wordt vervolgens uitbetaald. Indien uit de eindafrekening blijkt dat de finale provinciale cofinanciering lager ligt dan het uitbetaalde voorschotbedrag, wordt het verschil tussen dit voorschot en het finale bedrag teruggevorderd. De aanvrager dient dit bedrag terug te storten binnen 1 maand na bericht van de terugvordering te hebben ontvangen.

Een typerapport voor het eindrapport West-Vlaamse relevantie en het verslagformulier provinciale herkenbaarheid worden ter beschikking gesteld via de Provinciale website. De aanvragers ontvangen ook herinneringen via e-mail.

De eindrapporten dienen via e-mail gericht aan de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa bezorgd te worden. Indien de wijze van indiening aangepast wordt, dan zullen aanvragers hiervan verwittigd worden en zullen de nodige instructies ter beschikking gesteld worden, o.m. via de Provinciale website.

HOOFDSTUK 8 - ADMINISTRATIEVE EN PROCEDURELE BEPALINGEN

Art. 15: Provinciale herkenbaarheid en return

De aanvrager moet voldoen aan de specifieke vereisten met betrekking tot de provinciale visibiliteit en de return. Deze vereisten worden bepaald door de deputatie conform de provinciale herkenbaarheid. De aanvrager dient bij het einddossier een ingevuld en ondertekend verslagformulier provinciale herkenbaarheid in te sturen, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Art. 16: Transparantie over het gebruik van AI bij de verwerking van uw aanvraag

Bij de administratieve behandeling van uw subsidieaanvraag kan de Provincie West-Vlaanderen (deels) gebruik maken van artificiële intelligentie (AI). Deze technologie kan onder meer worden ingezet voor het automatisch analyseren van gegevens, het signaleren van onvolledigheden of het ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van dossiers (screening en prioritering volgens vooraf bepaalde criteria).

Het gebruik van AI gebeurt in overeenstemming met de Europese AI-verordening. De inzet van AI gebeurt uitsluitend als hulpmiddel bij de administratieve voorbereiding. De uiteindelijke beoordeling en beslissing over de subsidieaanvragen wordt steeds door de bevoegde administratie onder menselijke verantwoordelijkheid voorbereid en ter bekrachtiging voorgelegd aan de deputatie conform de toepasselijke regelgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur. Artificiële intelligentie vervangt op geen enkel moment de menselijke tussenkomst of het bestuurlijk oordeel.

Vragen of informatie over hoe AI werd toegepast in een specifiek dossier, kan bekomen worden via e-mail gericht aan de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa.

Art. 17: Verbintenissen

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend verbindt deze zich er toe:

- Bij een categorie 1 aanvraag de officiële beslissing van het subsidieprogramma binnen de 30 dagen na beslissing aan de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa te bezorgen; tenzij deze beslissing al bij de indiening van de aanvraag werd bezorgd;
- Bij een categorie 1 aanvraag het subsidieprogramma op de hoogte te brengen van de toegekende cofinanciering;
- In de externe communicatie m.b.t. het project de herkenbaarheid van de provincie West-Vlaanderen als ondersteunende overheid te waarborgen op de wijze bepaald door de deputatie op het moment van de subsidietoekenning;
- Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie West-Vlaanderen toestemming te verlenen om ter plaatste de aanwending van de toegekende subsidie te controleren;
- De provincie op te nemen op de mailinglist van acties die in het kader van het project worden georganiseerd;
- De dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa spontaan op de hoogte te brengen van significante projectwijzigingen, zoals wijzigingen aan projectbudget, aan projecttiming, aan projectpartnerschap of aan projectnaamgeving.
- Ten laatste binnen 30 dagen na contactname te antwoorden op vragen om inlichtingen die gesteld worden vanuit de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa.

Art. 18: Controle

De aanvrager verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden waarvoor ze bestemd is. Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de deputatie de subsidie schorsen, intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk inclusief het eventueel uitgekeerde voorschot).

De provincie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen, documenten te doen voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te schrijven en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de subsidie en voor de uitvoering van dit reglement.

Art. 19: Wijzigingen

Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, gewijzigd zijn (onder meer wijzigingen van de plannen, andere uitwerking, gewijzigde timing, ...) brengt de aanvrager de provincie daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.

Art. 20: Betwistingen

De deputatie beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.

Een betwisting kan worden ingediend via e-mail gericht aan dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa en dit binnen de 30 kalenderdagen na bekendmaking van de beslissing van de deputatie. Een betwisting moet concreet en gemotiveerd zijn, waarbij minstens wordt uiteengezet waarom de beslissing strijdig is met dit reglement

Art. 21: Uitzonderingen

De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement, op voorstel van de bevoegd gedeputeerde en na advies van de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Europa .

Art. 22: Terugvordering

De provincie kan de toegekende toelage geheel of gedeeltelijk inhouden, vermeerderd met de wettelijke interest terugvorderen, op eenvoudig verzoek daartoe bij aangetekend schrijven, als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- de voorwaarden vermeld in dit reglement werden niet volledig nageleefd;
- de toelage werd ten onrechte verkregen als gevolg van onjuiste informatie;
- de toelage werd niet voor het in de toekenning vermelde doel aangewend;
- er sprake is van dubbelfinanciering of fraude;
- de afgesproken resultaten zijn niet bereikt;
- de bepalingen omtrent provinciale herkenbaarheid zijn niet gevolgd.

Art. 23: Staatssteun

De toekenning van deze subsidie gebeurt steeds in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Indien de subsidie wordt gekwalificeerd als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, moet deze verenigbaar zijn met de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) (Verordening (EU) 2021/1237 van de Commissie van 23 juli 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014) of de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) 1408/2013), of de Visserijgroepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) 2022/2473) of verenigbaar zijn met de bepalingen van de de-minimisregelgeving (Verordening (EU) 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023) of de DAEB-de-minimisverordening (Verordening (EU) 2023/2832), of de Landbouw-de-minimisverordening (Verordening (EU) 1408/2013), of de Visserij-de-minimisverordening (Verordening (EU) 717/2014) of het Vrijstellingsbesluit voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB-besluit) (Besluit 2012/21/EU).

Voor aanvragen 1^e categorie volgt de Provincie West-Vlaanderen de kwalificatie van het programma.

In het geval van de-minimissteun moet de aanvrager een de-minimisverklaring aanleveren voor de subsidie kan worden uitbetaald.

Art. 24: Dataverwerking

In functie van een efficiënte dossieropvolging worden professionele contactgegevens van personen betrokken bij de aanvraag en projecten verzameld. Deze gegevens worden enkel verwerkt in functie van doelmatig dossierbeheer (AVG art.6.1.b). Elke natuurlijke persoon verbonden met een begunstigde in het kader van dit reglement heeft recht op inzage en verbetering van hun gegevens of kan de verwijdering ervan aanvragen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de functionaris voor gegevensbescherming van de provincie via dpo@west-vlaanderen.be.

HOOFDSTUK 9 – INWERKINGTREDING EN DUUR

Art. 25: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2026.

Art. 26: Duur

Dit reglement is van kracht tot 31 december 2031, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Na 31 december 2031 blijft dit reglement verder van toepassing op de lopende projecten die op basis van dit reglement werden goedgekeurd door de deputatie, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Algemene subsidiabiliteitsregels

Enkel uitgaven in overeenstemming met de bepalingen van de Europese regelgeving, met Verordeningen betreffende het cohesiebeleid 2021-2027 in het bijzonder, en die voldoen aan de subsidiabiliteitsregels van het reglement komen in aanmerking voor steun.

Uitgaven kunnen in de vorm van reële uitgaven of in de vorm van vereenvoudigde uitgaven of een combinatie van beiden. In geval van reële uitgaven zijn enkel daadwerkelijk door de projectpartner gemaakte en betaalde uitgaven subsidiabel. Voor vereenvoudigde uitgaven geldt dit principe niet. Er wordt dan bijvoorbeeld gebruik gemaakt van forfaitaire bedragen of forfaitaire percentages.

1 Reële uitgaven

Alle ingediende uitgaven moeten rechtstreeks en aantoonbaar bijdragen tot de realisatie van het project. De uitgaven vloeien voort uit een goed beheer van de middelen en betreffen verantwoorde uitgaven. De ingediende uitgaven mogen op geen enkele wijze dubbel gesubsidieerd of overgefinancierd worden.

Enkel uitgaven gemaakt in het kader van het goedgekeurde project kunnen worden ingediend. Voorschotfacturen zijn toegelaten. Uit de factuur moet duidelijk opgemaakt kunnen worden welke uitgaven betrekking hebben op het project. Als het ingediende bedrag niet ondubbelzinnig uit de factuur kan worden gehaald, moet de projectpartner de link uitleggen en waar mogelijk een gepaste en degelijk gemotiveerde verdeelsleutel toepassen. Verdeelsleutels die vooraf worden berekend bij de goedkeuring van het project op basis van ramingen/offertes worden achteraf niet meer aangepast.

De door de aanvrager gedane projectuitgaven worden gestaafd met facturen of andere bewijsstukken met voldoende bewijskracht. Betalingsbewijzen moeten niet worden aangeleverd, maar er wordt op gewezen dat uitgaven op het moment van indiening ook daadwerkelijk betaald moeten zijn⁸. Dit zal tijdens de controle van de uitgaven steekproefsgewijs worden gecontroleerd. De uiterste datum van betaling van facturen valt 3 maanden na de einddatum van het project en uiterlijk op 31 december 2031.

Als de wet op de overheidsopdrachten van toepassing was voor de gemaakte uitgave, dan moeten alle relevante gunningsstukken worden bezorgd. De publicatie van de aankondiging van werken/diensten/leveringen, het bestek, het proces-verbaal van de opening, het gunningsverslag en de gunningsbeslissing moeten minimaal bij de bewijsstukken van de financiële rapportering gevoegd zijn. De subsidie kan niet volledig worden uitbetaald, als de gunning niet gebeurde conform de wet op de overheidsopdrachten. In dat geval wordt er een financiële correctie uitgevoerd, die

naargelang de ernst van inbreuk kan oplopen tot 100%⁹.

⁸ Betaling aan leverancier of in uitzonderlijke gevallen op een geblokkeerde rekening

⁹ Dit geldt niet indien de markt vrijwillig geraadpleegd wordt ('als goede huisvader')

Enkel de uitgaven zoals vermeld in het goedgekeurde project, ingedeeld in verschillende uitgavenrubrieken (investeringen, personeel, werking, overhead, en externe prestaties) en passend binnen de subrubrieken komen voor subsidie in aanmerking.

Om het onderscheid tussen werkings- en investeringsprojecten te maken, moet gekeken worden naar de hoofddoelstelling van het project, alsook naar het kostenplaatje. Als het project hoofdzakelijk uit investeringen bestaat (> 50% van de voorziene uitgaven) dan betreft het een investerings- of infrastructuurproject. Als het project daarentegen hoofdzakelijk uit andere uitgaven bestaat (personeel, werking, overhead en externe prestaties) dan betreft het een werkingsproject (beperkte investeringsuitgaven zijn uiteraard mogelijk). Projecten waar dit onderscheid niet duidelijk kan worden gemaakt (bv. 50% investeringen en 50% personeelsuitgaven) zijn gemengde projecten en moeten individueel worden beoordeeld.

Uitgaven die niet expliciet binnen een goedgekeurde rubriek/subrubriek voorzien werden, zijn aanvaardbaar indien zij passen binnen de rubriek/subrubriek en duidelijk gelinkt zijn aan het project. Grote uitgaven die initieel niet voorzien waren en die veeleer te beschouwen zijn als extra uitgaven in functie van extra projectactiviteiten, zijn niet aanvaardbaar.

Als de aanvrager bij het indienen van de uitgaven afwijkt van de goedgekeurde voorziene uitgaven per kostenrubriek, dan kan de dossierbehandelaar beslissen een beperkte afwijking toe te staan. Concreet kan de dossierbehandelaar per rubriek tot maximaal 10% meer uitgaven aanvaarden dan initieel goedgekeurd. Na controle kunnen de totaal aanvaarde subsidiabele uitgaven maximaal 10% hoger zijn dan de bij goedkeuring voorziene uitgaven. De steun kan in geen geval hoger zijn dan de initieel goedgekeurde steun.

Als er minder wordt bewezen dan de voorziene totale uitgaven, wordt het goedgekeurde percentage toegepast op de lagere subsidiabele uitgaven, waardoor de uitbetaalde steun minder zal zijn dan voorzien.

Voor investeringsprojecten is het sterk aanbevolen alle uitgaven gemaakt in het kader van het project in te dienen, ook al werd het maximum van de goedgekeurde uitgaven en steun bereikt.

2 Vereenvoudigde uitgaven

Bij gebruik van vereenvoudigde uitgaven zijn de subsidiabele uitgaven niet de daadwerkelijk gemaakte en betaalde uitgaven, maar worden de subsidiabele uitgaven berekend volgens een welbepaalde methode gebaseerd op output, resultaten of bepaalde andere gemaakte uitgaven. Het traceren van elke gespendeerde euro naar de onderliggende bewijsstukken is hierdoor niet meer noodzakelijk. Het gebruik van vereenvoudigde uitgaven kan een optioneel of verplicht karakter hebben. De Deputatie kan vereenvoudigde uitgaven opleggen.

Financiering volgens een vast percentage

De subsidiabele uitgaven worden berekend door toepassing van een voorafbepaald vast percentage op andere subsidiabele uitgaven.

Financiering volgens een vast percentage kan toegepast worden voor volgende uitgaven:

- I. Overhead (zie ook rubriek overhead).
 - Een vast percentage van maximaal 15% op de personeelsuitgaven, zonder beperking van de overige rubrieken
 - Een vast percentage van maximaal 40% op de personeelsuitgaven, met beperking van overige rubrieken
- II. Personeelsuitgaven (zie ook rubriek personeelsuitgaven)
 - Een vast percentage van maximaal 20% op de uitgaven van de rubriek investeringen voor zover deze uitgaven de Europese drempels in het kader van overheidsopdrachten niet overschrijden¹⁰.

Alternatief kunnen personeelskosten ook berekend worden via een standaarduurtarief, dit is een semi- vereenvoudigde kost waarbij een vast percentage wordt toegepast op het brutoloon teneinde een uurloon te bepalen.

Ad hoc voor projecten met totale kostprijs < 200.000 EUR

Projecten met een totale kostprijs inclusief btw lager dan 200.000 euro moeten altijd gebruik maken van vereenvoudigde uitgaven tenzij het staatssteun betreft. Het soort vereenvoudigde uitgaven wordt geval per geval bepaald door de Deputatie op basis van de opgemaakte kostendetaillering van het project.

Combinatiemogelijkheden

Niet alle vereenvoudigde kostenopties kunnen onderling gecombineerd worden of kunnen in combinatie met alle kostenrubrieken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de

mogelijkheden tot combinatie.

	Personeel standaard - uurtarief	Personeel forfait 20%	Overhead 15%	Overhead 40%	Toegelaten rubrieken
Personeel standaarduurtarie f	/	Nee	Ja	Ja	Alle
Personeel forfait 20%	Nee	/	Nee	Nee	Personeel Investerings
Overhead 15%	Ja	Nee	/	Nee	Alle
Overhead 40%	Ja	Nee	Nee	/	Personeel Overhead

10 Een aangepast percentage kan berekend worden bij overschrijding van de Europese drempels.

3 **Niet-subsidiabele uitgaven**

Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring:

- Uitgaven voor reguliere overheidstaken;
- Financiële kosten (debetrente, intresten op kredieten, bankkosten,),
- Boetes, financiële sancties, schadevergoedingen en gerechtskosten;
- Uitgaven voor de aankoop van niet-bebouwde en bebouwde grond voor meer dan 10% van de totale subsidiabele projectuitgaven (of voor meer dan 15% ingeval van verwaarloosde gebieden en voormalige industriezones met gebouwen);
- Terugvorderbare BTW;
- Facturatie tussen aanvrager en coaanvrageren in onderling dienstverlenersverband;
- Heffingen en belastingen (met uitzondering van niet-terugvorderbare BTW);
- Uitgaven voor huisvesting (m.u.v. investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in sociale huisvesting);
- Presentiegelden, zitpenningen e.d.;
- Uitgaven niet gebaseerd op daadwerkelijke leveringen of prestaties in het kader van het project;

- Uitgaven van projecten die fysiek voltooid zijn of volledig werden uitgevoerd vóór indiening van het projectvoorstel;
- Bijdrage in natura (uitgaven niet gemaakt en betaald door aanvrager/coaanvrager);
- Projectvoorbereidingskosten;
- Vrijwilligersvergoedingen en andere uitgaven van vrijwilligers;
- Uitgaven van ondernemingen in moeilijkheden;
- Uitgaven voor de ontmanteling of bouw van kerncentrales;
- Investerings voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen;
- Uitgaven voor productie, verwerking en afzet van tabak en tabaksproducten;
- Investerings in luchthaveninfrastructuur, in het verwijderen van afval op stortplaatsen, in het vergroten van de capaciteit van installaties voor de verwerking van restafval en in productie, verwerking, vervoer, distributie, opslag of verbranding van fossiele brandstoffen, behoudens enkele specifieke uitzonderingen¹¹.

¹¹ Verordening 2021/1058 art. 7

4 Termijnen

Reglementtermijnen

Begindatum: 01/01/2026: een uitgave komt niet voor financiering in aanmerking als zij daadwerkelijk door de eindbegunstigde is gedaan en betaald vóór de begindatum van het reglement.

Einddatum: 31/12/2031: een uitgave komt niet voor financiering in aanmerking als zij daadwerkelijk door de eindbegunstigde is betaald ná de einddatum van het reglement.

Projecttermijnen

Bij de goedkeuring van elk individueel project, wordt er een projectperiode bepaald (start- en einddatum) en dit in lijn met de bepalingen van de projectoproep. De factuurdata van ingediende facturen moeten altijd binnen de projectperiode plus 1 maand vallen (d.w.z. tussen startdatum en einddatum plus 1 maand¹²), betaald data van ingediende facturen binnen de projectperiode plus drie maanden.

Voor werkingsprojecten geldt bovendien dat de geleverde prestaties (met uitzondering van levering van goederen) binnen de projectperiode moeten vallen.

Als algemene regel geldt dat projecten niet volledig voltooid mogen zijn voor indiening

van het projectvoorstel. Indien echter de staatssteunregels van toepassing zijn, geldt een striktere regel. Projecten die onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening vallen, worden geacht een stimulerend effect te hebben. Concreet betekent dit dat de aanvrager een projectvoorstel heeft ingediend in het E-loket vóór dat de werkzaamheden aan het project aanvangen¹³.

3.1.2 Termijn voor verkoop- of bestemmingswijziging

De bijdrage voor een project dat investeringen omvat (gebouwen, apparatuur, ...), wordt pro rata terugbetaald als binnen vijf jaar (of desgevallend termijn bepaald in het kader van staatssteunregels) na eindbetaling aan de aanvrager één of meer van onderstaande voorwaarden is voldaan:

- a) beëindiging of verplaatsing buiten het reglementgebied (bv. vroegtijdige stopzetting);

¹² Laatste dag van de maand wordt laatste dag van de volgende maand

¹³ Hetzij de aanvang van de bouwwerkzaamheden met betrekking tot de investering, hetzij de eerste, juridisch bindende toezegging om uitrusting te bestellen, hetzij een andere toezegging die de investering onomkeerbaar maakt. De aankoop van gronden en voorbereidende werkzaamheden zoals het verkrijgen van vergunningen en de uitvoering van voorbereidende haalbaarheidsstudies worden niet als aanvang van de werkzaamheden beschouwd.

- b) verandering van eigenaar waarbij een onrechtmatig voordeel ontstaat (bv. verkoop met winst);

- c) substantiële verandering in de aard, de doelstellingen of de uitvoeringsvoorwaarden waardoor de oorspronkelijke projectdoelstellingen worden ondermijnd (bv. uitoefening van andere activiteiten).

De aanvrager stelt de Deputatie meteen schriftelijk op de hoogte van dergelijke geplande wijzigingen.

3.1.3 Bewaartermijn

Alle ondersteunende documenten betreffende het project blijven gedurende vijf jaar ter beschikking. De periode van vijf jaar start vanaf het einde van het jaar waarin het eindsaldo werd betaald. In geval van staatssteun gelden evenwel langere bewaartermijnen, namelijk tot 10 jaar na de laatste steunverlening binnen het reglement.

5 **Subsidiabiliteitsregels kostenrubrieken**

Belangrijk: als staatssteunregels van toepassing zijn op het project kunnen afwijkende subsidiabiliteitsregels gelden.

Rubriek Investerings

De rubriek Investerings omvat volgende deelrubrieken:

- Aankoop van gebouwen
- Aankoop van grond of zakelijke rechten
- Bouwwerken
- Installaties, machines en uitrusting
- Meubilair en inrichting
- Rollend materieel
- Immateriële vaste activa

Het betreft normaliter (maar niet uitsluitend) uitgaven die in de balans opgenomen en geactiveerd worden¹⁵.

De aanschafwaarde kan geheel subsidiabel zijn op voorwaarde dat er een rechtstreeks verband bestaat met de projectdoelstellingen en dat de gehele kost ook noodzakelijk is voor de realisatie van de doelstellingen.

Afschrijving gedurende projectperiode in plaats van aanschafwaarde is ook mogelijk. Voorwaarden:

- rechtstreeks verband met de projectdoelstellingen;

¹⁴ Steunverlening is in theorie mogelijk tot eind 2029, uiterste bewaartermijn loopt in dat geval tot eind 2039

¹⁵ De boekhoudkundige verwerking is niet bepalend

- bewijsstukken (aankoop en berekening afschrijving);
- geen eerdere subsidie op de aankoop;
- geen afschrijvingen op goederen aangekocht vóór de start van het reglement (afschrijvingen op goederen aangekocht vóór de start van het project zijn mogelijk zover de afschrijvingen nog lopende zijn tijdens de projectduur).

Indien de investering van onrechtstreekse en/of ondersteunende aard is, zal altijd enkel de afschrijving ervan subsidiabel zijn en onder de rubriek overhead vallen.

4.1.2 Aankoop van gebouwen

De aankoop van gebouwen is subsidiabel als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de aankoop en de projectdoelstellingen.

Het gebouw wordt tijdens een vastgestelde periode voor een vastgestelde bestemming gebruikt. Deze periode wordt minimaal vastgesteld op 5 jaar en begint te lopen vanaf betaling van het eindsaldo. De Deputatie kan een langere periode vaststellen.

Bewijslast

- - De notariële aankoopakte met datum en handtekeningen.
- Gemotiveerde verdeelsleutel indien van toepassing.
- De notariële kosten inzake de aankoop (provisie-, registratie- en aktekosten en rechten) zijn eveneens subsidiabel binnen de rubriek investeringen.

4.1.3 Aankoop van grond of

zakelijke rechten Aankoop van
grond

Er moet een rechtstreeks verband bestaan tussen de aankoop van de grond¹⁶ en de projectdoelstellingen.

De aankoop van grond komt voor maximaal 10% van de totale subsidiabele uitgaven in aanmerking (maximaal 15% ingeval van verwaarloosde gebieden en voormalige industriezones met gebouwen)¹⁷. De 10%- regel grond moet in principe toegepast zijn bij de projectgoedkeuring. Indien niet, zal de regel toegepast worden bij de behandeling van de rapporten. Als binnen één project meerdere grondaankopen worden verricht, geldt de 10%-regel per locatie.

Bewijslast

- De notariële aankoopakte met datum en handtekeningen.
- Gemotiveerde verdeelsleutel indien van toepassing.
- De notariële kosten inzake de aankoop (provisie-, registratie- en aktekosten en rechten) zijn subsidiabel.

¹⁶ De aankoop van een gebouw met het oog op het slopen ervan, wordt gelijkgesteld met de aankoop van grond.

¹⁷ Uitzonderingen zijn enkel mogelijk in gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen voor acties inzake milieubehoud.

De 10%-regel wordt toegepast per rapport: grond is per rapport nooit meer dan 10% van de totaal aanvaarde uitgaven van het rapport.

Zakelijke rechten

Uitgaven met betrekking tot zakelijke rechten zoals erfpacht, opstal en vruchtgebruik gerelateerd aan de uitvoering van het project en betaald tijdens de projectperiode zijn subsidiabel.

Deze uitgaven komen voor maximaal 10% van de totale subsidiabele projectuitgaven in aanmerking voor steun voor zover er een rechtstreeks verband bestaat tussen deze uitgaven en de projectdoelstellingen.

Bewijslast

- De overeenkomst betreffende het zakelijk recht met vermelding van het te betalen bedrag
- Het bewijs van betaling binnen de projectperiode

Voorbeeld 10%-regel grond

Tel alle projectuitgaven samen, behalve de grond. Deel door 9 om het maximale bedrag grond te verkrijgen.

Som andere projectuitgaven = 2.475.000 EUR

Maximaal bedrag grond = 2.475.000 EUR : 9 = 275.000 EUR

Totale projectuitgaven = 2.475.000 EUR + 275.000 EUR = 2.750.000 EUR

4.1.4 Bouwwerken

De oprichting van gebouwen en bouw- en verbouwingswerken zijn subsidiabel als er een rechtstreeks verband bestaat met de projectdoelstellingen.

Uitgaven in het kader van private huisvesting zijn niet subsidiabel, met uitzondering van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in het kader van sociale huisvesting.

Als de grond (of het gebouw) waar de bouwwerken worden verricht geen eigendom is van de aanvrager, dan is een aankoop, onteigening, erfpachtovereenkomst, recht van opstal, concessieovereenkomst, ... nodig. Als dit niet gefinaliseerd werd voor de start van de werken en de indiening van de uitgaven, dan is minstens een getekende intentieverklaring nodig. Voor het project kan afgesloten worden, moeten de formele documenten worden aangeleverd.

Bewijslast

- De nodige vergunningen voor de bouwwerken
- Het bewijs van eigendom, zakelijk recht of intentieverklaring voor grond/gebouw waar werken worden uitgevoerd.
- Bewijslast inzake wetgeving overheidsopdrachten indien van toepassing.
- Het aannemingscontract (indien van toepassing) en alle latere contractwijzigingen.
- Facturen en vorderingsstaten. Wettelijke herzieningen kunnen worden aanvaard. Meerkosten of bijkomende werken vallen niet onder deze herzieningen. Het onvoorziene of noodzakelijke karakter van meerwerken zal altijd verantwoord moeten worden. Negatieve herzieningen moeten worden ingediend.
- Gemotiveerde verdeelsleutel indien niet de totaliteit van de vorderingsstaat en de herzieningen in aanmerking komt binnen het project.
- In geval van een investeringsproject moet de eindvorderingsstaat/eindafrekening worden aangeleverd. De eindafrekening geeft een duidelijk overzicht van herzieningen, meer- en minwerken, verrekeningen als gevolg van aanvullende werken, enz. Als bepaalde stukken niet of niet op korte termijn kunnen worden aangeleverd, moet de aanvrager dit motiveren.

4.1.5 Installaties, machines en uitrusting, meubilair en inrichting, rollend materieel, immateriële activa

De aanschafwaarde is subsidiabel als investeringskost op voorwaarde dat er een rechtstreeks verband bestaat met de projectdoelstellingen en ook noodzakelijk is voor de realisatie ervan¹⁸. Indien enkel van onrechtstreekse en/of ondersteunende aard is, zal enkel de afschrijving ervan subsidiabel zijn en onder de rubriek overhead vallen. Het werfbord en de gedenkplaat kunnen binnen de rubriek investeringen ingediend worden.

Bewijslast

- Facturen (of boekingsstukken met vergelijkbare bewijskracht).
- Bewijslast inzake wetgeving overheidsopdrachten indien van toepassing.
- Gemotiveerde verdeelsleutel indien van toepassing.

Rubriek Personeelsuitgaven

De loonkost van het personeel in dienst bij de aanvrager en rechtstreeks betrokken bij de inhoudelijke uitvoering van het project is subsidiabel. Ook de loonkost van personeel

dat ondersteunende doch specifieke prestaties levert voor het project, zoals projectboekhouding en projectadministratie, is subsidiabel. Indirect ondersteunend personeel komt niet in aanmerking voor subsidie evenmin als loutere supervisie bijvoorbeeld vanuit bestuursorganen of management/directie van de organisatie.

18 Afschrijving gedurende projectperiode ipv aanschafwaarde ook mogelijk mits rechtstreeks verband met projectdoelstellingen, bewijsstukken en geen eerdere subsidie op de aankoop. Afschrijvingen op goederen aangekocht vóór de start van het project zijn mogelijk zover de afschrijvingen nog lopende zijn tijdens de projectduur. Afschrijvingen op goederen aangekocht vóór de start van het reglement zijn niet mogelijk

De berekening van loonkosten kan gebeuren op basis van een forfaitair percentage of op basis van een standaarduurtarief. Het gekozen systeem geldt voor alle projectpartners en voor de volledige projectduur.

4.2.1 Personeelskost via forfaitair percentage

Een forfaitair percentage van maximaal 20% wordt toegepast op de uitgaven zoals voorzien in de rubriek investeringen. De Deputatie kan het maximale percentage bepalen. Er zijn in dit geval geen andere kostenrubrieken mogelijk.

Het forfaitair percentage kan niet toegepast worden als de investeringsuitgaven overheidsopdrachten omvatten die de Europese drempels overschrijden. Dit forfait voor personeel kan niet worden gecombineerd met het 15% en 40%-forfait voor overhead.

Bewijslast

In het kader van de rapportering moeten geen bewijsstukken worden ingediend om te staven dat de personeelskosten effectief gemaakt en betaald zijn of dat het forfaitair percentage overeenstemt met de realiteit. Ook in het geval van controle ter plaatse moeten er geen bewijsstukken worden voorgelegd.

Het voorziene forfaitaire percentage wordt per rapport toegepast. Het forfait wordt toegekend aan het percentage goedgekeurd in de laatste projectdefinitie en op de na controle aanvaarde investeringsuitgaven.

Het forfaitaire karakter impliceert niet dat onderliggende van toepassing zijnde regelgeving niet meer geldt, enkel de bewijslast verdwijnt.

4.2.2 Personeelskost via standaarduurtarief (SUT)

De berekening van de directe loonkosten gebeurt door middel van het standaarduurtarief (SUT). Het standaarduurtarief wordt verkregen door het bruto maandloon van het personeelslid te vermenigvuldigen met een factor van 1,20%, bv. brutoloon 3.500 EUR/maand x 1,20% = 42 EUR/uur.

Uitgangspunt voor de berekening van het standaarduurtarief is het vaste bruto maandsalaris (zonder toeslagen, premies, ed.) zoals vermeld op de salarisstrook van de maand januari (dan wel de eerste volledige maand na indiensttreding) van het kalenderjaar waarin de uren worden gepresteerd. In januari van elk jaar wordt een nieuw SUT berekend. Een tussentijdse aanpassing van het SUT is enkel mogelijk op basis van een nieuwe arbeidsovereenkomst.

Voor personeelsleden met een deeltijdse arbeidsovereenkomst wordt het voltijds bruto maandsalaris als berekeningsbasis genomen. Als een personeelslid meerdere arbeidsovereenkomsten heeft, is de berekeningsbasis van het standaarduurtarief de totaliteit van het loon, tenzij de inzet slechts betrekking heeft op één arbeidsovereenkomst.

Het bruto maandsalaris staat in verhouding tot de vereiste kwalificaties en indien nodig wordt het standaarduurtarief beperkt tot het toegelaten maximum van 100 EUR/u.

Het verkregen standaarduurtarief wordt vervolgens toegepast op de reël gepresteerde uren in het kader van het project. De wettelijke maxima bedragen 11u/dag en 50u/week. Indien ook prestaties geleverd worden in andere gesubsidieerde projecten (EFRO, Interreg, ESF, ...) dan moet deze ook in de tijdsregistratie worden opgenomen. Er kunnen nooit meer uren op projecten zijn dan de wettelijk te presteren uren volgens de arbeidsovereenkomst (= absoluut maximum te bekijken op maandniveau). Als algemene regel geldt bovendien dat bij een voltijdse tewerkstelling nooit meer dan 1.720 u/jaar kan worden aanvaard (pro rata aan te passen in geval van deeltijdse tewerkstelling). Bij overschrijding zullen de uren afgetopt worden bij het project.

De Deputatie kan personeelsuitgaven weigeren indien ze oordeelt dat de ingediende uitgaven onvoldoende substantieel, onvoldoende projectgebonden, superviserend of indirect van aard zijn.

Bij de projectgoedkeuring worden de ingeschatte functies voor de uitvoering van het project meegedeeld (bv. projectcoördinator, projectbegeleider) en wordt de bijhorende personeelsinzet geraamd in aantal uren. De effectieve personeelsinzet kan afwijken van de geraamde personeelsinzet (bv. meer/minder uren, andere personen, ...), echter altijd binnen het totaal voorziene personeelsbudget en de subsidiabiliteitsregels rond personeelsinzet.

Bewijslast

- Arbeidsovereenkomst of benoemingsbesluit (eenmalig)
- Loonfiche januari of eerste loonfiche van volledige maand in dienst (jaarlijks)
- Tijdsregistratie (model beschikbaar op provinciale website)¹⁹. Op de tijdsregistratie wordt het werkelijk aantal gepresteerde projecturen per maand vermeld met een korte duidelijke beschrijving van de projectactiviteiten. Ook projectverplaatsingen met de wagen kunnen worden opgenomen. Prestaties in het kader van andere gesubsidieerde projecten worden eveneens vermeld.

4.2.3 Bijzondere

gevallen

Detachering/terbeschikking

stelling

Personeel dat gedetacheerd werd naar de aanvrager om projectactiviteiten te verrichten en waarbij de loonkost gedragen wordt door de aanvrager (hetzij via eigen loonfiche hetzij via factuur van de detacherende organisatie), kan op de gebruikelijke manier ingebracht worden als personeelskost (via SUT en gepresteerde uren). De detacheringsovereenkomst moet worden bezorgd alsook de tijdsregistraties. De detacheringsovereenkomst moet voldoende specifiek zijn en omvat minstens de naam van het gedetacheerd personeelslid, de duur van de overeenkomst en een duidelijke omschrijving van de uit te voeren taken. Standaard worden ook de arbeidsovereenkomst en de loonfiche als berekeningsbasis voor het standaarduurtarief bezorgd. Detachering kan geenszins gebruikt worden om de wet op de overheidsopdrachten te omzeilen.

Uitzendarbeid

¹⁹ Eigen model van tijdsregistratie is mogelijk mits deze soortgelijke informatie omvat

Uitzendarbeid is niet subsidiabel als personeelskost (wel als externe prestatie waarbij de wetgeving overheidsopdrachten desgevallend van toepassing kan zijn).

Rubriek Werkingskosten

Werkingskosten zijn de rechtstreeks aan het project verbonden uitgaven noodzakelijk voor de algemene werking van het project en het realiseren van de projectdoelstellingen.

De rubriek werkingskosten omvat volgende deelrubrieken:

- organisatie van inhoudelijke & promotionele projectactiviteiten

- deelname aan activiteiten
- binnenlandse en buitenlandse reis- en verblijfkosten

Uitgaven voor organisatie van inhoudelijke en promotionele projectactiviteiten:

- specifieke huur van zaal, geluidsinstallatie, apparatuur, machines, ...
- uitgaven van verbruiksmaterialen, gereedschappen en andere specifieke en rechtstreekse uitgaven²⁰ noodzakelijk voor de uitvoering van de inhoudelijke en/of promotionele projectactiviteiten en werkpakketten
- catering
- uitgaven voor ontwerp en productie van promotionele tools (website, brochures, werfbord, gedenkplaat, fotografie, ...)
- logistieke en andere ondersteunende onkosten (moderator, host/hostess, beveiliging, gidsen,)
- sprekersvergoedingen
- representatiekosten (restaurantkosten tot maximaal 70 euro excl. btw per persoon)
- geschenken (voor prestaties binnen het project, bv. sprekers), tot maximaal 70 euro excl. btw
- artistieke prestaties (bv. muzikale omlijsting, ...)
- organisatiekosten van wedstrijden
- wedstrijdprizen tot maximaal 250 euro excl. btw
- organisatiekosten van ontwerpwedstrijden (incl. vergoeding niet-geselecteerde ontwerpers)
- ...

Uitgaven voor deelname aan activiteiten:

- vormingskosten van projectmedewerkers
- inschrijvingsgelden van projectmedewerkers voor deelname aan beurzen, congressen, ...
- ...

Reis- en verblijfkosten:

²⁰ Bijvoorbeeld specifieke verzekering ikv project

- binnenlandse en buitenlandse reis- en verblijfkosten van projectmedewerkers noodzakelijk voor de uitvoering van de projectactiviteiten (geen woon-werkverkeer) waarbij de maxima van de Vlaamse overheid van toepassing zijn
- reiskosten wagen: verplaatsingskosten met de wagen (enkel en alleen in de vorm

van een vaste kilometervergoeding per gereden kilometer) en eventueel parkeertickets.

- reiskosten overige: verplaatsingskosten met openbaar vervoer, taxi, Verplaatsingen in 1ste klasse
of businessclass zijn niet subsidiabel, met uitzondering van internationale treinreizen
- verblijfkosten: hotelkosten (overnachting en ontbijt), werkelijke of forfaitaire maaltijd- en dagvergoedingen en kleine onkosten.

Bewijslast

- Werkingskosten, uitgezonderd verplaatsingskosten met de wagen, moeten bewezen worden via facturen (of via stukken met vergelijkbare bewijskracht).
- Werkingskosten zijn in principe enkel mogelijk voor projectmedewerkers. Indien geen projectmedewerker dan moet een duidelijke link met de uitvoering van de projectactiviteiten bestaan.
- Projectverplaatsingen met de wagen (ongeacht of het de eigen wagen, een leasingwagen of een bedrijfswagen betreft) worden in de tijdsregistratie (of gelijkwaardig document) vermeld. De van toepassing zijnde kilometervergoeding kan u vinden op www.efro.be. Deze vergoeding geldt telkens voor een volledig kalenderjaar.
- De aanvrager moet een billijke en degelijk gemotiveerde verdeelsleutel toepassen als de werkingskosten niet volledig aan het project toewijsbaar zouden zijn.
- Onkostennota's zijn aanvaardbaar voor zover er duidelijk vermeld wordt wie de onkosten gemaakt heeft, voor welk project evenals een omschrijving van de gemaakte kosten. De onderliggende facturen, reisbiljetten of kastickets moeten niet worden toegevoegd.
- Bewijslast inzake overheidsopdrachten indien van toepassing.

Rubriek Overhead

Overheadkosten worden op forfaitaire wijze bepaald volgens één van onderstaande methodes. Ze worden steeds berekend als percentage op de personeelskosten. De gekozen methode geldt voor alle projectpartners en voor de volledige projectperiode. Het gebruik van reële kosten is voor deze rubriek niet mogelijk.

4.2.4 Forfait van maximaal 15%

Overhead wordt berekend als een vast percentage van maximaal 15% op de

personeelskosten die op hun beurt berekend werden via de standaarduurmethode. Alle projectpartners moeten hetzelfde overheadpercentage hanteren. Alle andere kostenrubrieken zijn mogelijk maar overhead kan niet overlappen met de uitgaven in de andere kostenrubrieken.

Overheadkosten omvatten onder andere:

- verbruiksmaterialen en gereedschappen met korte levensduur en van algemene aard (bijvoorbeeld
inktpatronen, postzegels, kantoorbenodigdheden, ...);
- water, gas, elektriciteit, verwarming, verlichting;
- telecommunicatie & ICT-uitgaven;
- algemene verzekeringen;
- afschrijvingen van algemene aard en niet noodzakelijk voor het specifieke doel van het project
(bijvoorbeeld pc's, ...);
- beroepskledij;
- vakliteratuur;
- verzendingskosten;
- onderhouds- en herstellingskosten;
- gebruikelijke catering voor personeel (koffie, waterfontein, fruit, ...);
- kosten van administratie & beheer;
- algemene huur voor gebouwen, lokalen, apparatuur, materiaal, (interne/externe huur);
- auto-gerelateerde kosten (onderhoud, herstelling, verzekering, ...)
- personeelsactiviteiten (teamuitstappen, ...);
- indirecte personeelskosten (ondersteunende taken zoals onthaal, secretariaat, ...);
- ...

4.2.5 Forfait van maximaal 40%

Overhead wordt berekend als een vast percentage van maximaal 40% op de personeelskosten die op hun beurt berekend werden via de standaarduurmethode. Alle projectpartners moeten hetzelfde percentage hanteren. In tegenstelling tot de 15% overhead, zijn bij de 40% overhead geen andere kostenrubrieken meer mogelijk. Het project bestaat dus enkel uit een rubriek personeelskosten via standaarduurmethode en een rubriek overhead hierop van maximaal 40%.

Bewijslast

- In het kader van de rapportering moeten geen bewijsstukken worden ingediend om te staven dat de kosten effectief gemaakt en betaald zijn of dat het forfaitair percentage overeenstemt met de realiteit. Het forfait wordt toegestaan aan het percentage goedgekeurd in de laatste projectdefinitie. Ook in het geval van controle ter plaatse moeten er geen bewijsstukken worden voorgelegd .
- Het voorziene overheadpercentage wordt per rapport toegepast op de aanvaarde personeelskosten.
- Het forfaitaire karakter impliceert niet dat onderliggende van toepassing zijnde regelgeving (bv. overheidsopdrachten) niet meer geldt, enkel de bewijslast verdwijnt.

Rubriek Externe prestaties

Externe prestaties zijn de uitgaven van de prestaties die door externen (derden) in het kader van het project worden geleverd.

Op externe prestaties mag door de aanvrager geen overhead aangerekend worden (de externe dienstverlener mag wel overheadkosten verrekenen in zijn factuur). Externe ondersteuning via uitzendarbeid is mogelijk.

De rubriek Externe prestaties omvat volgende deelrubrieken:

- Technische prestaties (architecten, stabiliteit,)
- Inhoudelijke prestaties (projectcoördinatie, experts, juridisch advies, ...)
- Financieel/administratieve prestaties (projectboekhouding, revisor, ...)

Bewijslast

- De uitgaven van de externe prestaties moeten worden bewezen via facturen/ereloonnota's en moeten voldoende onderbouwd zijn. Dit kan via een gedetailleerde factuur (geen loutere vermelding 'geleverde prestaties periode x') ofwel via andere bewijsstukken zoals opgeleverde rapporten, verslagen, ... De link met het project moet aangetoond kunnen worden. Als een contract of overeenkomst werd opgemaakt, dan moet dit bezorgd worden.
- Bewijslast inzake overheidsopdrachten indien van toepassing.
- Gemotiveerde verdeelsleutel indien van toepassing.

6 Specifieke thema's

Overheidsopdrachten

Wetgevend kader

De nieuwe regelgeving overheidsopdrachten is in werking getreden op 30 juni 2017. Het basiskader van de regelgeving overheidsopdrachten bestaat vanaf die datum uit:

- Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016
- Wet betreffende de concessie overeenkomsten van 17 juni 2016
- Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van 17 juni 2013 (geconsolideerde tekst)
- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017
- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017
- Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013 (officieuze geconsolideerde tekst) met [bijlagen algemene uitvoeringsregels](#)
- Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten van 25 juni 2017

De actuele versies van deze wetten en koninklijke besluiten zijn raadpleegbaar op de Vlaamse portaalsite van Bestuurszaken, thema overheidsopdrachten: <https://overheid.vlaanderen.be/Belgische-regelgeving>. Ook de vorige regelgevingen zijn daar terug te vinden.

Toepassingsgebied

Een overheid die een opdracht wil laten uitvoeren (werk, levering of dienst) moet de reglementering op de overheidsopdrachten naleven. Die reglementering moet ervoor zorgen dat iedere geïnteresseerde opdrachtnemer een gelijke kans krijgt om de opdracht te verwerven. De mededinging is dan ook het belangrijkste basisbeginsel van de overheidsopdrachtenreglementering omdat het de beste garantie vormt voor het verkrijgen van de meest optimale contractvoorwaarden.

De eerste vraag die een organisatie zich moet stellen: "Is het overheidsopdrachtenrecht op mijn organisatie of voor dit project van toepassing?".

Naar een antwoord op de vraag hoeft meestal niet gezocht te worden indien men zonder twijfel als overheid beschouwd kan worden zoals de Vlaamse overheid in zijn diverse verschijningsvormen, gemeentes en provincies, ...

Het wordt moeilijker als de organisatie in kwestie een schijn van privé over zich heeft: een vzw, een nv, ... Al te vaak wordt dan op basis van de uiterlijke verschijningsvorm geoordeeld dat het overheidsopdrachtenrecht niet van toepassing is; echter vzw, nv, ... duiden enkel de rechtsvorm aan en zeggen in feite niets over het privé-gehalte van de organisatie. Het overheidsopdrachtenrecht is van toepassing op rechtspersonen die cumulatief aan een aantal voorwaarden voldoen. In geval het niet overduidelijk een overheid betreft, moeten bijgevolg deze voorwaarden altijd onderzocht worden vooraleer een conclusie kan getrokken worden.

Verder vallen ook bepaalde gesubsidieerde opdrachten van private rechtspersonen onder het toepassingsgebied. Dit betekent dat, als men tot het besluit komt dat de organisatie privaat is en bijgevolg niet onder het toepassingsgebied van het overheidsopdrachtenrecht ressorteert, men toch nog zal moeten nagaan - en dit voor iedere opdracht van de private rechtspersoon afzonderlijk - of de regelgeving van toepassing is voor die specifieke gesubsidieerde opdracht. Hier is met andere woorden niet het statuut van de organisatie van belang, maar de aard van de opdracht die zij uitvoert.

Om tegemoet te komen aan mogelijke vragen van deze organisaties en verenigingen over het toepassingsgebied van de regelgeving, werd door de Vlaamse overheid een leidraad opgesteld die het toepassingsgebied in detail toelicht. Deze en andere informatie zoals bijvoorbeeld een gunningsdraaiboek en modelbestekken, vindt u terug op www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten.

De Deputatie kan autonoom beslissen de naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten op te leggen als subsidievoorwaarde.

[Op wie is de wet van toepassing?](#)

A) Overheid

Voor sommige organisaties is geen twijfel mogelijk. Het gaat hierbij over die organisaties die meteen herkend

worden als "overheid":

- de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, alsmede de verenigingen gevormd door een of meerdere van deze
- de organismen van openbaar nut
- de publiekrechtelijke verenigingen

- de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten
- de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen
- de polders en wateringen
- de ruilverkavelingscomités

Een niet-limitatieve lijst van overheidsinstellingen met rechtspersoonlijkheid kan men terugvinden in bijlage 1 van het KB van 18.04.2017. Voorbeelden zijn Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, Nationale Loterij, Koninklijke Sterrenwacht België, Regie der Gebouwen, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen, ... Een overheidsinstelling is aan de wet onderworpen, zelfs indien ze niet expliciet in de lijst is opgenomen.

B) Organisaties die cumulatief aan drie voorwaarden voldoen

Om te weten of uw organisatie onder het toepassingsgebied valt moet een antwoord gegeven worden op volgende vragen:

- is ze opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn?
- heeft zij rechtspersoonlijkheid?
- is er een overwegende overheidsinvloed?

Is cumulatief aan deze drie criteria voldaan dan valt de organisatie onder het toepassingsgebied van de wet.

Eerste criterium: doel van algemeen belang en niet van industriële of commerciële aard

De wijze van oprichting (al dan niet onder privaatrechtelijke vorm zoals nv of vzw) is hier niet relevant om het toepassingsgebied van de wet af te lijnen. Het is niet de aard van de rechtspersoon maar zijn specifieke opdracht of doel die bepaalt of hij al dan niet onder het toepassingsgebied van het overheidsopdrachtenrecht valt. De vaststelling dat een rechtspersoon activiteiten uitoefent die van industriële of commerciële aard zijn, volstaat niet om te besluiten dat de overheidsopdrachtenregelgeving niet van toepassing zou zijn (zo heeft bv. een maatschappij belast met afvalverwijdering de opdracht te voorzien in een behoefte van algemeen belang, deze maatschappij zal ongetwijfeld eveneens industriële

of commerciële activiteiten ontwikkelen, maar zij valt wel degelijk onder het overheidsopdrachtenrecht aangezien ze voorziet in een behoefte van algemeen belang).

Concreet dient aan de hand van wettelijke bepalingen of de doelomschrijving van de statuten te worden nagegaan óf en in welke mate specifiek een taak van algemeen belang is opgedragen aan de organisatie. Het principe van algemeen belang wordt vaak ruim ingevuld bv. voor de ruimere gemeenschap (ook onrechtstreeks).

Of de instelling naast de publieke taak ook commerciële taken verricht is hierbij niet van belang. Dit geldt zelfs indien die commerciële activiteiten het grootste deel van de totale werkzaamheden uitmaken. Of er concurrentie mogelijk is of bestaat is eveneens niet doorslaggevend (kan wel een aanwijzing zijn dat het niet om een taak van algemeen belang gaat). Een feitelijke beoordeling, geval per geval, is nodig. Mogelijke indicaties: vergelijkbaar met private activiteiten en in concurrentie met private sector goederen of diensten aanbieden op een markt, al dan niet bestaan van een winstoogmerk, al dan niet zelf dragen van het economische risico van de activiteit,

Tweede criterium:

rechtspersoonlijkheid Dit

criterium is meestal voldaan.

Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn instellingen die, als zij niet de overheid zelf zijn, door de openbare overheid in het leven werden geroepen en die voor het algemene belang deelnemen aan het overheidsbeleid.

Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn instellingen die hetzij door het private initiatief, hetzij door de overheid, optredend als privaat persoon, zijn tot stand gekomen en die niet deelnemen aan het overheidsbeleid.

Bepaalde organisaties zoals feitelijke verenigingen lijken op basis van dit criterium te ontsnappen aan de overheidsopdrachtenregelgeving. Feitelijke verenigingen zijn verenigingen die een belangeloos doel nastreven zonder de vorm van een vzw of andere rechtspersoon te hebben.

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zijn samenwerkingsverbanden tussen personen die een winstoogmerk nastreven, zonder evenwel een rechtspersoon op te richten, bv. gemeenrechtelijke vennootschap, tijdelijke vennootschap en stille vennootschap. De werken, leveringen of diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden, kunnen worden samengevoegd in één enkele opdracht. Er wordt dan aangeduid wie in hun gezamenlijke naam zal optreden bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.

Derde criterium: overwegende

overheidsinvloed Er is een

overwegende overheidsinvloed

wanneer:

- ofwel meer dan de helft gefinancierd worden door de overheden of overheidsinstellingen;
- ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht van die overheden of overheidsinstellingen;
- ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht voor meer dan de helft door die overheden of overheidsinstellingen zijn aangewezen.

Slechts één van deze drie gevallen dient voldaan te zijn om te kunnen spreken van overwegende overheidsinvloed.

De financiering door de overheid betreft alle door de overheid ontvangen financiering in de loop van één jaar, dus zowel reguliere financiering als projectsubsidies. Deze overheidsfinanciering wordt vervolgens vergeleken met de totale inkomsten van de organisatie. De controle op dit criterium kan gebeuren aan de hand van de laatst goedgekeurde resultatenrekening op moment van gunning van de opdracht (ontvangen subsidies in klasse 1 en/of klasse 7).

Beheer onderworpen aan het toezicht van overheden betreft niet de loutere financiële controles die overheden uitvoeren in het kader van de toekenning van subsidies. Het betreft bijvoorbeeld de plicht voorafgaand advies of goedkeuring te vragen aan de toezichthoudende overheid met betrekking tot personeelsformatie, schuldherschikking, statutenwijzigingen, ... of de plicht tot kennisgeving van beslissingen.

Tenslotte kan de samenstelling van de Raad van Bestuur een overwegende overheidsinvloed aantonen. Dat de statuten niet duidelijk zijn over het feit dat de overheid voor meer dan de helft vertegenwoordigd is, is geen voldoende argument om aan het toepassingsgebied te ontsnappen. Het gebeurt immers vaak dat de statuten niet vermelden namens welke organisatie bepaalde leden zetelen. Dan zal moeten aangetoond worden of ze uit persoonlijke naam, dan wel namens een overheidsorgaan optreden.

C) Vereniging bestaande uit één of meer aanbestedende overheden zoals bedoeld in A en B

D) Privaatrechtelijke organisaties voor bepaalde gesubsidieerde opdrachten

Ondanks het feit dat sommige privaatrechtelijke organisaties ontsnappen aan bovenvermelde cumulatieve voorwaarden, zijn bepaalde opdrachten van privé rechtspersonen toch onderworpen aan de overheidsopdrachtenwet als het betrokken project door de overheid gesubsidieerd wordt.

Dit is het geval wanneer cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan:

- de opdracht wordt rechtstreeks voor meer dan 50% gesubsidieerd door de overheid (te berekenen op het totale geraamde bedrag van de opdracht die eventueel ruimer kan zijn dan het project)
- het geraamde bedrag van de opdracht excl. BTW is gelijk aan of groter dan de Europese drempel;
- het betreft:
 - o "opdrachten van werken":
 - Werken voor ziekenhuizen, inrichtingen voor sportbeoefening, recreatie en vrije tijdsbesteding, school- en universiteitsgebouwen en gebouwen met een administratieve bestemming
 - werken van civieltechnische aard zoals vermeld in bijlage 1 van de wet zijnde onder andere burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw
 - o "opdrachten van diensten": de diensten betrekking hebbend op gesubsidieerde opdrachten
van bovenvermelde gesubsidieerde werken

Merk op: het al dan niet van toepassing zijn van het overheidsopdrachtenrecht hangt niet af van het rechtstatuut van de rechtspersoon zelf, maar wel van de aard van de opdracht die wordt uitgeschreven en de financiering ervan.

Vanaf welk bedrag?

Een vaak voorkomend misverstand is dat het overheidsopdrachtenrecht slechts vanaf het bedrag van

140.000 EUR excl. btw²² moet in acht genomen worden. Dit is wellicht te verklaren vanuit

het feit dat vanaf dat bedrag een beroep moet gedaan worden op geijkte (in de regelgeving nader omschreven) procedures.

Echter ook onder dat bedrag moet men de concurrentie laten spelen. Uit de rechtspraak vloeit voort dat men steeds het bewijs moet kunnen leveren dat meerdere offertes werden gevraagd. In het kader van EFRO gaan wij uit van minstens 3 offertes. Dit geldt tevens voor de zogenaamde "opdracht met aangenomen of aanvaarde factuur" voor bedragen tot 30.000 EUR excl. BTW (voorheen 8.500 EUR). Ook hier moeten minstens 3 potentiële aanbieders geraadpleegd worden.

22 Voor 2024-2025 (aanpassing elke 2 jaar)

Op opdrachten waarvan de raming de zogenaamde "Europese drempels" bereikt, zijn de Europese Richtlijnen van toepassing. Omdat die drempels in speciale trekkingsrechten zijn bepaald, waarvan de waarde schommelt, wordt hun tegenwaarde in EUR om de twee kalenderjaren aangepast. De drempelbedragen voor 2024 en 2025 zijn:

- Werken: 5.538.000 EUR exclusief BTW
- Leveringen: 221.000 EUR exclusief BTW
- Diensten: 221.000 EUR exclusief BTW

Om te bepalen of de nationale dan wel de Europese regels van toepassing zijn is het belangrijk om weten dat niet het definitieve factuurbedrag maar wel de raming doorslaggevend is.

Binnen de nationale regels hebben de drempels van 30.000 EUR (excl. btw) en 143.000 EUR (excl. btw)²³ dan weer géén betrekking op de raming, maar wel op het goed te keuren bedrag op het ogenblik van de gunning (en dus op het effectief te betalen bedrag). Indien de raming zich in de buurt van deze drempels bevindt, dan opteert men veiligheidshalve beter voor het toepassen van de zwaardere procedure.

Een raming moet steeds op maximale wijze worden gemaakt (alle percelen) en rekening houden met de totale duur en waarde van de opdracht. De raming omvat tevens alle elementen die de waarde van de opdracht zouden kunnen beïnvloeden (r

herhalingsopdrachten, verlengingen, opties, ...). Het is verboden opdrachten kunstmatig op te splitsen met als doel onder een bepaalde drempel te blijven. Bij de herhaaldelijke aankoop bij eenzelfde leverancier verdient het de voorkeur het gezamenlijke bedrag te berekenen en vervolgens de juiste procedure voor dit bedrag toe te passen.

De overheidsopdrachtenreglementering staat u meestal niet toe om snelle aankopen te doen. Daarom is het erg belangrijk te plannen op lange termijn en goed na te denken over wat u allemaal nodig heeft. Als u ruim op voorhand bepaalt wat u nodig heeft, dan hebt u de tijd om de juiste procedure te kiezen en deze correct te doorlopen. Eenmaal de aankoopprocedure gestart is, kunt u meestal geen wijzigingen meer aanbrengen. Het kan bijgevolg interessant zijn herhalingsaankopen of herhalingsopdrachten al te voorzien in uw initiële aankoopprocedure.

Organisaties trachten het overheidsopdrachtenrecht soms te omzeilen door bijvoorbeeld:

- het "uitbesteden" van een opdracht aan een organisatie die niet onder het toepassingsgebied valt;
- de splitsing van een opdracht (om onder de drempelbedragen te komen);
- het invoeren van uitzonderingen zoals hoogdringendheid, specificiteit, ...;

²³ Voor 2024-2025 (aanpassing elke 2 jaar)

- ...

De geldende rechtspraak toont echter aan dat bij een vermoeden van misbruik, omzeiling, ... van de regelgeving, de aanbestedende overheid vaak in het ongelijk gesteld wordt. In geval van twijfel is het dus raadzaam om vooraf het advies van een expert in te winnen of om toch de regelgeving toe te passen.

Beknopte toelichting procedures klassiek stelsel

Soorten gunningsprocedures

Openbare en niet-openbare procedure (art. 36 en 37 wet 17.06.2016)

De openbare en niet-openbare procedure²⁴ zijn de standaardgunningsprocedures.

De openbare procedure is een procedure in één stap: de opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en/of Publicatieblad van de Europese Unie en vervolgens kan iedere geïnteresseerde kandidaat meteen een offerte indienen.

De niet-openbare procedure is een procedure in twee stappen. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en/of het Publicatieblad van de Europese Unie en vervolgens kunnen geïnteresseerden zich kandidaat stellen om een offerte in te dienen (= stap 1). Uit de binnengekomen kandidaturen maakt de aanbestedende overheid dan een selectie van minstens 5 kandidaten die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen (= stap 2). Waar bij de openbare procedure dus meteen een offerte kan ingediend worden, is dit bij de niet-openbare procedure niet het geval. De aanbestedende overheid zal tweemaal een selectie maken: uit alle geïnteresseerde kandidaten zal ze selecteren wie effectief een offerte mag indienen (zogenaamde kwalitatieve selectie), en uit alle ingediende offertes zal zij de economisch meest voordelige offerte kiezen.

Bij niet-openbare procedure gaat men dus eigenlijk het aantal inschrijvers 'beperken'. Dit betekent niet dat de overheid zomaar zelf een aantal deelnemers kan aanschrijven voor het indienen van een offerte: een bekendmaking is altijd verplicht. Een niet-openbare procedure garandeert aldus een zelfde graad van mededinging als de openbare procedure aangezien in eerste instantie iedere geïnteresseerde zich kandidaat kan stellen voor het indienen van een offerte.

Gelet op het feit dat de overheid in geval van een niet-openbare procedure twee selecties moet uitvoeren, levert deze procedure niet per definitie tijdswinst op. In bepaalde gevallen echter kan de beperking van het aantal inschrijvers wel efficiëntievoordelen opleveren, bijvoorbeeld wanneer men zeer veel offertes verwacht of indien het om complexe opdrachten met navenante offertes gaat.

24 Voorheen aanbesteding en offerteaanvraag

De opdracht wordt toegewezen aan de economisch meest voordelige offerte. Hiervoor kunnen naar keuze volgende onderliggende criteria worden gehanteerd:

1. Prijs
2. Kosten (d.i. ruimer dan prijs, bv. levenscycluskosten)
3. Prijs-kwaliteitverhouding te bepalen door een combinatie van prijs of kosten met andere criteria (bv. technische kwaliteit, leveringstermijn, milieukeurmerken,

ervaring van het personeel dat de opdracht zal uitvoeren, innovatie, sociale aspecten, ...)

Indien de opdracht duidelijk afgelijnd en door de aanbestedende overheid gedetailleerd is uitgewerkt dan kan prijs volstaan als enige gunningscriterium. Indien echter van de inschrijvers een eigen kwalitatieve of technische inbreng verwacht wordt, dan zullen meerdere gunningscriteria aangewezen zijn om deze eigen inbreng op een goede wijze te kunnen beoordelen.

De gunningscriteria moeten betrekking hebben op het voorwerp van de opdracht zelf. De in het bestek of aankondiging vermelde criteria moeten met andere woorden betrekking hebben "op de aard van de te verrichten prestatie of op de wijze van uitvoering ervan" (bv. kwaliteit van de producten of prestaties, prijs, technische waarde, esthetische en functionele kenmerken, gebruikskosten, klantenservice, leveringstermijn, uitvoeringstermijn).

Voor opdrachten beneden Europese drempels vermeldt men de gunningscriteria best in volgorde van afnemend belang. Voor opdrachten vanaf de Europese drempels is men verplicht aan elk gunningscriterium een gewicht toe te kennen.

Onderhandelingsprocedures

De onderhandelingsprocedure is een uitzonderingsprocedure die slechts in welbepaalde gevallen is toegelaten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de onderhandelingsprocedure zonder of met bekendmaking.

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (art. 42 wet 17.06.2016)

De aanbestedende overheid kan vrij volgens haar keuze een aantal potentiële inschrijvers uitnodigen om een offerte in te dienen. Het is ten zeerste aangewezen (hoewel niet wettelijk verplicht) om ten minste 3 potentiële inschrijvers te raadplegen, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan de principes van de mededinging. De opdracht moet dus niet in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) of het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt worden.

De uitzonderingsprocedure onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking is enkel mogelijk voor een beperkt aantal gevallen.

- 1) De goed te keuren uitgave excl. btw is niet hoger dan bepaalde drempels
- Europese drempel (221.000 EUR) voor opdrachten voor diensten inzake

onderzoek en ontwikkeling, arbeidsbemiddeling en vervoersondersteuning;

- 143.000 EUR²⁵ voor alle andere opdrachten.

Het betreft hier de totale uitgave die aan de gunning van het contract verbonden is, met andere woorden het toegewezen bedrag en niet het geraamde bedrag. Het is dus niet toegestaan om de uitgave te ramen op minder dan de drempelwaarde en deze nadien bij de feitelijke gunning toch te overschrijden. Bij de bepaling van het bedrag van de opdracht moet men rekening houden met de totale kostprijs van de opdracht, ook al is deze over meerdere jaren gespreid of over meerdere percelen verdeeld. Het artificieel splitsen van opdrachten om onder 143.000 EUR te vallen, is verboden.

2) In geval van onvoorzienbare dringende spoed

De opdracht is strikt noodzakelijk en het dringend karakter vloeit voort uit niet te voorziene gebeurtenissen. Deze dringende spoed laat niet toe de bij de andere procedures gestelde termijnen na te leven. Het ontstaan van dwingende spoed mag in geen geval te wijten zijn aan nalatigheid van de aanbestedende overheid zelf.

In het kader van een project is het onwaarschijnlijk dat er sprake is van hoogdringendheid zoals bedoeld in de wet. Een goed voorbeeld van onvoorzienbare dringende spoed is een brand of een overstroming waarbij u noodmaatregelen moet nemen. Voor deze noodmaatregelen hoeft u uiteraard niet de normale procedure te volgen. Een trage beslissingsprocedure binnen uw organisatie is echter geen voorbeeld van onvoorzienbare dringende spoed.

3) Er kan slechts aan één opdrachtnemer gegund worden

De werken, leveringen of diensten kunnen omwille van hun technische of artistieke specificiteit of omwille van de bescherming van exclusieve rechten, slechts aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstenverlener worden toevertrouwd. Deze voorwaarde moet strikt geïnterpreteerd worden en is in de praktijk vrij weinig van toepassing.

4) Herhalingsopdrachten voor werken of diensten (verlengingen)

Toewijzing van nieuwe werken of diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken of diensten, (op kleine wijzigingen of verbeteringen na) aan de aannemer die de eerste opdracht kreeg, is mogelijk op voorwaarde dat deze werken of diensten overeenstemmen met een basisproject en dat dit project het voorwerp uitmaakte van een eerste opdracht, gegund na openbare en niet-openbare procedure, mededingingsprocedure met onderhandeling, vereenvoudigde mededingingsprocedure met

bekendmaking, concurrentiegericht dialogo of innovatiepartnerschap. De mogelijkheid tot aanwending van deze procedure moet alleszins al bij de uitschrijving van de eerste opdracht vermeld worden en meegerekend zijn in de raming van die opdracht. De herhalingsopdracht zelf kan maximaal 3 jaar duren en moet bovendien starten binnen een periode van drie jaar na het gunnen van de oorspronkelijke opdracht.

- 5) Leveringen en diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden

Het betreft hier bijvoorbeeld aankopen bij leveranciers die hun activiteiten stopzetten of aankopen bij curatoren en vereffenaars in het kader van een faillissement.

- 6) Leveringen voor onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling

Het betreft hier niet de productie op grote schaal om de commerciële haalbaarheid van een product vast te stellen of de kosten van O&O te delgen.

- 7) Aanvullende leveringen

Bijkomende leveringen door de oorspronkelijke leverancier dienen bestemd te zijn voor de gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of installaties voor gewoon gebruik of voor de uitbreiding van bestaande leveringen of installaties. Bij een verandering van leverancier zou de aanbestedende overheid zich anders verplicht zien ander technisch materieel aan te werven wegens onverenigbaarheden of buitenmaatse technische moeilijkheden inzake gebruik en onderhoud. De duur van de oorspronkelijke opdracht evenals van de bijkomende opdracht mogen elk de drie jaar niet overschrijden.

- 8) Op grondstoffenmarkten genoteerde en aangekochte leveringen

- 9) Studieopdracht na ontwerpprijsvraag (diensten)

De onderhandelingen worden gevoerd met de winnaar(s) van een ontwerpprijsvraag en hebben betrekking op het concretiseren en verder uitwerken van de door de wedstrijd verkregen plannen of ontwerpen.

- 10) Sociale en andere specifieke diensten (art. 88 wet 17.06.2016) waarvan raming < 750.000 EUR excl. btw²⁶. Het betreft onder andere sociale, gezondheids- en opvoedende diensten, bepaalde juridische diensten, ... Een exhaustieve opsomming is opgenomen in bijlage III bij de wet.

Mededingingsprocedure met onderhandeling (art. 38 wet 17.06.2016)

De mededingingsprocedure met onderhandeling (MPMO) wordt qua bekendmaking en

verloop gelijkgeschakeld met de niet-openbare procedures (2-stapsprocedures). Zo is een bekendmaking steeds verplicht (via Bulletin der Aanbestedingen en desgevallend ook via Publicatieblad Europese Unie) en betreft het een oproep tot kandidaatstelling van geïnteresseerde inschrijvers (= stap 1). Na kwalitatieve selectie zal de overheid dan aanduiden welke inschrijvers ook effectief een offerte mogen indienen (= stap 2). Daarna kan er over de voorwaarden van de opdracht onderhandeld worden met de geselecteerde kandidaten.

26 Uitzonderingen mogelijk bij raming > 750.000 EUR

Deze plaatsingsprocedure is slechts mogelijk in volgende gevallen.

- 1) Het geraamde bedrag is niet hoger dan bepaalde drempels:
 - 750.000 EUR excl. btw voor werken
 - 221.000 EUR excl. btw voor leveringen en diensten (Europese drempel)
- 2) Er kan niet worden voorzien in de behoeften van de aanbestedende overheid zonder aanpassing van onmiddellijk beschikbare oplossingen (werken, leveringen, diensten)
- 3) Betreft ontwerp- of innovatieve oplossingen (werken, leveringen, diensten)
- 4) Gunning is niet mogelijk zonder voorafgaande onderhandeling wegens bv. complexiteit of juridische of financiële voorwaarden of wegens daaraan verbonden risico's (werken, leveringen, diensten)
- 5) Betreft voorbehouden opdrachten onder de Europese drempel (werken, leveringen, diensten)
- 6) Technische specificaties kunnen niet voldoende worden vastgesteld (werken, leveringen, diensten)
- 7) Er werden enkel onregelmatige en/of onaanvaardbare offertes ingediend bij openbare of niet- openbare procedure (werken, leveringen of diensten)

Als een openbare of niet-openbare procedure enkel onregelmatige offertes en/of onaanvaardbare prijzen oplevert en de aanbestedende overheid niet de bedoeling heeft om uitsluitend te onderhandelen met de inschrijvers die tijdens de voorafgaande procedure voldeden aan de minimumeisen, kan de mededingingsprocedure met onderhandeling aangewend worden. Men wenst dan eventueel nieuwe kandidaten aan te trekken en/of geweerde kandidaten een nieuwe kans te geven. Een oproep tot kandidaten via publicatie, zoals voor de beperkte procedures, is verplicht.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking (art. 41 wet 17.06.2016)

Deze procedure is een procedure in één stap: de opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en/of Publicatieblad van de Europese Unie en vervolgens kan iedere geïnteresseerde kandidaat meteen een offerte indienen en

er worden onderhandeld. Het is bovendien een korte procedure, met een indieningstermijn van slechts 22 dagen. In volgende gevallen kan van deze procedure gebruik worden gemaakt.

- 1) Het geraamde bedrag is niet hoger dan bepaalde drempels:
 - 750.000 EUR excl. btw voor werken
 - 221.000 EUR excl. btw voor leveringen en diensten (Europese drempel)
- 2) Het betreft sociale en andere specifieke diensten (art. 88 wet 17.06.2016). Het betreft onder andere sociale, gezondheids- en opvoedende diensten, bepaalde juridische diensten, ... Een exhaustieve opsomming is opgenomen in bijlage III bij de wet.

Concurrentiedialoog (art. 39 wet 17.06.2016)

Elke belangstellende kan naar aanleiding van de bekendmaking een aanvraag tot deelneming indienen, waarna dan een dialoog gevoerd wordt met de gekozen kandidaten. Deze procedure wordt gebruikt om een oplossing uit te werken die voldoet aan de behoeften van de aanbestedende overheid (voornamelijk voor complexe problemen).

Innovatiepartnerschap (art. 40 wet 17.06.2016)

Dit is een nieuwe plaatsingsprocedure waarbij een partnerschap op lange termijn wordt opgezet (met één of meerdere partners) en dit voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten, diensten of leveringen.

Raamovereenkomst (art. 43 wet 17.06.2016)

Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen een of meer aanbesteders en een of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden. Een raamovereenkomst heeft een maximale termijn van 4 jaar en kan via elke plaatsingsprocedure geplaatst worden. Het is van belang bij de bekendmaking de geraamde totale waarde van de raamovereenkomst over de volledige duur te vermelden zodat potentiële inschrijvers zich hiervan een correct beeld kunnen vormen.

Aantal uit te nodigen kandidaten

Gezien de openbare procedure en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 1- stapsprocedures zijn die door middel van de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen (eventueel ook in het Publicatieblad Europese Unie) iedere geïnteresseerde kandidaat toelaten een offerte in te dienen, is het aantal inschrijvers nooit op voorhand bepaalbaar en zijn hieromtrent geen vereisten vastgelegd.

De niet-openbare procedure, de mededingingsprocedure met onderhandeling, de concurrentiedialoog en het innovatiepartnerschap zijn 2-stapsprocedures. Hier wordt in eerste instantie een selectie gemaakt uit de geïnteresseerde inschrijvers, de zogenaamde kwalitatieve selectie, waarna de geselecteerden vervolgens worden uitgenodigd een offerte in te dienen. Bij de niet-openbare procedure moeten minstens 5 inschrijvers uitgenodigd worden om een offerte in te dienen (voor zover er 5 geschikte kandidaten zijn na de kwalitatieve selectie). Bij de overige 2-stapsprocedures moet het aantal inschrijvers dat een uitnodiging zal ontvangen om een offerte in te dienen minstens 3 bedragen, voor zover er 3 geschikte kandidaten zijn.

Het vereiste minimum aantal kandidaten slaat op het uitnodigen tot het indienen van een offerte. Er wordt met andere woorden niet geëist dat er ook daadwerkelijk respectievelijk 5 of 3 offertes ingediend worden.

Bij de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt het sterk aangeraden tenminste 3 potentiële kandidaten te raadplegen. Dit is echter geen wettelijke verplichting.

Bekendmaking

Op nationaal vlak gebeurt de bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen. Op Europees vlak gebeurt de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Gemakkelijkheidshalve wordt hiervoor best het E-notification platform gebruikt (www.publicprocurement.be). De indiening van offertes kan via het E-tendering platform plaatsvinden.

Er zijn 3 soorten bekendmaking mogelijk:

- de vooraankondiging (vóór de gunning);
- de aankondiging van de opdracht (vóór de gunning);
- de aankondiging van de geplaatste of gegunde opdracht (na de gunning).

De vooraankondiging betreft alle opdrachten die de overheid zinnens is te gunnen in het raam van een bepaald reglement of begrotingsjaar. De bekendmaking van de vooraankondiging is facultatief, behalve als de aanbestedende overheid de standaardtermijn voor de aanvragen tot deelneming of voor het indienen van de offertes wil verkorten.

De aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen is altijd verplicht voor opdrachten boven de 143.000 EUR exclusief BTW²⁷ (Europese publicatie is in dit geval facultatief). Indien de Europese drempels overschreden worden is naast een nationale aankondiging tevens een aankondiging in het Publicatieblad van de Europese

Unie vereist. De aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen mag geen inlichtingen bevatten die niet in het Publicatieblad van de Europese Unie zullen worden gepubliceerd. De publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen kan pas plaatsvinden na de Europese publicatie of nadat er 2 dagen verstreken zijn sinds de verzending aan Europa.

Behoudens enkele specifieke uitzonderingsgevallen, moeten alle opdrachtdocumenten standaard elektronisch ter beschikking gesteld worden, met andere woorden kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse toegang.

De aankondiging van de geplaatste opdracht is verplicht voor alle Europese opdrachten, zelfs voor opdrachten die tot stand komen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (en waarvoor dus geen aankondiging van de opdracht werd bekendgemaakt). Die aankondiging moet binnen 30 dagen na de gunning van de opdracht verstuurd worden (de aanbestedende overheid moet de datum van versturing van de aankondiging kunnen aantonen). Voor opdrachten onder de Europese drempels is een vereenvoudigde aankondiging van de gegunde opdracht nodig. Er is ook steeds een vereenvoudigde aankondiging nodig in geval van niet-gunning of niet-sluiting van een opdracht.

²⁷ Voor 2024-2025 (aanpassing elke 2 jaar)

	Belgische bekendmaking (Bulletin der Aanbestedingen)	Belgische & Europese bekendmaking (Bulletin der Aanbestedingen & Publicatieblad Europese Unie)
Vooraankondiging	Facultatief, tenzij verkorte procedures gepland worden	Facultatief, tenzij verkorte procedures gepland worden
Aankondiging de van opdracht	Elke opdracht of raamovereenkomst > 143.000 EUR behalve onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, mededingingsprocedure met	Elke opdracht of raamovereenkomst > Europese drempels behalve onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, mededingingsprocedure met onderhandeling in specifiek geval

	onderhandeling in specifiek geval onregelmatige/onaanvaardbare offertes, opdrachten gebaseerd op raamovereenkomst of dynamisch aankoopstelsysteem	onregelmatige/onaanvaardbare offertes, opdrachten gebaseerd op raamovereenkomst of dynamisch aankoopstelsysteem
Aankondiging de van geplaatste opdracht	Geen aankondiging nodig	Altijd indien boven de Europese drempels

Minimumtermijnen

Onderstaande minimumtermijnen gelden tussen de verzending van de bekendmaking en de ontvangst van de offertes/aanvragen tot deelneming. De termijnen zijn uitgedrukt in kalenderdagen en zijn netto-termijnen waarbij de dag van verzending en de dag van ontvangst niet meetellen. Inkorting van de termijn is mogelijk omwille van vooraankondiging van de opdracht, gerechtvaardigde dwingende spoed of elektronische indiening (E-tendering). De redelijkheid van de termijn in verhouding tot de complexiteit van de opdracht moet wel steeds worden bewaakt.

Plaatsingsprocedure	Aanvraag tot deelneming	Offertes
Openbare procedure	/	35 dagen

		Vooraankondiging: minstens 15 dagen Dwingende spoed: minstens 15 dagen Elektronische indiening: - 5 dagen
Niet-openbare procedure	30 dagen Dwingende spoed: minstens 15 dagen	30 dagen Vooraankondiging: minstens 10 dagen Dwingende spoed: minstens 10 dagen Elektronische indiening: - 5 dagen

MPMO	30 dagen Dwingende spoed: minstens 15 dagen	30 dagen Vooraankondiging: minstens 10 dagen Dwingende spoed: minstens 10 dagen Elektronische indiening: - 5 dagen
VOPMB	/	22 dagen Vooraankondiging: minstens 10 dagen Dwingende spoed: minstens 10 dagen Elektronische indiening: - 5 dagen
OPZB	/	/
Concurrentiegericht dialogoog	30 dagen	/
Innovatiepartnerschap	30 dagen	/

Gunnen en sluiten van de opdracht

De opdracht wordt altijd gegund aan de economisch meest voordelige offerte. Hiervoor kunnen naar keuze volgende criteria gebruikt worden:

- a. Prijs
- b. Kosten (ruimer dan prijs, bv. levenscycluskosten)
- c. Beste prijs-kwaliteitsverhouding op basis van
 - i. Prijs OF kosten
 - ii. Andere criteria bv. technische kwaliteit, milieukeurmerken, ervaring van het personeel voor uitvoering, innovatie, sociale aspecten, leveringstermijn, ...

Als de opdracht duidelijk afgelijnd is, kan prijs misschien volstaan als enige criterium. Indien echter een kwalitatieve inbreng van de inschrijvers wordt verwacht, dan zullen meerdere criteria aangewezen zijn. De gunningscriteria moeten steeds betrekking hebben op het voorwerp van de opdracht of op de personen die de opdracht effectief zullen

uitvoeren (bv. ervaring). Algemene criteria betreffende de inschrijver zoals omzetcijfers of referenties zijn niet toegelaten als gunningscriterium (wel als selectiecriterium). Voor opdrachten boven de Europese drempels is het verplicht de gunningscriteria een weging toe te kennen (dit is trouwens ook aan te raden bij nationale opdrachten).

Het onderzoek van de offertes en de beoordeling van de gunningscriteria worden opgenomen in een gunningsverslag. Op basis van dit gunningsverslag wordt een gemotiveerde gunningsbeslissing genomen. De indieners worden van deze beslissing meteen op de hoogte gebracht waarbij ook de mogelijkheden tot vernietiging van de beslissing moeten worden vermeld. Het is aan te raden een veilige wachttermijn te hanteren tussen de gunningsbeslissing en de contractsluiting. Een wachttermijn van 15 dagen is verplicht voor opdrachten vanaf de Europese drempel en in geval van werken vanaf de helft van de Europese drempel. Onder deze drempels wordt aangeraden een vrijwillige wachttermijn in acht te nemen, om iedereen in de mogelijkheid te stellen te reageren op de gunningsbeslissing. Na afloop van de wachttermijn kan dan worden overgaan tot de sluiting van de opdracht, zijnde de contractuele verbintenis.

Samenvattend overzicht

Over het algemeen zijn opdrachten voor een minder hoog bedrag aan minder strenge regels onderworpen:

- wat de gunningswijze betreft;
- wat de bekendmaking betreft;
- wat de toepassing van de algemene aannemingsvoorwaarden betreft.

Een minimale marktbevraging is echter altijd nodig.

Merk op dat niets de aanvrager belet om een zwaardere procedure te hanteren dan de vermelde procedures. In geval van twijfel wordt het trouwens sterk aangeraden steeds te opteren voor de zwaardere procedure.

Opdracht voor een bedrag lager dan 30.000 EUR exclusief BTW (werkelijk bedrag van de goed te keuren uitgave)

De opdracht kan tot stand komen via aanvaarde factuur. Bij deze opdrachten geldt de factuur als bewijs dat de opdracht gesloten is. Andere documenten zijn daarvoor niet vereist, maar de opmaak van een

bestelbon is aangewezen. Deze opdrachten van beperkte waarde zijn alleen onderworpen aan de definities, de basisbeginselen, het toepassingsgebied, alsook aan de ramingsregels van de wetgeving op overheidsopdrachten. Dit betekent o.a. dat de basisbeginselen zoals het gelijkheids-, non-discriminatie-, transparantie- en proportionaliteitsbeginsel steeds moeten worden gerespecteerd bij deze opdrachten. Ook moet men, indien mogelijk, minstens 3 verschillende potentiële deelnemers raadplegen. Dit is echter niet aan vormvereisten onderworpen. Een eenvoudige telefonische bevraging van minstens 3 bedrijven of een vergelijking van minstens 3 websites of catalogi kan voldoende zijn als raadpleging. Deze raadpleging moet wel bewezen kunnen worden en wordt dan ook best bijgehouden in het administratief dossier. Voorts is favoritisme niet toegelaten en moet de aanbestedende partij steeds een objectieve keuze maken (hiervoor kunnen eigen gunningscriteria opgesteld worden). De werkwijze aanvaarde factuur mag er dus niet toe leiden dat u zich altijd tot dezelfde leverancier richt, u moet de mededinging in de tijd spreiden op basis van kwalitatieve selectie. Ten slotte mag een opdracht niet worden opgesplitst in kleinere delen die elk beneden de 30.000 EUR (excl. btw) blijven om telkens de procedure aanvaarde factuur te kunnen gebruiken. Een correcte raming op niveau van de organisatie (ruimer dan het project) en op voldoende ruime tijdshorizon is hier dus van belang.

Opdracht voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 30.000 EUR exclusief BTW (werkelijk bedrag van de goed te keuren uitgave) en gelijk aan of lager dan 143.000 EUR²⁸ exclusief BTW (werkelijk bedrag van de goed te keuren uitgave)

De opdracht kan tot stand komen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als het werkelijke bedrag van de opdracht niet hoger is dan 143.000 EUR exclusief BTW. Er dienen minstens 3 offertes aangevraagd te worden. Er dienen geen 3 offertes ontvangen te worden, maar bij controle moet bewezen kunnen worden dat 3 offertes werden opgevraagd.

Uitzonderlijk is het niet mogelijk om 3 offertes te vragen. Indien er gebruik wordt gemaakt van deze uitzondering, zal een uitgebreide verantwoording noodzakelijk zijn. De aanvrager moet aantonen dat vóór de start van de procedure onderzocht werd waarom de uitzondering van toepassing was en dient hiervan het schriftelijke bewijs te bezorgen. De ervaring leert dat de uitzonderingen zeer eng geïnterpreteerd worden en daarom in de praktijk zelden van toepassing zijn. Er wordt sterk aangeraden om advies in te winnen bij een expert om na te gaan of de uitzondering daadwerkelijk van toepassing is.

Opdracht voor een bedrag hoger dan 143.000 EUR exclusief BTW²⁹ (werkelijk bedrag van de goed te keuren uitgave)

Vanaf dit bedrag worden in principe de openbare of niet-openbare procedure gevolgd. Aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen is steeds verplicht (indien boven Europese drempels ook aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie).

²⁸ Voor 2024-2025 (aanpassing elke 2 jaar)

²⁹ Voor 2024-2025 (aanpassing elke 2 jaar)

Het is wel nog mogelijk om de onderhandelingsprocedures toe te passen maar enkel in de specifieke gevallen voorzien door de wet. Indien gebruik wordt gemaakt van uitzonderingsgevallen, zal een uitgebreide verantwoording noodzakelijk zijn. De aanvrager moet aantonen dat vóór de start van de procedure onderzocht werd waarom de uitzondering van toepassing was en dient hiervan het schriftelijke bewijs te bezorgen. De ervaring leert dat de uitzonderingen zeer eng geïnterpreteerd worden en daarom in de praktijk zelden van toepassing zijn. Er wordt sterk aangeraden om advies in te winnen bij een expert om na te gaan of de uitzondering daadwerkelijk van toepassing is.

Controleprocedures

Bij de controle van uw rapporten en ingediende uitgaven wordt in hoofdzaak onderzocht:

- of u valt onder het toepassingsgebied van de wet op de overheidsopdrachten;
- of u de juiste procedure hebt gevolgd;
- of u deze procedure correct hebt toegepast (van publicatie tot toewijzing);
- of de realisatie van de opdracht overeenstemt met de toewijzing.

Controle toepassingsgebied wet overheidsopdrachten

De dossierbehandelaar zal nagaan of u al dan niet de wet op de overheidsopdrachten dient na te leven. Dit zal het steeds geval zijn voor overheden en overheidsinstellingen. Ook rechtspersonen opgericht met het doel te voorzien in behoeften van algemeen belang én met overwegende overheidsinvloed (via financiering, toezicht of beheer voornamelijk door de overheid) vallen onder het toepassingsgebied van de wet. Privé rechtspersonen vallen normaalgezien niet onder de wet behalve indien zij zogenaamde door de overheid "gesubsidieerde opdrachten" uitvoeren.

Te verstrekken gegevens

Indien de wet op de overheidsopdrachten van toepassing is, dan dienen alle relevante gunningsstukken te worden bezorgd. Dit betreft minimaal:

- een kopie van de publicatie van de aankondiging (nationaal en desgevallend Europees);
- het bestek;
- het gunningsverslag;
- de gunningsbeslissing;
- de sluitingsbrief;
- desgevallend het contract, de overeenkomst, de bestelbon.

Indien bepaalde stukken niet kunnen bezorgd worden, geeft u de reden hiervoor aan. Concreet zal de dossierbehandelaar voor elke uitgave boven de 30.000 EUR exclusief BTW nagaan of u de markt hebt laten spelen, zijnde het opvragen van minimaal 3 offertes (opdrachten tot en met 143.000 EUR excl. btw³⁰) of het volgen van de geijkte procedures met publicatie (opdrachten vanaf 143.000 EUR excl. btw). Bij opdrachten beneden 30.000 EUR excl. btw zal de dossierbehandelaar steekproefsgewijs het bewijs van marktraadpleging controleren.

Indien nodig zal de dossierbehandelaar ontbrekende stukken opvragen vooraleer verder te gaan met de behandeling van uw betalingsaanvraag.

Controle keuze procedure

De dossierbehandelaar zal controleren of u de correcte procedure hebt toegepast. Hij zal in eerste instantie nagaan welke opdrachtclassificatie het betreft: werken, leveringen of diensten. Op basis van de drempelwaarden van toepassing op het moment van de start van de gunning zal hij vervolgens bepalen of u de nationale dan wel de Europese wetgeving diende toe te passen. Hij zal daarbij in het bijzonder nagaan of de bedragen niet kunstmatig werden gesplitst om beneden bepaalde drempels te blijven. Tot slot zal hij nakijken welke gunningsprocedure u toepaste.

In geval van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zal hij in de volgende controlestap bijzondere aandacht besteden aan de verantwoording voor de toepassing van deze procedure. Gelet op het feit dat de mededinging een basisbeginsel is van de overheidsopdrachtenwetgeving, is bekendmaking van de opdracht essentieel aangezien enkel hierdoor kan gegarandeerd worden dat iedereen gelijke kansen heeft om een offerte in te dienen en eventueel de opdracht in de wacht te slepen.

Controle toepassing procedure

De dossierbehandelaar zal controleren of u de gekozen procedure op een correcte manier hebt toegepast van publicatie tot en met de toewijzing van de opdracht. De meest

voorkomende procedures worden hierna meer in detail besproken.

Openbare en niet-openbare procedure

De publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen wordt nagekeken (een kopie van de effectieve publicatie, niet de verzending van de aanvraag tot publicatie). Deze publicatie moet altijd gebeuren bij de openbare en

³⁰ Voor 2024-2025 (aanpassing elke 2 jaar)

niet-openbare procedure bij opdrachten boven 143.000 EUR exclusief btw⁹. Een publicatie in bv. Bouwkroniek kan de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen niet vervangen en is slechts als aanvullend te beschouwen.

Indien de opdracht boven de Europese drempels ligt, wordt ook de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie gecontroleerd (een kopie van de effectieve publicatie, niet de verzending van de aanvraag tot publicatie). Deze publicatie dient melding te maken van de Europese steun voor de opdracht. Een publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen blijft hier ook verplicht.

Het proces-verbaal van de opening van de offertes wordt gecontroleerd met aandacht voor het aantal inschrijvingen. Indien inschrijvers uitgesloten worden, dient het proces-verbaal dit duidelijk te motiveren.

De dossierbehandelaar zal vervolgens de kwalitatieve selectie, zijnde de controle van de uitsluitingsgronden en de beoordeling van de inschrijvers, controleren. Hij zal nagaan of alle kwalitatieve selectiecriteria zoals opgenomen in publicatie en bestek, ook effectief onderzocht werden door de aanbestedende organisatie en of zij de resultaten van dit onderzoek duidelijk documenteerde door middel van een verslag (meestal het gunningsverslag). In het bijzonder wanneer inschrijvers werden uitgesloten, is een duidelijke motivatie noodzakelijk. In geval van Europese opdrachten zal nagegaan worden of het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument was toegevoegd aan de offerte.

De dossierbehandelaar gaat of een onderzoek naar de regelmatigheid van de offertes gebeurde. Indien offertes onregelmatig werden verklaard dient dit duidelijk gemotiveerd te zijn.

Tot slot zal de dossierbehandelaar de correcte toepassing van de gunningscriteria beoordelen. Hij zal hiervoor concreet nagaan of de gunning gebeurde conform de gunningscriteria opgenomen in het bestek, met andere woorden werden alle offertes

beoordeeld op basis van de voorziene criteria (geen andere criteria, meer of minder criteria, volgens de voorziene gewichten, ...). Bij Europese opdrachten dient in geval van meerdere criteria altijd een gewicht aan de gunningscriteria te worden toegekend. De dossierbehandelaar zal tevens beoordelen of de gunningscriteria betrekking hebben op het voorwerp van de opdracht en niet op de inschrijver, met andere woorden zijn de gebruikte gunningscriteria eigenlijk geen selectiecriteria. Indien uit het gunningsverslag blijkt dat abnormaal lage prijzen (globale prijs of eenheidsprijzen) werden vastgesteld, zal de dossierbehandelaar nagaan of bijkomende verantwoording gevraagd en verkregen werd van de inschrijvers. In globo dient de dossierbehandelaar na te gaan of de aanbestedende organisatie de principes van non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit heeft nageleefd. Een voldoende gemotiveerd en gedocumenteerd gunningsverslag is noodzakelijk. Bij gebrek aan een gunningsverslag dient de motivering opgenomen te worden in de gunningsbeslissing.

De formele gunningsbeslissing (de eigenlijke keuze voor de begunstigde inschrijver) en de toewijzing van de opdracht (de eigenlijke totstandkoming van de opdracht via wederzijdse verbintenis) worden nagekeken.

De opdrachtdocumenten, de offerte en de toewijzing vormen de overeenkomst (een extra overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mag maar is dus niet noodzakelijk).

De regelgeving besteedt ruime aandacht aan de informatieplicht van de overheid over de definitieve beslissingen die ze neemt ten opzichte van de deelnemers aan gunningsprocedures. Onmiddellijk na de gunningsbeslissing moet men elke inschrijver met niet-gekozen offerte over dat feit inlichten. Daarna kan elke inschrijver de motivering voor deze beslissing opvragen. Voor de opdrachten vanaf de Europese drempelbedragen voor leveringen en diensten en voor werken > 50% Europese drempel geldt een wachttermijn van minstens 15 dagen, zijnde de termijn van non-actie die de aanbestedende organisatie moet in acht nemen tussen de gunning en de toewijzing van de opdracht. De bedoeling is om het contract niet onmiddellijk na de gunning te doen ontstaan, zodat de niet-gekozen deelnemers in tussentijd een gerechtelijke actie kunnen ondernemen om eventueel de schorsing te verkrijgen van de beslissing.

Onderhandelingsprocedure

In geval van een onderhandelingsprocedure zal de dossierbehandelaar dezelfde basiscontroles uitvoeren, maar zal bijkomend steeds onderzocht worden om welke reden gekozen werd voor deze procedure en of deze reden aanvaardbaar is.

In de praktijk wordt vastgesteld dat aanvragers vaak volgende redenen aanhalen voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:

- onvoorzienbare dringende spoed;
- er kan slechts aan één opdrachtnemer worden gegund.

Meestal is het gebruik hiervan onterecht. We verduidelijken hier op welke manier deze redenen door de dossierbehandelaar gecontroleerd zullen worden zodat de aanvrager hier mee rekening kan houden.

Indien de aangehaalde reden onvoorzienbare dringende spoed is, dient aangetoond dat het de opdracht zélf is die met dringende spoed dient uitgevoerd (zo niet zou er schade dreigen door uitstel van uitvoering). De cumulatieve voorwaarden zijn:

- de spoed moet zodanig dringend zijn dat het toepassen van de standaardgunningsprocedures onmogelijk is (zelfs met verkorte termijnen);
- de dringende spoed moet voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden (er moet causaal verband zijn tussen die onvoorziene omstandigheden en de dringende spoed).

Uiteraard mag de dringende spoed niet veroorzaakt zijn door de eigen nalatigheid van de aanvrager. In de praktijk wordt deze reden slechts in uitzonderlijke gevallen aanvaard (bv. in geval van natuurrampen). De bewijslast ligt bij de aanbesteder.

Indien de aangehaalde reden is dat slechts aan één mogelijke opdrachtnemer kan worden gegund dient aangetoond dat het gaat om een monopolie in rechte of een monopolie in feite. Bij monopolie in rechte (op grond van alleenrecht) dient aangetoond dat er geen materiaal of procédé bestaat waarvoor mededinging mogelijk is. Meestal echter verwijzen aanvragers naar een monopolie in feite (om artistieke of technische redenen is er slechts één uitvoerder mogelijk). De aanvrager moet in dit geval aantonen dat de opdrachtnemer op het moment van de gunning van de opdracht daadwerkelijk de enige was die in staat was om de opdracht uit te voeren. Merk op dat het dus zeker niet volstaat dat de opdrachtnemer "de meest aangewezen uitvoerder" was, hij moet effectief "de enige" zijn. Concreet zal de dossierbehandelaar nagaan hoe de aanvrager vastgesteld heeft dat de opdrachtnemer de enige was. Er wordt met andere woorden van de aanvrager verwacht dat hij bij het begin van de gunningsprocedure een vorm van marktverkenning heeft uitgevoerd. Het wordt de aanvrager sterk aangeraden van deze marktverkenning een schriftelijk verslag te bewaren als bewijsstuk.

Aanvaarde factuur

Via steekproef zal de dossierbehandelaar een aantal leveranciers selecteren. Voor deze leveranciers zal de leverancierslijst opgevraagd worden die terug gaat tot de start van het

jaar voorafgaand aan de start van het project. Dus indien bv. projectperiode start op 15/9/2026, dan de leverancierslijst vanaf 2025. Het totale bedrag gefactureerd door deze leveranciers zal vergeleken worden met het drempelbedrag aanvaarde factuur.

Indien de drempel van 30.000 euro niet overschreden wordt, zal de dossierbehandelaar nagaan of er door de aanvrager een marktbevraging gebeurde bij minstens 3 aanbieders en of hiervan het bewijs kan aangeleverd worden.

Indien de drempel van 30.000 euro overschreden werd, zal verdere toelichting gevraagd worden aan de aanvrager bv. kan er gemotiveerd worden waarom bepaalde bedragen niet samengeteld moeten worden voor de bepaling van het drempelbedrag.

Het uitvoeren van een marktbevraging bij 3 mogelijke aanbieders is niet van toepassing voor uitgaven kleiner of gelijk aan 500 euro, voor zover dat dergelijke uitgaven, door toepassing van de ramingsregels (controleerbaar via leverancierslijsten) niet resulteren in een totale uitgavensom van meer dan 500 euro.

Controle op realisatie

De dossierbehandelaar zal nagaan of de effectief betaalde bedragen voor de opdrachten overeenstemmen met de oorspronkelijk gegunde bedragen. Wijzigingen zullen door de aanvrager verantwoord dienen te worden. Wijzigingen omvatten elke aanpassing van de contractuele voorwaarden, en zijn dus een zeer ruim begrip. Voor wijzigingen betreffen vaak:.

- variaties basiscontract: wijzigingen binnen het kader van de initiële opdracht zoals voorzien in
het bestek, bv. prijsherzieningen, vermoedelijke hoeveelheden, ...
- aanvullende werken, diensten en leveringen (meerwerken, wijzigingen buiten het kader van de initiële opdracht, bijkomende opdrachten oorspronkelijk niet voorzien in het bestek en/of de overeenkomst) of schrappen van initieel voorziene opdrachten (minwerken)

Het effectieve eindbedrag zal dus dienen overeen te stemmen met het oorspronkelijk gegunde bedrag plus eventuele variaties van het basiscontract en/of eventuele aanvullende opdrachten.

Tip: het wordt de aanvrager aangeraden eventuele toekomstige wijzigingen en aanpassingen op maximale wijze proactief te voorzien in het bestek.

Vermoedelijke hoeveelheden

Bij een opdracht van werken wordt door de aanbestedende overheid een samenvattende

opmetingsstaat gevoegd. Bij een opdracht van leveringen of van diensten is normaalgezien een inventaris gevoegd. Deze documenten (deel van het bestek) vermelden per post of het een forfaitaire of vermoedelijke hoeveelheid betreft. In het eerste geval (forfaitair) gaat het om niet wijzbare hoeveelheden, terwijl bij vermoedelijke hoeveelheden de eindafrekening gemaakt wordt op basis van het reële aantal tijdens de uitvoering gebruikte en/of geleverde hoeveelheden. Die gerealiseerde hoeveelheden worden vermenigvuldigd met de opgegeven (offerte) prijs voor één eenheid. De voorziening van vermoedelijke hoeveelheden kan dus aanleiding geven tot een verschil tussen het gegunde en het verschuldigde bedrag, hetgeen toegelaten is.

Prijsherzieningsformule

Een prijsherzieningsformule vangt de evolutie van salarissen, sociale bijdragen, materiaal prijzen en dergelijke meer op. Voor opdrachten van werken is een prijsherzieningsformule verplicht, voor opdrachten van leveringen en diensten is een prijsherziening mogelijk maar niet verplicht. De prijsherziening wordt voorzien in het bestek of de overeenkomst.

Herzieningsclausule

Wijzigingen zijn altijd mogelijk ongeacht het bedrag indien gebaseerd op een duidelijke en ondubbelzinnige herzieningsclausule opgenomen in de opdrachtdocumenten. De algemene aard van de opdracht mag niet gewijzigd worden. Dergelijke clausules zijn vooral nuttig om technische evoluties en problemen op te vangen.

Aanvullende opdrachten

Frequent worden aan de opdrachtnemer die de hoofdopdracht aan het uitvoeren is aanvullende opdrachten toevertrouwd. Aanvullende opdrachten worden met andere woorden niet via een nieuwe gunningsprocedure in mededinging gesteld maar worden rechtstreeks toegewezen aan de uitvoerder van de hoofdopdracht via een onderhandeling zonder bekendmaking. De wet voorziet inderdaad volgende mogelijkheden:

1) Noodzakelijk

- het betreft noodzakelijke werken, leveringen of diensten waarbij een verandering van de opdrachtnemer niet mogelijk is om technische of economische redenen, EN
- het bedrag van de aanvullende werken/prestaties bedraagt niet meer dan 50% van de oorspronkelijke opdracht (te bekijken per wijziging).

De uitvoering van het meerwerk door een andere opdrachtnemer zou de goede samenhang en uitvoering van het project (timing, eenheid van aansprakelijkheid, interoperabiliteit, ...) grondig verstoren of een aanzienlijk ongemak en/of kost

met zich meebrengen. De aanvrager dient dit te verantwoorden.

2) Onvoorzien

- het betreft onvoorzienbare werken, leveringen of diensten die het gevolg zijn van omstandigheden die een zorgvuldig aanbesteder niet kon voorzien, EN
- het bedrag van de aanvullende werken/prestaties bedraagt niet meer dan 50% van de oorspronkelijke opdracht (te bekijken per wijziging), EN
- de wijziging zorgt niet voor een verandering van de algemene aard van de opdracht.

Er mag in geen geval sprake zijn van nalatigheid van de aanvrager (bv. niet uitvoeren van de nodige voorstudies of ontbrekende essentiële elementen in het initiële bestek). Het voorbereidende werk moet op een behoorlijke manier en volgens de gebruikelijke procedures uitgevoerd zijn in verhouding tot de omvang van de opdracht.

Deze bepalingen in de wet kunnen bijgevolg zeker niet gebruikt worden voor loutere uitbreidingen van de oorspronkelijke opdracht. Indien de aanvrager naderhand uitbreidingen van de oorspronkelijke opdracht wenst (bv. bouw extra zijvleugel, buitenaanleg, ...) dan zal hij hiervoor de mededinging opnieuw moeten laten spelen via de gepaste gunningsprocedure.

Onvoorziene omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn (niet-limitatief):

- overmacht bijvoorbeeld:
- abnormaal slecht weer voor de plaats en het seizoen, in zoverre door de overheid erkend;
- faillissement van een onderaannemer;
- overstroming;
- staking;
- niet-foutieve daden van derden;
- foutieve daden door onbekende derden;
- overheidsdaden met impact op de opdracht (bv. nieuwe milieuwetgeving);
- grondgebonden omstandigheden (problemen in de ondergrond voor zover

deze niet via vooronderzoeken ontdekt konden worden).

De minimis

De minimis is een nieuw concept in overheidsopdrachten. Het betreft een drempel waaronder een wijziging altijd kan zonder nieuwe overheidsopdracht. Hiervoor geldt:

- bedrag wijziging is lager dan Europese drempel, EN
- bedrag wijziging is lager dan 10% van de oorspronkelijke opdracht leveringen of diensten en lager dan 15% voor wat betreft werken

Hier is het van belang dat er geen wijziging van de algemene aard van de opdracht (W/L/D) plaatsvindt en dat gekeken wordt naar het bedrag op basis van de netto-cumulatieve waarde (meer- en minwerken). Voorts is het aangewezen wijzigingen eerst te beoordelen op basis van de criteria onvoorzien/noodzakelijk, en pas als deze niet toepasbaar zijn, deze de minimis regel te gebruiken.

PressetText

Tenslotte kan op wijzigingen ook de PressetText-toets uitgevoerd worden. De wijziging is toegelaten indien het volgens de PressetText criteria een niet-wezenlijke wijziging betreft.

Een wijziging wordt beschouwd als wezenlijk indien één van volgende criteria is voldaan:

- Wijziging zou geleid hebben tot gunning aan andere inschrijver of tot aantrekken van bijkomende inschrijvers; of
- Wijziging van het economisch evenwicht ten gunste van de gekozen inschrijver op een wijze niet voorzien in de opdrachtdocumenten; of
- Aanzienlijke verruiming van het toepassingsgebied van de opdracht; of
- Niet -toegelaten vervanging van de opdrachtnemer.

Financiële correcties

Indien de gunning niet gebeurd is conform de wet op de overheidsopdrachten, kan de subsidie niet volledig worden uitbetaald. Er zal een financiële correctie worden uitgevoerd, die naargelang de ernst van

inbreuk kan oplopen tot 100% (in dit geval kan dus geen subsidie worden uitbetaald).

Hierbij worden de Europese richtlijnen inzake het toepassen van correcties op overheidsopdrachten gevolgd³¹.

Wat is staatssteun?

Staatssteun is een concept uit het Europees Unierecht. Er is sprake van staatssteun wanneer een met staatsmiddelen bekostigd selectief voordeel dat toerekenbaar is aan de staat, wordt toegekend aan een of meer ondernemingen of een andere vorm van productie, die de mededinging op de interne markt vervalst of dreigt te vervalsen, en waardoor het handelsverkeer tussen de lidstaten nadelig wordt beïnvloed.

In zeer algemene termen is staatssteun dus een ongeoorloofde vorm van meestal financiële steun door de overheid van een specifieke onderneming.

In het algemeen is staatssteun verboden op grond van artikel 107 VWEU aangezien deze steun een oneerlijk voordeel kan opleveren voor één onderneming of een groep van ondernemingen ten opzichte van anderen en op die manier de mededinging in de EU kan vervalsen. Onder bepaalde omstandigheden is staatssteun echter wel toegelaten.

Alle staatssteun moet in beginsel worden aangemeld bij de Europese Commissie en de steun mag niet worden uitgekeerd zonder haar definitieve goedkeuring. De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) geeft een lijst van allerlei verschillende criteria die, als daaraan wordt voldaan, ervoor zorgen dat de steun echter niet moet worden aangemeld bij de Commissie.

Wordt staatssteun toch uitgekeerd terwijl dit niet mocht, dan moet ze worden terugbetaald.

Het is de verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger om de staatssteunregelgeving na te leven. Ook tijdens de projectuitvoering blijft de subsidieontvanger verantwoordelijk voor de correcte naleving en opvolging van staatssteunkwesties, voortkomend uit het project. Dit kan bijvoorbeeld door het verzamelen van de juiste informatie - en bewijsmateriaal die de voorwaarden van een mogelijke vrijstelling moeten aantonen.

Onverenigbare staatssteun is de snelst groeiende reden voor terugvordering binnen de Europese structuur- en investeringsfondsen.

Aanvragers van steun vinden het vaak nuttig om gespecialiseerd juridisch advies in te winnen wanneer ze hun projectontwerp volgens de vereisten van het staatssteunrecht willen ontwerpen. Het is nuttig voor alle

³¹ COMMISSION DECISION of 14.5.2019 laying down the guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union for non-compliance with the applicable rules on public procurement

betrokkenen indien tijdig (voor indiening) een dialoog over de verschillende mogelijkheden voor een indiener, op zoek naar een conforme aanpak, kan worden opgezet.

De richtlijnen kunnen, indien de omstandigheden dit vereisen, geüpdatet worden. De Europese Commissie heeft werkgroepen opgericht, om kwesties te evalueren en standpunten van de lidstaten in overweging te nemen.

Raadpleeg steeds de website ([staatssteun](#)) voor de meest recente wetteksten, documenten, referenties.

Een staatssteuntoets uitvoeren

In dit hoofdstuk wordt een vereenvoudigde test aangeboden, die gebruikt kan worden bij het maken van een snelle staatssteunanalyse om na te gaan of er al dan niet sprake is van staatssteun in het project.

- STAP 1 Identificeer alle potentiële begunstigden

De staatssteunregels zijn van toepassing op zowel de beoogde als de niet beoogde begunstigden van een maatregel. Vooraleer je een assessment uitvoert, is het noodzakelijk om alle organisaties te identificeren die een voordeel kunnen halen uit het project.

Het kan noodzakelijk zijn om stap 2 tot en met 7 te doorlopen voor elke potentieel begunstigde van de staatssteun en niet enkel voor de organisatie die de steun aanvraagt.

In sommige projecten stromen fondsen door van de subsidiebegunstigde naar andere organisaties, mogelijks in de vorm van betalingen onder contract voor werken, goederen of diensten. Vaak zijn deze contracten aanbesteed en als gevolg daarvan wordt een marktprijs betaald voor de werken, goederen of diensten.

Maar waar bijvoorbeeld een incubator firma gebruik mag maken van een werkplaats gecreëerd door de projectactiviteiten zonder kost of onder de marktwaaarde is meer dan waarschijnlijk sprake van staatssteun. Merk op dat het gebruik van fondsen voor de aanbesteding om de werkplaats te bouwen (in dit voorbeeld) nog steeds een element van staatssteun kan omvatten in hoofde van de verdere gebruikers, begunstigden, de persoon of organisatie indien deze de werkplaats vrij van huur of onder de marktwaaarde kan huren voor een bepaalde periode (zie eveneens het luik rond de-minimis steun hieronder). Het fonds zal hier dus eveneens rekening moeten houden.

Wanneer alle begunstigden geïdentificeerd zijn, is het handig om voor stap 2 tot 7 een rooster op te maken Hieronder een illustratief voorbeeld:

Potentiële begunstigen	Aanvrager (aanvrager)	Constructie Bedrijf	Exploitant van de faciliteit	Gebruiker va n de faciliteit (gratis eerste 12 maanden of
------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------------	---

		vb. bouwondernemin g (overheidsopdrac ht voor werken , diensten)	Vb. beheerder van een fabriek (overheidsopdracht: servicecontract)	tegen lagere prijs dan de marktprijs)
Een overdracht van staatsmiddelen (toelage/subsidie/zonder vergoeding)	JA	NEE	NEE	JA
aan een onderneming	JA	JA	JA	JA
een voordeel	JA	NEE (marktprijs)	NEE (marktprijs)	JA, in vergelijking met andere starters
een selectief voordeel	JA	NEE- zoals hierbove n		JA- zoals hierboven
potentieel om de concurrentie te verstoren	JA	NEE- zoals hierbove n		JA
beïnvloedt de handel tussen lidstaten	IN PRINCIPE			IN PRINCIPE

Sommige projecten bestaan uit een aantal verschillende activiteiten. In dergelijk geval moet erop toegezien worden, dat het voordeel verkregen uit elke activiteit in aanmerking wordt

genomen bij het uitvoeren van een staatssteun analyse.

- STAP 2 Ga na over er een overdracht is van overheidsmiddelen

Staats- of overheidsmiddelen zijn elke vorm van financiering of ondersteuning die toebehoren aan een lidstaat of die afkomstig is uit financiering, gecontroleerd door een lidstaat.

In de meeste gevallen is duidelijk wanneer een overdracht van overheidsmiddelen plaatsvond. Bijvoorbeeld: alle projecten brengen een overdracht van staatsmiddelen met zich mee omdat een subsidie toegekend wordt aan de subsidiebegunstigde. (Ofschoon deze in de vorm van een gedeeltelijke terugbetaling van de gemaakte uitgaven van de begunstigde gebeurt).

Artikel 107 (1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de overdracht mag

gebeuren *"in welk vorm ook"*.

Er bestaan verschillende vormen van overdracht, zoals:

- Een subsidie
- Een lening (met interest die lager ligt dan de referentierente van de EC, markttrente is geen staatssteun)
- Verwerven van aandelen in een onderneming
- Opleiding/consultancy geleverd met publieke middelen
- Staatsgaranties
- Schuldkwijtschelding
- De verkoop van overheidsactiva met onderwaardering

Om vast te stellen of er een overdracht plaatsvond is het doorslaggevende argument niet zozeer de vorm van de genomen maatregel maar wel het effect van de maatregel die in rekening wordt genomen.

We kijken in de eerste plaats naar de subsidiesteun, maar 'downstream' transacties zoals

verkoop en verhuren onder de marktprijs of zonder prijs aan een onderneming, worden eveneens beschouwd als steunmaatregelen in hoofde van de onderneming. Een bewustwording hiervan is noodzakelijk bij het opstellen of evalueren van een maatregel of project dat staatsteun omvat.

- STAP 3 Ga na of er sprake is van een overdracht naar een onderneming

Een onderneming is elke entiteit die een economische activiteit uitoefent en waar potentieel een markt in vergelijkbare goederen en diensten voor is. Ongeacht het juridisch statuut en de wijze waarop ze wordt gefinancierd.

Een economische activiteit is elke activiteit die erin bestaat om goederen of diensten op een markt aan te bieden, en die, althans in beginsel, uitgevoerd kan worden door private actoren om winst te maken.

Meer algemeen is het feit dat een bepaalde dienst intern wordt verricht, niet relevant voor het economische karakter van de activiteit.

Wanneer een organisatie een activiteit uitvoert waarvoor het een vergoeding kan ontvangen (vergoed worden of een vergoeding aanrekenen) en concurreert tegen andere organisaties in een markt (zelfs als de markt faalt en er nauwelijks eigenlijke concurrenten bestaan) zal de organisatie voor de beoordeling van overheidssteun beschouwd worden als een onderneming.

Het kan bijvoorbeeld ook gaan om lokale overheden die grond en/of gebouwen ontwikkelen die ze bezitten, voor verkoop of verhuur, op de vastgoedmarkt of in een andere economische activiteit.

De 'ondernemingstest' wordt door de Commissie zeer breed opgevat. Er wordt geen rekening gehouden met het feit of er al dan niet een vergoeding aangerekend wordt en of de winstmarge redelijk is.

Evenmin acht zij het noodzakelijk dat de organisatie een goed doel ambieert of ruimere sociale doelstellingen nastreeft. Overheidsdiensten die deelnemen in economische activiteiten worden beschouwd als ondernemingen.

Sommige activiteiten zijn niet-economisch van aard zoals het uitoefenen van overheidsgezag. Voorbeeld van dit soort activiteiten zijn leger en politie, luchtverkeersleiding, maritieme veiligheid, milieu-inspectie.

Wanneer een organisatie enkel niet-economische activiteiten uitvoert, wordt deze niet beschouwd als een onderneming.

Wanneer een organisatie zowel economische als niet economische activiteiten uitvoert, zal de organisatie beschouwd worden als een onderneming tenzij deze organisatie de geschikte boekhoudkundige stappen onderneemt om beide activiteiten van elkaar gescheiden te houden om zo elke overdracht van voordelen naar haar commerciële activiteiten te voorkomen.

Wees bewust dat in sommige staatssteunvrijstellingen de term 'onderneming' afwisselend wordt gebruikt met de term 'bedrijf'. Er zijn geen aanmerkelijke verschillen, beide begrippen hebben betrekking op de gehele organisatie (bv. een bedrijvengroep) die de activiteiten uitoefent. Het begrip onderneming, zoals opgenomen in de Europese KMO-definitie (annex 1 van de AGVV) is van toepassing en bepaalt in welke gevallen er moet rekening gehouden worden met de partner- en verbonden ondernemingen.

- STAP 4 Ga na of de maatregel een voordeel oplevert

Er is sprake van een voordeel wanneer de begunstigde in een betere positie verkeert (of de potentie heeft om dit te zijn) als gevolg van de genomen maatregel. In de meeste situaties, zoals het uitkeren van een subsidie, is het duidelijk dat een voordeel verschaft werd aan elke individuele organisatie die financiering ontvangen heeft, ten opzichte van andere organisaties die geen financiering ontvingen.

Het beginsel van de particuliere investeerder in een markteconomie. wordt gebruikt om te zien of een transactie tussen de overheid en de particuliere sector al dan niet een voordeel inhoudt dat de begunstigde in normale marktomstandigheden niet zou krijgen en er dus een uitwisseling van eigendom plaatsvindt. (aankoop van gronden/gebouwen of aandelen aan bepaalde vermogenswaarde).

Indien de staat kan aantonen dat het handelt op dezelfde wijze als een private investeerder zou doen, meestal door de investering onder dezelfde voorwaarde aan te nemen als een commercieel gericht referentiekader, wordt er vanuit gegaan dat er bijgevolg geen extra voordelen worden verkregen. Een onafhankelijke waardebepaling van het eigendom in kwestie regelt gewoonlijk de zaak.

Een lening die toegekend wordt aan een referentiepercentage toegepast door de EC (in bepaalde gevallen al

dan niet verhoogd met een aantal basispunten), wordt beschouwd als zijnde 'tegen marktvoorwaarden'.

Een correct gepubliceerde open aanbestedingsprocedure die gebruikt wordt om een leverancier van goederen, werken of diensten te selecteren zal de leveranciers meestal toelaten om buiten het bereik van de staatssteunregels te blijven op grond van het feit dat hun voordeel verkregen werd op basis van normale marktomstandigheden.

Merk op dat deze aanpak enkel staatssteun op het niveau van de leverancier tenietdoet en dat elke partij die geniet van de aanbestede goederen, werken of diensten moet beschouwd worden als een afzonderlijke potentieel begunstigde in het kader van de staatssteun.

- STAP 5 Ga na of het voordeel selectief is

Een voordeel is selectief waar het beperkt wordt tot een bepaalde ondernemingen, categorieën van ondernemingen of bepaalde economische sectoren.

Het alternatief is een algemene maatregel wat betekent dat de maatregel toegepast wordt op dezelfde manier bij alle ondernemingen, over alle sectoren heen in een lidstaat.

Bijvoorbeeld een belastingvermindering onder dezelfde voorwaarden toegestaan aan alle bedrijven in België, is een algemene maatregel die geen selectief voordeel inhoudt.

Bij de beoordeling of een maatregel al dan niet selectief is, zal de Europese Commissie niet enkel kijken naar de intentie van een maatregel maar zal ze eveneens onderzoeken of er bepaalde elementen van de maatregel meer voordeel opleveren voor specifieke ondernemingen of sectoren.

- STAP 6 Ga na of er potentiële concurrentieverstoring is

Artikel 107 (1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt wanneer een maatregel het potentieel heeft om de concurrentie te verstoren.

Praktisch gezien kan doorgaans tot het bestaan van concurrentieverstoring geconcludeerd worden wanneer een overheid een financieel voordeel verleent aan een onderneming in een geliberaliseerde sector waar er concurrentie is of zou kunnen zijn.

Om te bepalen of de concurrentie verstoord wordt, is het nodig om de (geografische of product-) markt te identificeren waarbinnen een onderneming opereert.

De Europese Commissie heeft een brede kijk op wat een markt wordt genoemd, daarom is het aan te raden een zelfde benadering te gebruiken.

Marktverkenning houdt een grondig onderzoek in van de aard van de aangeboden goederen en diensten evenals de vestiging en invloed van concurrenten en klanten.

Een vaak gemaakte fout in het maken van een marktanalyse is een assessment te baseren op een arbitraire regionale afbakening.

Voorbeeld: terwijl het correct is te zeggen dat er geen markt is in Vlaanderen voor de productie van racewagens, zal de aard van diegene die een racewagen zou kopen hoogst waarschijnlijk betekenen dat de markt internationaal zal zijn.

Er is geen vereiste om te kwantificeren of om een werkelijke verstoring op andere wijze aan te tonen. Zelfs een klein steunbedrag heeft vermoedelijk het potentieel om de markt te verstoren.

Overheidssteun houdt het risico in dat de mededinging wordt vervalst, zelfs indien de begunstigde onderneming met die steun niet wordt geholpen te groeien en haar marktaandeel te vergroten. Het is voldoende dat de onderneming dankzij de steun een sterkere concurrentiepositie kan behouden dan het geval was geweest indien de steun niet was verschaft.

Bij de uitvoering van een Europees operationeel reglement, waar de lidstaat verplicht wordt om bij te dragen aan een productieve investering over een breed scala aan economische gebieden, is het moeilijk om zich omstandigheden voor te stellen waar steun aan een onderneming niet het potentieel zou hebben de markt te verstoren.

- STAP 7 Ga na of de handel tussen lidstaten beïnvloed wordt

In gevallen waar de markt waarbinnen de onderneming opereert internationaal is, bijvoorbeeld het verkopen via het internet, is er een effect op de handel tussen de lidstaten.

Opnieuw, zelfs vrij bescheiden steunbedragen kunnen de handel tussen de lidstaten beïnvloeden.

Situaties waarbij een maatregel de handel tussen de lidstaten niet beïnvloed, ontstaan waar een onderneming betrokken is bij een erg lokale activiteit.

Voorbeeld: De toekenning van een beperkte subsidie van 10.000,00 EUR. aan een lokale haarkapper.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze steun de handel tussen de lidstaten zal beïnvloeden. Dit omdat de markt voor de dienst erg beperkt is en het erg onwaarschijnlijk lijkt dat klanten de verplaatsing zullen maken naar een andere lidstaat enkel om gebruik te maken van deze dienst. Merk op dat de steun in dit voorbeeld ook beperkt is, zodat gebruik kan gemaakt worden van de 'de minimis' steun.

Waar het niveau van de steun hoger ligt en de steun een grotere kans heeft om een breder effect op de gemeenschap te hebben, is het minder waarschijnlijk dat er geen effect zou zijn op de handel tussen lidstaten. In deze context moet wellicht een DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang) worden overwogen.

Andere voorbeelden van een maatregel die de handel tussen de lidstaten niet

beïnvloeden zijn verbeteringen aanbrengen aan een zwembad dat enkel gebruikt wordt door de plaatselijke bevolking, investeringen in lokale musea.

Conclusies

- ✓ Identificeer alle potentiële begunstigden en doorloop vervolgens stap 2 tot 7 voor elke geïdentificeerde begunstigde.
- ✓ Alleen wanneer een maatregel voldoet aan alle voorwaarden van 2 tot 7 is er sprake van staatssteun.
- ✓ Een aanvrager van subsidies wordt aangeraden om de staatssteuntest uit te voeren bij aanvang van het projectontwerp. Deze test kan herhaald worden voor de indiening om er zeker van te zijn dat de analyse nog steeds accuraat is.
- ✓ De aanvrager ontwerpt het project best op een manier dat het project voldoet aan de bepalingen voorzien in de algemene groepsvrijstellingsverordening.
- ✓ Een goede aanvraag werkt zich door alle potentiële begunstigden van de staatssteun heen (stap 1) en levert een logica voor het al dan niet aanwezig zijn van staatssteun (stap 2 tot 7). Wanneer er staatssteun aanwezig is in een maatregel, moet in het aanvraagformulier de stappen uitgelegd worden die de aanvrager volgt om te voldoen aan de regelgeving en welke praktische stappen de aanvrager zal nemen om aan de voorwaarden van de gekozen uitzondering te voldoen.
- ✓ Meeste aanvragers van steun houden een gedateerde en ondertekende analyse bij van de gemaakte staatssteunanalyse, inclusief de analyse van de potentiële begunstigden die niet geïdentificeerd werden als ontvanger van de steun. Deze analyse kan gebruikt worden in geval van een onderzoek door de EC (DG COMP).

Staatssteun toekennen in EFRO projecten (vrijstellingsmogelijkheden)

Het proces hierboven omschreven als 'een staatssteuntoets uitvoeren' biedt een aanvrager van EFRO steun de mogelijkheid te identificeren of een van de subsidiebegunstigden van het project staatssteun ontvangt. (inclusief diegene een niveau onder de initiële subsidie ontvanger).

Het toekennen van staatssteun is onwettig tenzij:

- *Het project werd, overeenkomstig de vrijstelling die de EC toegelaten als zijnde verenigbaar met de gemeenschappelijke Europese markt, uitgevoerd.*

(De meeste steun moet onder deze vrijstellingen vallen of projecten moeten aangepast worden zodat de vrijstelling geldt.).

OF

- *Het project werd individueel goedgekeurd door de EC, via de aanmeldingsprocedure, als zijnde verenigbaar met de Europese gemeenschappelijke markt en wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van de goedkeuring. (een steeds zeldzamer optie).*

Dit hoofdstuk beschrijft het selectieproces die een EFRO steunaanvrager kan gebruiken om de geschikte staatssteunregeling te selecteren die hem/haar toelaat het project rechtmatig uit te voeren.

Het is zeer gebruikelijk dat een project staatssteun toekent aan een of meerdere begunstigden. Ervaring toont dat de aanvragers die vanaf het begin een proces uitwerken om de steunregeling te beheren, het meest succesvol zijn in het verenigbaar maken van de steun en het voorkomen dat die teruggevorderd moet worden.

Indien aan de voorwaarden van een vrijstelling niet voldaan wordt, is de staatssteun niet verenigbaar.

Daarom is het ten stelligste aan te raden dat subsidieaanvragers een contactpersoon aanduiden die de verenigbaarheid in het oog houdt en verzekert dat alle personeel betrokken bij het monitoren van de staatssteun, de voorwaarden van de vrijstelling gelezen hebben.

Verenigbaarheid is een vraagstuk dat moet worden aangepakt gedurende de volledige levensduur van het project; wijzigingen en aanpassingen aan de inhoud, het budget en de financieringsstromen kunnen de steunintensiteiten en/of de subsidieerbaarheid van de kosten beïnvloeden.

Het coördineren van een correctie aanpak van de uitgavendeclaraties, zodat de juiste categorieën van kosten toegewezen worden aan de relevante staatssteunregelingen/ de minimis steun, is tijdrovend en fouten kunnen ernstige consequenties hebben voor een project.

- Opties om staatssteun te managen

Bekijk waar staatssteun aanwezig is, overloop onderstaande staatsteunopties. Hij hierbij

rekening met de verschillende niveaus (partners, deelnemende bedrijven, etc.). Merk op dat in de meeste gevallen, tenzij er geen steun oplossing voor handen is, enkel optie 2 en optie 3 waarschijnlijk bruikbaar zijn:

Bekijk de mogelijkheid tot aanpassen projectvoorstel zodat het buiten de staatssteunregels valt



Ontwerp de maatregel zodat die gebaseerd is op een artikel van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening



Beperk de steun tot de de-Minimis Verordening



Ken steun toe onder een bestaand DAEB-toewijzingsbesluit



Meld de steunmaatregel aan bij de EC op grond van Verordening 108 (2) of (3)

In het proces dat je doorloopt om op een correcte manier de staatssteun te managen, is het belangrijk er zich van bewust te zijn dat sommige regels toegepast worden voor specifieke sectoren (bijvoorbeeld: postdiensten, staal, steenkool, scheepsbouw, synthetische vezels, transport). Over het algemeen zijn deze sectorale regels niet toepasbaar in de context van het fonds (omdat EFRO niet ter beschikking staat van deze sectoren).

Merk op dat er bovengrenzen zijn (drempels die niet overschrijden mogen worden, zie art. 4) aan de steun die toegekend wordt aan een individuele onderneming onder veel (vrijstelling)artikels in de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

Er zijn eveneens regels voor de steunpercentages in relatie tot de subsidieerbare kosten (beter bekend als 'steunintensiteit') die gegund kunnen worden, die varieert afhankelijk van de grootte van de onderneming aan wie de steun wordt toegekend.

Het bewaren van bewijsstukken is in deze erg belangrijk. Individuele steuntoekenning voor een bedrag vanaf

100.000 EUR wordt publiek gemaakt op de staatssteun transparantie databank van de Europese Commissie (DG Competitie-TAM).

OPTIE 1: Voorstel aanpassen zodanig dat het buiten het toepassingsgebied valt van artikel 107 (1) van het Verdrag betreffende de werking van de EU.

Waar mogelijk zou een steunaanvrager moeten bekijken of het mogelijk is om een project te herstructureren zodat het projectvoorstel buiten een of meer criteria valt van de staatssteuntest (hoofdstuk II, stap 2 tot 7). Het is veel eenvoudiger om een project te herstructureren in een vroeg stadium van zijn ontwikkeling.

OPTIE2: Een maatregel nemen onder een staatssteunregime goedgekeurd op basis van de AGVV

De algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) bestaat uit een reeks kant-en-klare staatssteun uitzonderingen waarbij het toekennen van staatssteun die onder bepaalde drempels vallen, gerechtvaardigd is. Ze werden gebaseerd op voorgaande analyses, adviezen, beslissingen en aanbevelingen van de Commissie en maken deel uit van een beleidsinitiatief om de staatssteunregels te vereenvoudigen en te moderniseren.

Als Europese Verordening, heeft de AGVV een direct effect binnen België/Vlaanderen en alle steunontvanger moeten de voorwaarden die erin opgenomen staan naleven. Deze Verordening omvat verschillende types verenigbare steun binnen een diverse reeks van sectoren.

De AGVV werd van kracht op 1 juli 2014 en laatst gewijzigd op 23 juni 2023 (Verordening 2023/1315) en van kracht op 1 juli 2023.

De AGVV geldt alleen voor transparante steun (waar het mogelijk is om het steunbedrag te bepalen op het moment van toekenning) Dit is steeds het geval voor een toegekende subsidie voor een welbepaald bedrag. (art. 5)

Alle financiering onder de AGVV moet heel duidelijk een stimulerend effect kunnen aantonen. (art. 6)

Met het stimulerend effect wordt nagegaan of de staatssteun wordt gebruikt om een (fundamentele) verandering te weeg te brengen in het gedrag van de begunstigde. Een project dat reeds opgestart werd of waar al de nodige financiering reeds rond is voor de aanvraag, kan het stimulerend effect niet aantonen.

Dit wettelijk principe werd in de verordening opgenomen als een veronderstelling dat de steun *“wordt geacht een stimulerend effect te hebben wanneer de begunstigde ervan, voordat de werkzaamheden aan het project of de activiteit aanvangen, bij de betrokken lidstaat een schriftelijke steunaanvraag heeft ingediend”*.

Merk op dat er uitzonderingen zijn, op het principe van 'stimulerend effect', voor verschillende steuncategorieën, waar het stimulerend effect geen voorwaarde vormt of

geacht wordt er geen te vormen.

De steunpercentages of intensiteiten opgesomd in de AGVV zijn wat maximum toegestaan wordt.

Merk op dat elke de minimis steun, gecumuleerd of opgeteld bij het totale steunpakket, enkel toelaatbaar is indien de steun gerelateerd is aan andere uitgaven dan deze aangevraagd onder het relevante regime (artikel 8 van de AGVV).

Er is geen verbod op het combineren van verschillende artikels van de AGVV in een project.

Echter de cumulregels betekenen dat het niet toegestaan wordt om een geheel van subsidiabele kosten dubbel te tellen onder meer dan één staatssteunvrijstelling. Daarom, indien meer dan één artikel uit de AGVV of een artikel uit de AGVV en een de minimis steun gebruikt wordt, is het noodzakelijk om een planning (kostendetail) te leveren van de subsidiabele kosten voor elk type van steun dat toegekend wordt.

Niettegenstaande de AGVV veel mogelijkheden biedt om publieke steun toe te kennen aan een project is het van belang dat alle administratieve vereisten van de relevante maatregel voldaan worden.

Wanneer er steun toegekend wordt buiten de AGVV om wordt deze steun beschouwd als onrechtmatige steun en is een integrale terugbetaling verschuldigd.

OPTIE 3: Steun toegekend onder de de-minimis Verordening

De de-minimis Verordening laat toe om 300.000 EUR steun toe te kennen aan een onderneming over een periode van 3 jaar, indien een aantal administratieve stappen genomen werden.

Steunontvangers mogen zich geen illusies maken dat de lopende periode gerelateerd is aan dat van de reglementperiode. De de-minimis steun wordt geacht te zijn verleend op het moment dat de onderneming een wettelijke recht heeft om de steun te ontvangen, de periode van 3 jaar start op het ogenblik dat dit gebeurt.

Het is van belang te weten dat de de-minimis steun betrekking heeft op de steun toegekend door de lidstaat als geheel (België). Mogelijks hebben ondernemingen eveneens steun ontvangen (als de minimis) vanuit andere reglement's, eventueel ook van lokale besturen of van de federale overheid. De de-minimis drempel geldt voor al deze soorten steun samen. De de-minimis steun verkregen in een andere lidstaat moet echter niet meegeteld worden.

Om te verzekeren dat ondernemingen niet meer dan 300.000 EUR steun toegewezen krijgen over een periode van 3 jaar, moeten lidstaten de ontvanger voor de steuntoekenning op de hoogte brengen dat een de-minimis steunbedrag aan hen overgemaakt wordt (met de expliciete vermelding van het totale steunbedrag en een

verwijzing naar de EC Verordening Nr.2023/2831, PB L van 15.12.2023)

Er moet gewaakt worden over het feit dat de persoon die de de-minimis verklaring ondertekent gemachtigd is om de verklaring te tekenen in naam van de onderneming.

Eveneens van belang is dat het optellen van de de-minimis steun aan een onderneming niet gelimiteerd is tot het bedrijf dat de steun ontvangt, maar eveneens dat de de-minimis toegekend aan de gehele bedrijfsgroep in rekening (kan) worden genomen. De verklaring moet opgeleverd worden voor de toekenning van de steun.

Neem de-minimis Verordening zorgvuldig door. De verordening is kort en hoewel het concept van de- minimis verhoudingsgewijs simpel is, bevat de verordening toch een aantal technische vereisten, in het bijzonder de bepalingen over cumuleren (met andere vormen van steun).

Algemeen gesteld moeten kosten gevorderd als de-minimis steun best gerelateerd zijn aan een andere categorie van kosten, dan kosten waarvoor steun op basis van een andere rechtsgrond wordt aangevraagd.

OPTIE 4 Steun toegekend onder een DAEB-toewijzingsbesluit

Een Dienst van Algemeen Economisch belang (DAEB) is een economische dienst die door de publieke autoriteiten geïdentificeerd worden als '*van groot belang voor de burger*' maar die niet door de markt aangeboden wordt of toch niet onder de condities die verwacht worden voor de maatschappij.

Voorbeelden van DAEB's gaan van grote diensten voor de ganse bevolking van een land/regio (postdiensten, energiezekerheid garanderen, publiek transport) tot een brede waaier aan gezondheid en sociale dienstverlening (zorg voor ouderen en gehandicapten, sociale huisvesting).

DAEB's worden steeds uitgevoerd in het publieke belang (voor de burger) onder de voorwaarden gedefinieerd door de staat die een DAEB-dienstverlener belast met een publieke dienstverlening. De voorwaarden die gesteld worden aan dit soort van dienstverlening vergt daarom steeds een publieke tussenkomst.

OPTIE 5: Aanmelding van de steunmaatregel bij de EC op grond van verordening 108 (2) of (3)

Aanmelding is een proces uitgewerkt in artikel 108 van het verdrag betreffende de werking van de EU waardoor een project of een regime uitgevoerd door een publieke overheid (zoals het Agentschap Innoveren & Ondernemen) een aanvraag kan doen bij de EC voor uitdrukkelijk akkoord.

De Commissie heeft duidelijk gemaakt dat het de overgrote meerderheid van de staatsteun regelingen verwacht onder de AGVV en dat aanvragen voor aanmeldingen buiten de AGVV exceptioneel zijn.

Het aanmeldingsproces is erg tijdrovend en vaak ook duur. Zoals met elke aanvraag is er geen garantie dat toestemming gegeven zal worden. Er kan geen publieke financiering toegekend worden aan een project tot zolang er geen uitspraak is en de nodige tijd om toestemming te verkrijgen varieert van 4 maanden tot 24 maand afhankelijk van het soort aanmeldingsaanvraag.

Binnen de context van de na te leven uitgaventermijnen, vastgesteld door het fonds, is het duidelijk dat een aanmelding niet de meest praktische aanpak is van de staatssteunkwestie.

Aanmelding zou daarom enkel gebruikt moeten worden als laatste toevlucht. Gezien het werk dat erin gestopt wordt, is het meestal enkel nuttig om een aanmelding op te starten voor grote, strategisch belangrijke projecten waar geen alternatieve vrijstelling gebruikt worden om dezelfde doelstellingen te bekomen.

8 Inkomsten (funding gap)

Projecten die substantiële netto-inkomsten genereren (of zullen genereren na realisatie van het project) moeten een inkomstenraming via de funding gap-methode opstellen. Een inkomstenraming is nodig om na te gaan of de toegekende overheidssteun en dus ook de subsidie voldoende rekening houdt met de omvang van eventuele netto-projectinkomsten, dit om overfinanciering te vermijden. Concreet zal het verwachte inkomstenpercentage (berekend via de funding gap methode) vergeleken worden met het geplande percentage overheidssteun. Indien nodig zal de overheidssteun verlaagd worden. Netto-inkomsten gegenereerd door uw project leiden dus niet per definitie tot vermindering van steun. Een funding gap ratio van bijvoorbeeld 80%, betekent dat de totale overheidssteun (inclusief steun) niet meer dan 80% mag zijn aangezien 20% van de kosten gedekt wordt door inkomsten. Projecten die kunnen verantwoorden dat ze geen substantiële netto-inkomsten zullen genereren, moeten geen inkomstenraming opstellen.

Opgelet: Bij gebruik van bepaalde artikels uit de Groepsvrijstellingsverordening gelden de daar voorziene regels inzake inkomsten en exploitatiewinsten.

Inkomsten betreffen de instroom van kasmiddelen, rechtstreeks afkomstig van betalingen door gebruikers/kopers voor door het project verstrekte goederen of diensten, zoals vergoedingen voor het gebruik van infrastructuur, de verkoop of verhuur van land of gebouwen of betalingen voor ontvangen diensten.

Het betreft geen:

- geldstromen afkomstig van publieke bijdragen en subsidies, financiering via privaat vermogen, ...
- indirecte en niet-meetbare inkomsten, zoals bijvoorbeeld besparingen, gecreëerde meerwaarde door investeringen aan een gebouw, verhogen van de attractiviteit van een gebied door investeringen in het openbaar domein, verhogen van de naambekendheid van een organisatie na het uitvoeren van een demonstratieproject,
- niet-substantiële inkomsten (vrijwillige bijdragen, symbolische inkomsten, no show fees,)

Voorbeelden van inkomsten-genererende projecten:

- verkoop of verhuur bedrijfsinfrastructuur (bedrijventerreinen, bedrijvencentra, ...);
- verkoop of verhuur onthaalinfrastructuur (multifunctionele ruimtes, congresinfrastructuur, ...);
- adviesverlening of begeleiding tegen betaling (bv. advies energie-efficiëntie);
- ontvangst van inkomgelden en inschrijvingsgelden (bv. betalende seminars);
- verkoop van goederen (bv. publicaties, ...);
- verhuur van machines en apparatuur;
- ...

Van zodra een project inkomsten genereert (tijdens en/of na de projectperiode), moet een funding gap worden opgesteld. Via de funding gap-methode worden de verdisconteerde netto-inkomsten berekend door de verdisconteerde kosten af te trekken van de verdisconteerde inkomsten en de eventuele restwaarde van de investering daarbij op te tellen. De berekening gebeurt voor een project-specifieke referentieperiode die zowel de periode van uitvoering als de periode na voltooiing van het project bestrijkt.

Actuele waarde en discontovoet

Als geldstromen in verschillende jaren worden samengenomen moet de tijdwaarde van geld in aanmerking worden genomen (toekomstige geldstromen zijn in huidige termen minder

waard). Men zal dan toekomstige

geldstromen naar het heden verdisconteren via een discontovoet om aldus de actuele waarde te verkrijgen. De Europese Commissie adviseert het gebruik van een financiële discontovoet van 4% als indicatieve benchmark voor publieke investeringsprojecten die medefinanciering van EFRO ontvangen. De funding gap wordt opgesteld in reële prijzen.

Referentieperiode en restwaarde

De referentieperiode is het aantal jaren waarvoor een raming wordt gedaan en moet gekozen worden in functie van de economische levensduur van de investering, met een maximum van 50 jaar. De referentieperiode omvat ook de projectuitvoering en begint dus vanaf de start van de kosten (niet vanaf de start van de inkomsten). Wanneer het project investeringen met een verschillende economische gebruiksduur omvat, bijvoorbeeld gebouwen en machines, wordt gekozen voor de langste periode.

Als de werkelijke fysieke levensduur van de investering langer is dan de economische levensduur opgenomen in de referentieperiode, dan zal er een restwaarde zijn. De restwaarde zal de boekhoudkundige restwaarde zijn of de resterende marktwaarde (verkoopwaarde) van de vaste activa. Als de fysieke levensduur aanzienlijk langer is dan de referentieperiode kan de restwaarde ook berekend worden als de resterende verdisconteerde cash flow.

Netto-inkomsten

De netto-inkomsten zijn de inkomsten plus de eventuele restwaarde minus de exploitatiekosten in de referentieperiode. De aanvrager moet de detailberekening van de netto-inkomsten (samenstelling en raming inkomsten, samenstelling en raming exploitatiekosten en toelichting raming restwaarde) aanleveren via de template funding gap.

Exploitatiekosten

- Vaste exploitatiekosten, met inbegrip van personeel, onderhoud en reparatie, algemeen beheer en administratie, verzekeringen,...., maar exclusief niet kasposten zoals afschrijvingen en aanleg reserves en financieringskosten;

- Variabele bedrijfskosten, met inbegrip van verbruik van grondstoffen, energie en alle onderhoud en reparatie die nodig zijn om de looptijd van het project te verlengen;
- Vervangingskosten van apparatuur met een korte levensduur, die zorgt voor de technische werking van het project.

Berekeningsmethode

1. bepaal netto-inkomsten => $\text{netto-inkomsten} = \text{inkomsten} + \text{restwaarde} - \text{exploitatiekosten}$
2. verdisconteer netto-inkomsten en totale kosten (inclusief eventueel niet-subsidiabele uitgaven in kader van een project) aan reële discontovoet van 4% (voor elk jaar van de referentieperiode delen door $(1,04)^n$ waarbij n = het betrokken jaar, dus in jaar 1 delen door 1,04, in jaar 2 delen door $(1,04)^2$, in jaar 3 delen door $(1,04)^3$, ...)
3. bepaal de funding gap => $\text{verdisconteerde totale kosten} - \text{verdisconteerde netto-inkomsten}$
4. bepaal funding gap ratio => $\text{funding gap} / \text{verdisconteerde totale kosten} * 100$

Een funding gap ratio van bijvoorbeeld 40%, betekent dat de totale overheidssteun (inclusief steun) niet meer dan 40% mag zijn aangezien 60% van de kosten gedekt wordt door inkomsten.

Cijfervoorbeeld³²

Er wordt 40% steun gevraagd voor een project dat inkomsten zal hebben. Het project heeft een totale investeringskost van 100 waarvan 80 subsidiabel is in het kader van het project. Het project kent volgende kasstromen tijdens referentieperiode van 20 jaar:

constante prijzen van 2022

Jaar	Kosten	Exploitatie kosten	Inkomsten	Restwaarde	Netto- kasstroom
2022	25	-	-	-	- 25
2023	25	-	-	-	- 25
2024	25	-	-	-	- 25
2025	25	-	-	-	- 25
2026	-	2	4	-	2
2027	-	2	4	-	2
2028	-	2	4	-	2

2029	-	2	4	-	2
2030	-	2	4	-	2
2031	-	2	4	-	2
2032	-	2	4	-	2
2033	-	2	4	-	2
2034	-	2	4	-	2
2035	-	2	4	-	2
2036	-	2	4	-	2
2037	-	2	4	-	2
2038	-	2	4	-	2

32 Een sjabloon in Excel is beschikbaar op www.efro.be, alsook een uitgewerkt cijfervoorbeeld

2039	-	2	4	-	2
2040	-	2	4	-	2
2041	-	2	4	5	7
Totaal	100	32	64	5	
Totaal (verdisconteerd)	89	18	36	2	-68,93

1) bepaal netto-inkomsten => inkomsten + restwaarde – exploitatiekosten $64 + 5 - 32 = 37$

2) verdisconteer netto-inkomsten en totale kosten 100
totale kosten heeft actuele waarde 89

37 netto-inkomsten heeft actuele waarde 20

3) bepaal funding gap => verdisconteerde totale kosten – verdisconteerde netto-inkomsten $89 - 20 = 69$

4) bepaal funding gap ratio => funding gap / verdisconteerde totale kosten * 100 $69 / 89 = 78\%$

Een funding gap ratio van 78%, betekent dat de totale overheidssteun (inclusief steun) niet meer dan 78% mag zijn aangezien 22% van de kosten gedekt wordt door inkomsten. Van toepassing zijnde staatssteunregels kunnen de totale overheidssteun nog verder

beperken.

Aanvullende opmerkingen

Wanneer investeerder en operator/exploitant verschillend zijn moet een totale geconsolideerde analyse uitgevoerd worden (inkomsten van investeerder en operator).

Indien btw geen subsidiabele uitgave is in het kader van het project, dan wordt de funding gap opgemaakt op basis van bedragen exclusief btw.

Monitoring van inkomsten

Als de funding gap-methode werd toegepast, zal er bij correcte toepassing van de methode en bij ongewijzigde omstandigheden voor de uitvoering van het project geen reden zijn tot aanpassing van de steun. Afwijkingen die het gevolg zijn van externe economische omstandigheden (bv. onvoorziene inflatie) geven geen aanleiding tot herberekeningen. Indien gedurende de referentieperiode echter nieuwe vormen van inkomsten ontstaan (m.a.w. oorspronkelijk niet voorzien en waar bij de bepaling van de steun nog geen rekening mee werd gehouden) of hogere inkomsten als gevolg van een ander tariefbeleid, zal wel een aanpassing van de funding gap-berekening en desgevallend van de steun moeten worden doorgevoerd.

Aanvrageren hebben met het oog op de monitoring van inkomsten een informatieplicht ten opzichte van de Deputatie. De aanvrager moet, ongeacht eventuele latere controles, ook na de afsluiting van zijn project de Deputatie onmiddellijk inlichten bij vastgestelde of verwachte afwijkingen die niet het gevolg zijn van zuivere marktomstandigheden.

9 **Btw**

Algemeen

Btw is subsidiabel als hij effectief en definitief door de aanvrager wordt gedragen³³. Btw waarvoor recht op aftrek bestaat, is niet subsidiabel ongeacht of de btw-aftrek effectief werd uitgeoefend. Regularisaties en aanpassingen van btw die betrekking hebben op de ingediende projectuitgaven, kunnen aanleiding geven tot correcties (bv. vaststelling definitief verhoudingsgetal, wijzigingen aan recht op aftrek, ...).

Mogelijke btw-statuten

1. Niet btw-plichtig: btw is subsidiabele uitgave
2. Btw-plichtig: btw is geen subsidiabele uitgave
3. Gemengd btw-plichtig (btw-plichtige activiteiten waarbij een gedeelte van de activiteiten is vrijgesteld van btw-plicht): btw is subsidiabele uitgave volgens het systeem van algemeen verhoudingsgetal of van werkelijk gebruik.
4. Gedeeltelijk btw-plichtig (btw-plichtige en niet btw-plichtige activiteiten): btw op de niet btw- plichtige activiteiten is een subsidiabele uitgave

Btw verlegd (btw door medecontractant)

Btw medecontractant betreft een verlegging van de heffing: voor werk in onroerende staat verricht voor de beroepswerkzaamheden van een klant die btw-plichtig is wordt geen btw in rekening gebracht. Op de factuur vindt men noch het btw-tarief noch het bedrag van de verschuldigde btw terug, enkel de vermelding

33 Opgelet: afwijkende regels inzake aftrekbaarheid btw voor uitgaven voor onthaal, logies, spijs en drank: btw is soms geheel of gedeeltelijk niet aftrekbaar en bijgevolg geheel of gedeeltelijk subsidiabel ikv EFRO

'btw te voldoen door medecontractant – KB nr. 1 artikel 20' of 'btw verlegd'. De medecontractant (= klant) is verplicht de verschuldigde btw te verleggen naar vak 56 van zijn periodieke btw-aangifte. De aftrekbare btw wordt aangegeven in vak 59.

Btw op buitenlandse facturen

Als een aanvrager iets aankoopt bij een buitenlandse leverancier zal op de factuur geen btw terug te vinden zijn. De aanvrager zal echter wél de btw moeten betalen en het bedrag van de factuur moeten verwerken in zijn btw-aangifte (EU-lidstaat: btw in vak 55 en belastbare basis in vak 86, niet-EU-lidstaat: btw in vak 57 en belastbare basis in vak 88). De aftrekbare btw wordt aangegeven in vak 59.

Bewijslast

- Per partner een verklaring inzake btw-statuut (bij de indiening van een projectvoorstel).
of het aankoopjournaal/grootboek

niet standaard worden aangeleverd, maar kunnen wel bij wijze van steekproef worden opgevraagd bv. bij gebruik van btw medecontractant, buitenlandse btw of om de effectief afgetrokken btw op factuurniveau na te gaan.

10 Aankoop van tweedehands materieel

De aankoopkosten van tweedehands materieel komen voor medefinanciering in aanmerking. De wet op de overheidsopdrachten is ook van toepassing op de aankoop van tweedehandsmaterieel, met uitzondering van opportuniteitsaankopen (bv. faillissementsverkoop).

Bewijslast

- De factuur van de aankoop van tweedehands materieel.
- Indien van toepassing, bewijslast in het kader van overheidsopdrachten of motivering van opportuniteitsaankoop als uitzondering.

11 Cash betalingen

Cash betaalde facturen en kastickets komen enkel in aanmerking mits voldoende bewijs (betalingsbewijs, stempel/handtekening/verklaring leverancier, uittreksel kasboek, ...).

12 Interne facturatie of kostenverrekening binnen een organisatie of groep

Organisaties kunnen bv. afdelingen verzelfstandigen (bv. catering, informatica-afdeling, ...). De diverse interne zelfstandige afdelingen kunnen dan onderling factureren (interne facturatie). Met interne facturatie wordt hier geen facturatie tussen aanvrager en coaanvrager(en) bedoeld.

Elke afdeling stuurt interne facturen/kostenafrekeningen voor haar diensten/producten naar de andere afdelingen binnen de organisatie. Interne facturatie of kostenverrekening mag in niet kostenverhogend werken. Een interne factuur kan louter boekhoudkundig verwerkt worden (geen geldstroom) of kan effectief betaald worden (geldstroom tussen de afdelingen).

Interne facturatie is aanvaardbaar voor subsidiëring als:

- het louter ondersteunende leveringen of diensten betreft;
- de doorrekening gebeurt tegen kostprijs (geen marge);
- een interne factuur kan voorgelegd worden;

- de facturerende afdeling in voorkomend geval de wet op de overheidsopdrachten heeft nageleefd.

Bij facturatie van werken/leveringen/diensten tussen zuivere interne afdelingen van dezelfde organisatie is de wet op de overheidsopdrachten niet van toepassing.

In deze context kan ook verwezen worden naar de zogenaamde 'in house' overeenkomsten die eveneens ontsnappen aan de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten. Het betreft hier meestal binnen eenzelfde overheidsstructuur gesloten overeenkomsten tussen instanties met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid, in functie van hun respectieve taken en bevoegdheden. Zo kan een moederoverheid zonder beperking een beroep doen op een dochteragentschap als de moeder op de dochter toezicht uitoefent zoals op de eigen diensten (dochter moet hierbij volledig publiek zijn, dus zonder enige privé- participatie) én de dochter tegelijkertijd het merendeel van haar activiteiten verricht ten behoeve van de moeder. Dat in house overeenkomsten buiten de marktwerking mogen blijven is het evidente gevolg van het recht van iedere overheid om haar interne structuur naar eigen wens op te zetten.

13 Opsporing en melding van onregelmatigheden en fraude

Een onregelmatigheid wordt gedefinieerd als elke inbreuk op het Unierecht of op het nationale recht betreffende de toepassing daarvan, die bestaat in een handelen of nalaten van een aanvrager of coaanvrager waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen wordt of zou kunnen worden benadeeld als gevolg van een onverschuldigde uitgave. Deze definitie omvat dus alle soorten objectieve gedragingen (een handeling of het nalaten van een handeling), ook als er geen sprake is van opzet, die een overtreding of niet-naleving van het Gemeenschapsrecht inhouden en waardoor de Gemeenschapsbegroting wordt of zou kunnen worden benadeeld.

Bij fraude is er steeds component opzettelijk bedrog aanwezig, waarmee het zich onderscheidt van de

algemenere term 'onregelmatigheid'.

Een „vermoeden van fraude” is een onregelmatigheid die aanleiding geeft tot het inleiden van een administratieve of gerechtelijke procedure in de lidstaat om na te gaan of er sprake is van een opzettelijke handeling, in het bijzonder van fraude.

De lidstaten moeten de Commissie binnen twee maanden na afloop van elk kwartaal de onregelmatigheden toezenden ten aanzien waarvan een eerste administratieve of gerechtelijke vaststelling is opgemaakt. Volgende gevallen worden niet beschouwd als onregelmatigheden en moeten niet gemeld worden aan de Commissie:

- gevallen waarin de enige onregelmatigheid erin bestaat dat het project geheel of gedeeltelijk niet wordt uitgevoerd wegens het faillissement van de (co)aanvrager. Onregelmatigheden voorafgaand aan een faillissement en elk vermoeden van fraude moeten wel gemeld worden.
- gevallen die door de (co)aanvrager vrijwillig ter kennis van de beheers- of certificeringsautoriteit worden gebracht, voordat zij door één van beide worden ontdekt, hetzij vóór, hetzij na betaling van de steun.
- gevallen die door de beheers- of certificeringsautoriteit worden ontdekt en rechtgezet vóór opneming van de desbetreffende uitgaven in de certificering aan de Europese Commissie.

De aanvrager doet onverwijld mededeling aan de Deputatie over feiten en omstandigheden, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij invloed hebben op het recht van voortbestaan van de subsidie, alsook van een verzoek aan de rechtbank tot verlening van uitstel van betaling, een gerechtelijk akkoord of een faillissement van de aanvrager, dan wel van één van de coaanvragers.

Bij vermoeden van een onregelmatigheid of fraude kan de Deputatie opdracht tot voorlopige opschorting van de uitbetaling van de toegekende steun. Als na grondig onderzoek van het project blijkt dat onregelmatigheden zijn begaan, kan de Deputatie beslissen tot definitieve opschorting van de steun en tot terugvordering van de al uitgekeerde steun. Deze terugvordering kan gebeuren via de aanpassing van het nog verschuldigde saldo een effectieve opdracht tot terugvordering.

Aanvragers kunnen ook rechtstreeks onregelmatigheden of (vermoeden van) fraude doorgeven bij:

- Europees Openbaar Ministerie: <https://www.eppo.europa.eu/nl/een-misdrijf-melden-aan-het-europees-openbaar-ministerie>
- Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF): Postadres: Europese Commissie, OLAF, 1049 Brussel, Web-formulier: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/fraud-reporting-form/index_en.htm

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 29

AGPT 29 - Goedkeuren van een nieuw provinciaal reglement internationale stage en onderwijservaringen

2de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

aan de provincieraad wordt een nieuw provinciaal reglement voor reglement internationale stage en onderwijservaringen voorgesteld.

Het doel van dit reglement is studenten van West-Vlaamse hogeronderwijsinstellingen de kans geven om een langdurige buitenlandse stage te doen of studie te volgen. Met die mondiale scope wil de Provincie de internationale mobiliteit een boost geven in een werkgebied dat complementair is ten opzichte van de Erasmus+-programmalanden.

Binnen dit reglement zijn er 3 categorieën aanvragen :

- 1° categorie: subsidie voor ondersteuning van buitenlandse stages in landen die niet voorkomen op de lijst programmalanden van het Erasmus+-programma.
- 2° categorie: subsidies voor ondersteuning van buitenlandse studie in landen die niet voorkomen op de lijst programmalanden van het Erasmus+-programma.
- 3° categorie: subsidies in het kader van een projectoproep: de deputatie kan in functie van gedetecteerde noden of opportuniteiten een projectoproep lanceren. De deputatie bepaalt de criteria, het thema, de doelgroep, de regio, het budget en de modaliteiten van de oproep.

Studenten ingeschreven aan een West-Vlaamse hogeronderwijsinstelling die een langdurige stage doen of studie volgen in een land dat niet tot de Erasmus+-programmalanden behoort komen in aanmerking voor een subsidie.

Aanvraagdossiers moeten aan volgende voorwaarden voldoen.

- de student mag voor de buitenlandse stage of studie geen andere beurs voor studie of stage in het buitenland hebben ontvangen;
- de student moet een voorbereidingstraject volgen aangeboden door de hogeronderwijsinstelling;
- studie en stage moeten een minimumduur van 60 aaneengesloten dagen hebben. Uitzondering daarop zijn de stages binnen graduaatsopleidingen, daar volstaat een minimumduur van 30 aaneengesloten dagen.

Stages die tot stand komen via een organisatie die van het organiseren van haar stages haar voornaamste verdienmodel heeft gemaakt, komen niet in aanmerking voor subsidie.

De aanvraag wordt door een adviescommissie beoordeeld aan de hand van volgende beoordelingscriteria:

- De meerwaarde om de stage of studie in het buitenland te laten doorgaan;
- De verwachte meerwaarde -zowel professioneel als persoonlijk- van de stage of studie in de toekomst voor de student;
- Het afstemmen van de stage of studie met de ontvangende organisatie;

- De capaciteit van de ontvangende organisatie om een stage te begeleiden / kwalitatief onderwijs aan te bieden en
- De link met de SDGs.

Na kennisname van het advies, zal de bevoegd gedeputeerde een voorstel formuleren.

De subsidie is, ongeacht de effectief gemaakte kosten, per aanvraag vastgesteld op maximum 2.000 euro. De subsidie voor studenten die een Vlaamse studietoelage ontvangen - beursstudenten, bijna-beursstudenten en studenten met een functiebeperking- en studenten in een werktraject is vastgesteld op maximum 3.000 euro per persoon. Bij de toekenning van de subsidie door de deputatie wordt een eerste schijf van 80% uitbetaald. Het saldo van de subsidie wordt door de deputatie toegekend na goedkeuring van de rapportering van stage of studie.

Het provinciaal reglement internationale stage en onderwijservaringen treedt in werking op 1 januari 2026 en is van kracht tot 31 december 2031.

Aan de provincieraad wordt gevraagd om het provinciaal reglement internationale stage en onderwijservaringen goed te keuren.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor Externe Relaties
en Noord-Zuid-beleid,
Jean DE BETHUNE

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 29

AGPT 29 - Goedkeuren van een nieuw provinciaal reglement internationale stage en onderwijservaringen

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbeartiging), 42 §2 2° (vaststellen provinciale reglementen) en 42 §2 14° (inrichten van adviesraden)
- artikel 4 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige subsidies
- het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers
- het reglement inzake de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen
- Europese AI-verordening (Verordening (EU) 2024/1689)
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679)
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Enig artikel:

Het provinciaal reglement internationale stage en onderwijservaringen, als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt door de provincieraad goedgekeurd.

PROVINCIAAL REGLEMENT INTERNATIONALE STAGE EN ONDERWIJSERVARING
--

HOOFDSTUK 1 – DOELSTELLING

Artikel 1: Doelstelling

In het kader van haar internationaliseringsbeleid stimuleert de Provincie West-Vlaanderen internationale onderwijservaringen en stages. Inzetten op internationalisering van studenten, geeft antwoord op de vraag van middenveld en ondernemingen naar medewerkers die zich vlot in een internationale context kunnen bewegen en maken van de West-Vlaamse hogescholen interessante plekken om te studeren. De provincie focust hierbij op de beleidsdoelstellingen van haar meerjarenplan 2026-2031.

Met dit reglement wil het provinciebestuur van West-Vlaanderen, complementair aan het Erasmus+-programma studenten van West-Vlaamse hogeronderwijsinstellingen de kans geven om een langdurige buitenlandse stage te doen of studie te volgen. Met die mondiale scope wil de Provincie de internationale mobiliteit een boost geven in een werkgebied dat complementair is ten opzichte van de Erasmus+-programmalanden.

HOOFDSTUK 2 – BEGRIPPEN

Art. 2: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. de Provincie: het provinciebestuur van West-Vlaanderen;
2. West-Vlaamse hogeronderwijsinstellingen: West-Vlaamse vestigingen van de hoger onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, BS 27 februari 2014¹.
3. Buitenlands: doorgaand in een niet-Erasmus+-programmaland
4. Erasmus+-programma-landen: EU-lidstaten aangevuld met aan het programma geassocieerde derde landen. De exacte lijst van begunstigde landen wordt per indienronde vastgelegd. We hanteren de lijst van de landen zoals die terug te vinden is in de Erasmus+ Programma Guide -of een vervangend document- die geldt op de indiendatum van de betreffende indieningsronde.

HOOFDSTUK 3 – CATEGORIEËN

Art. 3: Soorten subsidies

Binnen dit reglement zijn er 3 soorten subsidies :

1° categorie: subsidie voor ondersteuning van buitenlandse stages in landen die niet voorkomen op de lijst programmalanden van het Erasmus+-programma.

2° categorie: subsidies voor ondersteuning van buitenlandse studie in landen die niet voorkomen op de lijst programmalanden van het Erasmus+-programma.

3° categorie: subsidies in het kader van een projectoproep: de deputatie kan in functie van gedetecteerde noden of opportuniteiten een projectoproep lanceren. De deputatie bepaalt de criteria, het thema, de doelgroep, de regio, het budget en de modaliteiten van de oproep.

HOOFDSTUK 4 – TOEPASSINGSGEBIED

Art. 4: Toepassingsgebied

Volgende begunstigten komen in aanmerking voor een subsidie: studenten ingeschreven aan een West-Vlaamse hogeronderwijsinstelling (art. 2) die een langdurige stage doen of studie volgen (art. 6) in een land dat niet tot de Erasmus+programmalanden (art. 2) behoort.

¹ Bij de inwerkingtreding dit reglement zijn dat Howest, VIVES (noord en zuid), Universiteit Gent campus Kortrijk, KU Leuven campus Kulak Kortrijk en campus Brugge, ZoWe campus Brugge en en Vesaliusinstituut campus Brugge, Oostende en Kortrijk.

HOOFDSTUK 5 – VOORWAARDEN

Art. 5: Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor provinciale subsidies, moet de aanvrager voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

1. voor de buitenlandse stage of studie geen andere beurs voor studie of stage in het buitenland hebben ontvangen;
2. een voorbereidingstraject volgen aangeboden door de hogeronderwijsinstelling; de voorbereiding kan gebeuren binnen het regulier curriculum opgezet door de hogeronderwijsinstelling of via speciaal daarvoor ingerichte voorbereidingstrajecten. De indiener zal, indien van toepassing op zijn/haar/hun situatie, bewijs van het gevolgde voorbereidingstraject toevoegen aan het dossier.
3. de aanvraag voor ondersteuning van de buitenlandse studie of stage moet worden gefiatteerd door de hogeronderwijsinstelling waar de student is ingeschreven².
4. de aanvangsdatum van de internationale stage of studie ligt minstens 70 dagen na de deadline van de oproepen, zoals vastgesteld in art 8.

Art. 6: Specifieke voorwaarden

§1 Buitenlandse stages

1. De stage moet een minimumduur van 60 aaneengesloten dagen hebben.
2. Uitzondering op deze minimumduur zijn stages binnen het kader van een graduaatsopleiding. Een buitenlandse stage binnen een graduaatsopleiding moet een minimumduur van 30 aaneengesloten dagen hebben.

§ 2 Buitenlandse studie

1. De studie moet een minimumduur van 60 aaneengesloten dagen hebben. In de vermelde looptijd kan de reistijd naar de buitenlandse bestemming en terug meegerekend worden.
2. De studie moet bestaan uit minstens 10 uitgewisselde ECTS-punten.

§ 3 Verhoogde tegemoetkoming

1. Aan beursstudenten, bijna-beursstudenten, werkstudenten en studenten met een functiebeperking kan mits een correcte staving van het statuut een verhoogde tegemoetkoming worden toegekend.
2. Studenten die indienen voor een verhoogde tegemoetkoming zullen de benodigde stavingdocumenten, tegen de deadline van de verschillende oproepen bezorgen. Indien de stavingdocumenten niet toegevoegd zijn aan het dossier, is de toekenning van een verhoogde tegemoetkoming niet mogelijk.
3. De stavingdocumenten zijn de volgende:
 - _ beursstudent: bewijs Vlaamse studietoelage (vorig academiejaar)
 - _ bijna-beursstudent: bewijs Vlaamse studietoelage (vorig academiejaar)
 - _ studenten met een functiebeperking: bewijs VAPH (vorig academiejaar)
 - _ bewijs werkstudent: verklaring van de werkgever dat de student de laatste zes maanden voor indienen van het dossier minstens 80 uur per maand heeft gewerkt;

Art. 7: Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van volgende beoordelingscriteria:

- De meerwaarde om de stage of studie in het buitenland te laten doorgaan;
- De verwachte meerwaarde -zowel professioneel als persoonlijk- van de stage of studie in de toekomst voor de student;
- Het afstemmen van de stage of studie met de ontvangende organisatie;
- De capaciteit van de ontvangende organisatie om een stage te begeleiden / kwalitatief onderwijs aan te bieden
- Link met de SDGs.

² Hogeronderwijsinstellingen die hun studenten de kans willen bieden om binnen dit reglement in te dienen kunnen een account voor toekan aanvragen; de indien- en beheerstool voor reglementen van de Provincie West-Vlaanderen. Dit doe je via internationaalsubsidiereglement@west-vlaanderen.be

HOOFDSTUK 6 – PROCEDURE

Art. 8: Oproep door de deputatie

§1 Er worden tijdens de duurtijd van dit reglement twee terugkerende halfjaarlijkse oproepen voorzien -de zogenaamde indienrondes-, die worden afgesloten respectievelijk op 31 mei en 31 oktober .

§2 De deputatie kan daarenboven binnen dit reglement een projectoproep lanceren, waarvan zij de inhoudelijke prioriteiten en modaliteiten vastlegt. In het geval van een projectoproep geldt de door de deputatie bepaalde deadline.

Art. 9: Aanvraag

§1 De aanvrager dient zijn dossier in via de kanalen beschreven op de website van de Provincie West-Vlaanderen (www.west-vlaanderen.be).

§2 Indieners dienen hun aanvraag in na fiattering door de hogeronderwijsinstelling en houden daarbij rekening met de deadlines opgesteld zowel door de hogeronderwijsinstelling als door de Provincie.

§3 De provinciale administratie gaat na of:

- het aanvraagdossier volledig ingevuld is;
- de aanvrager en het project beantwoorden aan de voorwaarden;
- de gevraagde stukken toegevoegd zijn;
- er voldoende inhoudelijke informatie is, zodat het dossier beoordeeld kan worden.

§4 Onvolledige of te laat ingediende aanvraagdossiers komen niet in aanmerking voor subsidie.

§5 De administratie kan na controle vragen om het dossier verder aan te vullen. De indiener heeft na de vraagstelling vijf dagen tijd om het dossier aan te vullen. Indien het dossier tegen dan niet is aangevuld, zal het onontvankelijk worden verklaard.

§6 Het aanvraagdossier wordt voorgelegd aan de adviescommissie die een advies aan de deputatie formuleert (zie art. 10).

Art. 10: Advies en beslissing

§ 1. Adviescommissie

1. In het kader van dit subsidiereglement wordt een adviescommissie opgericht, samengesteld uit experts die worden aangeduid door de deputatie. Zij zetelen met stemrecht en zullen het aanvraagdossier beoordelen.
2. De adviescommissie is samengesteld uit
 - niet-stemgerechtigde personeelsleden van de Provincie;
 - maximaal 5 stemgerechtigde deskundigen;
3. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit binnen de commissie, zowel wat betreft de achtergrond van de leden als hun inhoudelijke expertise.
4. Er moeten minstens 3 stemgerechtigde deskundigen advies uitbrengen om een geldig advies aan deputatie uit te brengen.
5. De adviescommissie beoordeelt de ingediende aanvragen volgens de criteria vermeld in art. 7 en maakt haar adviezen over al dan niet goedkeuren en de hoogte van de ondersteuning over aan de deputatie.

§ 2. Beslissing door de deputatie

1. De deputatie beslist of een project goedgekeurd of afgekeurd wordt en de grootte van de verleende subsidie.
2. Uiterlijk 70 dagen na de uiterste indieningsdatum zoals vermeld in art. 8 wordt de beslissing van de deputatie meegedeeld aan de aanvrager.
3. Tegen het besluit van deputatie kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State,

Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van 60 dagen die ingaat de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend of, indien het hem niet betekend diende te worden, de dag waarop hij er kennis van had.

Art. 11: Uitvoering en verantwoording

§1 Na voltooiing van de buitenlandse stage of studie dient de aanvrager een rapportering te bezorgen. De rapportering bestaat uit volgende stukken

- _ het persoonlijk evaluatieverslag
- _ bijhorende bewijsstukken,
 - _ twee foto's genomen tijdens de stage
 - _ een ondertekend evaluatiepapier of attest van de ontvangende onderwijsinstelling of organisatie waar stage werd gelopen; .

§2. Details over de manier van indienen van de verschillende stukken worden ter beschikking gesteld via de website van de Provincie (www.west-vlaanderen.be).

§3. De stukken moeten uiterlijk 40 kalenderdagen na afloop van de studie of stage ingediend worden.

§4. Er dienen geen financiële bewijsstukken voorgelegd te worden.

HOOFDSTUK 7 – SUBSIDIËRING

Art. 12: Maximale subsidie

§1 De subsidie is, ongeacht de effectief gemaakte kosten, per aanvraag vastgesteld op maximum 2.000 euro.

§2 De subsidie voor studenten die een Vlaamse studietoelage ontvangen, en werkstudenten in een werktraject is vastgesteld op maximum 3.000 euro per persoon.

§3 Elke aanvrager die voor hetzelfde project al een subsidie ontvangen heeft in het kader van een ander West-Vlaams provinciaal reglement, kan niet meer in aanmerking komen voor dit subsidiereglement.

Art. 13: Niet-Subsidiabele kosten

§1 Stages die tot stand komen via een organisatie die van het organiseren van haar stages haar voornaamste verdienmodel heeft gemaakt, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Art. 14: Uitbetaling van de subsidie

§1. Bij de toekenning van de subsidie door de deputatie wordt een eerste schijf van 80% uitbetaald via overschrijving op het bankrekeningnummer van de begunstigde, vermeld in het aanvraagdossier.

§2. Het saldo van de subsidie wordt door de deputatie toegekend na het aanleveren van de stukken zoals beschreven in art. 11 en zal na goedkeuring door deputatie uitbetaald worden volgens dezelfde regeling zoals hoger vermeld.

HOOFDSTUK 8 - ADMINISTRATIEVE EN PROCEDURELE BEPALINGEN

Art. 15: Verbintenissen

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend verbindt deze zich er toe:

- in het kader van mogelijke overdraagbaarheid van ervaringen op vraag van de Provincie en/of de hogeronderwijsinstelling -via eender welke vorm- te getuigen over de buitenlandse stage of onderwijservaring. Die getuigenissen kunnen via de verschillende communicatiekanalen van de Provincie publiek worden gemaakt.
- op vraag van de Provincie mee te werken aan Provinciale initiatieven, bv. bij bezoeken van politici of ambtenaren, in het buitenland.

Art. 16: Controle

§1 De aanvrager verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden waarvoor ze bestemd is. Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel, de toelage ten onrechte verkregen werd al gevolg van onjuiste informatie, niet voldaan werd aan de in dit reglement gestelde voorwaarden of het project uiteindelijk niet doorging, dan kan het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden en kan de deputatie beslissen dat de aanvrager uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie voor een bepaalde periode. Indien blijkt dat de subsidie frauduleus aangewend werd, kan de deputatie beslissen dat de aanvrager voorgoed uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie en kan het subsidiebedrag volledig teruggevorderd worden.

§2 De provincie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen, documenten te doen voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te schrijven en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de subsidie en voor de uitvoering van dit reglement.

Art. 17: Wijzigingen

Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, gewijzigd zijn (onder meer wijzigingen van de plannen, andere uitwerking, gewijzigde timing, ...) brengt de aanvrager de provincie daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte. Wijzigingen in de aanvraag kunnen leiden tot een wijziging in het door deputatie genomen besluit.

Art. 18: Betwistingen en uitzonderingen

§1 De deputatie beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.

§2 De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement, eventueel na advies van de expertencommissie.

Art. 19: Terugvordering

§1 De provincie kan de toegekende toelage geheel of gedeeltelijk inhouden of, vermeerderd met de wettelijke interest terugvorderen, op eenvoudig verzoek daartoe bij aangetekend schrijven, als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- de voorwaarden vermeld in dit reglement werden niet volledig nageleefd;
- de toelage werd ten onrechte verkregen als gevolg van onjuiste informatie;
- de toelage werd niet voor het in de toekenning vermelde doel aangewend;
- er sprake is van dubbelfinanciering of fraude;
- de afgesproken resultaten zijn niet bereikt.

§2 Tegen besluit tot terugvordering kan beroep worden aangetekend op dezelfde manier zoals beschreven in art.10 §2.

Art. 20: Dataverwerking

In functie van een efficiënte dossieropvolging worden professionele contactgegevens van personen betrokken bij de aanvraag en projecten verzameld. Deze gegevens worden enkel verwerkt in functie van doelmatig dossierbeheer (AVG art.6.1.b). Elke natuurlijke persoon verbonden met een begunstigde in het kader van dit reglement heeft recht op inzage en verbetering van hun gegevens of kan de verwijdering ervan aanvragen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de functionaris voor gegevensbescherming van de provincie via dpo@west-vlaanderen.be.

Art. 21: Transparantie over het gebruik van AI bij de verwerking van uw aanvraag

Bij de administratieve behandeling van uw subsidieaanvraag kan de Provincie West-Vlaanderen (deels) gebruik maken van artificiële intelligentie (AI). Deze technologie kan onder meer worden ingezet voor het automatisch analyseren van gegevens, het signaleren van onvolledigheden of het ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van dossiers (screening en prioritering volgens vooraf bepaalde criteria).

Het gebruik van AI gebeurt in overeenstemming met de Europese AI-verordening. De inzet van AI gebeurt uitsluitend als hulpmiddel bij de administratieve voorbereiding. De uiteindelijke beoordeling en beslissing over de subsidieaanvragen wordt steeds door de

bevoegde administratie onder menselijke verantwoordelijkheid voorbereid en ter bekrachtiging voorgelegd aan de deputatie conform de toepasselijke regelgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur. Artificiële intelligentie vervangt op geen enkel moment de menselijke tussenkomst of het bestuurlijk oordeel. Vragen of informatie over hoe AI werd toegepast in een specifiek dossier, kan bekomen worden via wereldhuis@west-vlaanderen.be.

HOOFDSTUK 9 – INWERKINGTREDING EN DUUR

Art. 22: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2026.

Art. 23: Duur

Dit reglement is van kracht tot 31 december 2031, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Na 31 december 2031 blijft dit reglement verder van toepassing op de lopende dossiers die op basis van dit reglement werden goedgekeurd door de deputatie, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 30

**AGPT 30 - Goedkeuren van de reglementen voor projecten flankerend onderwijs
leerplichtonderwijs en volwassenenonderwijs, - educatie en levenslang leren**

3de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

In 2014 werd een "Subsidiereglement voor Projecten Flankerend Onderwijs" in het leven geroepen. Enkele jaren later werden diverse wijzigingen doorgevoerd. Dit gewijzigd reglement werd op 25 februari 2016 goedgekeurd door de provincieraad. In 2020 bleek een nood om het destijds bestaande reglement te herzien en op te delen in 2 nieuwe subsidiereglementen, met name een "Subsidiereglement voor Projecten Flankerend Onderwijs, gericht naar het basis- en secundair (leerplicht)onderwijs" (kortweg reglement LPO) enerzijds en anderzijds het "Subsidiereglement voor Projecten Flankerend Onderwijs, gericht naar het volwassenenonderwijs en -educatie, het levenslang en levensbreed leren" (kortweg het reglement VWO/VWE/LLL). Laatstgenoemd reglementen werden in 2024 nog aan een inhoudelijke actualisatie onderworpen.

Met die subsidiereglementen flankerend onderwijs wil de Provincie West-Vlaanderen innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend beleid in de provincie stimuleren en ondersteunen.

De reglementen bleken tot nu toe zeker waardevol: in de voorbije tien jaar werden meer dan 150 projecten financieel gesteund. Het gaf scholen en organisaties een stimulans om projecten op te zetten rond STEM, ongekwalificeerde uitstroom, geletterdheid, positieve studiekeuze, levenslang leren, ...

Een reeks initiatieven die resulteerden in projecten die een meerwaarde betekenden voor kinderen, jongeren, volwassenen, scholen, scholengroepen en waarvan een aantal ondertussen een brede werking kennen en/of ruim verspreid zijn.

Vanuit de dienst EEIS / sectie Economie en Onderwijs en de commissies van beide reglementen wordt voorgesteld de beide reglementen in deze legislatuur te behouden. Naar aanleiding daarvan werden de beide reglementen onder de loep genomen. Gezien de reglementen pas in 2024 inhoudelijk grondig werden gewijzigd gaat het nu vooral om andere, hoofdzakelijk vormelijke, aanpassingen, bv. :

- Het beter omschrijven van bepaalde begrippen en definities
- Een verduidelijking van bepaalde voorwaarden, de procedure, ...
- Aanvulling met richtlijnen rond staatssteun en gebruik van AI
- ...

Het voorstel voor de prioritaire beleidsthema's (die in artikel 3 worden vermeld) zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de deputatie. De gevolgen voor, en de noden voor het onderwijs die ontstaan door actuele maatschappelijke of andere evoluties zullen telkens als thema worden opgenomen.

Dit reglement wordt opgevolgd vanuit de Dienst EEIS, sectie Economie en Onderwijs.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor onderwijs

Kelly De Tavernier

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 30

AGPT 30 - Goedkeuren van de reglementen voor projecten flankerend onderwijs leerplichtonderwijs en volwassenenonderwijs, - educatie en levenslang leren

GOEDKEUREN VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN FLANKEREND ONDERWIJS BASIS- EN SECUNDAIR (LEERPlicht)ONDERWIJS

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbeartiging), 42 §2 2° (vaststellen provinciale reglementen) en 42 §2 14° (inrichten van adviesraden)
- artikel 4 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige subsidies
- het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers
- het reglement inzake de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen
- Europese AI-verordening (Verordening (EU) 2024/1689)
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679)
- het provinciaal flankerend onderwijsbeleid dat een bijdrage wil leveren aan het bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom en het versterken van de link onderwijs-arbeidsmarkt;
- het provinciaal reglement inzake subsidies voor flankerende onderwijsprojecten dat in de provincieraad van 27 maart 2014 werd goedgekeurd, gewijzigd bij besluit Provincieraad op 25 februari 2016;
- het 'provinciaal subsidiereglement voor projecten flankerend onderwijs gericht naar het basis-en secundair (leerplicht)onderwijs', en het 'provinciaal subsidiereglement voor projecten flankerend onderwijs gericht naar het volwassenenonderwijs en - educatie, het levenslang en levensbreed leren', goedgekeurd door de provincieraad van West-Vlaanderen op 28 mei 2020 en gewijzigd bij besluit Provincieraad op 25 januari 2024;
- het overleg met de commissies en de juridische dienst;
- het voorstel van de twee aangepaste provinciale subsidiereglementen projecten flankerend onderwijs gericht naar 1/ het basis-, secundair (leerplicht)onderwijs en 2/ het volwassenenonderwijs, - educatie, het levenslang en levensbreed leren;
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Enig artikel:

Het provinciaal subsidiereglement voor projecten flankerend onderwijs, gericht naar het basis- en secundair (leerplicht) onderwijs, als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt door de provincieraad goedgekeurd.

PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN FLANKEREND ONDERWIJS, GERICHT NAAR HET BASIS- EN SECUNDAIR (LEERPlicht) ONDERWIJS
--

HOOFDSTUK 1 – DOELSTELLING

Artikel 1: Doelstelling

Het doel van het onderwijsflankerend beleid ligt in het ondersteunen van de leeromgeving van alle kinderen, jongeren en lerenden. Het provinciaal flankerend onderwijs wil, in samenwerking met alle betrokken partners, er mee voor zorgen dat kinderen en jongeren die in West-Vlaanderen onderwijs volgen doorheen hun hele leer- en leefloopbaan zinvol en gewaardeerd aan de maatschappij kunnen participeren en een stevige startpositie op de arbeidsmarkt krijgen.

Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend beleid, gericht naar het basis- en secundair (leerplicht) onderwijs in de provincie stimuleren en ondersteunen.

De Provincie kan hiervoor, overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, projectsubsidies verlenen binnen de perken van de daartoe op het meerjarenplan ingeschreven middelen.

HOOFDSTUK 2 – BEGRIPPEN

Art. 2: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1° **de Provincie**: het provinciebestuur van West-Vlaanderen;

2° **flankerend onderwijsbeleid**: het geheel van acties van de Provincie West-Vlaanderen om, vanuit de regionale situatie, aanvullend bij en complementair aan het Vlaamse onderwijsbeleid een provinciaal beleid te ontwikkelen in samenwerking met lokale en regionale actoren;

3° een **projectsubsidie**: heeft betrekking op een in tijd afgebakend initiatief, zowel inhoudelijk en financieel als qua personeelsinzet. De richttermijn ligt tussen de één en twee (school)jaren. Het project waarvoor ondersteuning wordt gevraagd, mag (nog) geen deel uitmaken van de reguliere werking van de aanvrager;

4° een **innovatief project**: een vernieuwend of experimenteel project dat als voorbeeld kan dienen voor het onderwijs(beleid) in de provincie West-Vlaanderen. Het project kan vernieuwend zijn op diverse vlakken: thematiek, methodiek, tools, doelgroep, samenwerkingsverbanden,...;

5° een **netoverschrijdend project**: een project waarbij minstens twee onderwijspartners uit verschillende onderwijsnetten samen het project uitwerken en vormgeven met een gelijkwaardige actief participerende inbreng in het project én een doelpubliek dat ook netoverschrijdend is;

6° **West-Vlaams partnerschap**: een samenwerkingsverband bestaande uit verschillende partners die samen het project uitwerken en vormgeven met een gelijkwaardige actief

participerende inbreng in het project en waarvan op zijn minst één partner gevestigd is in de Provincie West-Vlaanderen;

7° een **kleinschalig project**: een project dat innovatief is en een impuls karakter heeft beperkt tot het niveau van de aanvrager en dus niet provinciebreed;

8° **de provinciale herkenbaarheid**: het provinciale reglement van 12 mei 2005 betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Art. 3 - Prioritaire beleidsthema's

De deputatie bepaalt de prioritaire beleidsthema's en legt binnen deze thema's één of meerdere accenten. Deze zijn terug te vinden op de provinciale webpagina onderwijs & vorming.

HOOFDSTUK 3 – SOORT SUBSIDIE

Art. 4: Soort subsidies

Dit reglement heeft betrekking op werkingssubsidies om innovatieve projecten, in het kader van het onderwijs flankerend beleid, gericht naar het basis- en secundair (leerplicht) onderwijs in de provincie te stimuleren en ondersteunen.

HOOFDSTUK 4 – TOEPASSINGSGEBIED

Art. 5: Toepassingsgebied

§ 1. Volgende begunstigden kunnen een aanvraag tot het bekomen van een subsidie indienen:

1° een onderwijsinstelling, een feitelijke vereniging of vzw gevestigd in de provincie West-Vlaanderen of;

2° een openbare instelling of lokaal bestuur in de provincie West-Vlaanderen of;

3° een feitelijke vereniging of vzw gevestigd buiten de provincie West-Vlaanderen, indien een West-Vlaams partnerschap kan worden aangetoond.

§ 2. Er kan slechts één aanvrager zijn. De aanvrager vermeldt de samenwerkingspartners en bezorgt een door alle partners ondertekende engagements- of intentieverklaring bij het dossier uiterlijk op de dag van de commissievergadering. De samenwerkingspartners kunnen (hoge)scholen, bedrijven, openbare besturen en andere organisaties zijn.

HOOFDSTUK 5 – VOORWAARDEN

Art. 6: Voorwaarden

Om als ontvankelijk te worden beschouwd en in aanmerking te komen voor provinciale subsidies, moet het dossier en/of de aanvrager voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

1° het project wordt ontwikkeld en gerealiseerd binnen het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;

2° de aanvragers dienen hun aanvraag af te toetsen aan de Europese reglementering rond staatssteun, conform de bepalingen in artikel 20. Voor de onderwijsinstellingen die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid, geldt dit niet omdat hun werking niet als een economische activiteit wordt gezien en dus buiten de regelgeving m.b.t. staatssteun valt;

- 3°** de aanvrager aanvaardt de controle (eventueel via plaatsbezoek) van de Provincie op zowel de inhoud als de uitwerking van de activiteiten;
- 4°** de aanvrager beschikt over een transparante boekhouding zodat de Provincie de besteding van de provinciale middelen kan controleren;
- 5°** het project is geen economische activiteit met winstoogmerk is en heeft dus geen commerciële finaliteit heeft;
- 6°** de aanvrager mag voor hetzelfde project geen subsidie krijgen van de Provincie op basis van een ander provinciaal reglement;
- 7°** voor het project mogen geen specifieke kredieten zijn ingeschreven op het budget van de Provincie;
- 8°** de aanvraag is gebeurd conform de bepalingen betreffende de procedure zoals vermeld in artikel 7;

HOOFDSTUK 6 – PROCEDURE

Art. 7: Aanvraag

§ 1. De aanvrager dient zijn dossier online in zoals omschreven op de provinciale webpagina onderwijs & vorming. De nodige ondersteuning wordt voorzien zodat iedereen gelijke kansen heeft om een aanvraag op te maken en in te dienen. Het invullen van de eigenlijke aanvraag blijft uiteraard de taak van de aanvrager zelf.

§ 2. Er zijn twee calls voorzien:

1° call voorjaar met als uiterste indiendatum op 15 april om 23u59 voor projecten die starten vanaf 1 juli van hetzelfde jaar.

2° call najaar met als uiterste indiendatum 15 oktober om 23u59 voor projecten die starten vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar;

De startdatum van het project dient te vallen na de officiële mededeling van de deputatiebeslissing tot toekenning van de subsidie.

Binnen één oproep mag hetzelfde project maar één keer worden ingediend, hetzij onder één, hetzij onder beide provinciale subsidiereglementen voor projecten flankerend onderwijs.

§ 3. Door middel van een voortraject wil de Provincie de kwaliteit van de projectaanvragen stimuleren. Initiatiefnemers kunnen contact opnemen om hun project verder af te toetsen. Dit kan op eender welk moment, maar uiterlijk 1 maart voor de call voorjaar en 1 september voor de call najaar door het ingevulde aanvraagformulier 'voortraject' te mailen naar het mailadres onderwijs@west-vlaanderen.be. Een voortraject is evenwel geen garantie voor een positieve advisering door de commissie of beoordeling van het project door de deputatie.

§ 4. De cel Onderwijs bezorgt alle aanvragers een ontvangstmelding. De provinciale administratie gaat de ontvankelijkheid (cfr. artikel 5 & 6) en volledigheid van het dossier na:

- het aanvraagdossier voldoende ingevuld, ondertekend en gedateerd is;
- de aanvrager en het project beantwoorden aan de voorwaarden;
- de gevraagde stukken toegevoegd zijn;
- er voldoende inhoudelijke informatie is, met het oog op de beoordeling van het dossier.

De aanvrager dient, in geval van onvolledigheid van het dossier, ontbrekende stukken en/of bijkomend opgevraagde informatie in binnen de vijf werkdagen na de ontvangstmelding.

Art. 8: Adviescommissie

§ 1. Als een aanvraagdossier ontvankelijk en volledig is, wordt het voorgelegd aan de adviescommissie die een advies aan de deputatie formuleert.

§ 2. In het kader van dit subsidiereglement wordt een adviescommissie opgericht, samengesteld uit experts die worden aangeduid door de deputatie.

De adviescommissie is samengesteld uit:

1° minstens drie externe deskundigen met kennis en expertise in de prioritaire beleidsthema's en affiniteit met het werkveld basis- en secundair onderwijs. Zij zetelen met stemrecht;

2° de administratieve coördinatie en opvolging wordt opgenomen door minstens één medewerker van de cel Onderwijs. Zij zetelen met raadgevende stem zonder stemrecht;

3° drie provincieraadsleden die op voorstel van de deputatie worden aangeduid door de provincieraad. Zij zetelen met raadgevende stem zonder stemrecht.

Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit binnen de commissie, zowel wat betreft de achtergrond van de leden als hun inhoudelijke expertise.

§ 3. De commissie nodigt de aanvrager uit voor een toelichtend gesprek. Op basis van het aanvraagdossier, de toelichting en de beoordelingscriteria formuleert de commissie een gemotiveerd advies aan de deputatie. Dit advies betreft het al dan niet aanvaarden van het project en een voorstel van subsidiebedrag.

Art. 9: Beoordelingscriteria

§ 1. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet het project voldoen aan de drie volgende criteria:

1° aansluiting hebben bij één van de prioritaire beleidsthema's met aandacht voor de mogelijke accenten (zie artikel 3);

2° een innovatieve pedagogische meerwaarde hebben: het project valt (nog) niet binnen de reguliere activiteiten van de aanvrager of zijn samenwerkingspartners;

3° de nood aan provinciale steun: de eigen middelen of andere inkomsten zijn ontoereikend voor het welslagen van het project. Het gaat dus om een tekortsubsidiëring. Hiertoe wordt een projectbegroting ingediend met een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven.

§ 2. Daarnaast wordt het project inhoudelijk beoordeeld aan de hand van volgende criteria:

1° kwaliteit van de aanvrager:

- de ervaring en expertise;
- de professionaliteit binnen de prioritaire beleidsthema's;
- de profilering en visie;
- de bereidheid tot kennisdeling.

2° kwaliteit van het inhoudelijk concept/product/resultaat:

- het innovatief en impuls karakter;
- het project speelt in op een aantoonbare vraag, behoefte of nood;
- het bereik;
- de samenwerking met andere actoren, inclusief het bedrijfsleven;
- het verruimend karakter van het project bv. netoverschrijdend, onderwijsniveau- of onderwijsvormoverschrijdend, sectoroverschrijdend...;
- de effecten op langere termijn;
- de verduurzaming van het project;
- de gerichte expertisedeling van het project en de projectresultaten, inclusief de bijhorende budgetten.

3° kwaliteit en haalbaarheid van de projectuitvoering:

- een goed uitgewerkt, realistisch stappenplan inclusief timing, indicatoren en verantwoordelijke uitvoerders;
- een realistische en haalbare begroting, met vermelding van de verhouding eigen middelen, subsidies en sponsoring;
- het budget moet getuigen van een evenwichtige besteding van de middelen;
- het budget moet een weerspiegeling zijn van de samenwerking;
- een transparante communicatie over het verloop en de financiering van het project;
- het gevraagde budget wordt niet gebruikt ter vervanging van andere reguliere financiële bronnen;
- het budget moet duidelijk aangeven of er een beroep gedaan wordt op andere financieringsbronnen als cofinanciering. Dubbele financiering is uitgesloten.

Art. 10: Beslissing door de deputatie

§ 1. De deputatie beslist of een project goedgekeurd of afgekeurd wordt. De deputatie neemt haar beslissing uiterlijk twee maanden na de uiterste indiendatum en brengt de aanvrager van deze beslissing op de hoogte.

§ 2. Dossiers die niet werden aanvaard, maar die volgens de commissie toch waardevolle elementen bevatten, krijgen een onderbouwd advies met het oog op een eventuele herwerking en herindiening van de projectaanvraag bij een volgende call.

Art. 11: Uitvoering en verantwoording

§ 1. Na de start van het project, dient de aanvrager om de zes maanden een voortgangsrapport in bij de Provincie. Het voortgangsrapport bevat een stand van zaken over de projectactiviteiten en -kosten.

Een type rapport wordt ter beschikking gesteld van de provinciale webpagina van onderwijs & vorming.

§ 2. Na voltooiing van het project dient de aanvrager het eindrapport en de onderstaande verantwoordingsstukken in aan de hand van de voorziene sjablonen van de Provincie te bezorgen uiterlijk drie maanden na toewijzing van de subsidie.

Het eindrapport en de eindafrekening bevatten minstens de volgende informatie:

1° inhoudelijk: een grondig evaluatie- en resultatenverslag via het daartoe voorziene sjabloon dat beschikbaar is op de provinciale webpagina van onderwijs & vorming in één pdf-bestand;

2° financieel:

- een overzichtsstaat van alle uitgaven en inkomsten van het project met verwijzing naar de bewijsstukken;
- de bewijsstukken (facturen of andere) om alle ingebrachte kosten te staven. Deze bewijsstukken worden gedateerd, vermelden de aanvrager als schuldenaar en omschrijven duidelijk de kosten.

De overzichtsstaat en financiële bewijsstukken dienen in één pdf-bestand te worden bezorgd.

3° communicatie: het volledig ingevulde verslagformulier met betrekking tot de provinciale herkenbaarheid (in pdf-formaat).

Alles wordt in pdf-formaat en gebundeld per onderdeel (inhoudelijk, financieel en communicatie) digitaal gemaild naar onderwijs@west-vlaanderen.be.

HOOFDSTUK 7 – SUBSIDIËRING

Art. 12: Maximale subsidie

De subsidie bedraagt maximum 100% van het projectbudget. Het maximale subsidiebedrag is 25.000 euro per project. Voor netoverschrijdende projecten kan het maximumbedrag met 10% worden verhoogd.

Kleinschalige projecten kunnen maximum **10.000 euro** per project ontvangen.

Een eigen financiële inbreng kan een meerwaarde betekenen.

Bij de afsluiting van het project wordt op basis van de aanvaarde kosten het definitieve subsidiebedrag bepaald. Ligger de aanvaarde kosten lager dan de goedgekeurde projectbegroting, dan wordt de subsidie pro rata verlaagd. Ligger de aanvaardbare kosten hoger dan de goedgekeurde projectbegroting, dan wordt het subsidiebedrag afgetopt tot het maximale toegekende subsidiebedrag.

Art. 13: Subsidiabele kosten

§ 1. Subsidiabele kosten

De subsidie kan worden aangewend voor werkings- en personeelskosten.

Beperkte investeringen, zoals aankoop van klein materiaal kunnen worden gesubsidieerd als ze onontbeerlijk zijn voor het welslagen van het project.

§ 2. Niet-subsidiabele kosten

De volgende uitgaven komen in geen geval in aanmerking voor subsidie:

- Grote investeringen zoals verbouwingswerken, aanleg tuin,... worden a priori uitgesloten.
- Kosten voor catering
- Kosten voor overhead.

§ 3. Btw

Btw is subsidiabel als ze effectief en definitief door de promotor wordt gedragen. Btw waarvoor recht op aftrek bestaat, is niet subsidiabel ongeacht of de btw-aftrek effectief werd uitgeoefend. Regularisaties en aanpassingen van btw die betrekking hebben op de ingediende projectuitgaven, kunnen aanleiding geven tot correcties (bijvoorbeeld: vaststelling definitief verhoudingsgetal, wijzigingen aan recht op aftrek, ...). Mogelijke btw-statuten:

- de begunstigde is niet btw-plichtig: btw is een subsidiabele uitgave, facturen mogen inclusief btw ingediend worden;
- de begunstigde is btw-plichtig: btw is geen subsidiabele uitgave, facturen dienen exclusief btw ingegeven te worden;
- de begunstigde is gemengd btw-plichtig (btw-plichtige activiteiten waarbij een gedeelte van de activiteiten is vrijgesteld van btw-plicht): btw is subsidiabel volgens het systeem van algemeen verhoudingsgetal of van werkelijk gebruik;
- de begunstigde is gedeeltelijk btw-plichtig (btw-plichtige en niet btw-plichtige activiteiten): btw op de niet btw-plichtige activiteiten is een subsidiabele uitgave.

§ 4. Timing aanvaarde kosten

De kosten gemaakt vanaf de startdatum van het project zijn subsidiabel. Kosten gemaakt na de officiële einddatum van het project zijn niet meer subsidiabel. De subsidie kan gespreid worden over maximaal 36 maanden.

Art. 14: Andere provinciale financiering

Wanneer een projectaanvraag ingediend wordt, waarop voor bepaalde onderdelen van het initiatief meerdere provinciale reglementen, toelagen of bijdragen van toepassing zijn, kan per onderdeel slechts één bepaalde provinciale financiering in aanmerking komen.

Art. 15: Andere subsidies of inkomsten

De projectaanvrager verstrekt aan de provincie alle informatie over andere subsidies of inkomsten die voor de realisatie van dit project aangevraagd en ontvangen zijn.

Art. 16: Uitbetaling van de subsidie

De uitbetaling van een eerste schijf van 60% van de subsidie gebeurt maximum één maand na bevestiging van de opstart van het project.

Het saldo van 40% wordt toegekend en uitbetaald na het goedkeuren van de vereiste eindrapport en de verantwoordingsstukken (cfr. artikel 11§2) door de deputatie.

HOOFDSTUK 8 - ADMINISTRATIEVE EN PROCEDURELE BEPALINGEN

Art. 17: Provinciale herkenbaarheid en return

De aanvrager moet voldoen aan de specifieke vereisten met betrekking tot de provinciale visibiliteit en de return. Deze vereisten worden bepaald door de deputatie conform de provinciale herkenbaarheid. De aanvrager dient bij het einddossier een ingevuld en ondertekend verslagformulier provinciale herkenbaarheid in te sturen, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Art. 18: Verbintenissen

De Provincie en de commissie worden uitgenodigd voor de officiële momenten binnen het project.

Daarnaast verbindt de initiatiefnemer of één van zijn/haar samenwerkingspartners zich ertoe deel te nemen – indien gevraagd – aan een overleg of lerend netwerk en/of andere initiatieven van de Provincie (studiedag, workshop...). Doel is het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de projecten, met het oog op het versterken van de samenwerking en de projectkwaliteit en het verhogen van de kansen op expertisedeling.

Art. 19: Transparantie over het gebruik van AI bij de verwerking van uw aanvraag

Bij de administratieve behandeling van uw subsidieaanvraag kan de Provincie West-Vlaanderen (deels) gebruik maken van artificiële intelligentie (AI). Deze technologie kan onder meer worden ingezet voor het automatisch analyseren van gegevens, het signaleren van onvolledigheden of het ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van dossiers (screening en prioritering volgens vooraf bepaalde criteria).

Het gebruik van AI gebeurt in overeenstemming met de Europese AI-verordening. De inzet van AI gebeurt uitsluitend als hulpmiddel bij de administratieve voorbereiding. De uiteindelijke beoordeling en beslissing over de subsidieaanvragen wordt steeds door de bevoegde administratie onder menselijke verantwoordelijkheid voorbereid en ter bekrachtiging voorgelegd aan de deputatie conform de toepasselijke regelgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur. Artificiële intelligentie vervangt op geen enkel moment de menselijke tussenkomst of het bestuurlijk oordeel.

Vragen of informatie over hoe AI werd toegepast in een specifiek dossier, kan bekomen worden via de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Economie & Onderwijs, onderwijs@west-vlaanderen.be.

Art. 20: Staatssteun

De toekenning van deze subsidie gebeurt steeds in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Indien de subsidie wordt gekwalificeerd als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, moet deze verenigbaar zijn met de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) (Verordening (EU) 2021/1237 van de Commissie van 23 juli 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014), of verenigbaar zijn met de bepalingen van de de-minimisregelgeving (Verordening (EU) 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023), of de DAEB-de-minimisverordening (Verordening (EU) 2023/2832), of het Vrijstellingsbesluit voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB-besluit) (Besluit 2012/21/EU).

In het geval van de-minimissteun moet de aanvrager een de-minimisverklaring aanleveren voor de subsidie kan worden uitbetaald.

Art. 21: Controle

De aanvrager verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden waarvoor ze bestemd is. Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de deputatie de subsidie schorsen, intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk inclusief het eventueel uitgekeerde voorschot).

De Provincie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen, documenten te doen voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te schrijven en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de subsidie en voor de uitvoering van dit reglement.

Art. 22: Wijzigingen

Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, gewijzigd zijn (onder meer wijzigingen van de plannen, andere uitwerking, gewijzigde timing, ...) brengt de aanvrager de provincie daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte. Ingrijpende wijzigingen (inhoudelijk, verlenging project, wijziging partners,...) worden ter goedkeuring aan deputatie voorgelegd.

Art. 23: Betwistingen en uitzonderingen

De deputatie beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.

De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement, eventueel na advies van de adviescommissie.

Art. 24: Terugvordering

De Provincie kan de toegekende toelage geheel of gedeeltelijk inhouden of, vermeerderd met de wettelijke interest terugvorderen, op eenvoudig verzoek daartoe bij aangetekend schrijven, als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- de bepalingen vermeld in dit reglement werden niet volledig nageleefd;
- de toelage werd ten onrechte verkregen als gevolg van onjuiste informatie;
- de toelage werd niet voor het in de toekenning vermelde doel aangewend;
- er sprake is van dubbelfinanciering of fraude;
- de afgesproken resultaten zijn niet bereikt;
- de bepalingen omtrent provinciale herkenbaarheid zijn niet gevolgd.

HOOFDSTUK 9 – INWERKINGTREDING EN DUUR

Art. 25: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2026.

Projecten die onder het 'provinciaal subsidiereglement voor projecten flankerend onderwijs gericht naar het basis- en secundair (leerplicht)onderwijs, goedgekeurd door de provincieraad van West-Vlaanderen op 28 mei 2020 werden goedgekeurd', worden behandeld volgens de bepalingen van dat reglement.

Art. 26: Duur

Dit reglement is van kracht tot 31 december 2031, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Na 31 december 2031 blijft dit reglement verder van toepassing op de lopende projecten die op basis van dit reglement werden goedgekeurd door de deputatie, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

GOEDKEUREN VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN FLANKEREND ONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS, -EDUCATIE EN LEVENSLANG LEREN

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbeartiging), 42 §2 2° (vaststellen provinciale reglementen) en 42 §2 14° (inrichten van adviesraden)
- artikel 4 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige subsidies
- het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers
- het reglement inzake de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen
- Europese AI-verordening (Verordening (EU) 2024/1689)
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679)
- het provinciaal flankerend onderwijsbeleid dat een bijdrage wil leveren aan het bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom en het versterken van de link onderwijs-arbeidsmarkt;
- het provinciaal reglement inzake subsidies voor flankerende onderwijsprojecten dat in de provincieraad van 27 maart 2014 werd goedgekeurd, gewijzigd bij besluit Provincieraad op 25 februari 2016;
- het 'provinciaal subsidiereglement voor projecten flankerend onderwijs gericht naar het basis-en secundair (leerplicht)onderwijs', en het 'provinciaal subsidiereglement voor projecten flankerend onderwijs gericht naar het volwassenenonderwijs en – educatie, het levenslang en levensbreed leren', goedgekeurd door de provincieraad van West-Vlaanderen op 28 mei 2020 en gewijzigd bij besluit Provincieraad op 25 januari 2024;
- het overleg met de commissies en de juridische dienst;
- het voorstel van de twee aangepaste provinciale subsidiereglementen projecten flankerend onderwijs gericht naar 1/ het basis-, secundair (leerplicht)onderwijs en 2/ het volwassenenonderwijs, - educatie, het levenslang en levensbreed leren;
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Enig artikel:

Het provinciaal subsidiereglement voor projecten flankerend onderwijs, gericht naar het volwassenenonderwijs, -educatie en levenslang leren, als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt door de provincieraad goedgekeurd.

PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN FLANKEREND ONDERWIJS, GERICHT NAAR HET VOLWASSENENONDERWIJS & -EDUCATIE, HET LEVENSLANG EN LEVENSBREED LEREN

HOOFDSTUK 1 – DOELSTELLING

Artikel 1: Doelstelling

Levenslang en levensbreed leren wint in de huidige maatschappelijk context aan belang. Als we blijvend zinvolle jobs willen en verwachten dat elke burger kritisch en actief aan de maatschappij deelneemt, dan moeten we volop inzetten op blijvend leren en experimenteren, ook buiten het leerplichtonderwijs.

Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen - in het kader van haar onderwijsflankerend beleid - innovatieve projecten voor levenslang en levensbreed leren in de provincie stimuleren en ondersteunen.

De Provincie kan hiervoor, overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, projectsubsidies verlenen binnen de perken van de daartoe op het meerjarenplan ingeschreven middelen.

HOOFDSTUK 2 – BEGRIPPEN

Art. 2: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1° **de Provincie**: het provinciebestuur van West-Vlaanderen;

2° **flankerend onderwijsbeleid**: het geheel van acties van de Provincie West-Vlaanderen om, vanuit de regionale situatie, aanvullend bij en complementair aan het Vlaamse onderwijsbeleid een provinciaal beleid te ontwikkelen in samenwerking met lokale en regionale actoren;

3° een **projectsubsidie**: heeft betrekking op een in tijd afgebakend initiatief, zowel inhoudelijk en financieel als qua personeelsinzet. De richttermijn ligt tussen de één en twee (school)jaren. Het project waarvoor ondersteuning wordt gevraagd, mag (nog) geen deel uitmaken van de reguliere werking van de aanvrager;

4° een **innovatief project**: een vernieuwend of experimenteel project dat als voorbeeld kan dienen voor het onderwijs(beleid) in de provincie West-Vlaanderen. Het project kan vernieuwend zijn op diverse vlakken: thematiek, methodiek, tools, doelgroep, samenwerkingsverbanden,...;

5° een **netoverschrijdend project**: een project waarbij minstens twee onderwijspartners uit verschillende onderwijsnetten samen het project uitwerken en vormgeven met een gelijkwaardige actief participerende inbreng in het project én een doelpubliek dat ook netoverschrijdend is;

6° **West-Vlaams partnerschap**: een samenwerkingsverband bestaande uit verschillende partners die samen het project uitwerken en vormgeven met een gelijkwaardige actief participerende inbreng in het project en waarvan op zijn minst één partner gevestigd is in de Provincie West-Vlaanderen;

7° **de provinciale herkenbaarheid**: het provinciale reglement van 12 mei 2005 betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Art. 3 - Prioritaire beleidsthema's

De deputatie bepaalt de prioritaire beleidsthema's en legt binnen deze thema's één of meerdere accenten. Deze zijn terug te vinden op de provinciale webpagina onderwijs & vorming.

HOOFDSTUK 3 – SOORT SUBSIDIE

Art. 4: Soort subsidies

Dit reglement heeft betrekking op werkingssubsidies om innovatieve projecten, in het kader van het onderwijsflankerend beleid, gericht naar het volwassenenonderwijs & -educatie, het Levenslang en Levensbreed Leren in de provincie te stimuleren en ondersteunen.

HOOFDSTUK 4 – TOEPASSINGSGEBIED

Art. 5: Toepassingsgebied

§ 1. Volgende begunstigten kunnen een aanvraag tot het bekomen van een subsidie indienen:

1° een onderwijsinstelling, een feitelijke vereniging of vzw gevestigd in de provincie West-Vlaanderen of;

2° een openbare instelling of lokaal bestuur in de provincie West-Vlaanderen of;

3° een feitelijke vereniging of vzw gevestigd buiten de provincie West-Vlaanderen, indien een West-Vlaams partnerschap kan worden aangetoond.

§ 2. Er kan slechts één aanvrager zijn. De aanvrager vermeldt de samenwerkingspartners en bezorgt een door alle partners ondertekende engagements- of intentieverklaring bij het dossier uiterlijk op de dag van de commissievergadering. De samenwerkingspartners kunnen (hoge)scholen, bedrijven, openbare besturen en andere organisaties zijn.

HOOFDSTUK 5 – VOORWAARDEN

Art. 6: Voorwaarden

Om als ontvankelijk te worden beschouwd en in aanmerking te komen voor provinciale subsidies, moet het dossier en/of de aanvrager voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

1° het project wordt ontwikkeld en gerealiseerd binnen het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;

2° de aanvragers dienen hun aanvraag af te toetsen aan de Europese reglementering rond staatssteun, conform de bepalingen in artikel 20. Voor de onderwijsinstellingen die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid, geldt dit niet omdat hun werking niet als een economische activiteit wordt gezien en dus buiten de regelgeving m.b.t. staatssteun valt;

3° de aanvrager aanvaardt de controle (eventueel via plaatsbezoek) van de Provincie op zowel de inhoud als de uitwerking van de activiteiten;

4° de aanvrager beschikt over een transparante boekhouding zodat de Provincie de besteding van de provinciale middelen kan controleren;

5° het project is geen economische activiteit met winstoogmerk is en heeft dus geen commerciële finaliteit heeft;

6° de aanvrager mag voor hetzelfde project geen subsidie krijgen van de Provincie op basis van een ander provinciaal reglement;

7° voor het project mogen geen specifieke kredieten zijn ingeschreven op het budget van de Provincie;

8° de aanvraag is gebeurd conform de bepalingen betreffende de procedure zoals vermeld in artikel 7;

HOOFDSTUK 6 – PROCEDURE

Art. 7: Aanvraag

§ 1. De aanvrager dient zijn dossier online in zoals omschreven op de provinciale webpagina onderwijs & vorming. De nodige ondersteuning wordt voorzien zodat iedereen gelijke kansen heeft om een aanvraag op te maken en in te dienen. Het invullen van de eigenlijke aanvraag blijft uiteraard de taak van de aanvrager zelf.

§ 2. Er zijn twee calls voorzien:

1° call voorjaar met als uiterste indiendatum op 15 april om 23u59 voor projecten die starten vanaf 1 juli van hetzelfde jaar.

2° call najaar met als uiterste indiendatum 15 oktober om 23u59 voor projecten die starten vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar;

De startdatum van het project dient te vallen na de officiële mededeling van de deputatiebeslissing tot toekenning van de subsidie.

Binnen één oproep mag hetzelfde project maar één keer worden ingediend, hetzij onder één, hetzij onder beide provinciale subsidiereglementen voor projecten flankerend onderwijs.

§ 3. Door middel van een voortraject wil de Provincie de kwaliteit van de projectaanvragen stimuleren. Initiatiefnemers kunnen contact opnemen om hun project verder af te toetsen. Dit kan op eender welk moment, maar uiterlijk 1 maart voor de call voorjaar en 1 september voor de call najaar door het ingevulde aanvraagformulier 'voortraject' te mailen naar het mailadres onderwijs@west-vlaanderen.be. Een voortraject is evenwel geen garantie voor een positieve advisering door de commissie of beoordeling van het project door de deputatie.

§ 4. De cel Onderwijs bezorgt alle aanvragers een ontvangstmelding. De provinciale administratie gaat de ontvankelijkheid (cfr. artikel 5 & 6) en volledigheid van het dossier na:

- het aanvraagdossier voldoende ingevuld, ondertekend en gedateerd is;
- de aanvrager en het project beantwoorden aan de voorwaarden;
- de gevraagde stukken toegevoegd zijn;
- er voldoende inhoudelijke informatie is, met het oog op de beoordeling van het dossier.

De aanvrager dient, in geval van onvolledigheid van het dossier, ontbrekende stukken en/of bijkomend opgevraagde informatie in binnen de vijf werkdagen na de ontvangstmelding.

Art. 8: Adviescommissie

§ 1. Als een aanvraagdossier ontvankelijk en volledig is, wordt het voorgelegd aan de adviescommissie die een advies aan de deputatie formuleert.

§ 2. In het kader van dit subsidiereglement wordt een adviescommissie opgericht, samengesteld uit experts die worden aangeduid door de deputatie.

De adviescommissie is samengesteld uit:

1° minstens drie externe deskundigen met kennis en expertise in de prioritaire beleidsthema's en affiniteit met het werkveld volwassenenonderwijs & -educatie, het Levenslang en Levensbreed Leren. Zij zetelen met stemrecht;

2° de administratieve coördinatie en opvolging wordt opgenomen door minstens één medewerker van de cel Onderwijs. Zij zetelen raadgevende stem zonder stemrecht;

3° drie provincieraadsleden die op voorstel van de deputatie worden aangeduid door de provincieraad. Zij zetelen met raadgevende stem zonder stemrecht.

Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit binnen de commissie, zowel wat betreft de achtergrond van de leden als hun inhoudelijke expertise.

§ 3. De commissie nodigt de aanvrager uit voor een toelichtend gesprek. Op basis van het aanvraagdossier, de toelichting en de beoordelingscriteria formuleert de commissie een gemotiveerd advies aan de deputatie. Dit advies betreft het al dan niet aanvaarden van het project en een voorstel van subsidiebedrag.

Art. 9: Beoordelingscriteria

§ 1. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet het project voldoen aan de drie volgende criteria:

1° aansluiting hebben bij één van de prioritaire beleidsthema's met aandacht voor de mogelijke accenten (cfr. artikel 3);

2° een innovatieve pedagogische meerwaarde hebben: het project valt (nog) niet binnen de reguliere activiteiten van de aanvrager of zijn samenwerkingspartners;

3° de nood aan provinciale steun: de eigen middelen of andere inkomsten zijn ontoereikend voor het welslagen van het project. Het gaat dus om een tekortsubsidiëring. Hiertoe wordt een projectbegroting ingediend met een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven.

§ 2. Daarnaast wordt het project inhoudelijk beoordeeld aan de hand van volgende criteria:

1° kwaliteit van de aanvrager:

- de ervaring en expertise;
- de professionaliteit binnen de prioritaire beleidsthema's;
- de profilering en visie;
- de bereidheid tot kennisdeling.

2° kwaliteit van het inhoudelijk concept/product/resultaat:

- het innovatief en impuls karakter;
- het project speelt in op een aantoonbare vraag, behoefte of nood;
- het bereik;
- de samenwerking met andere actoren, inclusief het bedrijfsleven;
- het verruimend karakter van het project bv. netoverschrijdend, onderwijsniveau- of onderwijsvormoverschrijdend, sectoroverschrijdend...;
- de effecten op langere termijn;
- de verduurzaming van het project;
- de gerichte expertisedeling van het project en de projectresultaten, inclusief de bijhorende budgetten.

3° kwaliteit en haalbaarheid van de projectuitvoering:

- een goed uitgewerkt, realistisch stappenplan inclusief timing, indicatoren en verantwoordelijke uitvoerders;
- een realistische en haalbare begroting, met vermelding van de verhouding eigen middelen, subsidies en sponsoring;
- het budget moet getuigen van een evenwichtige besteding van de middelen;
- het budget moet een weerspiegeling zijn van de samenwerking;
- een transparante communicatie over het verloop en de financiering van het project;

- het gevraagde budget wordt niet gebruikt ter vervanging van andere reguliere financiële bronnen;
- het budget moet duidelijk aangeven of er een beroep gedaan wordt op andere financieringsbronnen als cofinanciering. Dubbele financiering is uitgesloten.

Art. 10: Beslissing door de deputatie

§ 1. De deputatie beslist of een project goedgekeurd of afgekeurd wordt. De deputatie neemt haar beslissing uiterlijk twee maanden na de uiterste indiendatum en brengt de aanvrager van deze beslissing op de hoogte.

§ 2. Dossiers die niet werden aanvaard, maar die volgens de commissie toch waardevolle elementen bevatten, krijgen een onderbouwd advies met het oog op een eventuele herwerking en herindiening van de projectaanvraag bij een volgende call.

Art. 11: Uitvoering en verantwoording

§ 1. Na de start van het project, dient de aanvrager om de zes maanden een voortgangsrapport in bij de Provincie. Het voortgangsrapport bevat een stand van zaken over de projectactiviteiten en -kosten.

Een type rapport wordt ter beschikking gesteld van de provinciale webpagina van onderwijs & vorming.

§ 2. Na voltooiing van het project dient de aanvrager het eindrapport en de onderstaande verantwoordingsstukken in aan de hand van de voorziene sjablonen van de Provincie te bezorgen uiterlijk drie maanden na toewijzing van de subsidie.

Het eindrapport en de eindafrekening bevatten minstens de volgende informatie:

1° inhoudelijk: een grondig evaluatie- en resultatenverslag via het daartoe voorziene sjabloon dat beschikbaar is op de provinciale webpagina van onderwijs & vorming in één pdf-bestand;

2° financieel:

- een overzichtsstaat van alle uitgaven en inkomsten van het project met verwijzing naar de bewijsstukken;
- de bewijsstukken (facturen of andere) om alle ingebrachte kosten te staven. Deze bewijsstukken worden gedateerd, vermelden de aanvrager als schuldenaar en omschrijven duidelijk de kosten.

De overzichtsstaat en financiële bewijsstukken dienen in één pdf-bestand te worden bezorgd.

3° communicatie: het volledig ingevulde verslagformulier met betrekking tot de provinciale herkenbaarheid (in pdf-formaat).

Alles wordt in pdf-formaat en gebundeld per onderdeel (inhoudelijk, financieel en communicatie) digitaal gemaild naar onderwijs@west-vlaanderen.be.

HOOFDSTUK 7 – SUBSIDIËRING

Art. 12: Maximale subsidie

De subsidie bedraagt maximum 100% van het projectbudget. Het maximale subsidiebedrag is 30.000 euro per project.

Een eigen financiële inbreng kan een meerwaarde betekenen.

Bij de afsluiting van het project wordt op basis van de aanvaarde kosten het definitieve subsidiebedrag bepaald. Ligger de aanvaarde kosten lager dan de goedgekeurde

projectbegroting, dan wordt de subsidie pro rata verlaagd. Liggen de aanvaardbare kosten hoger dan de goedgekeurde projectbegroting, dan wordt het subsidiebedrag afgetopt tot het maximale toegekende subsidiebedrag.

Art. 13: Subsidiabele kosten

§ 1. Subsidiabele kosten

De subsidie kan worden aangewend voor werkings- en personeelskosten.

Beperkte investeringen, zoals aankoop van klein materiaal kunnen worden gesubsidieerd als ze onontbeerlijk zijn voor het welslagen van het project.

§ 2. Niet-subsidiabele kosten

De volgende uitgaven komen in geen geval in aanmerking voor subsidie:

- Grote investeringen zoals verbouwingswerken, aanleg tuin,... worden a priori uitgesloten.
- Kosten voor catering
- Kosten voor overhead.

§ 3. Btw

Btw is subsidiabel als ze effectief en definitief door de promotor wordt gedragen. Btw waarvoor recht op aftrek bestaat, is niet subsidiabel ongeacht of de btw-aftrek effectief werd uitgeoefend. Regularisaties en aanpassingen van btw die betrekking hebben op de ingediende projectuitgaven, kunnen aanleiding geven tot correcties (bijvoorbeeld: vaststelling definitief verhoudingsgetal, wijzigingen aan recht op aftrek, ...). Mogelijke btw-statuten:

- de begunstigde is niet btw-plichtig: btw is een subsidiabele uitgave, facturen mogen inclusief btw ingediend worden;
- de begunstigde is btw-plichtig: btw is geen subsidiabele uitgave, facturen dienen exclusief btw ingegeven te worden;
- de begunstigde is gemengd btw-plichtig (btw-plichtige activiteiten waarbij een gedeelte van de activiteiten is vrijgesteld van btw-plicht): btw is subsidiabel volgens het systeem van algemeen verhoudingsgetal of van werkelijk gebruik;
- de begunstigde is gedeeltelijk btw-plichtig (btw-plichtige en niet btw-plichtige activiteiten): btw op de niet btw-plichtige activiteiten is een subsidiabele uitgave.

§ 4. Timing aanvaarde kosten

De kosten gemaakt vanaf de startdatum van het project zijn subsidiabel. Kosten gemaakt na de officiële einddatum van het project zijn niet meer subsidiabel. De subsidie kan gespreid worden over maximaal 36 maanden.

Art. 14: Andere provinciale financiering

Wanneer een projectaanvraag ingediend wordt, waarop voor bepaalde onderdelen van het initiatief meerdere provinciale reglementen, toelagen of bijdragen van toepassing zijn, kan per onderdeel slechts één bepaalde provinciale financiering in aanmerking komen.

Art. 15: Andere subsidies of inkomsten

De projectaanvrager verstrekt aan de provincie alle informatie over andere subsidies of inkomsten die voor de realisatie van dit project aangevraagd en ontvangen zijn.

Art. 16: Uitbetaling van de subsidie

De uitbetaling van een eerste schijf van 60% van de subsidie gebeurt maximum één maand na bevestiging van de opstart van het project.

Het saldo van 40% wordt toegekend en uitbetaald na het goedkeuren van de vereiste eindrapport en de verantwoordingsstukken (cfr. artikel 11§2) door de deputatie.

HOOFDSTUK 8 - ADMINISTRATIEVE EN PROCEDURELE BEPALINGEN

Art. 17: Provinciale herkenbaarheid en return

De aanvrager moet voldoen aan de specifieke vereisten met betrekking tot de provinciale visibiliteit en de return. Deze vereisten worden bepaald door de deputatie conform de provinciale herkenbaarheid. De aanvrager dient bij het einddossier een ingevuld en ondertekend verslagformulier provinciale herkenbaarheid in te sturen, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Art. 18: Verbintenissen

De Provincie en de commissie worden uitgenodigd voor de officiële momenten binnen het project.

Daarnaast verbindt de initiatiefnemer of één van zijn/haar samenwerkingspartners zich ertoe deel te nemen – indien gevraagd – aan een overleg of lerend netwerk en/of andere initiatieven van de Provincie (studiedag, workshop...). Doel is het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de projecten, met het oog op het versterken van de samenwerking en de projectkwaliteit en het verhogen van de kansen op expertisedeling.

Art. 19: Transparantie over het gebruik van AI bij de verwerking van uw aanvraag

Bij de administratieve behandeling van uw subsidieaanvraag kan de Provincie West-Vlaanderen (deels) gebruik maken van artificiële intelligentie (AI). Deze technologie kan onder meer worden ingezet voor het automatisch analyseren van gegevens, het signaleren van onvolledigheden of het ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van dossiers (screening en prioritering volgens vooraf bepaalde criteria).

Het gebruik van AI gebeurt in overeenstemming met de Europese AI-verordening. De inzet van AI gebeurt uitsluitend als hulpmiddel bij de administratieve voorbereiding. De uiteindelijke beoordeling en beslissing over de subsidieaanvragen wordt steeds door de bevoegde administratie onder menselijke verantwoordelijkheid voorbereid en ter bekrachtiging voorgelegd aan de deputatie conform de toepasselijke regelgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur. Artificiële intelligentie vervangt op geen enkel moment de menselijke tussenkomst of het bestuurlijk oordeel.

Vragen of informatie over hoe AI werd toegepast in een specifiek dossier, kan bekomen worden via de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, sectie Economie & Onderwijs, onderwijs@west-vlaanderen.be.

Art. 20: Staatssteun

De toekenning van deze subsidie gebeurt steeds in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Indien de subsidie wordt gekwalificeerd als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, moet deze verenigbaar zijn met de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) (Verordening (EU) 2021/1237 van de Commissie van 23 juli 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014), of verenigbaar zijn met de bepalingen van de de-minimisregelgeving (Verordening (EU) 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023), of de DAEB-de-minimisverordening (Verordening (EU) 2023/2832), of het Vrijstellingsbesluit voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB-besluit) (Besluit 2012/21/EU).

In het geval van de-minimissteun moet de aanvrager een de-minimisverklaring aanleveren voor de subsidie kan worden uitbetaald.

Art. 21: Controle

De aanvrager verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden waarvoor ze bestemd is. Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de deputatie de subsidie schorsen, intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk inclusief het eventueel uitgekeerde voorschot).

De Provincie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen, documenten te doen voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te schrijven en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de subsidie en voor de uitvoering van dit reglement.

Art. 22: Wijzigingen

Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, gewijzigd zijn (onder meer wijzigingen van de plannen, andere uitwerking, gewijzigde timing, ...) brengt de aanvrager de provincie daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte. Ingrijpende wijzigingen (inhoudelijk, verlenging project, wijziging partners,...) worden ter goedkeuring aan deputatie voorgelegd.

Art. 23: Betwistingen en uitzonderingen

De deputatie beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.

De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement, eventueel na advies van de adviescommissie.

Art. 24: Terugvordering

De Provincie kan de toegekende toelage geheel of gedeeltelijk inhouden of, vermeerderd met de wettelijke interest terugvorderen, op eenvoudig verzoek daartoe bij aangetekend schrijven, als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- de bepalingen vermeld in dit reglement werden niet volledig nageleefd;
- de toelage werd ten onrechte verkregen als gevolg van onjuiste informatie;
- de toelage werd niet voor het in de toekenning vermelde doel aangewend;
- er sprake is van dubbelfinanciering of fraude;
- de afgesproken resultaten zijn niet bereikt;
- de bepalingen omtrent provinciale herkenbaarheid zijn niet gevolgd.

HOOFDSTUK 9 – INWERKINGTREDING EN DUUR

Art. 25: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2026.

Projecten die onder het 'provinciaal subsidiereglement voor projecten flankerend onderwijs, gericht naar het volwassenenonderwijs & -educatie, het levenslang en levensbreed leren, goedgekeurd door de provincieraad van West-Vlaanderen op 28 mei 2020, werden goedgekeurd', worden behandeld volgens de bepalingen van dat reglement.

Art. 26: Duur

Dit reglement is van kracht tot 31 december 2031, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Na 31 december 2031 blijft dit reglement verder van toepassing op de lopende projecten die op basis van dit reglement werden goedgekeurd door de deputatie, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 31

AGPT 31 - Goedkeuren van het provinciaal reglement voor het ondersteunen van het onderhoud, de instandhouding en de ontsluiting van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

3de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Sedert 2021 kunnen erfgoedeigenaars- en beheerders beroep doen op een subsidie voor het onderhoud, de instandhouding of de ontsluiting van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen binnen het provinciaal reglement erfgoedprojecten. In 2022 werd dit reglement geëvalueerd en herwerkt. Het reglement is ondertussen goed gekend en jaarlijks stijgen het aantal aanvragen. Na vijf jaar liep dit reglement af, werd het geëvalueerd en herwerkt tot een nieuw reglement.

De doelstelling blijft nagenoeg dezelfde. Dit reglement beoogt het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor onroerend erfgoed. Dit door het stimuleren van het behoud en de valorisatie van het onroerend erfgoed in West-Vlaanderen door het ondersteunen van het onderhoud, de instandhouding en de ontsluiting ervan. Daarnaast wil de provincie het gebruik van sociale-economie-ondernemingen stimuleren door middel van een verhoogde tegemoetkoming indien begunstigden deze bedrijven inschakelen voor de uitvoering van hun project.

Binnen het reglement wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten ondersteuning:

- Ondersteuning voor het **onderhoud** en de **instandhouding** van onroerend erfgoed
- Ondersteuning van de **ontsluiting** van onroerend erfgoed

De grootste wijzigingen in dit nieuwe reglement ten opzichte van het afgelopen reglement zijn de volgende:

- Bij de begunstigden worden ook private erfgoedeigenaars die lid zijn van Monumentenwacht toegevoegd
- Als het onroerend erfgoed waarvoor een subsidie wordt aangevraagd een kerk betreft, moet het onroerend goed aantoonbaar een publieksaanbod hebben dat los staat van de liturgie
- Instandhoudings- en onderhoudswerken komen enkel in aanmerking als ze opgenomen zijn in de lijst opgenomen in het reglement onder art.6 § 2
- Het maximale subsidiebedrag blijft 7.500 euro, dit voor alle soorten ondersteuning. Het subsidiepercentage is 25%, als de aanvaarde kosten door een sociale-economie-onderneming worden uitgevoerd wordt dit 75%

In het reglement zijn alle nodige bepalingen opgenomen, zoals regelgeving, voorwaarden, aanvraagprocedures, subsidiepercentages en – bedragen, verantwoording voor uitbetaling enzovoort. De dienst Erfgoed zal instaan voor de uitvoering van dit reglement en de opvolging van de aanvragen. De dienst zal een communicatie voeren om de doelgroepen op de hoogte brengen, zodat mogelijke indieners tijdig een aanvraag kunnen indienen vanaf inwerkingtreding van dit reglement.

Brugge, 27/11/2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor erfgoed,

Kelly DETAVERNIER

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 31

AGPT 31 - Goedkeuren van het provinciaal reglement voor het ondersteunen van het onderhoud, de instandhouding en de ontsluiting van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- Commissie van 23 juli 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014)
- de DAEB-de-minimisverordening (Verordening (EU) 2023/2832 van de Commissie van 15 december 2023)
- de Verordening (EU) 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023) betreffende de-minimissteun en het bijhorend DAEB-Vrijstellingsbesluit (Besluit C(2011)9380 van 20 december 2011);
- de algemene verordening van het Europees Parlement van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming artikel 6.1.b;
- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige subsidies (artikel 4 en 7);
- het decreet van 29 maart 2002 betreffende het varend erfgoed en bijhorend besluit van 27 november 2015;
- het provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van lokale taakbehartiging) en 43, §2, 28 (vaststellen van subsidiereglementen);
- het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed en bijhorend besluit van 16 mei 2014;
- het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;
- het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende de herkenbaarheid;
- het actieplan AP0205 Ondersteunen, ontwikkelen en ontsluiten van een duurzaam erfgoedaanbod, meer bepaald de actie AC020503 Ondersteunen van erfgoedbeheerders en publiek, waar de nodige kredieten zijn voorzien;
- de noodzaak om in uitvoering van het provinciaal beleid inzake erfgoed en het bijhorende meerjarenplan, in te zetten op het ondersteunen van erfgoedeigenaars en -beheerders bij het in stand houden, het onderhouden en het ontsluiten van het onroerend erfgoed in de provincie West-Vlaanderen;
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Opzet en doel

§ 1. Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, hierna "de provincie" genoemd, het behoud en de valorisatie van het onroerend erfgoed in deze provincie stimuleren door het ondersteunen van het onderhoud, de instandhouding en de ontsluiting ervan. Op deze manier versterkt de provincie het maatschappelijk draagvlak van dat onroerend erfgoed. Binnen de perken van de daartoe op het provinciale budget voorziene kredieten, kan de provincie subsidies verlenen voor het onderhouden, het in stand houden en het ontsluiten van West-Vlaams onroerend erfgoed.

§ 2. De provincie wil ook het gebruik van sociale-economie-ondernemingen stimuleren voor de valorisatie van onroerend erfgoed. Begunstigden van dit reglement die een beroep doen op deze ondernemingen bij de uitvoering van hun project, kunnen rekenen op een verhoogde tegemoetkoming voor deze kosten.

Art. 2. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1° Onroerend erfgoed: het bouwkundig erfgoed (inclusief stads- en dorpszichten), het varend erfgoed, het landschappelijk erfgoed en het archeologisch erfgoed dat zich bevindt op het grondgebied van de provincie. Het betreft onroerend erfgoed dat beschermd is of erfgoed dat niet-beschermd is maar wel voldoende erfgoedwaarden bezit. Dit erfgoed kan zich in een beschermd dorps- of stadszicht of landschap bevinden. Elementen op de Vlaamse inventaris van het onroerend erfgoed komen in aanmerking. Indien het erfgoed waarvoor een subsidie aangevraagd wordt, niet op deze inventaris voorkomt, dient de aanvrager de erfgoedwaarden van het onroerend erfgoed aan te tonen die van historische, archeologische, architecturale, volkskundige, landschappelijke en socio-culturele aard kunnen zijn.

2° Onderhoudswerken: omvatten het uitzonderlijk maar noodzakelijk onderhoud van onroerend erfgoed, zowel van de historische interieurs als van het exterieur en de directe omgeving van het onroerend erfgoed om allerlei vervuiling, schadebeelden en aantastingen te vermijden of te behandelen.

3° Instandhoudingswerken: de conserverende of restauratieve handelingen die tot doel hebben de erfgoedwaarde van het erfgoed te vrijwaren alsook ingrepen in het erfgoed die bedoeld zijn om de toegankelijkheid ervan te verbeteren. Inbegrepen is onderzoek dat gepland wordt in functie van toekomstige werkzaamheden aan het erfgoed.

4° Toegankelijkheid bij instandhoudingswerken: het fysiek en op een veilige manier bereikbaar maken van alle onderdelen van het erfgoed in functie van een goed onderhoud en beheer van het erfgoed.

5° Ontsluiting: het ontwikkelen van een publieksaanbod op basis van de actuele betekenis van het onroerend erfgoed waarbij dit erfgoed inhoudelijk, en waar mogelijk in situ, kan worden beleefd.

6° Sociale-economie-ondernemingen: organisaties of ondernemingen die de inschakeling van werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als kerntaak hebben. De economische activiteiten worden daaraan aangepast. Om in aanmerking te komen voor de uitvoering van de onderhoudsopdracht, moet de betrokken sociale-economie-onderneming aan drie cumulatieve voorwaarden voldoen: 1. Het moet gaan om een onderneming in de zin van artikel 15 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, i.e. een onderneming die kadert in programma's voor beschermde arbeid. 2. De betrokken onderneming moet over een deelteam beschikken dat een aangepaste opleiding gevolgd heeft en kwaliteitsgaranties biedt voor onderhoud van erfgoedlocaties.

7° Klein historisch erfgoed: onroerende goederen van beperkte omvang die mee het karakter bepalen van een stad, dorp of landschap. Deze erfgoedelementen bevinden zich in de publieke ruimte of zijn zichtbaar vanuit de publieke ruimte.

8° Private erfgoedeigenaars: natuurlijke personen die eigenaar zijn van onroerend erfgoed zoals beschreven in 1° en dit goed beheren.

Art. 3. Toepassingsgebied

Dit subsidiereglement is van toepassing op onroerend erfgoed, gelegen binnen de geografische grenzen van de provincie West-Vlaanderen, voor projecten gericht op het onderhoud, de instandhouding en/of de ontsluiting van dat erfgoed, zoals bepaald in dit reglement.

Art. 4. Soorten ondersteuning

§ 1. **Ondersteuning voor het onderhoud en de instandhouding van onroerend erfgoed** om eigenaars en beheerders bewust te maken dat periodiek onderhoud en instandhouding essentieel is voor het duurzame behoud van hun erfgoed op lange termijn. Het oogmerk is ook om zo het positieve effect van onderhoud teweeg te brengen zodat dure en ingrijpende restauraties van erfgoed zoveel mogelijk kunnen beperkt of vermeden worden.

§ 2. **Ondersteuning van de ontsluiting van onroerend erfgoed** om projecten die een publieksaanbod ontwikkelen voor onroerend erfgoed te stimuleren. Projecten vertrekken hierbij van de actuele betekenis van het onroerend erfgoed, waarbij dit erfgoed inhoudelijk en waar mogelijk in situ kan worden beleefd door het brede publiek. Op die manier dragen deze projecten bij aan het vergroten van de erfgoedbeleving en het draagvlak voor erfgoed.

Hoofdstuk 2. Voorwaarden

Art. 5. Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze provinciale ondersteuning moet aan volgende algemene voorwaarden voldaan zijn:

1° Het project moet betrekking hebben op onroerend erfgoed gelegen in de Provincie West-Vlaanderen

2° De aanvrager is erfgoedeigenaar of -beheerder en staat in voor het onderhoud van het erfgoed en draagt de periodieke onderhoudskosten. Wanneer de aanvrager geen eigenaar is van het onroerend goed dient de eigenaar schriftelijk toestemming te geven aan de aanvrager.

3° De aanvrager gaat als een voorzichtig en zorgvuldig persoon om met het onroerend erfgoed waarvoor ondersteuning gevraagd wordt.

4° De aanvrager voegt bij de aanvraag een plan van aanpak met een duidelijke timing toe. Dit plan moet inhoudelijk aansluiten bij de doelstellingen van dit reglement en moet omschrijven hoe de geplande werkzaamheden volgens de regels van de kunst zullen worden uitgevoerd met respect voor alle erfgoedwaarden van het erfgoed (vb. door de correcte historische bouwtechnieken, materiaalsoorten en behandelingen toe te passen).

5° Het project is tijdelijk van aard (maximaal 1 jaar doorlooptijd)

Art. 6. Specifieke voorwaarden voor de ondersteuning voor het onderhoud en instandhouding van onroerend erfgoed

§ 1. Volgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op aanvragen voor de ondersteuning voor het onderhoud en instandhouding van onroerend erfgoed, zoals bedoeld in artikel 4, §1:

1° De aanvrager is met het onroerend goed waarvoor ondersteuning aangevraagd wordt, aangesloten bij Monumentenwacht West-Vlaanderen. Hij kan daarenboven een recent inspectierapport voorleggen van maximum 5 jaar oud.

2° De provinciale ondersteuning wordt aangewend voor het uitvoeren van de meest prioritaire aanbevelingen die vermeld zijn in het inspectierapport van Monumentenwacht. Indien deze aanbevelingen reeds zijn uitgevoerd, kunnen andere minder prioritaire aanbevelingen in aanmerking komen als een bewijs wordt aangeleverd van de reeds uitgevoerde werken.

3° De aanvrager geeft aan voor welke onderhouds- en/of instandhoudingswerken hij een ondersteuning aanvraagt en voegt prijsoffertes en voorstellen van behandeling door erkende aannemers of ambachtslui met kennis van renovatie van onroerend erfgoed toe.

4° De aanvrager toont aan m.b.t. het onroerend erfgoed te beschikken over een brandverzekering, inclusief aanverwante risico's.

5° Als het onroerend erfgoed waarvoor een subsidie wordt aangevraagd een kerk betreft, moet het onroerend goed aantoonbaar een publieksaanbod hebben dat los staat van de liturgie.

§ 2. De subsidie kan worden toegekend voor werken opgenomen op onderstaande lijst. Dit is een exhaustieve lijst, werken die niet op deze lijst staan, komen niet in aanmerking voor ondersteuning binnen dit reglement.

Met betrekking tot instandhoudingswerken komen volgende werken in aanmerking:

- a) Plaatselijk herstellen van dakbedekking of dakconstructie
- b) Herstellen en vernieuwen van goten en hemelwaterafvoeren
- c) Plaatselijk herstellen van metselwerk en voegwerk
- d) Schilderwerken buiten
- e) Plaatselijk herstellen of vernieuwen van historisch buitenschrijnwerk en ramen
- f) Behandelen van muren tegen opstijgend vocht
- g) Plaatselijk herstellen of restaureren van historische afsluitingen
- h) Vervangen of herstellen van trappen of vaste ladders, loopbruggen of plankenvloeren op zolders en in torens
- i) Restaureren of conserveren van kleine historische buitenelementen zoals beelden, calvaries, gevelkapellen, etc.

Met betrekking tot onderhoudswerken komen volgende werken in aanmerking:

- a) Uitkuisen van goten en verwijderen begroeiing op hoogte
- b) Verwijderen van nesten, dierenkadavers, takkenbossen, dierlijke uitwerpselen, etc.
- c) Afstoffen van hoger gelegen delen in een interieur
- d) Opruimen van zolders, torens, kelders en andere bergruimtes
- e) Eenmalig weghalen van grofvuil, afval, kapot materiaal, etc.
- f) Schrijnwerk en ramen reinigen
- g) Reinigen van grafmonumenten
- h) Reinigen en boenen van muren, lambriseringen en nagelvast meubilair
- i) Onderhoud van (nagel)vast meubilair

§3. De beoordeling van bovengenoemde voorwaarden en criteria gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 van dit reglement.

Art. 7. Specifieke voorwaarden voor de ondersteuning van de ontsluiting van onroerend erfgoed

§1. Volgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op aanvragen voor de ondersteuning van de ontsluiting van onroerend erfgoed, zoals bedoeld in artikel 4, §2:

1° Het project zet in op ontsluiting en beleving van het onroerend erfgoed bij het brede publiek.

2° Het project heeft een duidelijk publieksaanbod, de uitgaven voor deze publieksgerelateerde kosten bedragen minimaal 20% van de totale projectkost.

3° Het project omvat een actieve communicatie en/of promotie.

4° Bij inrichtings- en herbestemmingsprojecten komen enkel de onderdelen die evenementieel en/of permanent bijdragen tot de ontsluiting van het onroerend erfgoed in aanmerking.

5° Publicaties komen enkel in aanmerking als ze gericht zijn op een breed publiek of als onderdeel van een aanvraag voor een breder ontsluitingsproject.

§ 2. Volgende projecten worden uitgesloten van dit reglement:

1° Onderzoeksprojecten, uitgezonderd wanneer er een duidelijk ontsluitingsluik aan deze projecten is gekoppeld;

2° Bouw- en restauratieprojecten.

§ 3. Naast de strikt na te leven voorwaarden worden de projecten ook op volgende criteria beoordeeld:

1° Het project brengt een inhoudelijk sterk en coherent verhaal dat eigen is aan de plek.

2° Het project heeft aandacht voor een doelgroepenbeleid en toegankelijkheid.

3° Het project zet in op innovatie door gebruik te maken van innovatieve methodieken, nieuwe technologieën of vernieuwende samenwerkingsvormen.

4° Het project beoogt een duurzaam effect op de ontsluiting van het onroerend erfgoed.

§4. De beoordeling van bovengenoemde voorwaarden en criteria gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 van dit reglement.

Hoofdstuk 3. Begunstigden, Aanvraagprocedure, subsidie en verwerking

Art. 8. Begunstigden

§ 1. Voor de ondersteuning voor het onderhoud en instandhouding van het onroerend erfgoed komen volgende categorieën van erfgoedeigenaars (wanneer zij zelf instaan voor het beheer) en erfgoedbeheerders in aanmerking:

- 1° Organisaties die het erfgoedbeheer voor onroerend erfgoed in West-Vlaanderen tot doel hebben en die hun maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen hebben
- 2° Lokale besturen, kerkfabrieken, kerkbesturen en polderbesturen
- 3° Feitelijke verenigingen, organisaties zonder winstoogmerk en met rechtspersoonlijkheid
- 4° West-Vlaamse erfgoedverenigingen die het onderzoek, de ontsluiting en de valorisatie van onroerend erfgoed tot doel hebben
- 5° Samenwerkingsverbanden tussen de hogervermelde categorieën en erkende onderwijsinstellingen.
- 6° Private erfgoedeigenaars die onroerend erfgoed beheren in de provincie West-Vlaanderen

§ 2. Voor de ondersteuning voor de ontsluiting van onroerend erfgoed moeten de initiatiefnemers geen eigenaar of beheerder van het erfgoed in kwestie zijn, maar in elk geval moet de eigenaar (zakelijkrecht houder) en/of beheerder van het onroerend erfgoed schriftelijke toestemming geven en bij het project worden betrokken.

§ 3. Volgende organisaties worden uitgesloten van deze subsidie:

- 1° Hogere overheden en alle daaraan gekoppelde agentschappen.
 - 2° Organisaties die voor meer dan 50% van hun werkingsmiddelen beroep kunnen doen op Vlaamse of Federale subsidies.
 - 3° Provinciaal verzelfstandigde agentschappen, regionale landschappen en stadlandschappen
- Deze organisaties kunnen wel als partner worden betrokken in het project, maar zij kunnen geen subsidie aanvragen en als dusdanig ook geen onkosten verantwoorden.

Art. 9. Aanvraagprocedure

§ 1. Aanvragen gebeuren digitaal gericht aan de dienst Erfgoed via een digitale toepassing of aan de hand van het daartoe opgemaakte aanvraagformulier (inclusief een checklist) te downloaden vanop de website van de provincie West-Vlaanderen (www.west-vlaanderen.be/erfgoed/subsidies). Het digitaal ingevulde aanvraagformulier wordt per mail verzonden naar erfgoedsubsidies@west-vlaanderen.be.

§ 2. Elk jaar worden vier momenten georganiseerd voor het indienen van erfgoedprojecten, met als uiterste indiendatum: 1 januari, 1 april, 1 juli en op 1 oktober.

Alleen aanvragen die volledig en correct digitaal werden ontvangen vóór of op deze data, worden in behandeling genomen binnen de overeenkomstige oproep. Aanvragen die na een uiterlijke indiendatum worden ingediend, worden automatisch doorgeschoven naar de volgende oproep.

Bij ontvangst van de projectaanvraag wordt de dossiersamenstelling gecontroleerd. Als de aanvraag volledig is ontvangt de aanvrager hiervan een digitale bevestiging. Indien dossierstukken ontbreken, heeft de aanvrager een week na berichtgeving door de provincie de tijd om die aan te leveren.

§ 3. De aanvrager geeft een gedetailleerde raming van de kosten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd aan de hand van offertes, met vermelding van de aanvangs- en einddatum en timing van de werkzaamheden. Indien de aanvrager van de subsidie onderworpen is aan de wetgeving overheidsopdrachten dient de wijze van gunning en de uitvoeringstermijn van de werkzaamheden vermeld te worden. Er dient een verklaring op eer te worden toegevoegd, waarin wordt vermeld of de btw op de uitgevoerde werkzaamheden al dan niet kan worden gerecupereerd.

§ 4. Door een aanvraag voor ondersteuning in te dienen verbindt de aanvrager zich tot volgende bepalingen:

- 1° De diensten en werken te laten uitvoeren volgens de geldende kwaliteitsnormen en de regels van de kunst en waar van toepassing zoals aanbevolen in het rapport van Monumentenwacht.

2° De kosten boven het subsidiabele bedrag ten laste te nemen, ook deze die het gevolg zijn van onvoorziene meer-werken of extra gebruikte materialen en toestellen

3° Het onroerend erfgoed na toekenning en uitvoering van het project, verder goed en regelmatig te blijven onderhouden.

§ 5. De aanvrager toont aan te beschikken over de nodige verzekeringen zoals tegen brand, blikseminslag, diefstal, natuurrampen, ongevallen en dergelijke meer.

Art. 10. Subsidie

§1. De totale subsidie toegekend aan een project bedraagt maximaal 7.500,00 euro (inclusief BTW). Het subsidiebedrag wordt berekend als een percentage van de aanvaarde projectkosten:

- 25% op de aanvaarde kosten die niet door een sociale-economie-onderneming worden uitgevoerd
- 75% op de aanvaarde kosten die door een sociale-economie-onderneming worden uitgevoerd.

In eenzelfde jaar kan per soort ondersteuning slechts éénmaal voor hetzelfde onroerend erfgoed een subsidie aangevraagd worden.

§ 2. Volgende kosten worden aanvaard voor de berekening van de subsidie:

1° Alle kosten inherent aan de uitvoering van het project, te starten vanaf het moment van de betekening van de goedkeuring van het project en de toekenning van de subsidie door het provinciebestuur.

2° Personeelskosten enkel in geval van een project ontsluiting en voor zover deze aantoonbaar aan het project toewijsbaar zijn.

3° Kosten voor drukwerk, redactie en communicatie

§ 3. De eigen financiering van de aanvrager bedraagt minimaal 15% van de totale projectkosten.

§ 4. Als de projectaanvraag wordt ingediend op meerdere provinciale reglementen, wordt dit door de administratie in rekening gebracht. Voor eenzelfde projectonderdeel zal slechts 1 maal provinciale subsidie kunnen worden toegekend.

§ 5. Cofinanciering met Vlaamse, Europese en andere middelen is mogelijk. Als er een provinciaal aandeel is in deze cofinanciering, zal dit een deel uitmaken van de subsidie. Het geheel van de subsidies/premies toegekend door de provincie en andere overheden bedraagt maximaal 85% van het werkelijk betaalde bedrag voor de realisatie van het erfgoedproject. Ingeval van overschrijding wordt de provinciale subsidie verminderd tot dit maximum wordt bereikt.

§ 6. De subsidie wordt beperkt tot het tekort in de projectbegroting en wordt berekend volgens de uiteindelijk gemaakte en gestaafde uitgaven. De deputatie behoudt zich het recht eventueel te veel toegekende voorschotten dan ook terug te vorderen.

Art. 11. Verwerking

§ 1. Na een ontvangstmelding worden de aanvragen door de provinciale dienst Erfgoed en Monumentenwacht getoetst aan de voorwaarden, doelstelling en modaliteiten van dit reglement. Desgevallend wordt aanvullende informatie opgevraagd of een plaatsbezoek aan het betrokken erfgoed gebracht indien dit wenselijk is om een deskundige beoordeling te vellen.

§ 2. Op basis van een gemotiveerd advies van de dienst Erfgoed en Monumentenwacht, kan de deputatie een subsidie toekennen als ondersteuning van het project. Dit gebeurt uiterlijk 2 maanden na de indiendatum. Het bedrag van die subsidie hangt af van de inschatting van de weerhouden kosten. De toekenningen gebeuren tot uitputting van het budget voorzien voor dit reglement en in chronologische volgorde van de aanvragen. Aanvragen die buiten budget vallen of buiten de administratieve behandelingsperiode van het budgetjaar, kunnen meegenomen worden naar een volgend budgetjaar. De door de deputatie toegekende

subsidie kan niet worden verhoogd naar aanleiding van meerkosten of extra onvoorziene ingrepen.

§ 3. De begunstigde wordt schriftelijk per mail op de hoogte gesteld van de beslissing van de deputatie.

§ 4. De doorlooptijd van een project is beperkt tot 1 jaar en kan pas starten na goedkeuring van de subsidie door de deputatie. Het afrekeningsdossier dient digitaal aangeleverd te worden aan de dienst Erfgoed en Monumentenwacht en dit uiterlijk 2 maanden na het beëindigen van het project.

Art. 12. Betalingsmodaliteiten en verantwoording

§ 1. Na toewijzing van de subsidie door de deputatie ontvangt de begunstigde een eerste schijf van 50% van de subsidie.

§ 2. Binnen de 2 maanden na afloop van de werken maakt de begunstigde een afrekeningsdossier digitaal over aan de dienst Erfgoed. Dit dossier omvat volgende stukken:

1° Een kort schriftelijk verslag van de realisatie van het project

2° Een volledig overzicht van alle gemaakte kosten, gestaafd met facturen en betaalbewijzen

3° Aanvullende bewijsstukken indien nodig (o.a. provinciale herkenbaarheid)

Voor het verslag en het overzicht van de kosten dient de begunstigde gebruik te maken van het sjabloon aangeleverd door de dienst Erfgoed.

4° In geval er een publicatie aan het project is verbonden, een exemplaar van elke publicatie

§ 3. Na controle van het afrekeningsdossier en de stavingstukken wordt het saldo van de subsidie uitgekeerd aan de aanvrager. Het totaal kan niet hoger zijn dan het initieel toegekende bedrag. Als blijkt dat op basis van de verantwoorde kosten de projectkost lager is dan voorzien, wordt ook het bedrag van de subsidie herberekend. Desgevallend kan de provincie een deel van het uitbetaalde voorschot terugvorderen.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Art. 13. Opvolging en controle

§ 1. De subsidie is uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend.

§ 2. De Provincie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen, documenten te doen voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te schrijven en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de subsidie en voor de uitvoering van dit reglement.

§ 3. De aanvrager verbindt er zich toe elk jaar zijn balans en rekeningen, alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand aan de provincie te bezorgen conform artikel 7 Wet d.d. 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Art. 14. Provinciale herkenbaarheid

Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de aanvrager voldoen aan het provinciaal reglement herkenbaarheid van 12 mei 2005. Concreet dient op alle drukwerk en op alle communicatie digitaal en analoog het logo en de steun van de provincie te worden vermeld. Het niet voldoen aan deze voorwaarde kan aanleiding geven tot het schrappen en terugvorderen van de subsidie.

Art. 15. Sancties

De deputatie kan beslissen tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de subsidie indien:

1° de verleende subsidie niet is benut voor het vastgestelde doel;

2° de toelage ten onrechte is verkregen als gevolg van onjuiste informatie;

3° het project niet voldeed aan de in dit reglement gestelde voorwaarden;

4° het project niet voor een redelijk termijn in stand werd gehouden;

5° de kosten niet kunnen verantwoord worden binnen de vier maanden na de vooraf bepaalde einddatum van het project;

6° indien er dubbele subsidiëring, zoals bepaald in artikel 10 §5, of subsidiefraude wordt vastgesteld;

7° indien er geen vermelding wordt gemaakt van de provinciale ondersteuning in de communicatie;

8° indien de balans en rekeningen, alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand, zoals bepaald in artikel 9 §3, niet werd verstrekt.

Art. 16. Wijzigingen

Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, gewijzigd zijn (onder meer wijzigingen van de plannen, andere uitwerking, gewijzigde timing, ...) brengt de aanvrager de provincie daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.

Art. 17. Staatssteun

De toekenning van deze subsidie gebeurt steeds in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Indien de subsidie wordt gekwalificeerd als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, moet deze verenigbaar zijn met de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) (Verordening (EU) 2021/1237 van de Commissie van 23 juli 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014) of de DAEB-de-minimisverordening (Verordening (EU) 2023/2832 van de Commissie van 15 december 2023) of verenigbaar zijn met de bepalingen van de de-minimisregelgeving (Verordening (EU) 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023) of het DAEB-Vrijstellingsbesluit (Besluit C(2011)9380 van 20 december 2011).

In het geval van de-minimissteun moet de aanvrager een de-minimisverklaring aanleveren voor de subsidie kan worden uitbetaald.

Art. 18. Transparantie over het gebruik van AI bij de verwerking van uw aanvraag

Bij de administratieve behandeling van uw subsidieaanvraag kan de Provincie West-Vlaanderen (deels) gebruik maken van artificiële intelligentie (AI). Deze technologie kan onder meer worden ingezet voor het automatisch analyseren van gegevens, het signaleren van onvolledigheden of het ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van dossiers (screening en prioritering volgens vooraf bepaalde criteria).

Het gebruik van AI gebeurt in overeenstemming met de Europese AI-verordening. De inzet van AI gebeurt uitsluitend als hulpmiddel bij de administratieve voorbereiding. De uiteindelijke beoordeling en beslissing over de subsidieaanvragen wordt steeds door de bevoegde administratie onder menselijke verantwoordelijkheid voorbereid en ter bekrachtiging voorgelegd aan de deputatie conform de toepasselijke regelgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur. Artificiële intelligentie vervangt op geen enkel moment de menselijke tussenkomst of het bestuurlijk oordeel.

Vragen of informatie over hoe AI werd toegepast in een specifiek dossier, kan bekomen worden via e-mail gericht aan de dienst Erfgoed.

Art. 19. Dataverwerking

In functie van een efficiënte dossieropvolging worden professionele contactgegevens van personen betrokken bij de aanvraag en projecten verzameld. Deze gegevens worden enkel verwerkt in functie van doelmatig dossierbeheer (AVG art.6.1.b). Elke natuurlijke persoon verbonden met een begunstigde in het kader van dit reglement heeft recht op inzage en verbetering van hun gegevens of kan de verwijdering ervan aanvragen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de functionaris voor gegevensbescherming van de provincie via dpo@west-vlaanderen.be.

Art. 20. Betwistingen en uitzonderingen

De deputatie beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.

De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement, eventueel na advies van de administratie.

Art. 21. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2026 en eindigt op 30 september 2031.

Na 30 september 2031 blijft dit reglement van toepassing op de aanvragen die op basis van dit reglement werden goedgekeurd door de deputatie, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen zoals hierboven vermeld.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 32

AGPT 32 - Goedkeuren van het provinciaal reglement voor het stimuleren van bezoeken aan erfgoedlocaties en -bedrijven in West-Vlaanderen door onderwijsinstellingen, erkende jeugdwerkorganisaties, speelpleinwerkingen en verenigingen waar armen het woord nemen

3de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Sedert 2019 kunnen onderwijsinstellingen, erkende jeugdwerkorganisaties, speelpleinwerkingen en verenigingen waar armen het woord nemen beroep doen op een subsidie voor het bezoek aan erfgoedlocaties. Naar aanleiding van de COVID19 pandemie werden de subsidiepercentages in 2021 verhoogd. Op die manier werd een extra stimulans gegeven aan het bezoek van erfgoedlocaties.

Vandaag merken we dat heel wat scholen gebruik maken van dit subsidiereglement en zien we jaarlijks een stijging in het aantal aanvragen en dus ook in het nodige budget. We zien dus ook een stijging in het aantal leerlingen dat een erfgoedlocatie bezoekt. Na evaluatie zien we dat het huidige reglement ook enkele beperkingen kent en dat niet alle dossiers een kwalitatief bezoek aan een erfgoedlocatie voorbereiden. Daarnaast ligt de focus nog steeds op WOI-locaties. Ten slotte wordt de subsidie vaak gebruikt om een dure bus te bekostigen voor het bezoek aan bijvoorbeeld één WOI-begraafplaats en de rest van de tijd in een pretpark door te brengen.

Vandaar worden volgende wijzigingen aan het reglement voorgesteld:

- Er komt een vaste lijst aan erfgoedlocaties waar uit gekozen kan worden voor een bezoek.
 - o De aanvraag moet betrekking hebben op een activiteit, erfgoedlocatie of erfgoed-gerelateerd bedrijf in West-Vlaanderen dat vermeld is op de lijst in bijlage aan het reglement.
 - o Een erfgoedlocatie of erfgoed-gerelateerde bedrijf die op de lijst wenst te worden opgenomen, dient cumulatief te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - De locatie is gelegen in de Provincie West-Vlaanderen.
 - Op de locatie wordt het verhaal en de geschiedenis van de locatie zelf verteld.
 - Enkel activiteiten die gelinkt zijn aan de locatie zelf komen in aanmerking.
 - o Er wordt een initiële lijst opgemaakt, gebaseerd op de huidige inspiratielijst. Deze lijst zal onderverdeeld worden in verschillende thema's. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 - Begraafplaatsen: zowel historische begraafplaatsen als militaire begraafplaatsen
 - Eigen aanbod: Provinciaal Hof, Zwin Natuurpark, De Palingbeek...

- Erfgoedgerelateerde bedrijven: Vyncke Harelbeke, Group Monument, Renovatiebedrijf A2Z...
- Gedenktekens: Hill 60, Menenpoort, Ierse Vredestoren...
- Historische stadscentra: begijnhoven, belforten...
- Industrieel erfgoed: Eperon d'Or, Transfo site, Textuur...
- Kastelen: De Lovie, kasteel van Loppem
- Militair erfgoed: commandobunker Kemmel, Dodengang, Fort Napoleon, Vloethemveld...
- Molens
- Musea: RAM Oudenburg, Ypermuseum, Ensorhuis, Belle Epoquemuseum...
- Religieus erfgoed: Godelieveabdij Gistel, Sint-Salvatoriekathedraal, Grootseminarie...
- Varend erfgoed: Mercator, Amandine, Watson 2, OD1 Martha (Navigo)...
- Erfgoedlocaties en erfgoed-gerelateerde bedrijven die op de lijst willen worden opgenomen, moeten hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen door het hiertoe voorziene aanvraagformulier ingevuld te bezorgen aan de Provincie.
- De lijst wordt goedgekeurd door de deputatie. Wijzigingen aan de lijst worden ook steeds ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie.
- De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd.
- De financiële ondersteuning wordt als volgt georganiseerd:
 - Een tussenkomst van 50% in de vervoersonkosten op voorwaarde dat het volledige programma van de uitstap bestaat uit activiteiten opgenomen in de lijst. Eigen vervoer wordt niet betaald.
 - Een tussenkomst van 60 % in de toegangs-/deelnamekosten met een maximum tussenkomst van 10 euro per persoon per erfgoedlocatie of erfgoed-gerelateerd bedrijf.
 - Een tussenkomst van 60 % in de kosten voor een gids.

Het voorgestelde herwerkte reglement treedt in werking op 1 januari 2026 en is van kracht tot 30 september 2031, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Dit reglement vervangt integraal het gelijknamige reglement zoals goedgekeurd op de provincieraad van 28 januari 2021.

De dienst Erfgoed zal instaan voor de uitvoering van dit reglement en de opvolging van de aanvragen. De dienst zal een communicatie voeren om de doelgroepen op de hoogte brengen, zodat mogelijke indieners tijdig een aanvraag kunnen indienen vanaf inwerkingtreding van dit reglement.

Brugge, 27/11/2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor erfgoed,
Kelly DETAVERNIER

Agendapunt 32

AGPT 32 - Goedkeuren van het provinciaal reglement voor het stimuleren van bezoeken aan erfgoedlocaties en -bedrijven in West-Vlaanderen door onderwijsinstellingen, erkende jeugdwerkorganisaties, speelpleinwerkingen en verenigingen waar armen het woord nemen

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) (Verordening (EU) 2021/1237 van de Commissie van 23 juli 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014)
- de DAEB-de-minimisverordening (Verordening (EU) 2023/2832 van de Commissie van 15 december 2023)
- de Verordening (EU) 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023) betreffende de-minimissteun en het bijhorend DAEB-Vrijstellingsbesluit (Besluit C(2011)9380 van 20 december 2011);
- de algemene verordening van het Europees Parlement van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming artikel 6.1.b;
- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige subsidies artikel 4 en 7;
- het decreet van 29 maart 2002 betreffende het varend erfgoed en bijhorend besluit van 27 november 2015;
- het provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van lokale taakbehartiging) en 43, §2, 28 (vaststellen van subsidiereglementen);
- het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed en bijhorend besluit van 16 mei 2014;
- het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;
- het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende de herkenbaarheid;
- het actieplan AP0205 Ondersteunen, ontwikkelen en ontsluiten van een duurzaam erfgoedaanbod, meer bepaald de actie AC020503 Ondersteunen van erfgoedbeheerders en publiek, waar de nodige kredieten zijn voorzien;
- de noodzaak om in uitvoering van het provinciaal beleid inzake erfgoed en het bijhorende meerjarenplan, in te zetten op het ondersteunen van onderwijsinstellingen, erkende jeugdwerkorganisaties, speelpleinwerkingen en verenigingen waar armen het woord nemen bij het bezoeken aan erfgoedlocaties en -bedrijven in de provincie West-Vlaanderen;
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

HOOFDSTUK I – Algemene bepalingen

Art. 1 Opzet en doel

Het Provinciebestuur van West-Vlaanderen, hierna de Provincie genoemd, wil met financiële ondersteuning West-Vlaamse onderwijsinstellingen, erkende jeugdwerkorganisaties, speelpleinwerkingen en verenigingen waar armen het woord nemen, stimuleren om

erfgoedlocaties en erfgoed gerelateerde bedrijven in de provincie West-Vlaanderen te bezoeken.

Deze locaties hebben een hoge educatieve waarde en bieden een unieke kans om de doelgroepen op een directe en ervaringsgerichte manier kennis te laten maken met het rijke erfgoed van West-Vlaanderen. Zo worden de erfgoedlocaties en bedrijven beter bekend bij het publiek, en ontstaat er tegelijk een bredere waardering voor hun maatschappelijke en culturele betekenis.

De diversiteit aan erfgoedlocaties en erfgoed-gerelateerde bedrijven maakt het bovendien mogelijk om verschillende doelgroepen te bereiken, waaronder ook het technisch en beroepsonderwijs. Op die manier kan vakoverschrijdend werken worden gestimuleerd, met bijzondere aandacht voor de STEAM-vakken.

Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare kredieten, kan de deputatie een financiële ondersteuning verlenen aan bovengenoemde groepen voor het bezoeken van erfgoedlocaties en/of erfgoed-gerelateerde bedrijven.

Art. 2 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1° Erfgoedlocaties: archeologische sites, musea, historische stadskernen, monumenten, bezoekerscentra, tentoonstellingen, historische landschappen en andere locaties in West-Vlaanderen waar aandacht besteed wordt aan erfgoed. De erfgoedlocaties die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn opgesomd in de lijst in bijlage van dit reglement. Deze lijst wordt goedgekeurd, jaarlijks geëvalueerd en aangepast door de deputatie.

2° Erfgoed-gerelateerde bedrijven: ondernemingen die actief zijn in en voor de erfgoedsector (zoals restauratiebedrijven en archeologische bedrijven) of kunnen bogen op een rijk verleden en gevestigd zijn op een erfgoedlocatie die hiervan deel uitmaakt. Hiervoor kan geput worden uit een lijst aan West-Vlaamse bedrijven die hieraan voldoen en in staat zijn schoolklassen en groepsbezoeken op kwalitatieve en inhoudelijke manier te ontvangen. Deze lijst wordt goedgekeurd, jaarlijks geëvalueerd en aangepast door de deputatie.

3° Een bezoek: een bezoek aan de site, route, rondleiding, excursie, fietstochten, workshop... op de erfgoedlocatie, al dan niet onder begeleiding van een gids.

4° Eigen vervoer: vervoer waarvoor de aanvrager geen vervoersbewijs kan voorleggen. Bijvoorbeeld vervoer met bussen of wagens die de aanvrager in eigendom of geleased heeft. Vervoer met eigen fietsen of wagens van ouders, leerkrachten of andere aan de school verbonden personen.

5° Onderwijsinstellingen: alle erkende onderwijs- en vormingsinstellingen in West-Vlaanderen.

6° Erkende jeugdwerkorganisaties: de door het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd en Media erkende jeugdwerkorganisaties uit West-Vlaanderen.

7° Erkende speelpleinwerkingen: de door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk erkende initiatieven voor speelpleinwerk uit West-Vlaanderen.

8° Verenigingen waar armen het woord nemen: de door het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkende organisaties uit West-Vlaanderen.

Art.3 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op West-Vlaamse onderwijsinstellingen, erkende jeugdwerkorganisaties, speelpleinwerkingen en verenigingen waar armen het woord nemen (hierna de aanvrager genoemd) die een bezoek brengen aan één van de items opgenomen in

de lijst van West-Vlaamse erfgoedlocaties of erfgoed-gerelateerde bedrijven. Deze lijst wordt goedgekeurd, jaarlijks geëvalueerd en aangepast door de deputatie.

HOOFDSTUK II – Voorwaarden

Art. 4 voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze provinciale ondersteuning moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

- 1° De aanvraag moet betrekking hebben op een activiteit, erfgoedlocatie of erfgoed-gerelateerd bedrijf in West-Vlaanderen dat vermeld is op de lijst in bijlage aan dit reglement.
- 2° De aanvrager heeft een maatschappelijke zetel of afdeling in de provincie West-Vlaanderen.

HOOFDSTUK III – Aanvraagprocedure, subsidie en verwerking

Art. 5 Aanvraagprocedure

- § 1. De aanvrager dient ten laatste één maand voorafgaand aan het bezoek aan de erfgoedlocatie of het erfgoed-gerelateerd bedrijf de aanvraag in bij de dienst Erfgoed van de Provincie.
- § 2. De aanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde digitaal ingevulde formulier en financiële tabel terug te vinden op de website van de provincie. De aanvraag dient digitaal bezorgd te worden op het mailadres zoals vermeld in het aanvraagformulier of via een digitale toepassing. De aanvrager moet bij de aanvraag de voorbereiding en geplande naverwerking van het bezoek voegen zoals vastgelegd in het bijhorende formulier.
- § 3. De aanvrager ontvangt een bevestiging van ontvangst en een bericht of de aanvraag al dan niet ontvankelijk werd verklaard voor betoelaging.
- § 4. De aanvrager dient zelf het bezoek, de workshop, rondleiding enzovoort te reserveren bij de eigenaar, beheerder of uitbater van de erfgoedlocatie of het erfgoed-gerelateerd bedrijf of bij een erkende gids.

Art. 6 Subsidie

- §1. De financiële ondersteuning door de Provincie houdt, indien van toepassing in:
 - 1° Een tussenkomst van 50% in de vervoersonkosten op voorwaarde dat het volledige programma van de uitstap bestaat uit activiteiten opgenomen in de lijst. Eigen vervoer wordt niet betoelaagd.
 - 2° Een tussenkomst van 60 % in de toegangs-/deelnamekosten met een maximum tussenkomst van 10 euro per persoon per erfgoedlocatie of erfgoed-gerelateerd bedrijf.
 - 3° Een tussenkomst van 60 % in de kosten voor een gids.

§2. Cumul van deze subsidie met Vlaamse, Europese en andere toelagen is niet mogelijk.

§3. De uiteindelijke subsidie wordt berekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten, maar kan niet hoger zijn dan het bedrag dat in de ontvankelijkheidsverklaring is opgenomen.

§4. De financiële ondersteuning gebeurt binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare kredieten.

Art. 7 Betalingsmodaliteiten en verantwoording

§ 1. Door de Provincie worden geen voorschotten uitbetaald. Het gaat dus om een financiële ondersteuning na datum. Het principe van tekortbetoelaging is van toepassing. De uitbetaling gebeurt conform de voorlegging van de dossiers aan de deputatie per kwartaal.

§ 2. Na het bezoek dient de aanvrager bij de Provincie het daartoe bestemde verslagformulier in en de nodige bewijsstukken inzake de vervoers-, toegangen, deelname- of gidskosten

(bestaande uit officiële facturen, toegangstickets, vervoerstickets, betaalbewijzen, foto's van het bezoek aan de erfgoedlocatie en bewijs provinciale herkenbaarheid) en dit ten laatste twee maanden na het bezoek aan de erfgoedlocatie. Indien de vooropgestelde indieningsdatum niet gehaald wordt wegens redenen die vreemd zijn aan de wil van de gesubsidieerde, kan de deputatie een uitzondering op de uitvoeringstermijn toestaan na gemotiveerde aanvraag hiertoe door de begunstigde.

§ 3. De gegevens en de bewijsstukken worden door de provinciale administratie gecontroleerd en maandelijks voorgelegd aan de deputatie. De deputatie neemt een beslissing aangaande de toekenning en uitbetaling van de financiële ondersteuning. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing.

HOOFDSTUK IV - Participatie Erfgoedlocaties en erfgoed-gerelateerde bedrijven

Art. 8 Erfgoedlocaties en erfgoed-gerelateerde bedrijven

§1. Erfgoedlocaties en erfgoed-gerelateerde bedrijven die op de lijst willen worden opgenomen, moeten hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen door het hiertoe voorziene aanvraagformulier ingevuld te bezorgen aan de Provincie.

§2. Een erfgoedlocatie of erfgoed-gerelateerde bedrijf die op de lijst wenst te worden opgenomen, dient cumulatief te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1° De locatie is gelegen in de Provincie West-Vlaanderen.

2° Op de locatie wordt het verhaal en de geschiedenis van de locatie zelf verteld.

3° Enkel activiteiten die gelinkt zijn aan de locatie zelf komen in aanmerking.

4° De aanbieder mag geen andere prijzen aanrekenen aan West-Vlaamse onderwijsinstellingen, erkende jeugdwerkorganisaties, speelpleinwerkingen of verenigingen waar armen het woord nemen dan aan organisaties van buiten West-Vlaanderen.

§3. De lijst wordt goedgekeurd door de deputatie. Wijzigingen aan de lijst worden ook steeds ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie.

§4. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd gedurende de looptijd van het reglement.

HOOFDSTUK V - Slotbepalingen

Art. 9 Opvolging en controle

§ 1. De subsidie is uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend.

§ 2. De Provincie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen, documenten te doen voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te schrijven en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de subsidie en voor de uitvoering van dit reglement.

§ 3. De aanvrager verbindt er zicht toe elk jaar zijn balans en rekeningen, alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand aan de provincie te bezorgen.

Art. 10 Provinciale herkenbaarheid

Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de projectaanvrager voldoen aan het provinciaal reglement herkenbaarheid van 12 mei 2005. Concreet dient op alle drukwerk en op alle communicatie digitaal en analoog het logo en de steun van de provincie te worden vermeld. Het niet voldoen aan deze voorwaarde kan aanleiding geven tot het schrappen en terugvorderen van de subsidie.

Art. 11 Sancties

De deputatie kan beslissen tot het schrappen of geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de subsidie indien:

1° de verleende subsidie niet is benut voor het vastgestelde doel;

- 2° de subsidie ten onrechte is verkregen als gevolg van onjuiste informatie;
- 3° het project niet voldeed aan de in dit reglement gestelde voorwaarden;
- 4° de kosten niet kunnen verantwoord worden binnen de twee maanden na de vooraf bepaalde einddatum van het project;
- 5° indien er dubbele subsidiëring, zoals bepaald in artikel 7§2, of subsidiefraude wordt vastgesteld;
- 6° indien er geen vermelding wordt gemaakt van de provinciale ondersteuning in de communicatie;
- 7° indien de balans en rekeningen, alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand, zoals bepaald in artikel 9 §3, niet werd verstrekt.

Art. 12 Wijzigingen

Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, gewijzigd zijn (onder meer wijzigingen van de plannen, andere uitwerking, gewijzigde timing, ...) brengt de aanvrager de provincie daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.

Art. 13 Staatssteun

De toekenning van deze subsidie gebeurt steeds in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Indien de subsidie wordt gekwalificeerd als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, moet deze verenigbaar zijn met de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) (Verordening (EU) 2021/1237 van de Commissie van 23 juli 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014) of de DAEB-de-minimisverordening (Verordening (EU) 2023/2832 van de Commissie van 15 december 2023) of verenigbaar zijn met de bepalingen van de de-minimisregelgeving (Verordening (EU) 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023) of het DAEB-Vrijstellingsbesluit (Besluit C(2011)9380 van 20 december 2011).

In het geval van de-minimissteun moet de aanvrager een de-minimisverklaring aanleveren voor de subsidie kan worden uitbetaald.

Art. 14 Transparantie over het gebruik van AI bij de verwerking van uw aanvraag

Bij de administratieve behandeling van uw subsidieaanvraag kan de Provincie West-Vlaanderen (deels) gebruik maken van artificiële intelligentie (AI). Deze technologie kan onder meer worden ingezet voor het automatisch analyseren van gegevens, het signaleren van onvolledigheden of het ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van dossiers (screening en prioritering volgens vooraf bepaalde criteria).

Het gebruik van AI gebeurt in overeenstemming met de Europese AI-verordening. De inzet van AI gebeurt uitsluitend als hulpmiddel bij de administratieve voorbereiding. De uiteindelijke beoordeling en beslissing over de subsidieaanvragen wordt steeds door de bevoegde administratie onder menselijke verantwoordelijkheid voorbereid en ter bekrachtiging voorgelegd aan de deputatie conform de toepasselijke regelgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur. Artificiële intelligentie vervangt op geen enkel moment de menselijke tussenkomst of het bestuurlijk oordeel.

Vragen of informatie over hoe AI werd toegepast in een specifiek dossier, kan bekomen worden via e-mail gericht aan de dienst Erfgoed.

Art. 15 Dataverwerking

In functie van een efficiënte dossieropvolging worden professionele contactgegevens van personen betrokken bij de aanvraag en projecten verzameld. Deze gegevens worden enkel verwerkt in functie van doelmatig dossierbeheer (AVG art.6.1.b). Elke natuurlijke persoon verbonden met een begunstigde in het kader van dit reglement heeft recht op inzage en verbetering van hun gegevens of kan de verwijdering ervan aanvragen. Hiervoor kan contact

opgenomen worden met de functionaris voor gegevensbescherming van de provincie via dpo@west-vlaanderen.be.

Art. 16 Betwistingen en uitzonderingen

De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en de uitvoering van dit reglement.

Art. 17 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2026 en is van kracht tot 30 september 2031, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen, zoals opgenomen in het provinciaal meerjarenplan 2026-2031 in het kader van de uitvoering van dit reglement.

Na 30 september 2031 blijft dit reglement van toepassing op de aanvragen die op basis van dit reglement ontvankelijk werden verklaard, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen zoals hierboven vermeld.

Dit reglement vervangt integraal het gelijknamige reglement zoals goedgekeurd op de provincieraad van 28 januari 2021.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 33

AGPT 33 - Goedkeuren van de engagementsverklaring tussen Monumentenwacht Vlaanderen vzw en de provinciebesturen West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant voor de periode 2026-2031

3de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Monumentenwacht werd in 1994 door de provincies opgericht met als doel het rijke erfgoedpatrimonium door goed onderhoud in optimale staat te houden en op die manier kostelijke restauraties zoveel mogelijk uit te stellen of te vermijden. Sinds 2014 is de structuur ingericht als volgt. Binnen elke Vlaamse provincie verzorgt de respectievelijke Monumentenwacht de eerstelijnsdienstverlening terwijl de koepelorganisatie Monumentenwacht Vlaanderen vzw verantwoordelijk is voor provincieoverschrijdende ondersteuning.

Voorliggende engagementsverklaring beoogt de formele bevestiging van de samenwerking tussen de vijf provinciale Monumentenwachten en Monumentenwacht Vlaanderen voor de periode 2026-2031. Aangezien Monumentenwacht West-Vlaanderen vanaf 2026 deel zal uitmaken van de provinciale administratie en niet langer als APB zal functioneren, is het aan het provinciebestuur om deze engagementsverklaring goed te keuren.

De engagementsverklaring beschrijft de afspraken en engagementen die tussen de vijf provinciale Monumentenwachten en Monumentenwacht Vlaanderen. Daarnaast wordt ook de rol van de koepelorganisatie Monumentenwacht Vlaanderen beschreven. De belangrijkste afspraken en engagementen zijn de volgende:

- Alle Monumentenwachten engageren zich om een **gelijkvormige dienstverlening** aan te bieden aan hun leden en te streven naar een optimale kwaliteit van deze dienstverlening.
- Alle Monumentenwachten hanteren een **gezamenlijk tariefplan** en gezamenlijke **aanvaardingscriteria en voorwaarden** van dienstverlening.
- **Monumentenwacht Vlaanderen** engageert zich om de provinciale Monumentenwachten te **ondersteunen** en in permanent overleg te streven naar afstemming, coördinatie en kwaliteitsbewaking.
- De vijf provincies engageren zich om de werking van Monumentenwacht Vlaanderen **adequaat te financieren**. Monumentenwacht Vlaanderen engageert zich om de subsidies optimaal in te zetten in functie van de gezamenlijk vastgelegde doelstellingen.
- De Monumentenwachten engageren zich om **voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen** aan te bieden aan hun medewerkers. Monumentenwacht Vlaanderen engageert zich om een opleidingspakket aan te bieden op maat van de noden en de verwachtingen van de monumentenwachters.
- Alle Monumentenwachten engageren zich om het **databank- en rapportagesysteem** van Monumentenwacht te gebruiken en samen te werken aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van dit systeem.

- Alle Monumentenwachten engageren zich om de **privacy** van de aangesloten leden te garanderen.
- Alle Monumentenwachten engageren zich om zo breed mogelijk te **sensibiliseren rond het belang van preventief onderhoud**, en de eigen werking bekend te maken bij een zo breed mogelijk publiek.
- De Monumentenwachten engageren zich om **veilige en goede arbeidsomstandigheden** te garanderen aan hun medewerkers, gebaseerd op een in onderling overleg ontwikkeld preventiebeleid.

De rol van Monumentenwacht Vlaanderen bestaat onder meer uit volgende taken:

- Monumentenwacht Vlaanderen treedt op als **centrale schakel** tussen de provincies. Zij bewaakt permanent de kwaliteit van zowel het inspectieproces als de rapporten en ontwikkelt methodieken, standaardadviezen en onderhoudsfiches die in heel Vlaanderen gebruikt worden.
- Monumentenwacht Vlaanderen stelt een **multidisciplinair advies**team ter beschikking dat ondersteuning biedt op inhoudelijk, technisch en procesmatig vlak. De koepel is ook verantwoordelijk voor de organisatie en opvolging van beleids-, beheers- en operationeel overleg tussen de provincies.
- Monumentenwacht Vlaanderen organiseert een structureel en verplicht **opleidingsaanbod** voor alle monumentenwachters, inclusief een basisopleiding voor nieuwe medewerkers en thematische vervolgopleidingen.
- Monumentenwacht Vlaanderen beheert het **gemeenschappelijk databank- en rapportagesysteem** dat door alle provinciale afdelingen wordt gebruikt. De koepel staat in voor onderhoud, opleiding van gebruikers en verdere ontwikkeling.
- Monumentenwacht Vlaanderen ontwikkelt ervaring en expertise op vlak van **welzijn op het werk**, specifiek wat betreft de risico's bij het werk van monumentenwachters. De koepel ondersteunt en neemt een adviserende rol op ten aanzien van de provinciale administraties (IDPB) om veilige en goede arbeidsomstandigheden te garanderen. Deze taken worden verder geëxpliciteerd in een aparte nota.
- Monumentenwacht Vlaanderen coördineert het **monitoringstraject** inzake de toestand van het onroerend erfgoed in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed en ontvangt hiervoor financiële middelen vanuit dit agentschap.
- Monumentenwacht Vlaanderen verzorgt de **overkoepelende communicatie**, het beheer van de website en de relaties met Vlaamse, sectorale en internationale partners.

Het belang van deze engagementsverklaring voor de goede werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen kan niet onderschat worden. Enerzijds biedt het de voordelen van schaalvergroting en anderzijds is er een afsprakenkader om de kwaliteit van de werking te garanderen.

De deputatie verzoekt de raad om de engagementsverklaring tussen de vijf provinciale Monumentenwachten en Monumentenwacht Vlaanderen goed te keuren.

Brugge, 27/11/2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor Erfgoed,

Kelly DETAVERNIER

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 33

AGPT 33 - Goedkeuren van de engagementsverklaring tussen Monumentenwacht Vlaanderen vzw en de provinciebesturen West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant voor de periode 2026-2031

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging) en artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie);
- de beslissing van de provincieraad van 27 februari 2025 om tot stopzetting over te gaan van de verzelfstandiging van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen in de beleidsperiode 2026-2031;
- de aflopende samenwerkingsovereenkomst Monumentenwacht in Vlaanderen 2020-2025;
- de toelichtende nota van de deputatie aan de provincieraad;
- het voorstel van de deputatie.

BESLUIT:

Enig artikel: de hierbij gevoegde engagementsverklaring Monumentenwacht in Vlaanderen 2026-2031 tussen de Vlaamse provincies en Monumentenwacht Vlaanderen goed te keuren.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 34

AGPT 34 - Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht voor werken: aanleg fietssnelweg F375 - vak Marktstraat - Moorselestraat (Wevelgem)

3de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

De aanleg van dit fietspad wordt gerealiseerd in het kader van het Fietsfonds.

De betreffende samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest werd goedgekeurd in de provincieraad van 22 maart 2018 en betreft de financiering van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk in het kader van het Fietsfonds.

Het fietspad is ontworpen volgens de aanbevelingen van het vademecum fietsvoorzieningen van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement LIN.
De unieke verantwoordingsnota werd goedgekeurd in de PSG van 25 april 2024.

1. Voorwerp van de opdracht

De opdracht behelst het aanleggen van een 4m00 breed fietspad in asfalt tussen de Moorselestraat en de Marktstraat. De huidige terreinbezetting bestaat deels uit verhardingen en groenzone. Tussen de Moorselestraat en evenementenhal De Schelp worden de bestaande verhardingen opgebroken en de nodige rooiwerken uitgevoerd om fundering en de asfaltverharding van het nieuwe fietspad te kunnen aanleggen.

Vanaf evenementenhal De Schelp tot aan de Marktstraat wordt de bestaande verharding behouden als fietspad.

Tussen het nieuwe fietspad en de spoorlijn Kortrijk-Ieper wordt een nieuwe afsluiting geplaatst over ca. 150 m.

De uitvoeringstermijn bedraagt 25 werkdagen.

a. Werken ten laste van de provincie West-Vlaanderen

- Opbraak asfaltverharding
- Opbraak betonstraatstenen
- Opbraak cementbetonverharding
- Verwijderen deel Finse piste
- Rooien van groen (struiken, kleine boompjes, ...)
- Verwijderen afsluitingen
- Grondwerken
- Aanleg fundering, lijnvormige elementen en asfaltverharding
- Aanleg fundering en cementbetonverharding
- Aanleg Finse piste
- Aanvullen aarde en inzaaien bermen

- Aanbrengen van signalisatie en markeringen t.b.v. de fietsers
- Signalisatie van de werken

b. Werken ten laste van de gemeente Wevelgem:

- Opbraak asfaltverharding
- Opbraak betonstraatstenen
- Opbraak cementbetonverharding
- Verwijderen deel Finse piste
- Rooien van groen (struiken, kleine boompjes, ...)
- Verwijderen afsluitingen
- Grondwerken
- Aanleg fundering, lijnvormige elementen en asfaltverharding
- Aanleg fundering en cementbetonverharding
- Aanleg Finse piste
- Aanvullen aarde en inzaaien bermen
- Aanbrengen van signalisatie en markeringen t.b.v. de fietsers
- Signalisatie van de werken

2. Bijzondere aandachtspunten en sterktes van het dossier:

Dit project is een 1ste stap in de realisatie van de F375 – fietssnelweg tussen Kortrijk en Menen. De projectzone situeert zich op/langs de gemeentelijke terreinen voor sportinfrastructuur te Wevelgem en heeft een groot potentieel voor fietsers.

Voor de realisatie van het project dienen een aantal rooiwerken te gebeuren. Er moeten een 12-tal bomen worden geveld, hoofdzakelijk beuken. Voor het vellen van deze bomen wordt een afzonderlijke kapvergunning aangevraagd. Deze procedure is nog lopende. Mogelijks zal een compensatie van de gevelde bomen worden gevraagd. In voorkomend geval zal dit in samenspraak met de gemeente worden opgenomen en uitgevoerd.

Tussen de Markstraat en De Schelp ligt reeds een pad in asfaltverharding van 4m breed dat kan behouden blijven en kan functioneren als fietspad. Dit betekent dat er slechts over een afstand van ca. 330 m een nieuw fietspad dient worden aangelegd, tussen De Schelp en de Moorselestraat. Het fietspad kan afwateren en infiltreren in de naastgelegen bermen zodat hiervoor geen specifieke voorzieningen vereist zijn.

Langs het fietspad wordt openbare verlichting voorzien. Het leveren en plaatsen van de openbare verlichting is niet opgenomen in onderhavig ontwerp-dossier maar maakt deel uit van een afzonderlijke opdracht die zal worden gerealiseerd door de DNB via de operationele overeenkomst met de gemeente.

Ter afscherming van de langsegelegen spoorlijn Kortrijk-Ieper wordt over een afstand van ca. 150 m een nieuwe afsluiting geplaatst.

Voor de realisatie van dit project heeft de gemeente Wevelgem een woning moeten verwerven (kant Moorselestraat). Om deze kosten deels te kunnen recupereren via het Fietsfonds zal de gemeente dit project zelf aanbesteden en de subsidies rechtstreeks opvragen bij de Vlaamse Overheid. Het provinciebestuur komt voor 50% tussen in de kosten cfr. voornoemde modaliteiten van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest.

3. Plaatsingsprocedure

Deze opdracht wordt geplaatst volgens de openbare procedure.

4. Raming

De werken worden in totaliteit geraamd op **160.523,45 €** (excl. BTW – BTW-Medecontractant volgens KB 29/12/1992 art.20) of **194.233,37 €** (incl. BTW) waarvan :

- **80.261,73 €** (excl. BTW – BTW-Medecontractant volgens KB 29/12/1992 art.20) ten laste van de provincie of **97.116,69 €** (incl. BTW)
- **80.261,73 €** (excl. BTW – BTW-Medecontractant volgens KB 29/12/1992 art.20) ten laste van de gemeente Wevelgem (cf. bijgaande gedetailleerde raming) of **97.116,69 €** (incl. BTW).

UITGAVEN : Op de provinciale begroting werd hiervoor een bedrag voorzien op :

Actie : AC010102 - Realiseren van fietssnelwegen

(in MJP 2026-2031 (onder voorbehoud van goedkeuring van het MJP26-31) – ramingsnummer nog niet gekend)

5. Veiligheidscoördinatie, grondonderzoek, omgevingsvergunning...

Werden aan het bestek het bestek nr. 8/2024 toegevoegd :

- 1 het Veiligheids- en Gezondheidsplan
- 2 het conform verklaard Technisch Verslag
- 3 de bekrachtigde Archeologienota
- 4 het conform verklaard Sloopopvolgingsplan

Voor deze werken werd een omgevingsvergunning bekomen doch werden bijkomende voorwaarden opgelegd i.v.m. het rooien van de bomen waarvoor een kapvergunning dient worden aangevraagd. De procedure m.b.t. de kapvergunning is lopende.

6. Samenwerkingsovereenkomst

Een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en het gemeentebestuur van Wevelgem is in opmaak en wordt aan de deputatie voorgelegd ter goedkeuring.

Brugge, 20 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor Bestuurlijke
Organisatie,
Bart Naeyaert

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 34

AGPT 34 - Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht voor werken: aanleg fietssnelweg F375 - vak Marktstraat - Moorselestraat (Wevelgem)

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet d.d. 9 december 2005, inzonderheid artikel 42 (bevoegdheid provincieraad)
- de wet d.d. 17 juni 2016 overheidsopdrachten, inzonderheid de artikelen 36 en 48
- de opdracht voor werken: aanleg van fietssnelweg F375 vak Marktstraat – Moorselestraat (Wevelgem)
- gemeente Wevelgem als aanbestedende overheid
- de openbare procedure als plaatsingsprocedure
- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota

BESLUIT:

Artikel 1:

Het bestek betreffende de opdracht voor werken: aanleg van fietssnelweg F375 vak Marktstraat – Moorselestraat (Wevelgem), wordt goedgekeurd.

Art. 2:

De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 35

AGPT 35 - Goedkeuren van de benoeming van een bedrijfsrevisor voor Westtoer apb

4de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Artikel 28 van de statuten van Westtoer apb bepaalt dat de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom provinciebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Dit zijn erkende bedrijfsrevisoren die benoemd worden door de provincieraad en die onderworpen zijn aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.

Bij besluit het directiecomité van Westtoer apb dd. 12 november 2025 werd de overheidsopdracht opdracht "Aanstelling bedrijfsrevisor Westtoer apb (periode van 4 jaar)" gegund aan Callens - Vandelanotte, KBO nr. 0433608707, President Kennedypark 1A te 8500 Kortrijk onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de provincieraad.

Aan de provincieraad wordt gevraagd om deze bedrijfsrevisor voor Westtoer apb te benoemen.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor toerisme en
recreatie,
Jurgen VANLERBERGHE

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 35

AGPT 35 - Goedkeuren van de benoeming van een bedrijfsrevisor voor Westtoer apb

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het besluit van de provincieraad van 30 maart 2000 tot oprichting van een autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen
- het besluit van de provincieraad van 30 maart 2000 tot goedkeuring van de statuten van Westtoer apb, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 28
- het besluit van het directiecomité van Westtoer apb van 12 november 2025 waarbij de opdracht "Aanstelling bedrijfsrevisor Westtoer apb (periode van 4 jaar)" gegund werd aan Callens - Vandelanotte, KBO nr. 0433608707, President Kennedypark 1A te 8500 Kortrijk onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de provincieraad
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Enig artikel:

De provincieraad benoemt Callens - Vandelanotte, KBO nr. 0433608707, President Kennedypark 1A te 8500 Kortrijk als bedrijfsrevisor voor Westtoer apb voor een periode van 4 jaar in uitvoering van artikel 28 van de statuten van Westtoer apb.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 36

AGPT 36 - Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 2026-2030

4de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

In vergadering van 26 november 2019 werd de beheersovereenkomst 2020-2024 tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb door de provincieraad goedgekeurd.

In de provincieraad van 27 februari 2025 werd beslist om de huidige verzelfstandiging van Inagro vzw, TUA West, Westtoer apb en POM West-Vlaanderen te continueren en de verzelfstandiging van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb en Vonk apb stop te zetten in de beleidsperiode 2026-2031.

Momenteel moet een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2026-2030 voorzien worden.

De beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 2026-2030 omvat volgende onderdelen :

- Bestuurlijk kader
- Beleidskader
- Financieel kader
- Personeelskader en organisatie
- Ondersteunende dienstverlening
- Rapportering en evaluatie
- Algemene bepalingen

In de huidige gebruiksovereenkomst met het agentschap is opgenomen dat ze stilzwijgend wordt verlengd wanneer een nieuwe beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen beide partijen. Doordat er niets gewijzigd wordt aan de huidige gebruiksovereenkomst, wordt de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging benut en wordt geen nieuwe gebruiksovereenkomst afgesloten.

De deputatie verzoekt de raad de beheersovereenkomst 2026-2030 tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb goed te keuren.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor toerisme en
recreatie,
Jurgen VANLERBERGHE

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 36

AGPT 36 - Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 2026-2030

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- provincie), artikel 43 §2 (bevoegdheid goedkeuren beheersovereenkomsten) en artikel 228 §1 (afsluiten beheersovereenkomst)
- het besluit van de provincieraad van 30 maart 2000 tot oprichting van een autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen
- het besluit van de provincieraad van 27 februari 2025 om de verzelfstandiging van Westtoer apb te continueren in de beleidsperiode 2026-2031.
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Enig artikel:

De hierbij gevoegde beheersovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 2026-2030, goed te keuren.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 37

AGPT 37 - Goedkeuren van het provinciaal subsidiereglement Gemeente voor de Toekomst

4de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Bijna alle gemeenten zijn bezig met de uitvoering van een duurzaam energie- en klimaatactieplan. Er is een duidelijke nood en vraag voor kleinschalige (participatie)projecten die toch het verschil maken op het terrein.

Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft samen met haar lidorganisaties een ruime expertise. Sinds 2017 organiseert BBL met haar lidorganisaties het programma 'Gemeente voor de Toekomst'. Hierbij zetten zij hun expertise in om kleinschalige (participatie)projecten op te zetten op lokaal niveau.

Sinds 2019 zet de Provincie deze projecten in de kijker bij de West-Vlaamse gemeenten waarbij er voor een aantal projecten een provinciale cofinanciering voorzien werd. In de periode 2019-2025 werden maar liefst 138 projecten in 40 West-Vlaamse gemeenten uitgevoerd. Dit gaat dan over energiebesparen bij verenigingen tot een plan voor het ontharden van lokale wegen.

Na een interne evaluatie bij medewerkers van diverse provinciediensten en Westtoer wordt de aanpak binnen Gemeente voor de Toekomst positief geëvalueerd en mits de keuze van de juiste projecten complementair aan de eigen provinciale werking naar gemeenten.

Bij de rondgang naar de nieuwe gemeentebesturen in najaar 2024-voorjaar 2025 gaven gemeenten aan nog steeds interesse te hebben in (project)ondersteuning rond thema's zoals trage wegen, voeding, energie, vergroening, enz.

Het is dan ook de ambitie om dit project en de samenwerking met Bond Beter Leefmilieu vanaf 2026 verder te zetten.

Provincie West-Vlaanderen wil via een financiële bijdrage de drempel om deze projecten op lokaal niveau uit te rollen, verlagen.

Het uitvoeren van projecten op lokaal niveau draagt immers veelal ook bij aan de provinciale klimaatdoelstelling (BD1: West-Vlaanderen is duurzaam en klimaatbewust).

Hiertoe wordt vanaf 2026 gewerkt met een subsidiereglement.

Voor de keuze van een subsidiereglement en de inhoud hiervan werd afgestemd met de juridische dienst.

Financieel

Voor de uitvoering van dit subsidiereglement zijn er voldoende subsidie middelen voorzien voor de periode 2026-2031.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor Leefmilieu,
Jurgen Vanlerberghe

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 37

AGPT 37 - Goedkeuren van het provinciaal subsidiereglement Gemeente voor de Toekomst

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen;
- het Provinciedecreet van 9 december 2005 met latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 2, § 2, 1° (bovenlokale taakbehartiging) en 43, §2, 28° (bevoegdheid Provincieraad, vaststellen van subsidiereglementen);
- het actieplan AP000024 Versterken en stimuleren van kennisdeling, educatie en samenwerking en de actie AC000148 Verlenen van advies aan lokale besturen op vlak van milieu, water of natuur
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Art 1. Het subsidiereglement in bijlage bij het besluit wordt goedgekeurd.

Art 2. De deputatie wordt gemachtigd om voor de uitvoering van het subsidiereglement vermeld in artikel 1 een overeenkomst te sluiten met de Bond Beter Leefmilieu voor de coördinatie en de begeleiding bij het voorbereiden en toekennen van de provinciale subsidies.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 38

AGPT 38 - Goedkeuren van het provinciaal reglement voor de impuls voor Green Key label in de toeristische sector in West-Vlaanderen

4de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Aan de provincieraad wordt een nieuw provinciaal reglement voor de impuls voor Green Key label in de toeristische sector in West-Vlaanderen voorgesteld.

Op 25 januari 2024 keurde de provincieraad het provinciaal reglement voor de impuls voor Green Key label in de toeristische sector in West-Vlaanderen goed voor de periode 1 februari 2024 tot en met 31 december 2025. Dit reglement geeft een financiële tegemoetkoming (subsidie) aan toeristische ondernemers (logies en zakelijke locaties) met als doel een Green Key label te behalen of te verlengen.

Aangezien het provinciebestuur, samen met Westtoer, verder wil blijven inzetten op het verduurzamen van de sector via subsidiëring voor het behalen en/of verlengen van het Green Key label, werd een nieuw reglement opgesteld met een looptijd van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2031.

Westtoer staat in voor de coördinatie van de uitvoering van het subsidiereglement en voorziet hiervoor de nodige middelen (150.000 euro) in haar meerjarenbegroting 2026-2031 ten laste van Toeristische Ontwikkeling.

De doelstelling van deze subsidie is een impuls geven aan het Green Key label in West-Vlaanderen zodat:

- ambitieuze inspanningen op vlak van (ecologische) duurzaamheid gestimuleerd worden bij toeristische organisaties door hen het Green Key label te laten behalen;
- toeristische organisaties die reeds het label behaalden hun label laten verlengen en zo blijven werk maken van duurzaamheid.

Binnen dit reglement bestaan twee soorten subsidies:

- subsidie voor het behalen van het Green Key label;
- subsidie voor het verlengen van het Green Key label.

De categorieën van toeristische organisaties die aanspraak kunnen maken op de subsidie worden uitgebreid met musea & attracties en restaurants. Zo komen alle mogelijke toeristische organisaties, die het Green Key label kunnen behalen, in aanmerking voor de subsidie. De begunstigden die in aanmerking komen voor een subsidie zijn:

- logies zoals aangemeld of erkend in het logiesdecreet;
- zakelijke locaties;
- musea & attracties;

- restaurants.

Auditkosten voor maximaal 3 audits met een maximale subsidie van € 650 exclusief btw per organisatie, per vestiging, per audit kunnen worden betoelaagd.

De begunstigden binnen het reglement voor het behalen of verlengen van het Green Key label in 2024-2025 maken geen aanspraak op verhoging van het reeds toegekende subsidiebedrag, én eerder betoelaagde audits in het kader van dit reglement worden in mindering gebracht van het maximaal aantal audits.

Aan de raad van bestuur zal goedkeuring gevraagd worden tot delegatie van toekenning van de subsidie aan het Directiecomité Westtoer. Driemaal per jaar, in januari, april en juli (na goedkeuring door de certifiërende instantie), wordt een overzicht van de organisaties die in aanmerking kunnen komen voor de subsidie aan het Directiecomité voorgelegd ter goedkeuring. Daarna worden deze organisaties geïnformeerd door Westtoer hoe ze de subsidie kunnen bekomen.

Aan de provincieraad wordt gevraagd om het provinciaal reglement voor de impuls voor Green Key label in de toeristische sector in West-Vlaanderen goed te keuren.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor toerisme en
recreatie,
Jurgen VANLERBERGHE

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 38

AGPT 38 - Goedkeuren van het provinciaal reglement voor de impuls voor Green Key label in de toeristische sector in West-Vlaanderen

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbeartiging), 42 §2 (vaststellen provinciale reglementen)
- het reglement inzake de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen
- de goedkeuring door de provincieraad van 25 januari 2024 van het provinciaal reglement voor de impuls voor Green Key label in de toeristische sector in West-Vlaanderen voor de periode van 1 februari 2024 tot en met 31 december 2025
- het voorstel van een nieuw provinciaal reglement voor de impuls voor Green Key label in de toeristische sector in West-Vlaanderen voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2031
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Enig artikel:

Het provinciaal reglement voor de impuls voor Green Key label in de toeristische sector in West-Vlaanderen voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2031, als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt door de provincieraad goedgekeurd.

PROVINCIAAL REGLEMENT

VOOR DE IMPULS VOOR GREEN KEY LABEL IN DE TOERISTISCHE SECTOR IN WEST-VLAANDEREN

HOOFDSTUK 1 – DOELSTELLING

Artikel 1: Doelstelling

Met dit reglement willen het provinciebestuur van West-Vlaanderen en het autonoom provinciebedrijf Westtoer een financiële tegemoetkoming (subsidie) geven aan West-Vlaamse toeristische organisaties met als doel het Green Key label behalen of verlengen. Westtoer staat in voor de coördinatie van de uitvoering van het subsidiereglement en voorziet beschikbare middelen in haar meerjarenbegroting.

Green Key is het grootste en meest gerenommeerde internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische bedrijven. Om het ambitieuze label te halen dient de organisatie inspanningen te leveren op verschillende domeinen. Er zijn criteria zowel op vlak van water, energie, afval, groen, voeding, mobiliteit als wat betreft het sensibiliseren van gasten en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Om het label te behouden dient je de duurzaamheid van je onderneming telkens te verbeteren.

De doelstelling van deze subsidie is een impuls geven aan het Green Key label in West-Vlaanderen zodat:

- ambitieuze inspanningen op vlak van (ecologische) duurzaamheid bij toeristische organisaties gestimuleerd worden met het oog op het behalen van het Green Key label;
- toeristische organisaties die reeds het label behaalden ondersteund worden met het oog op de verlenging daarvan en zo blijven werk maken van duurzaamheid.

HOOFDSTUK 2 – BEGRIPPEN

Art. 2: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- 1°** de provincie: het provinciebestuur van West-Vlaanderen;
- 2°** Westtoer: autonoom provinciebedrijf voor toerisme en coördinator van de Green Key subsidie in West-Vlaanderen;
- 3°** de provinciale herkenbaarheid: het provinciale reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie van 12 mei 2005;
- 4°** de certifiërende instantie(s): de organisatie die werd aangeduid om het label uit te reiken. Het uitreiken van het label is in Vlaanderen momenteel toegewezen aan de vzw GoodPlanet Belgium (verder: GoodPlanet);
- 5°** AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad;
- 6°** Logiesdecreet: het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies;
- 7°** AI: artificiële intelligentie.

HOOFDSTUK 3 – CATEGORIEËN

Art. 3: Soorten subsidies

Binnen dit reglement zijn er twee soorten subsidies:

- 1°** een subsidie voor het behalen van het Green Key label;

2° een subsidie voor het verlengen van het Green Key label.

HOOFDSTUK 4 – TOEPASSINGSGEBIED

Art. 4: Toepassingsgebied

§ 1. Volgende begunstigten komen in aanmerking voor een subsidie:

1° logies zoals aangemeld of erkend in het logiesdecreet

2° zakelijke locaties: congres- en vergaderlocaties

3° musea en attracties

4° restaurants

§ 2. De provincie, haar diensten en de provinciale agentschappen zoals bedoeld in titel VII van het provinciedecreet van 9 december 2005 worden uitgesloten van dit reglement.

HOOFDSTUK 5 – VOORWAARDEN

Art. 5: Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor provinciale subsidie, moet de aanvrager voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

- de locatie is gelegen in West-Vlaanderen;
- de locatie is goedgekeurd door de certifiërende instantie om het label te behalen of te verlengen;
- het logies voldoet aan alle voorwaarden van het logiesdecreet;
- de locatie waarop de aanvraag betrekking heeft, beschikt over de nodige toelatingen en (omgevings-) vergunningen om te kunnen uitbaten;
- het Green Key label dient minimum 3 jaar behouden te worden na toekenning van de subsidie;
- de aanvrager dient te voldoen aan het reglement van 12 mei 2005 betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie;
- de aanvrager vermeldt het Green Key label op de website van de organisatie;
- dubbele subsidiëring van dezelfde kosten is niet toegelaten.

HOOFDSTUK 6 – PROCEDURE

Art. 6: Aanvraag van het Green Key label

Het aanvragen of verlengen van het Green Key label door de toeristische organisatie verloopt via de certifiërende instantie.

Art. 7: Aanvraag van de subsidie

Wanneer een organisatie uit West-Vlaanderen door de certifiërende instantie goedgekeurd wordt om het label te krijgen of te verlengen, neemt Westtoer contact op met de uitbater en bezorgt de uitbater een aanvraagformulier.

De uitbater die aan de algemene voorwaarden voldoet kan een aanvraagformulier indienen via het mailadres sector@westtoer.be.

Art. 8: Advies en beslissing

Het directiecomité van Westtoer beslist over de toekenning van de subsidie, gedelegeerd door de Raad van Bestuur van Westtoer.

HOOFDSTUK 7 – SUBSIDIËRING

Art. 9: Subsidiabele Kosten

De volgende kosten zijn subsidiabel:

- auditkosten voor maximaal drie audits;
- met een maximale subsidie van € 650 exclusief btw per organisatie, per vestiging, per audit. Dit bedrag maakt onderwerp uit van de mogelijkheid tot indexering indien vereist;

De gesubsidieerde kosten zijn exclusief btw en volgens het kostenoverzicht dat de certifiërende instantie aan Westtoer bezorgt.

Art. 10: Maximale subsidie

De begunstigden binnen het reglement voor het behalen of verlengen van het Green Key label in 2024-2025, maken geen aanspraak op verhoging van het reeds toegekende subsidiebedrag. De reeds toegekende subsidies uit het reglement 2024-2025 worden in mindering gebracht van het maximaal aantal van drie audits uit artikel 9.

Art. 11: Niet-subsidiabele Kosten

De jaarlijkse bijdrage komt in geen geval in aanmerking voor subsidie.

Art. 12: Uitbetaling van de subsidie

Na de toekenning van de subsidie door het directiecomité (Art. 8), betaalt Westtoer de provinciale subsidie uit aan de uitbater.

HOOFDSTUK 8 - ADMINISTRatieve EN PROCEDURELE BEPALINGEN

Art. 13: Provinciale herkenbaarheid en return

De aanvrager moet voldoen aan de specifieke vereisten met betrekking tot de provinciale visibiliteit en de return. Deze vereisten worden bepaald door de deputatie conform de provinciale herkenbaarheid.

Art. 14: Wijzigingen

Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, gewijzigd zijn, brengt de aanvrager Westtoer daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.

Art. 15: Betwistingen en uitzonderingen

De deputatie beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.

De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.

Art. 16: Transparantie over het gebruik van AI bij de verwerking van uw aanvraag

Bij de administratieve behandeling van uw subsidieaanvraag kan de provincie (deels) gebruik maken van AI. Deze technologie kan onder meer worden ingezet voor het automatisch analyseren van gegevens, het signaleren van onvolledigheden of het ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van dossiers (screening en prioritering volgens vooraf bepaalde criteria).

Het gebruik van AI gebeurt in overeenstemming met de verordening artificiële intelligentie, 2024/1689. De inzet van AI gebeurt uitsluitend als hulpmiddel bij de administratieve voorbereiding. De uiteindelijke beoordeling en beslissing over de subsidieaanvragen wordt steeds door de bevoegde administratie onder menselijke verantwoordelijkheid voorbereid en

ter bekrachtiging voorgelegd aan de deputatie conform de toepasselijke regelgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur. Artificiële intelligentie vervangt op geen enkel moment de menselijke tussenkomst of het bestuurlijk oordeel.

Vragen of informatie over hoe AI werd toegepast in een specifiek dossier, kan bekomen worden door een mail te sturen naar sector@westtoer.be.

Art. 17: Controle

De controle en toezicht op de uitvoering van het reglement gebeurt door Westtoer. Hiervoor is regelmatig overleg met Toerisme Vlaanderen en de certifiërende instantie.

Art. 18: Terugvordering

Westtoer kan de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk inhouden of terugvorderen, als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- de voorwaarden vermeld in dit reglement werden niet volledig nageleefd;
- de toelage werd ten onrechte verkregen als gevolg van onjuiste informatie;
- er sprake is van dubbelfinanciering of fraude;
- de de-minimis zijn overschreden;
- de bepalingen omtrent provinciale herkenbaarheid zijn niet gevolgd.

Art. 19: Staatssteun

De toekenning van deze subsidie gebeurt steeds in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Indien de subsidie wordt gekwalificeerd als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie moet deze verenigbaar zijn met de bepalingen van de de-minimisregelgeving (Verordening (EU) 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023).

In het geval van de-minimissteun moet de aanvrager een de-minimisverklaring aanleveren voor de subsidie kan worden uitbetaald.

Art. 20: Dataverwerking

In functie van een efficiënte dossieropvolging worden professionele contactgegevens van personen betrokken bij de aanvraag en projecten verzameld. Deze gegevens worden enkel verwerkt in functie van doelmatig dossierbeheer (art.6.1.b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679). Elke natuurlijke persoon verbonden met een begunstigde in het kader van dit reglement heeft recht op inzage en verbetering van hun gegevens of kan de verwijdering ervan aanvragen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de functionaris voor gegevensbescherming van Westtoer via dpo@westtoer.be.

HOOFDSTUK 9 – INWERKINGTREDING EN DUUR

Art. 21: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2026.

Art. 22: Duur

Dit reglement is van kracht tot 31 december 2031, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen binnen het budget van Westtoer, volgens de meerjarenbegroting van Westtoer.

Art. 23: Beschikbare middelen

Er wordt voor de uitvoering van dit reglement een budget voorzien van 150.000 euro, binnen de actie AC000469 van de meerjarenbegroting 2026-2031 van Westtoer. Dit bedrag kan door het Directiecomité van Westtoer herzien worden.

Hierbij wordt rekening gehouden met het reserveren van middelen voor het maximum aantal van 3 audits voor elke deelnemende organisatie. Bij uitputting van het budget behoudt Westtoer het recht om geen subsidies meer toe te kennen aan nieuwe Green Key houders. In dit geval wordt de uitputting van het budget gecommuniceerd via Westtoer en de certifiërende instantie vooraleer de audit plaatsvindt.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 39

AGPT 39 - Goedkeuren van de subsidieovereenkomst "Educatief Natuurbeheer"

4de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

De Provincie werd na de laatste interne staatshervorming van 2014 herbevestigd in haar rol als organisator van eerste- en tweedelijns Natuur- en milieueducatie (NME). Zij stelt zich dan ook tot doel om de schoolpopulatie buiten de schoolmuren in contact te brengen met NME in de eigen school-/leefomgeving. Dit gebeurt sinds jaar en dag met 'onthaal-educatie' door de bezoekerscentra in de Provinciedomeinen, waarbij leerlingen (vanaf kleuter- tot hoger onderwijs) met diverse educatieve pakketten gericht op 'veldwerk' (natuuronderzoek en -waarneming) de natuur leren kennen en waarderen.

Meer en meer wordt ook ingezet op 'mobiele educatie in de schoolomgeving' o.l.v. de educatieve streeksteunpunten. Daarbij wordt in de vorm van natuurexcursies de samenhang en het belang van de natuur in de menselijke omgeving onder de aandacht gebracht.

De Provincie verhoogt daarnaast het bereik van haar Natuur-en milieueducatief aanbod door nog meer 'outdoor education (=buitenleren in, over en van de natuur)' aan te bieden, dit in samenwerking met diverse partners.

Van januari 2022 tot en met augustus 2025 werd daartoe o.a. samengewerkt met Natuurpunt beheer omtrent het project 'Educatief Natuurbeheer'. Dit programma liep reeds in 2 andere provincies gedurende meer dan 2 decennia en werd in 2022 ook in West-Vlaanderen opgestart.

Het aanbod is inhoudelijk complementair aan het bestaande aanbod van de Provincie door via fysieke arbeid in de natuur de betrokkenheid van de leerlingen bij de natuur in hun buurt te vergroten. Het aanbod speelt in op de verschillende eindtermen van het lager onderwijs en impliceert minimale verplaatsing(skosten).

Het is dan ook de ambitie om dit project en de samenwerking met Natuurpunt beheer omtrent het project Educatief Natuurbeheer de komende legislatuur verder te zetten.

De overeenkomst die wordt afgesloten voor de periode september 2025 tot en met augustus 2031, regelt de verbintenissen inzake het project, de rapportering, de financiële regelingen, de aansprakelijkheid en verzekeringen, de communicatierichtlijnen en geschillenregeling van het project ENB.

Financieel

Voor de uitvoering van deze subsidieovereenkomst zijn er voldoende subsidiemiddelen voorzien voor de periode 2025-2031.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegrieffier,

De gedeputeerde voor natuur,
milieu en landschap
Jurgen Vanlerberghe

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 39

AGPT 39 - Goedkeuren van de subsidieovereenkomst "Educatief Natuurbeheer"

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen;
- het Provinciedecreet van 9 december 2005 met latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 2, § 2, 1° (bovenlokale taakbehartiging) en 43, §2, 28° (bevoegdheid Provincieraad, vaststellen van subsidiereglementen);
- het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie;
- het voorstel van gedeputeerde
- na beraadslaging

BESLUIT:

Artikel 1:

De subsidieovereenkomst 'Educatief Natuurbeheer' wordt goedgekeurd en als bijlage aan dit besluit toegevoegd.

Artikel 2:

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 40

**AGPT 40 - Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de
opdracht voor werken: herstel toegangspoorten Park Wallemote Wolvenhof te
Izegem**

4de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Hierbij vindt U het bestek met bijlagen omtrent de opdracht van werken :
Het herstellen van de toegangspoorten Park Wallemote Wolvenhof.

Dit omvat het herstellen van het metselwerk en schrijnwerk van de 2 toegangspoorten
aan de Kokelarestraat te Izegem.

Het bestek werd uitgewerkt door het architectenbureau Demeyere uit Kortrijk.

De opdracht wordt geplaatst aan de hand van een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de economisch
meest voordelige offerte, vastgesteld op basis van de prijs.

De uitgaven zullen benomen worden van het budget voorgesteld op de begroting 2026 op
actie AC010401 - Uitvoeren van infrastructuurwerken in provinciedomeinen en groene
assen van het MJP 2026-2031.

De werken worden geraamd op € 125.157,83 (excl. BTW) of € 151.440,97 (incl. BTW).

Gelieve, dames en heren, Uw goedkeuring te willen hechten aan het inliggend bestek
voor opdracht van werken met als raming € 125.157,83 (excl. BTW) of € 151.440,97
(incl. BTW) en met als gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.

Brugge, 20/11/2025

Namens de deputatie:

De provinciegrieffier,

De gedeputeerde voor bestuurlijke organisatie,

Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 40

AGPT 40 - Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: herstel toegangspoorten Park Wallemote Wolvenhof te Izegem

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet d.d. 9 december 2005, inzonderheid artikel 42 (bevoegdheid provincieraad)
- de wet d.d. 17 juni 2016 overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a)
- de opdracht voor werken : Herstel toegangspoorten Park Wallemote Wolvenhof
- de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als plaatsingsprocedure
- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota

BESLUIT:

Artikel 1:

Het bestek betreffende de opdracht voor werken : Herstel toegangspoorten Park Wallemote Wolvenhof, wordt goedgekeurd.

Art. 2:

De opdracht zal worden gegund bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 41

AGPT 41 - Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: kasteel d'Aertrycke - toegang andersvaliden dmv lift en renovatie sanitair

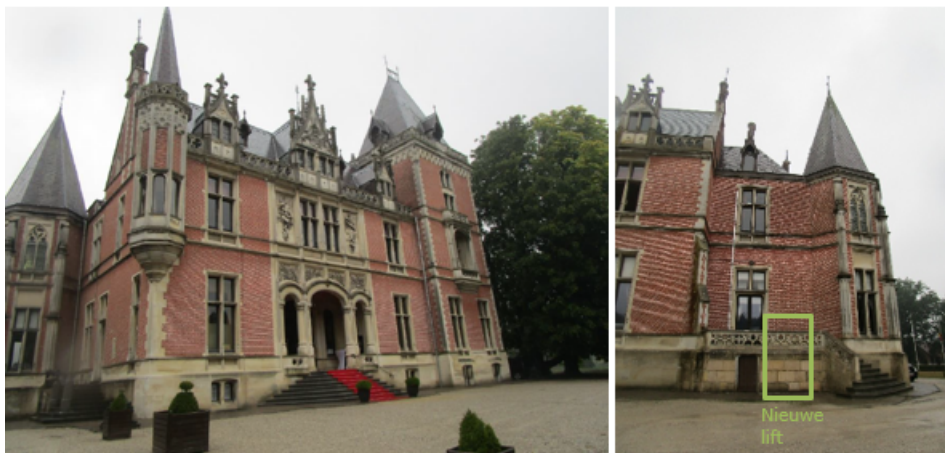
4de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en Heren,

Hierbij vindt U het bestek met plannen omtrent de opdracht van werken :

Het verbouwen van kasteel D'aertrycke ifv. de toegankelijkheid voor andersvaliden dmv. een lift en de renovatie van het sanitair, Zeeweg 42 te 8820 Torhout.



Het kasteel is gelegen in het provinciedomein d'Aertrycke en doet dienst als feestzaal in concessie.

In 2018 onderwierp de Provincie West-Vlaanderen het eigen patrimonium aan een doorlichting op het vlak van toegankelijkheid. Uit de toegankelijkheidsstudie kwam een advies om het kasteel te ontsluiten voor rolstoelgebruikers. De prioriteit zit in de bereikbaarheid van het gelijkvloers.

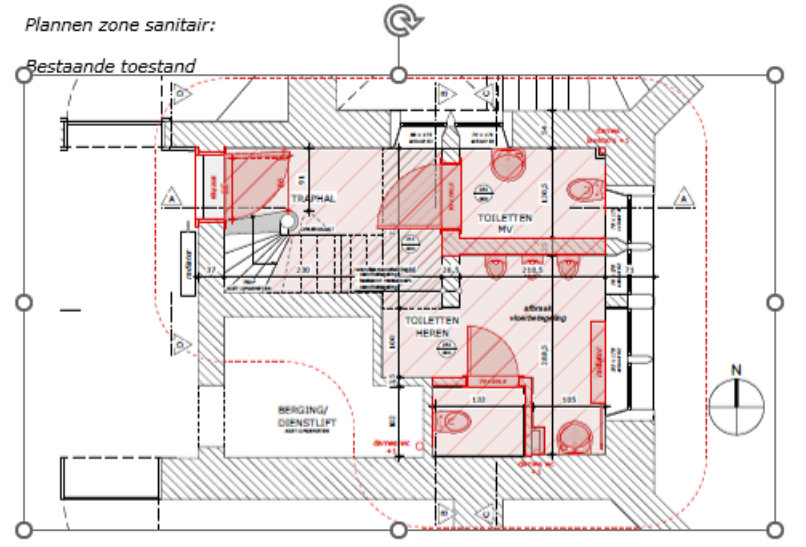
Het gelijkvloers van het kasteel bevindt zich op ca. 1m70 boven het maaiveld, dit betekent ca. 8 treden. Ook het sanitair op het gelijkvloers laat geen rolstoelgebruikers toe.

De werken voorzien:

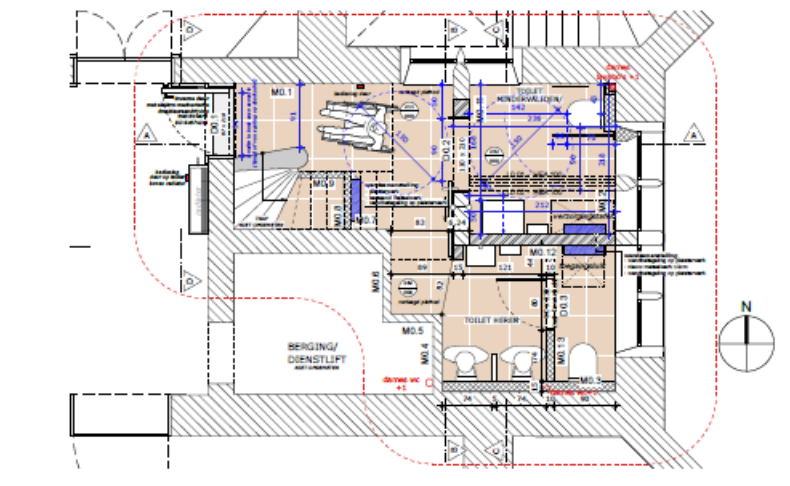
- Het verbouwen van het sanitair op het gelijkvloers naar 1 genderneutraal andersvalide toilet en de herentoiletten
- Het plaatsen van een buitenlift om het gelijkvloers te bereiken.

Plannen zone sanitair:

Bestaande toestand

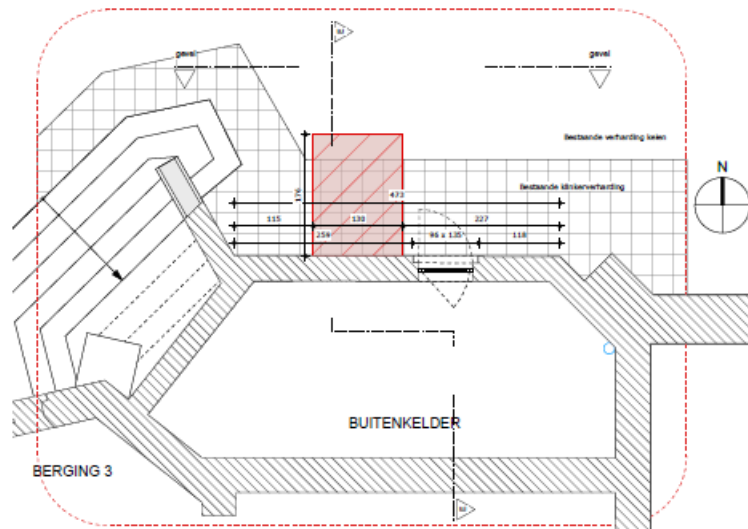


Nieuwe toestand



Plannen zone andersvalidenlift:

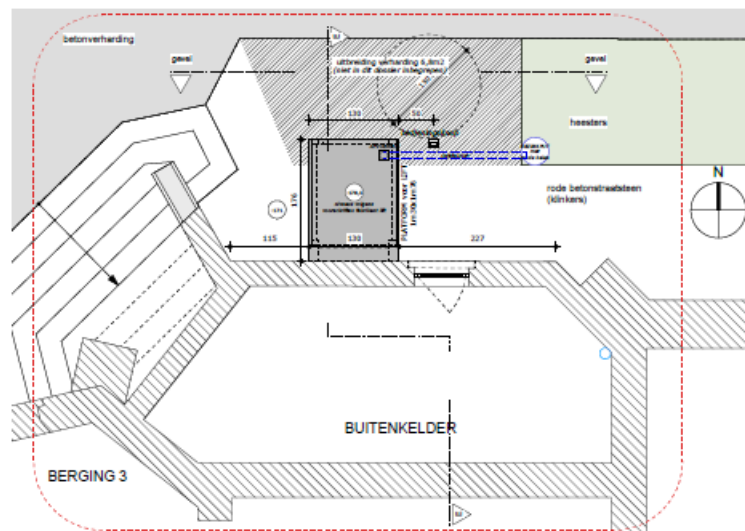
Bestaande toestand



Maaiveld / kelder

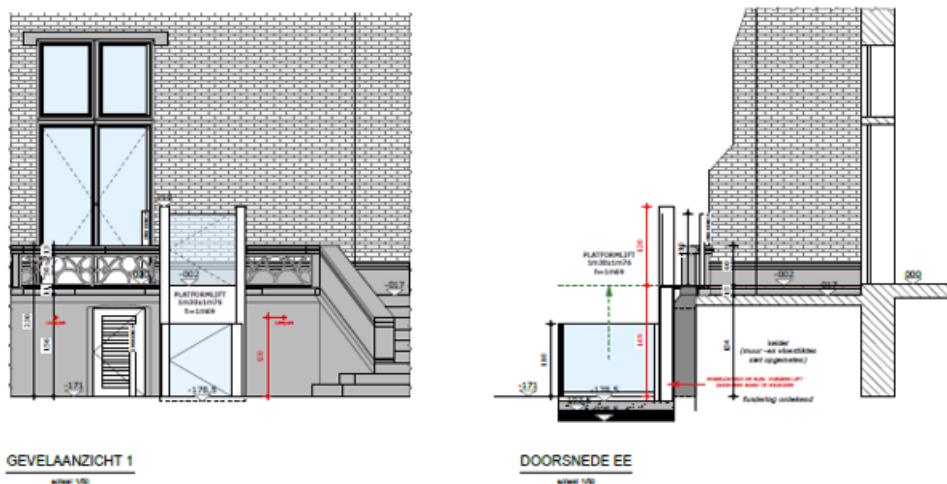
schaal 1:50

Nieuwe toestand



Maaiveld / kelder

schaal 1:50



Voor het ontwerp werd vooral ingezet op het toegankelijk maken van het gebouw met duurzaam en kwalitatief materiaalgebruik.

Het bestek en de plannen werden uitgewerkt door het architectenbureau Koplamp Architecten bv in overleg met alle partners en adviserende instanties.

Omdat het plaatsen van een lift iets heel specifiek is en het verbouwen van het sanitair iets compleet anders is, werd het bestek opgesplitst in 2 percelen, nl.:

- Perceel 1: aanpassingswerken voor het sanitair en aanpassingswerken voor een lift
- Perceel 2: leveren en plaatsen van een andersvaliden lift

Plaatsingsprocedure:

De opdracht wordt geplaatst volgens een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Uitvoeringstermijn:

Er worden volgende uitvoeringstermijnen voorzien:

- Perceel 1: aanpassingswerken voor het sanitair en aanpassingswerken voor een lift: 60 kalenderdagen
- Perceel 2: leveren en plaatsen van een andersvaliden lift: 21 kalenderdagen

Raming:

De werken worden geraamd op

- Perceel 1: 72.313,12 euro excl. BTW of 87.498,88 euro incl. BTW
- Perceel 2: 22.016,50 euro excl. BTW of 26.639,97 euro incl. BTW

Totaal: 94.329,62 euro excl. BTW of 114.138,85 euro incl. BTW

Budgetinfo:

UITGAVEN:

Actie: AC010401 - Uitvoeren van infrastructuurwerken in provinciedomeinen en groene assen

Ramingsnr: nog niet gekend

Onder voorbehoud van de goedkeuring MJP26-31.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor bestuurlijke
organisatie
Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 41

AGPT 41 - Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: kasteel d'Aertrycke - toegang andersvaliden dmv lift en renovatie sanitair

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet d.d. 9 december 2005, inzonderheid artikel 42 (bevoegdheid provincieraad)
- de wet d.d. 17 juni 2016 overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 §1, 1^oa
- de opdracht voor werken: kasteel d'Aertrycke – toegang andersvaliden dmv lift en renovatie sanitair
- de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als plaatsingsprocedure
- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota

BESLUIT:

Artikel 1:

Het bestek betreffende de opdracht voor werken: kasteel d'Aertrycke – toegang andersvaliden dmv lift en renovatie sanitair, wordt goedgekeurd.

Art. 2:

De opdracht zal worden gegund bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 42

AGPT 42 - Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor leveringen: leveren van een tractor t.b.v. de Groendienst, brigade Palingbeek

4de commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Hierbij vindt u het ontwerpdocument m.b.t. de aankoop van een tractor t.b.v. de groenbrigade Palingbeek. De aankoop kadert in een bredere strategie om het machinepark te moderniseren en de efficiëntie van het groenbeheer te verhogen. Door tijdig verouderd materiaal te vervangen, wordt vermeden dat de onderhouds- en herstellingskosten buitensporig toenemen.

De huidige tractor is dringend aan vervanging toe omwille van:

- Een diensttijd van 19 jaar
- Een urentellerstand van 11.915 uren

Deze factoren wijzen op een gevorderde levensduur waarbij toenemende slijtage onvermijdelijk is. Verdere inzetbaarheid van het toestel verhoogt het risico op storingen, wat negatieve gevolgen heeft voor de operationele werking van de groenbrigade.

Er wordt voorgesteld een nieuwe tractor met een vermogen van 120 pk en een traploze transmissie aan te schaffen **ter vervanging van** een Fendt Farmer 307 CI. Deze tractor zal ingezet worden voor diverse taken zoals:

- Maaien van graszones
- Snoei- en schaarwerken
- Transport van werktuigen en containersystemen
- Andere terreinondersteunende werkzaamheden binnen het domeinbeheer

De keuze voor een traploze transmissie draagt bij aan het gebruiksgemak, de brandstofefficiëntie en de precisie van het werk, zeker in variabele terreinomstandigheden.

Aan de inschrijvers wordt gevraagd een prijs op te geven voor de overname van de oude tractor.

De aankoop wordt geraamd op een bedrag van **€135.000 excl btw**. Deze investering is gerechtvaardigd in het kader van duurzame werking, kostenbeheersing op lange termijn, en de garantie van een veilige en efficiënte werking van het team.

De vervanging van de huidige tractor is noodzakelijk en verantwoord. De investering in een moderne tractor zal bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening door de groenbrigade.

Advies coördinator IMZ werd als bijlage toegevoegd.

Brugge, 20 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor bestuurlijke
organisatie,
Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 42

AGPT 42 - Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor leveringen: leveren van een tractor t.b.v. de Groendienst, brigade Palingbeek

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet d.d. 9 december 2005, inzonderheid artikel 42 (bevoegdheid provincieraad)
- de wet d.d. 17 juni 2016 overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41
- de opdracht voor leveringen: leveren van een tractor t.b.v. de Groendienst, brigade Palingbeek
- de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als plaatsingsprocedure
- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota

BESLUIT:

Artikel 1:

Het bestek betreffende de opdracht voor leveringen: leveren van een tractor t.b.v. de Groendienst, brigade Palingbeek, wordt goedgekeurd.

Art. 2:

De opdracht zal worden gegund bij wijze van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Agendapunt 10

**AGPT 10 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek
Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze**

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Ingevolge de artikelen 41 tot en met 44 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten zijn de meerjarenplannen en de wijzigingen aan de meerjarenplannen van de orthodoxe kerkfabrieken onderworpen aan de goedkeuring, niet-goedkeuring of aanpassing door de provincieraad.

Het overleg tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de provincie West-Vlaanderen vond plaats op 12 september 2025.

Op dit overleg werden de nieuwe meerjarenplannen 2026-2031 en de budgetten voor 2026 besproken.

Het dossier, aangepast overeenkomstig de afspraken van het overleg, is op 27 november 2025 digitaal ontvangen via de software Religio (zie bijlage bij het ontwerpbesluit). Het positief advies van het Representatief Orgaan werd eveneens digitaal ontvangen via de software Religio.

In het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze wordt de exploitatietoelage als volgt geraamd (zie ook bijlage):

- voor 2026: 32.713,73 euro;
- voor 2027: 43.370,00 euro;
- voor 2028: 43.370,00 euro;
- voor 2029: 43.370,00 euro;
- voor 2030: 43.370,00 euro;
- voor 2031: 43.370,00 euro.

Het aandeel van de inkomsten ten opzichte van de uitgaven bedraagt twintig procent.

In vergelijking met het vorige meerjarenplan wordt een vergoeding toegekend voor het gebruik van de inboedel dewelke eigendom is van de vzw Orthodox Klooster, Moeder Gods, Troosteres der Bedroefden. Dit is een forfaitaire en allesomvattende vergoeding en wordt niet geïndexeerd. Tussen de vzw en de kerkfabriek dient hiervoor nog een aangepaste huurovereenkomst te worden opgemaakt. De uitbetaling van het eerste deel van de exploitatietoelage voor 2026 zal pas gebeuren na ontvangst van de aangepaste huurovereenkomst.

Met uitzondering van de bezoldigingen en sociale lasten en de verzekeringen worden de bedragen niet geïndexeerd.

De totaliteit van de bedragen die worden voorzien in het provinciaal meerjarenplan is bepaald op basis van de laatste begrote exploitatietoelage van het meest recente goedgekeurde meerjarenplan van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden waarop eenmalig een beperkte indexering werd toegepast.

In het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden wordt de investeringstoelage als volgt geraamd (zie ook bijlage):

- voor 2026: 3.000,00 euro voor de aankoop van jubileumgewaden naar aanleiding van de viering van het gouden jubileum van de parochie;
- voor 2027: 0,00 euro;
- voor 2028: 600,00 euro voor de aankoop van een printer;
- voor 2029: 400,00 euro voor de aankoop van een stofzuiger;
- voor 2030: 0,00 euro;
- voor 2031: 0,00 euro.

Het voorstel van beslissing is bijgevolg om:

Het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden goed te keuren,

met een provinciale exploitatietoelage die als volgt wordt vastgesteld:

- voor 2026: 32.713,73 euro;
- voor 2027: 43.370,00 euro;
- voor 2028: 43.370,00 euro;
- voor 2029: 43.370,00 euro;
- voor 2030: 43.370,00 euro;
- voor 2031: 43.370,00 euro;

met een provinciale investeringstoelage die als volgt wordt vastgesteld:

- voor 2026: 3.000,00 euro voor de aankoop van jubileumgewaden naar aanleiding van de viering van het gouden jubileum van de parochie;
- voor 2027: 0,00 euro;
- voor 2028: 600,00 euro voor de aankoop van een printer;
- voor 2029: 400,00 euro voor de aankoop van een stofzuiger;
- voor 2030: 0,00 euro;
- voor 2031: 0,00 euro.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor erediensten,

Bart NAEYAERT

Agendapunt 10

AGPT 10 - Goedkeuren van het MJP 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind);
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten inzonderheid de artikelen 41 tot en met 44 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot goedkeuring niet-goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen;
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
- het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021;
- het overleg van 12 september 2025 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;
- dat het meerjarenplan 2026-2031, bestaande uit het financieel rapport en de strategische nota van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze (zie bijlage), digitaal werd ingediend via de software Religio op 27 november 2025;
- het positief advies van het Representatief Orgaan;
- dat in het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze de provinciale exploitatietoelage als volgt wordt geraamd (zie bijlage):
 - voor 2026: 32.713,73 euro;
 - voor 2027: 43.370,00 euro.
 - voor 2028: 43.370,00 euro.
 - voor 2029: 43.370,00 euro.
 - voor 2030: 43.370,00 euro.
 - voor 2031: 43.370,00 euro.

en de provinciale investeringstoelage wordt als volgt geraamd (zie bijlage):

- voor 2026: 3.000,00 euro voor de aankoop van jubileumgewaden naar aanleiding van de viering van het gouden jubileum van de parochie;
- voor 2027: 0,00 euro;
- voor 2028: 600,00 euro voor de aankoop van een printer;
- voor 2029: 400,00 euro voor de aankoop van een stofzuiger;
- voor 2030: 0,00 euro;
- voor 2031: 0,00 euro.
- dat voor de volledige duurtijd van het meerjarenplan de huurprijs voor het gebouw en de gebruiksvergoeding voor de inboedel niet wordt geïndexeerd en dat de kerkfabriek hiervoor nog een aangepaste huurovereenkomst dient te bezorgen aan het Provinciebestuur;
- dat de uitbetaling van het eerste deel van de exploitatietoelage pas zal gebeuren na ontvangst van de aangepaste huurovereenkomst.
- de deputatie stelt voor om het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze goed te keuren.

BESLUIT:

Artikel 1:

De provincieraad keurt het meerjarenplan 2026-2031 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze goed, met een provinciale exploitatietoelage die vastgesteld wordt als volgt:

- voor 2026: 32.713,73 euro;
- voor 2027: 43.370,00 euro;
- voor 2028: 43.370,00 euro;
- voor 2029: 43.370,00 euro;
- voor 2030: 43.370,00 euro;
- voor 2031: 43.370,00 euro;

en met een provinciale investeringstoelage die vastgesteld wordt als volgt:

- voor 2026: 3.000,00 euro voor de aankoop van jubileumgewaden naar aanleiding van de viering van het gouden jubileum van de parochie;
- voor 2027: 0,00 euro;
- voor 2028: 600,00 euro voor de aankoop van een printer;
- voor 2029: 400,00 euro voor de aankoop van een stofzuiger;
- voor 2030: 0,00 euro;
- voor 2031: 0,00 euro.

De uitbetaling van het eerste deel van de exploitatietoelage voor 2026 zal pas gebeuren na ontvangst van de aangepaste huurovereenkomst voor het gebouw en het gebruik van de inboedel.

Artikel 2:

Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliët-Aartsbisschop, aan de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze en aan de provinciegouverneur.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Toelichtende nota

Agendapunt 11

AGPT 11 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Ingevolge de artikelen 45 tot en met 50/1 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten zijn de budgetten van de orthodoxe kerkfabrieken onderworpen aan de akteneming, goedkeuring of aanpassing door de provincieraad.

Het overleg tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de provincie West-Vlaanderen vond plaats op 12 september 2025.

Op dit overleg werden de meerjarenplannen 2026-2031 en de budgetten voor 2026 van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen besproken.

Het dossier, aangepast overeenkomstig de afspraken van het overleg, is op 27 november 2025 digitaal ontvangen via de software Religiopoint (zie bijlage bij het ontwerpbesluit). Het positief advies van de Metropoliet-Aartsbisschop werd eveneens digitaal ontvangen.

In het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden wordt de provinciale exploitatietoelage geraamd op 32.713,73 euro. Voor 2026 wordt een provinciale investeringstoelage voorzien van 3.000,00 euro voor de aankoop van jubileumgewaden naar aanleiding van de viering van het gouden jubileum van de parochie (zie ook bijlage bij het ontwerpbesluit). Het eerste deel van de exploitatietoelage voor 2026 zal pas uitbetaald worden na ontvangst van een aangepaste huurovereenkomst voor de huur van het gebouw en het gebruik van de inboedel.

Aangezien het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2026-2031, dient de provincieraad, conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, akte te nemen van het budget.

Het voorstel van beslissing is bijgevolg om:

Akte te nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze, met een vastgestelde exploitatietoelage van 32.713,73 euro en een provinciale investeringstoelage van 3.000,00 euro voor de aankoop van jubileumgewaden. Het eerste deel van de exploitatietoelage zal pas uitbetaald worden na ontvangst van een aangepaste huurovereenkomst voor de huur van het gebouw en het gebruik van de inboedel.

Brugge, 27 november 2025

Namens de deputatie,

De Provinciegriffier,

De gedeputeerde voor erediensten,

Bart NAEYAERT

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2025

Besluit

Agendapunt 11

AGPT 11 - Akte nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:

- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind);
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen;
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
- het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021;
- het overleg van 12 september 2025 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;
- dat het budget 2026, bestaande uit de beleidsnota en het financieel rapport van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze (zie bijlage), digitaal via de software Religiopoint werd ingediend op 27 november 2025;
- het positief advies van de Metropoliët-Aartsbisschop;
- dat in het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze de provinciale exploitatietoelage wordt geraamd op 32.713,73 euro en de provinciale investeringstoelage op 3.000,00 euro voor de aankoop van jubileumgewaden (zie ook bijlage);
- dat het eerste deel van de exploitatietoelage voor 2026 pas zal uitbetaald worden na ontvangst van een aangepaste huurovereenkomst voor de huur van het gebouw en het gebruik van de inboedel;
- dat het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2026-2031;
- dat conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, de provincieraad akte neemt van het budget indien het budget past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;
- dat de deputatie voorstelt om akte te nemen van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze;

BESLUIT:

Artikel 1:

De provincieraad neemt akte van het budget 2026 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze, met een vastgestelde exploitatietoelage van 32.713,73 euro en een investeringstoelage van 3.000,00 euro voor de aankoop van jubileumgewaden. Het eerste deel van de exploitatietoelage voor 2026 zal pas uitbetaald worden na ontvangst van een aangepaste huurovereenkomst voor de huur van het gebouw en het gebruik van de inboedel.

Artikel 2:

Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze en aan de provinciegouverneur.

Brugge, 18/12/2025

De provinciegriffier

De voorzitter